



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

ANO XXX

QUINTA FEIRA, 15 DE MAIO DE 2025

EDIÇÃO Nº 7.777

DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS URGENTES FORA DO EXPEDIENTE FORENSE 1º e 2º Graus

DISTRIBUIÇÃO DO 1º GRAU

Oficial Distribuidor Cível: Charles Francisco Dantas dos Anjos
Endereço: Rua Hélio Melo, 120, Quadra 47, Conjunto Nova Esperança
Telefones: 9967-3933

Oficial Distribuidor Criminal: Charles Francisco Dantas dos Anjos
Endereço: Rua Hélio Melo, 120, Quadra 47, Conjunto Nova Esperança
Telefones: 9967-3933

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Diretoria Judiciária: Denizi Reges Gorzoni
Endereço: Rua Tribunal de Justiça, s/n - Via Verde
Telefones: (68) 3302-0419

CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS RECURSAIS

Atendimento: Segunda à sexta-feira das 08:00 às 18:00h
Endereço: Avenida Paulo Lemos de Moura Leite n. 878, Cidade da Justiça
Telefones: 3211-5401

SUMÁRIO

PÁGINAS

I-JUDICIAL-2ª INSTÂNCIA.....	01	-	52
III-JUDICIAL-1ª INSTÂNCIA (INTERIOR).....	52	-	52
IV- ADMINISTRATIVO.....	52	-	76
V- EDITAIS E DEMAIS PUBLICAÇÕES.....	76	-	83

I - JUDICIAL - 2ª INSTÂNCIA

TRIBUNAL PLENO JURISDICIONAL

DECISÃO MONOCRÁTICA

Nº 1000618-50.2025.8.01.0000 - Revisão Criminal - Rio Branco - Revisando: E. S. da S. - Revisado: M. P. do E. do A. - Decisão monocrática - Ante o exposto, indefiro a petição inicial, e não conheço da presente ação, nos termos do art. 625, § 3º, do CPP c/c art. 218, § 3º, do Regimento Interno deste tribunal. Custas pelo Requerente, suspensão a exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC). Publique-se e intime-se.- Magistrado(a) Regina Ferrari - Advts: Felipe Souza Munoz (OAB: 6538/AC)

Nº 1000961-46.2025.8.01.0000 - Mandado de Segurança Cível - Rio Branco - Impetrante: Darlan Machado Dorneles - Impetrado: Secretário Municipal de Educação do Município de Rio Branco - Decisão monocrática - Ante o exposto, em razão da incompetência deste Tribunal Pleno Jurisdicional, indefiro a petição inicial e, por consequência, não conheço da presente ação mandamental, com extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 6º, § 5º, e art. 10 da Lei do Mandado de Segurança c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advts: Vicente de Paulo da Silva Lopes (OAB: 5901/AC)

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Nº 1000945-92.2025.8.01.0000 - Mandado de Segurança Cível - Rio Branco - Impetrante: JUCINEIDE MOREIRA DOS SANTOS - Impetrado: Presidente da Assembleia Legislativa de Rio Branco - Impetrado: Estado do Acre - Logo, nesta estreita prelibação, não se vislumbra, de plano, a fumaça do bom direito. Indefiro, pois, a liminar pleiteada. Notifiquem-se as autoridades impetradas para, no prazo legal, oferecerem as informações que entenderem necessárias, servindo esta decisão como ofício, a teor do art. 136, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/09. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Estado, nos termos do art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, à Procuradoria de Justiça (art. 138 do Regimento Interno deste Sodalício e art. 12, caput, da Lei nº 12.016/2009. Intime-se a impetrante para, no prazo de 2 (dois) dias, manifestar-se nos termos do art. 93, § 1º, inciso I, e § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advts: BRUNA ALBUQUERQUE MAIA (OAB: 43020/PE)

Nº 1000555-93.2023.8.01.0000 - Ação Rescisória - Rio Branco - Impetrante: DOMINGAS DE FÁTIMA MARQUES. Impetrado: Guilherme Oliveira Said Maia - Impetrado: Instituto de Previdência do Estado do Acre - Acreprevidência - Pois bem. Conforme se denota do Acórdão de fls. 168/174, os mencionados honorários foram rateados na proporção de 50% para cada demandado. Em assim sendo, tratando-se de quantia certa, intime-se Guilherme Oliveira Said Maia para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento voluntário da quantia que lhe cabe, isto é, 50% do valor indicado na petição de fls. 190/191. Transcorrido o prazo sem pagamento, abre-se prazo de 15 (quinze)

dias para impugnação, tudo conforme Arts. 523 e 525, do Código de Processo Civil. De igual modo, intime-se a Acreprevidência, na pessoa de seu representante, para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente impugnação à presente execução, consoante disposição do Art. 535, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. - Magistrado(a) Des. Francisco Djalma - Advts: ELIAMAR ALVES MAIA (OAB: 15711/GO) - Marcio Rogerio Dagnoni (OAB: 1885/AC). Procsª Jurídico : Lais Bezerra de Carvalho (OAB: 5420/AC).

Nº 0101518-29.2023.8.01.0000 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Rio Branco - Impetrante: Silvério Gomes de Freitas Júnior - Impetrado: Estado do Acre - Impetrado: Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Acre. - Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial de p.446/447, para fins de cumprimento da obrigação imposta na decisão das p. 426/436, devendo ser providenciado o necessário com o envio das peças pertinentes para formação do processo de requisição do pagamento pela sistemática do art.100 da CF/88 e Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Cumpra-se. - Magistrado(a) Des. Júnior Alberto - Advts: Laini Neves Xavier (OAB: 66022/GO). - Rosayne Martins Vieira (OAB: 65645/GO). - Procª. Estado : Maria José Maia Nascimento Postigo (OAB: 2809/AC).

PARA INTIMAÇÃO DAS PARTES E SEUS PROCURADORES

Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0100383-11.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Tribunal Pleno Jurisdicional
Relatora: Desª. Regina Ferrari
Revisor: Des. Júnior Alberto
Embargante: Francisco Auricélio de Amorim Silva.
D. Público: GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA (OAB: 1864/AC).
Embargado: Ministério Público do Estado do Acre.
Assunto: Pena Privativa de Liberdade

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO, NA PARTE CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso do condenado contra acórdão que, proferido em agravo em execução penal, reformou decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, para determinar a exigência de exame criminológico como requisito à obtenção de progressão de regime prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a realização do exame criminológico para efeito de progressão de regime prisional, tal como passou a estabelecer o § 1.º da Lei de Execução Penal, a partir do advento da Lei 14.843, de 11 de abril de 2024.

III. Razões de decidir

3. De acordo com jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a nova norma que consagra o exame criminológico como pressuposto para a progressão de regime não pode ser aplicada para crimes cometidos antes da entrada em vigor da Lei 14.843/2024 porque tal aplicação representa ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0100383-11.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Tribunal Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco-AC, 13 de maio de 2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRESIDENTE
Des. Iaudivon Nogueira

VICE-PRESIDENTE
Desª. Regina Longuini

CORREGEDOR - GERAL DA JUSTIÇA
Des. Nonato Maia

TRIBUNAL PLENO
Desª. Iaudivon Nogueira
Des. Samuel Evangelista
Des. Roberto Barros
Desª. Denise Bonfim
Des. Francisco Djalma
Desª. Waldirene Cordeiro
Desª. Regina Longuini
Des. Júnior Alberto
Des. Elcio Mendes
Des. Luís Camolez
Des. Raimundo Nonato
Des. Lois Arruda

1ª CÂMARA CÍVEL

PRESIDENTE
Des. Roberto Barros

MEMBRO
Des. Elcio Mendes
Des. Lois Arruda

2ª CÂMARA CÍVEL

PRESIDENTE
Des. Júnior Alberto

MEMBRO
Desª. Waldirene Cordeiro
Des. Luiz Camolez

CÂMARA CRIMINAL

PRESIDENTE
Des. Francisco Djalma

MEMBRO
Des. Samuel Evangelista

MEMBRO
Desª. Denise Bonfim

CONSELHO DA JUSTIÇA ESTADUAL

Des. Iaudivon Nogueira
Desª. Regina Longuini
Des. Nonato Maia

DIRETOR JUDICIÁRIO
Denizi R. Gorzoni

COORDENADOR DO PARQUE GRÁFICO

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
Conselho de Administração - Resolução nº 14 de 06 de janeiro de 2009

Órgão de Divulgação do Poder Judiciário do Estado do Acre Art. 121, § 1,
da Lei Complementar nº 221 de 30 de dezembro de 2010.

Publicação sob a responsabilidade da Coordenadoria do Parque Gráfico do Tribunal de
Justiça do Estado do Acre, sito à Rua Benjamin Constant, nº 1.165, Centro - CEP 69.900.064
- Fone: (068) 3212-8292- Ramal (8292) 3211-5420
Home page: <http://www.tjac.jus.br>

Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0100393-55.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Tribunal Pleno Jurisdicional
Relatora: Desª. Regina Ferrari
Revisor: Des. Júnior Alberto
Embargante: Ricardo da Silva Medeiros.
D. Público: GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA (OAB: 1864/AC).
Embargado: Ministério Público do Estado do Acre.
Assunto: Direito Penal

PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULI-
DADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AGRAVO EM EXECU-
ÇÃO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. INAPLICABILIDADE DA LEI N.
14.843/2024. EXECUÇÃO ANTERIOR À SUPERVENIÊNCIA DA NOVA LEI.
IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS SEVERA. RECURSO PROVIDO NA PAR-
TE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos Infringentes e de Nulidade Criminal interpostos contra Acórdão da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que, por maioria,
proveu o Agravo em Execução Penal manejado pelo Ministério Público contra
decisão que concedeu a progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se deve ser conhecido na íntegra o
recurso, pois inclui matéria que não foi objeto de divergência; (ii) definir se a
exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/24, pode ser
aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 609, parágrafo único, do CPP, quando não for unânime
a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos
infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a
contar da publicação de acórdão. Todavia, sendo parte da pretensão da Defesa
não objeto de insurgência, não há que se falar em conhecimento integral do
recurso diante da ausência dos pressupostos de admissibilidade.

4. A exigência do exame criminológico observada na atual redação do § 1º do
art. 121 da LEP (redação conferida pela Lei 14.843/24) constitui novatio legis in
pejus e, portanto, só pode incidir nas execuções penais formadas após o
seu advento, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e provido.

Teses de julgamento:

O recurso de embargos infringentes e de nulidade deve ser conhecido apenas
na parte objeto de divergência.

A exigência do exame criminológico observada na atual redação do § 1º do art.
121 da LEP (redação conferida pela Lei 14.843/24) constitui novatio legis in
pejus e, portanto, só pode incidir nas execuções penais formadas após o seu
advento, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

Dispositivos relevantes citados:

art. 609, CPP; art. 121, § 1º da LEP.

Jurisprudência relevante citada:

RHC n. 221.271-AgR/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023; AgRg no HC n. 967.896/TO, relator Minis-
tro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN
de 13/2/2025; TJAC, Tribunal Pleno Jurisdicional, Embargos Infringentes e de
Nulidade Criminal nº 0100422-08.2025.8.01, Relator Desembargador Nonato
Maia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nu-
lidade n. 0100393-55.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembarga-
dores do Tribunal Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre,
à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos embargos infringentes,
nos termos do voto da relatora e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco/AC, 13 de maio de 2025.

Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0100462-87.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Tribunal Pleno Jurisdicional
Relatora: Desª. Regina Ferrari
Revisor: Des. Júnior Alberto
Embargante: Wesclei Henrique Rufino Lopes.
D. Público: Bruno José Vigato (OAB: 113386/MG).
Embargado: Ministério Público do Estado do Acre.
Assunto: Direito Penal

PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULI-
DADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AGRAVO EM EXECU-
ÇÃO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. INAPLICABILIDADE DA LEI N.
14.843/2024. EXECUÇÃO ANTERIOR À SUPERVENIÊNCIA DA NOVA LEI.
IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS SEVERA. RECURSO PROVIDO NA PAR-
TE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos Infringentes e de Nulidade Criminal interpostos contra Acórdão da

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que, por maioria, proveu o Agravo em Execução Penal manejado pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se deve ser conhecido na íntegra o recurso, pois inclui matéria que não foi objeto de divergência; (ii) definir se a exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/24, pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 609, parágrafo único, do CPP, quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão. Todavia, sendo parte da pretensão da Defesa não objeto de insurgência, não há que se falar em conhecimento integral do recurso diante da ausência dos pressupostos de admissibilidade.

4. A exigência do exame criminológico observada na atual redação do § 1º do art. 121 da LEP (redação conferida pela Lei 14.843/24) constitui novatio legis in pejus e, portanto, só pode incidir nas execuções penais formadas após o seu advento, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e provido.

Teses de julgamento:

O recurso de embargos infringentes e de nulidade deve ser conhecido apenas na parte objeto de divergência.

A exigência do exame criminológico observada na atual redação do § 1º do art. 121 da LEP (redação conferida pela Lei 14.843/24) constitui novatio legis in pejus e, portanto, só pode incidir nas execuções penais formadas após o seu advento, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

Dispositivos relevantes citados:

art. 609, CPP; art. 121, § 1º da LEP.

Jurisprudência relevante citada:

RHC n. 221.271-AgR/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023; AgRg no HC n. 967.896/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025; TJAC, Tribunal Pleno Jurisdicional, Embargos Infringentes e de Nulidade Criminal nº 0100422-08.2025.8.01, Relator Desembargador Nonato Maia).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0100462-87.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Tribunal Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e dar parcial provimento aos embargos de nulidades, nos termos do voto da relatora e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco-AC, 14 de maio de 2025.

Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0100407-39.2025.8.01.0000

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Tribunal Pleno Jurisdicional

Relatora: Desª. Regina Ferrari

Revisor: Des. Júnior Alberto

Embargante: João Victor de Souza Lima.

D. Público: Bruno José Vigato (OAB: 113386/MG).

Embargado: Ministério Público do Estado do Acre.

Assunto: Pena Privativa de Liberdade

PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AGRAVO EM EXECUÇÃO DE PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 14.843/2024. EXECUÇÃO ANTERIOR À SUPERVENIÊNCIA DA NOVA LEI. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS SEVERA. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos Infringentes e de Nulidade Criminal interpostos contra Acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que, por maioria, proveu o Agravo em Execução Penal manejado pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se deve ser conhecido na íntegra o recurso, pois inclui matéria que não foi objeto de divergência; (ii) definir se a exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/24, pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 609, parágrafo único, do CPP, quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão. Todavia, sendo parte da pretensão da Defesa não objeto de insurgência, não há que se falar em conhecimento integral do recurso diante da ausência dos pressupostos de admissibilidade.

4. A exigência do exame criminológico observada na atual redação do § 1º do art. 121 da LEP (redação conferida pela Lei 14.843/24) constitui novatio legis in pejus e, portanto, só pode incidir nas execuções penais formadas após o seu advento, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e provido.

Teses de julgamento:

O recurso de embargos infringentes e de nulidade deve ser conhecido apenas na parte objeto de divergência.

A exigência do exame criminológico observada na atual redação do § 1º do art. 121 da LEP (redação conferida pela Lei 14.843/24) constitui novatio legis in pejus e, portanto, só pode incidir nas execuções penais formadas após o seu advento, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

Dispositivos relevantes citados:

art. 609, CPP; art. 121, § 1º da LEP.

Jurisprudência relevante citada:

RHC n. 221.271-AgR/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023; AgRg no HC n. 967.896/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025; TJAC, Tribunal Pleno Jurisdicional, Embargos Infringentes e de Nulidade Criminal nº 0100422-08.2025.8.01, Relator Desembargador Nonato Maia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0100407-39.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Tribunal Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco, 13 de maio de 2025.

Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0100428-15.2025.8.01.0000

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Tribunal Pleno Jurisdicional

Relatora: Desª. Regina Ferrari

Revisor: Des. Júnior Alberto

Embargante: Francisco Alex da Silva Bezerra.

D. Público: Bruno José Vigato (OAB: 113386/MG).

Embargado: Ministério Público do Estado do Acre.

Assunto: Pena Privativa de Liberdade

PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MULTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PROGRESSÃO DE REGIME. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 14.843/2024. EXECUÇÃO ANTERIOR À SUPERVENIÊNCIA DA NOVA LEI. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS SEVERA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos Infringentes e de Nulidade Criminal interpostos contra Acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que, por maioria, proveu o Agravo em Execução Penal manejado pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir o pagamento da multa nesse momento processual como condicionante à progressão de regime; (ii) definir se a exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/24, pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apesar da existência de divergência quanto à matéria de multa, deve prevalecer o voto majoritário no sentido de ausência de interesse de agir quanto ao seu exame, pois a decisão que concedeu a progressão de regime não condicionou ao pagamento de multa.

4. A exigência do exame criminológico observada na atual redação do § 1º do art. 121 da LEP (redação conferida pela Lei 14.843/24) constitui novatio legis in pejus e, portanto, só pode incidir nas execuções penais formadas após o seu advento, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido em parte.

Teses de julgamento:

A questão relativa ao pagamento da multa não foi objeto de exame pelo Juízo originário competente, razão pela qual deve ser mantida a parte do acórdão que deixou de apreciar o recurso nesse ponto, diante da ausência de interesse de agir.

A exigência do exame criminológico observada na atual redação do § 1º do art. 121 da LEP (redação conferida pela Lei 14.843/24) constitui novatio legis in pejus e, portanto, só pode incidir nas execuções penais formadas após o seu advento, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

Dispositivos relevantes citados:

art. 609, CPP; art. 121, § 1º da LEP.

Jurisprudência relevante citada:

RHC n. 221.271-AgR/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023; AgRg no HC n. 967.896/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025; TJAC, Tribunal Pleno Jurisdicional, Embargos Infringentes e de Nulidade Criminal nº 0100422-08.2025.8.01, Relator Desembargador Nonato Maia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0100428-15.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Tribunal Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, em conhecer e prover em parte o recurso, nos termos do voto da relatora e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco, 13 de maio de 2025.

Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0100364-05.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Tribunal Pleno Jurisdicional
Relatora: Desª. Regina Ferrari
Revisor: Des. Júnior Alberto
Embargante: Sebastião Ferreira da Conceição.
D. Público: Bruno José Vigato (OAB: 113386/MG).
Embargado: Ministério Público do Estado do Acre.
Assunto: Direito Penal

PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AGRAVO EM EXECUÇÃO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 14.843/2024. EXECUÇÃO ANTERIOR À SUPERVENIÊNCIA DA NOVA LEI. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS SEVERA. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos Infringentes e de Nulidade Criminal interpostos contra Acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que, por maioria, proveu o Agravo em Execução Penal manejado pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se deve ser conhecido na íntegra o recurso, pois inclui matéria que não foi objeto de divergência; (ii) definir se a exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/24, pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 609, parágrafo único, do CPP, quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão. Todavia, sendo parte da pretensão da Defesa não objeto de insurgência, não há que se falar em conhecimento integral do recurso diante da ausência dos pressupostos de admissibilidade.

4. A exigência do exame criminológico observada na atual redação do § 1º do art. 121 da LEP (redação conferida pela Lei 14.843/24) constitui novatio legis in pejus e, portanto, só pode incidir nas execuções penais formadas após o seu advento, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e provido.

Teses de julgamento:

O recurso de embargos infringentes e de nulidade deve ser conhecido apenas na parte objeto de divergência.

A exigência do exame criminológico observada na atual redação do § 1º do art. 121 da LEP (redação conferida pela Lei 14.843/24) constitui novatio legis in pejus e, portanto, só pode incidir nas execuções penais formadas após o seu advento, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

Dispositivos relevantes citados:

art. 609, CPP; art. 121, § 1º da LEP.

Jurisprudência relevante citada:

RHC n. 221.271-Agr/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023; AgrRg no HC n. 967.896/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025; TJAC, Tribunal Pleno Jurisdicional, Embargos Infringentes e de Nulidade Criminal nº 0100422-08.2025.8.01, Relator Desembargador Nonato Maia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0100364-05.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Tribunal Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, conhecer em parte e, nessa extensão, prover os embargos infringentes, nos termos do voto da relatora e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco/AC, 13 de maio de 2025.

VICE-PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 2115 / 2025

A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, DESEMBARGADORA **REGINA FERRARI**, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto no art. 17, § 2º da Lei Complementar Estadual nº 221/2010 e no art. 362, III do Regimento Interno;

CONSIDERANDO o teor da Resolução CNJ nº 349/2020 que instituiu o Cen-

tro de Inteligência do Poder Judiciário (CIPJ), com o objetivo de identificar e propor tratamento adequado de demandas estratégicas ou repetitivas e de massa do Poder Judiciário brasileiro (art. 1º);

CONSIDERANDO que a Resolução TPADM nº 257/2021 criou o Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Acre - CIJEAC, presidido pela Vice-Presidência do TJAC;

CONSIDERANDO as competências atribuídas ao CIJEAC, onde destacam-se a proposição de medidas para prevenção e tratamento de demandas repetitivas ou de massa; emitir notas técnicas sobre temas repetitivos, para recomendar a uniformização de procedimentos administrativos e judiciais; indicar processos ou sugerir temas representativos de controvérsias para instauração de IAC e IRDR, entre outras;

CONSIDERANDO a exigência da construção de notas técnicas para a pontuação no Prêmio CNJ de Qualidade/2025 pelo Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Acre - CIJEAC;

CONSIDERANDO o conteúdo do procedimento administrativo SEI nº 0001695-14.2025.8.01.0000,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar para integrar os grupos de trabalho para estudo e elaboração de propostas de Notas Técnicas para o ano de 2025, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Acre, os seguintes magistrados(as) e servidores(as):

TEMA	
GRUPO 1	UNIDADE JURISDICIONAL
COORDENAÇÃO: Dra. Shirlei de Oliveira Hage Menezes	Juiza de Direito Titular da 5ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco
INTEGRANTES: 1. Isabella Macowski Silva 2. Mariana Costa Martins 3. Tess Requião Barbosa de Freitas 4. Glenda Awstin Braga de Souza e Sousa	Gabinete Des. Francisco Djalma Assessoria Virtual – ASVIR 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco 5ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco

TEMA	
GRUPO 2	UNIDADE JURISDICIONAL
COORDENAÇÃO: Dr. Robson Ribeiro Aleixo	Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco
INTEGRANTES: 1. Jairo Nogueira da Costa 2. Victor Matheus Migueis Minikoski 3. Taynara Vasconcelos Passos 4. Natália Bruna Gonçalves Viana	Gabinete Des. Roberto Barros Gabinete Des. Luis Camolez Assessoria Virtual – ASVIR 4ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco

TEMA	
GRUPO 3	UNIDADE JURISDICIONAL
COORDENAÇÃO: Dr. Marlon Batista Machado	Juiz de Direito Titular da Vara de Apoio à Jurisdição (VAJUR), com designação para o Núcleo I
INTEGRANTES: 1. Nilmar Dutra Ramos Brana 2. Patrick Alexandre Sales 3. Italo Silva Nascimento 4. Priscila Araújo Moreira	Gabinete Des. Samoel Evangelista Gabinete Des. Lois Arruda Assessoria Virtual – ASVIR 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco

TEMA	
GRUPO 4	UNIDADE JURISDICIONAL
COORDENAÇÃO: Dr. Caique Cirano Di Paula	Juiz de Direito Titular da Vara Cível da Comarca de Sena Madureira
INTEGRANTES: 1. Hêmilly Pereira de Moura Mendes 2. Vânia Moizéis de França 3. Alex Costa Lamaglia 4. Vitória de Oliveira Ferreira	Gabinete Des. Júnior Alberto Gabinete Desa. Denise Bonfim Assessoria Virtual – ASVIR 3ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco

TEMA	
GRUPO 5	UNIDADE JURISDICIONAL
COORDENAÇÃO: Dr. Bruno Perrota de Menezes	Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Capixaba
INTEGRANTES: 1. Myrnia Greyce Mendes de Castro 2. Nina Maria Gadelha de Oliveira 3. Brunna Cristina Barbosa Chaar 4. Denyse da Cruz Alencar Lavista	Gabinete Desa. Waldirene Cordeiro Assessoria Virtual – ASVIR 6ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco Assessoria Virtual – ASVIR

Publique-se.

Rio Branco-AC, 13 de maio de 2025.

Desª. **Regina Ferrari**
Vice-Presidente TJAC

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora REGINA Célia FERRARI Longuini, Vice-Presidente, em 14/05/2025, às 08:46, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0001695-14.2025.8.01.0000

TERMO DE DOAÇÃO

TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS QUE CELEBRA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE COM O GRANDE ORIENTE DO BRASIL - ACRE.
Processo nº 0007790-94.2024.8.01.0000

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre, inscrito no CNPJ sob o nº 04.034.872/0001-21, neste ato denominado DOADOR, com sede em Rio Branco-AC, na Rua Desembargador Jorge Araken, BR 364, Km 02, Via Verde, Bairro Distrito Industrial, CEP 69.914-220, representado neste ato por sua Vice Presidente, Desembargadora **Regina Ferrari** e o **Grande Oriente do Brasil - Acre**, sediada na Rua Quintino Bocaiúva, nº 1.908, Bairro Bosque, em Rio Branco/Acre, representado pelo senhor Deusdete Antônio Nogueira, CPF nº 036.***-72, doravante denominada DONATÁRIO, resolvem celebrar o presente Termo de Doação, com fundamento na Instrução Normativa nº 06/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conformidade com as cláusulas a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem por objeto a doação sem encargos, pelo Doador, dos bens abaixo relacionados:

MONITORES		
ITEM	DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO
01	MONITOR DE LCD ILUMINADO POR LED 20" MARCA POSITIVO	050099
02	MONITOR LED 19,5"LG 20M35PD CADO DVI	056773
03	MONITOR LED 19,5"LG 20M35PD CADO DVI	056905

C P U		
ITEM	DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO
01	COMPUTADOR POSITIVO MASTER MODELO D 540, COMPOSTO DE CPU, MOUSE E TECLADO	048985
02	COMPUTADOR POSITIVO MASTER MODELO D 540, COMPOSTO DE CPU, MOUSE E TECLADO	049163
03	COMPUTADOR POSITIVO MASTER MODELO D 540, COMPOSTO DE CPU, MOUSE E TECLADO	049187

TECLADOS		
ITEM	DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO
01	TECLADO PS2 PADRÃO ABNT2	024637
02	TECLADO PS2 PADRÃO ABNT2	024645
03	TECLADO PS2 PADRÃO ABNT2	024685

- 1.2. Serão doados todos os bens acima descritos, bem como todos os mouses, teclados, cabos de força, VGA e DVI que acompanham os computadores e, que por sua vez, são necessários ao seu eficaz funcionamento.
- 1.3. O doador, por sua livre e espontânea vontade, doa ao donatário, sem nenhum encargo, os bens descritos neste Instrumento, transferindo de imediato sua titularidade, posse, uso, gozo e fruição, bem como todos os direitos e deveres inerentes.
- 1.4. Os bens doados estão sendo ofertados pelo DOADOR, sem coação ou vício de consentimento, estando a DONATÁRIO livre de quaisquer ônus ou encargos.
- 1.5. O DOADOR declara ser proprietário dos bens a serem doados e que inexistem demandas administrativas ou judiciais com relação a eles.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS VEDAÇÕES:

2.1. É vedada a utilização do presente termo de doação para fins publicitários, ressalvada, após a entrega dos bens ou o início da prestação dos serviços objeto da doação, a menção informativa da doação no sítio eletrônico do doador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO:

3.1. A publicação deste Instrumento será efetuada no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, conforme preceitua a Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS:

- 4.1. A DONATÁRIA declara que aceita a doação dos bens em todos os seus termos.
- 4.2. Os bens doados serão recebidos com o ateste do gestor da DONATÁRIO.
- 4.3. O presente termo não caracteriza novação, pagamento ou transação em relação a eventuais débitos do DOADOR.
- 4.4. Após a assinatura do presente Termo, o Donatário terá o prazo de 15 (quinze) dias para promover o recebimento dos bens.
- 4.5. O presente Termo é firmado em caráter irrevogável e irretratável.
- 4.6. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Doação será o da Comarca de Rio Branco-AC.

E, para firmeza e validade do pactuado, depois de lido e achado em ordem, o presente Termo vai assinado eletronicamente pelas partes.

Rio Branco-AC, 14 de maio de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **DEUSDETE ANTONIO NOGUEIRA**, Usuário Externo, em 14/05/2025, às 10:52, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora **REGINA Célia FERRARI Longuini**, Vice-Presidente, em 14/05/2025, às 11:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0007790-94.2024.8.01.0000
DESPACHO

Nº 0100294-85.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário - Rio Branco - Agravante: Anderson Martins Nascimento - Agravado: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA - Agravado: POSTO CIDADE LTDA - Dá as partes agravadas por intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecerem contrarrazões ao Agravo em Recurso Especial. - Magistrado(a) - Advs: Gibran Dantas Dourado Barroso (OAB: 4894/AC) - Joao Rodolfo Wertz dos Santos (OAB: 3066/AC)

Nº 0700537-98.2021.8.01.0006 - Apelação Cível - Acrelândia - Apelante: Energisa Acre - Distribuidora de Energia - Apelado: José Sobrinho Ribeiro - Dá a partes recorridas José Sobrinho Ribeiro e Energisa Acre - Distribuidora de Energia por intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecerem contrarrazões ao Recursos Especial protocolado às páginas 344/361 e 369/377, respectivamente. - Magistrado(a) - Advs: Daniela Cavalcante Soares (OAB: 6357/AC) - Felipe Ferreira Nery (OAB: 3540/AC) - João Arthur dos Santos Silveira (OAB: 3530/AC) - Gilliard Nobre Rocha (OAB: 2833/AC) - Fabiano de Freitas Passos (OAB: 4809/AC)

Nº 0705103-81.2016.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Emerson Maia de Souza - Apelado: Cesta Básica Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios - Apelado: Estado do Acre - Abro vista destes autos à Procuradoria Geral do Estado do Acre para no prazo de 03 (três) dias, sob pena de preclusão, manifestar contrariedade ao julgamento em ambiente virtual de votação, consoante disposto no § 1º, inciso II, do artigo 93, do RITJ/AC. Por oportuno, informo que os autos poderão ser acessados, na íntegra, por meio da senha 59jssi. - Magistrado(a) - Advs: Paulo Henrique Mazzali (OAB: 3895/AC) - Giseli Andréia Gomes Lavadenz (OAB: 4297/AC) - Thallis Felipe Menezes de Souza Brito (OAB: 5633/AC) - Nilo Trindade Braga Santana (OAB: 4903/AC)

Nº 0705103-81.2016.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Emerson Maia de Souza - Apelado: Cesta Básica Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios - Apelado: Estado do Acre - Nesta data, faço vista à Procuradoria Geral do Estado do Acre para ciência do acórdão lavrado nos autos em epígrafe, cujos autos poderão ser acessados por meio da senha: - Magistrado(a) - Advs: Paulo Henrique Mazzali (OAB: 3895/AC) - Giseli Andréia Gomes Lavadenz (OAB: 4297/AC) - Thallis Felipe Menezes de Souza Brito (OAB: 5633/AC) - Nilo Trindade Braga Santana (OAB: 4903/AC)

Nº 0705103-81.2016.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Emerson Maia de Souza - Apelado: Cesta Básica Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios - Apelado: Estado do Acre - Dá a parte recorrida Cesta Básica Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios. por intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer contrarrazões ao Recurso Especial. - Magistrado(a) - Advs: Paulo Henrique Mazzali (OAB: 3895/AC) - Giseli Andréia Gomes Lavadenz (OAB: 4297/AC) - Thallis Felipe Menezes de Souza Brito (OAB: 5633/AC) - Nilo Trindade Braga Santana (OAB: 4903/AC)

Nº 0705103-81.2016.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Emerson Maia de Souza - Apelado: Cesta Básica Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios - Apelado: Estado do Acre - Abro vista destes autos à Procuradoria Geral do Estado do Acre para que apresente CONTRARRAZÕES ao Recurso Especial. Por oportuno, informo que os autos poderão ser acessados, na íntegra, por meio da senha 59jssi. - Magistrado(a) - Advs: Paulo Henrique Mazzali (OAB: 3895/AC) - Giseli Andréia Gomes Lavadenz (OAB: 4297/AC) - Thallis Felipe Menezes de Souza Brito (OAB: 5633/AC) - Nilo Trindade Braga Santana (OAB: 4903/AC)

Nº 0706292-84.2022.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: União Educacional Meta Ltda - Apelado: Walter Roney de Araújo Mendes - Diante disso, em conformidade com o disposto no art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o pagamento da referida taxa recursal faltante, sob pena de deserção. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advs: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB: 23255/PE) - Diego Bruno Pinho do Nascimento (OAB: 5634/AC)

Nº 0708516-58.2023.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Geiciano Vieira da Silva - Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.a - Assim exposto, determina-se que o recorrente complemente o valor do preparo recursal, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.007, § 2.º, CPC). Intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advs: Alessandro Callil de Castro (OAB: 3131/AC) - LUCAS EDUARDO SANTOS GUERRA (OAB: 4664/AC) - João Paulo de Sousa Oliveira (OAB: 4179/AC) - Rosângela da Rosa Correa

(OAB: 3778/AC)

Nº 0710978-22.2022.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Rudilei Soares de Souza - Apelante: Elisângela de Souza do Vale - Apelado: Antonio Ealder Macedo Luna - Apelante: Bardawil, Itani & Lameira Advogados Associados - Apelado: Rudilei Soares de Souza - Apelada: Elisângela de Souza do Vale - Dá as partes recorridas RUDILEI SOARES DE SOUZA E ELISANGELA DE SOUZA DO VALE, por intimada para, no prazo de 15 (dias) dias, apresentar contrarrazões ao recurso especial protocolado às páginas 305/324. - Magistrado(a) - Advds: Alessandro Callil de Castro (OAB: 3131/AC) - João Paulo de Sousa Oliveira (OAB: 4179/AC) - LUCAS EDUARDO SANTOS GUERRA (OAB: 4664/AC) - Carla Luísa Andrade de Oliveira e Silva (OAB: 4277/AC) - Alberto Bardawil Neto (OAB: 3222/AC) - Marcos Antonio Carneiro Lameira (OAB: 3265/AC) - Bruno Lameira Itani (OAB: 4197/AC)

Nº 0710978-22.2022.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Rudilei Soares de Souza - Apelante: Elisângela de Souza do Vale - Apelado: Antonio Ealder Macedo Luna - Apelante: Bardawil, Itani & Lameira Advogados Associados - Apelado: Rudilei Soares de Souza - Apelada: Elisângela de Souza do Vale - Dá a parte recorrida ANTONIO EALDER MACEDO LUNA, por intimada para, no prazo de 15 (dias) dias, apresentar contrarrazões ao recurso especial protocolado às páginas 352/656. - Magistrado(a) - Advds: Alessandro Callil de Castro (OAB: 3131/AC) - João Paulo de Sousa Oliveira (OAB: 4179/AC) - LUCAS EDUARDO SANTOS GUERRA (OAB: 4664/AC) - Carla Luísa Andrade de Oliveira e Silva (OAB: 4277/AC) - Alberto Bardawil Neto (OAB: 3222/AC) - Marcos Antonio Carneiro Lameira (OAB: 3265/AC) - Bruno Lameira Itani (OAB: 4197/AC)

Nº 0717035-32.2017.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Felipe Duck Gallo Frari - Apelante: Lucas Duck Gallo Frari (Representado por sua mãe) Sanny Duck Galo - Apelante: Sanny Duck Galo Frari - Apelado: Oziel Jardim de Moura Júnior - Apelado: Gate - Serviços Medico-hospitalares S/s Ltda - Apelante: Gate - Serviços Medico-hospitalares S/s Ltda - Apelado: Felipe Duck Gallo Frari - Apelado: Lucas Duck Gallo Frari (Representado por sua mãe) Sanny Duck Galo - Apelada: Sanny Duck Galo Frari - Assim exposto, determina-se que o recorrente complemente o valor do preparo recursal, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.007, § 2.º, CPC). Intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advds: Octávia de Oliveira Moreira (OAB: 2831/AC) - Francisco Ribeiro Neto (OAB: 875/RO) - Welser Rony Alencar Almeida (OAB: 1506/RO)

DECISÃO MONOCRÁTICA

Nº 0100265-35.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário - Rio Branco - Agravante: Cicera Alves de Oliveira Lima - Agravante: Mariléia Ferreira Lima - Agravante: Lívia Melo da Silva Costa - Agravante: Irenice Rufino da Silva, - Agravante: Eliane Wilamowski Moraes - Agravante: Dayany Maciel do Nascimento - Agravante: Daniela Pismel Leite Santos - Agravante: Clíneide Damasceno de Souza - Agravante: Maria Cirlene Reis da Silva dos Santos - Agravante: Angelita Oliveira da Silva - Agravante: Sueli Honorato Bezerra Araújo - Agravante: Rita da Silva Colégio - Agravante: Raimunda Xavier de Araújo e Outros - Agravante: Maria Rosinéia Nepomuceno Alexandre Prado - Agravante: Geisa Beatriz da Costa e Costa - Agravante: Maria Francisca Barros de Souza - Agravante: Elizete Nascimento Fontinele - Agravado: Município de Rio Branco - Decisão monocrática registrada sob nº 2025000006146, com 5 folhas. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advds: Daniel Duarte Lima (OAB: 4328/AC) - Francisca Araújo da Mota (OAB: 2270/AC)

Nº 1001443-28.2024.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Agravante: M. de R. B. - Agravado: L. S. M. de O. (Representado por seu Pai) G. M. de O. - Decisão monocrática registrada sob nº 2025000006145, com 3 folhas. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advds: Kelmy de Araújo Lima (OAB: 2448/AC) - George Marques de Oliveira (OAB: 5730/AC)

Nº 1001443-28.2024.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Agravante: M. de R. B. - Agravado: L. S. M. de O. (Representado por seu Pai) G. M. de O. - Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MEDIADOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. AGRAVO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu antecipação de tutela, determinando a contratação de profissional de apoio escolar para atender criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista que, por si só, não torna obrigatória a disponibilização de profissional de apoio. 3. Condicionamento da medida a prévia avaliação pedagógica contextual. 4. Exíguo prazo para contratação de professores mediadores. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Prejudicialidade do recurso pela superveniência de sentença no feito principal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: "A superveniência de sentença de mérito no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1971910, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Ter-

ceira Turma, j. 15/2/2022; TJAC - AgInt n.º 1001315-42.2023.8.01.0000, Rel. Des. Waldirene Cordeiro, Segunda Câmara Cível, j. 28/01/2024; TJAC - AgInt n.º 1001227-04.2023.8.01.0000, Rel. Des. Nonato Maia, Segunda Câmara Cível, j. 18/12/2023. - Magistrado(a) Nonato Maia - Advds: Kelmy de Araújo Lima (OAB: 2448/AC) - George Marques de Oliveira (OAB: 5730/AC)

Nº 1001443-28.2024.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Agravante: M. de R. B. - Agravado: L. S. M. de O. (Representado por seu Pai) G. M. de O. - Ante o exposto, julga-se prejudicado o presente Recurso Especial, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Rio Branco-Acre, 12 de maio de 2025. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advds: Kelmy de Araújo Lima (OAB: 2448/AC) - George Marques de Oliveira (OAB: 5730/AC)

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Nº 0000284-48.2021.8.01.0008 - Apelação Criminal - Plácido de Castro - Apelante: Jeferson Gomes da Silva - Apelado: Ministério Público do Estado do Acre - - Ante o exposto, não admito o presente Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e art. 350, inciso V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advds: Denys Ferreira de Oliveira (OAB: 3716/AC) - Jose Lucivan Nery de Lima (OAB: 2844/AC)

Nº 0000345-69.2022.8.01.0008 - Apelação Criminal - Plácido de Castro - Apelante: I. S. de M. - Apelante: K. F. de O. - Apelante: L. R. U. - Apelante: T. R. da S. - Apelante: M. V. M. - Apelante: R. X. de Q. - Apelado: M. P. do E. do A. - - Com essas considerações, inadmito o presente Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, e art. 350, V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advds: Luis Gustavo Medeiros Andrade (OAB: 181486/RJ) - Gilberto Jorge Ferreira da Silva (OAB: 1864/AC) - ANTONIA MAIA DE QUEIROZ (OAB: 4821/AC) - Maria da Guia Medeiros de Araujo (OAB: 5677/AC) - Pedro Augusto Medeiros de Araújo (OAB: 5474/AC) - Alexsia Lohayna Sousa da Silva (OAB: 5559/AC) - José Ulisses Melo de Lima (OAB: 34930/CE) - José Lucivan Nery de Lima (OAB: 2844A/AC)

Nº 0000615-68.2022.8.01.0081 - Apelação Criminal - Rio Branco - Apelante: R. N. B. de S. - Apelado: M. P. do E. do A. - - Com essas considerações, inadmito o presente Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, e art. 350, V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advds: Sanderson Silva de Moura (OAB: 2947/AC) - José Dênis Moura dos Santos Júnior (OAB: 3827/AC) - Mariano Jeorge de Souza Melo

Nº 0001583-76.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Banco do Brasil S/A. - Apelado: Wagner Lima Vasconcelos - - III Ante o exposto, INADMITO o recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Rio Branco-Acre, 12 de maio de 2025. Desª. Regina Ferrari Vice-Presidente TJAC - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advds: Marcelo Neumann (OAB: 110501/RJ) - KAMYLA FARIAS DE MORAES (OAB: 3926/AC) - Lorena Soares de Lima (OAB: 5432/AC)

Nº 0005226-76.2023.8.01.0001 - Apelação Criminal - Rio Branco - Apelante: Ministério Público do Estado do Acre - Apelado: Anderson Kruger da Silva - Apelado: Edvan Angelo dos Santos - Apelado: Denis Weaver Silva do Nascimento - Apelado: Francivaldo Barrozo de Chaves - Apelado: Vinícius Cardoso de Amaral - Apelante: Edvan Angelo dos Santos - Apelante: Vinícius Cardoso de Amaral - Apelante: Denis Weaver Silva do Nascimento - Apelado: Ministério Público do Estado do Acre - - Com essas considerações, inadmito o presente Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, e art. 350, V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advds: Bernardo Fiterman Albano - Marcela Cristina Ozório - Brenno Fontoura de Almeida (OAB: 84363/PR) - Bruno José Vigato (OAB: 111386/MG) - Eronildo Macambira Braga Junior (OAB: 27933/ES) - Eronildo Macambira Braga Neto (OAB: 5233/AC) - Gladson dos Santos Mendonça (OAB: 5006/AC) - Eronildo Macambira Braga Neto (OAB: 5233/AC) - Bernardo Fiterman Albano - Marcela Cristina Ozório

Nº 0006073-49.2021.8.01.0001 - Apelação Criminal - Rio Branco - Apelante: Ministério Público do Estado do Acre - Apelante: Ernando Soares da Silva - Apelado: Ernando Soares da Silva - Apelado: Ministério Público do Estado do Acre - Apelado: Luiz Carlos Martins do Vale - Apelada: Eliana Silva de Lima - - Ante o exposto, NÃO ADMITO o Recurso Especial interposto sob o número PWTJ23100123506 (primeiro recurso), negando-lhe seguimento para o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como não conheço dos recursos protocolados posteriormente (PWTJ23100124243 e PWTJ24100001185), em razão da preclusão consumativa decorrente do princípio da irrecorribilidade recursal. Publique-se. Intimem-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advds: Bernardo Fiterman Albano - Marcela Cristina Ozório - Vítor Silva Damasceno (OAB: 4849/AC) - Bernardo Fiterman Albano - Marcela Cristina Ozório - Carlos Bergson Nascimento Pereira (OAB: 2785/AC) - GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA (OAB: 1864/AC)

Nº 0006073-49.2021.8.01.0001 - Apelação Criminal - Rio Branco - Apelante: Ministério Público do Estado do Acre - Apelante: Ernando Soares da Silva - Apelado: Ernando Soares da Silva - Apelado: Ministério Público do Estado do Acre - Apelado: Luiz Carlos Martins do Vale - Apelada: Eliana Silva de Lima - - Posto isso, inadmito o presente Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, e art. 350, V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advs: Bernardo Fiterman Albano - Marcela Cristina Ozório - Vítor Silva Damasceno (OAB: 4849/AC) - Bernardo Fiterman Albano - Marcela Cristina Ozório - Carlos Bergson Nascimento Pereira (OAB: 2785/AC) - GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA (OAB: 1864/AC)

Nº 0007144-23.2020.8.01.0001 - Apelação Criminal - Rio Branco - Apelante: Jonelson Figueiredo do Nascimento - Apelado: Ministério Público do Estado do Acre - Apelante: Ministério Público do Estado do Acre - Apelado: Jonelson Figueiredo do Nascimento - - Com essas considerações, inadmito o presente Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, e art. 350, V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advs: Jéssica Caroline Silva Bernardo Albuquerque (OAB: 6528/AC) - Lucas Grangeiro Bonifácio (OAB: 6581/AC) - Bernardo Fiterman Albano - Marcela Cristina Ozório - Bernardo Fiterman Albano - Marcela Cristina Ozório

Nº 0100480-11.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento em Recurso Especial - Rio Branco - Agravante: Yves Rodrigo Freitas da Silva - Agravado: Ministério Público do Estado do Acre - - Assim, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, com fundamento no art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, determino a remessa do presente Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advs: GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA (OAB: 1864/AC)

Nº 0100487-03.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento em Recurso Especial - Bujari - Agravante: Francisca Pereira de Lima - Agravado: Ministério Público do Estado do Acre - - Assim, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, com fundamento no art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, determino a remessa do presente Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advs: GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA (OAB: 1864/AC)

Nº 0100489-70.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento em Recurso Especial - Sena Madureira - Agravante: Gilvane Barros Moreira - Agravado: Ministério Público do Estado do Acre - - Assim, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, com fundamento no art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, determino a remessa do presente Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advs: GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA (OAB: 1864/AC)

Nº 0100491-40.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento em Recurso Especial - Mâncio Lima - Agravante: Fabio Junior Saraiva de Melo - Agravado: Ministério Público do Estado do Acre - - Assim, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, com fundamento no art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, determino a remessa do presente Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advs: GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA (OAB: 1864/AC)

Nº 0100496-62.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento em Recurso Especial - Feijó - Agravante: Maurício Muniz Araújo - Agravante: Junior Pereira da Silva - Agravado: Ministério Público do Estado do Acre - - Assim, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, com fundamento no art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, determino a remessa do presente Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advs: GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA (OAB: 1864/AC)

Nº 0100498-32.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento em Recurso Especial - Cruzeiro do Sul - Agravante: M. da S. - Agravado: M. P. do E. do A. - - Assim, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, com fundamento no art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, determino a remessa do presente Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advs: GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA (OAB: 1864/AC)

Nº 0100501-84.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento em Recurso Especial - Rio Branco - Agravante: Ministério Público do Estado do Acre - Agravado: C. da S. B. - - Assim, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, com fundamento no art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, determino a remessa do presente Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advs: Francisco Silvano Rodrigues Santiago (OAB: 777/AC)

Nº 0100644-73.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento em Recurso Especial - Rio Branco - Agravante: Patricia da Silva Roca Pessoa - Agravante: João

Victor Nascimento Batista - Agravado: Ministério Público do Estado do Acre - - Assim, mantenho, por inteiro, a decisão atacada, ao tempo em que, com fundamento no art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, determino a remessa do presente Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advs: Patrícia Leite de Carvalho (OAB: 3259/AC)

Nº 0100660-27.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento em Recurso Especial - Rio Branco - Agravante: D. dos S. - Agravado: M. P. do E. do A. - - Do exame das alegações da agravante, verifica-se não ser caso de retratação. Assim, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, com fundamento no art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, determino a remessa do presente Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advs: Jander-son Soares da Silva (OAB: 6345/AC)

Nº 0100741-73.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento em Recurso Especial - Mâncio Lima - Agravante: João Rosas da Silva - Agravado: Ministério Público do Estado do Acre - - Assim, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, com fundamento no art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, determino a remessa do presente Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advs: Márcio de Souza Bernardo (OAB: 6003/AC)

Nº 0700108-12.2022.8.01.0002 - Apelação Cível - Cruzeiro do Sul - Apelante: SICOOB Administradora de Consórcios Ltda - Apelado: Suzileni Solva dos Santos - - Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada (pp. 395-398) e, conforme disposto no art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Rio Branco-AC, 8 de maio de 2025. Desª. Regina Ferrari Vice-Presidente do TJAC - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advs: Waldomiro Lins de Albuquerque Neto (OAB: 11552/BA) - Antonio de Moraes Dourado Neto (OAB: 23255/PE) - Michelle de Oliveira Matos (OAB: 3875/AC)

Nº 0700422-38.2016.8.01.0011 - Apelação Cível - Sena Madureira - Apelante: Gercineide Nogueira Sampaio - Apelante: Davi Luiz Sampaio Cunha (Representado por sua mãe) Gercineide Nogueira Sampaio - Apelado: Estado do Acre - - À luz do exposto, não admito o presente Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil e art. 350, V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advs: Leandro de Souza Martins (OAB: 3368/AC) - Myrian Mariana Pinheiro da Silva (OAB: 3708/AC) - Harlem Moreira de Sousa (OAB: 2877/AC)

Nº 0700820-34.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Midway S.a - Credito, Financiamento e Investimentos - Apelado: Sergio Sousa Melo - Apelante: Sergio Sousa Melo - Apelado: Midway S.a - Credito, Financiamento e Investimentos - - À luz do exposto, inadmito o presente Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e art. 350, V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advs: Thiago Mahfuz Vezzi (OAB: 4881/AC) - Rodrigo Almeida Chaves (OAB: 4861/AC)

Nº 0700835-81.2021.8.01.0009 - Apelação Cível - Senador Guiomard - Apelante: Estado do Acre - Apelada: Raissa Ferreira da Silva (Representado por sua mãe) Edileuda Ferreira da Silva - - Sendo assim, não admito o presente Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil e art. 350, V do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advs: Maria José Maia Nascimento Postigo (OAB: 2809/AC) - Bruna Karollyne Jácome Arruda Soares (OAB: 3246/AC) - Rodrigo Almeida Chaves (OAB: 3684/RO)

Nº 0701267-87.2022.8.01.0002 - Apelação Cível - Cruzeiro do Sul - Apelante: Maria Valdete Moreira Lima - Apelado: Município Marechal Thaumaturgo-ac - - Diante do exposto, INADMITO o recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Rio Branco-Acre, 9 de maio de 2025. Desª. Regina Ferrari Vice-Presidente TJAC - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advs: Antonio de Carvalho Medeiros Júnior (OAB: 1158/AC) - Pedro Raposo Baueb (OAB: 1140/AC) - Carlos Bergson Nascimento Pereira (OAB: 2785/AC)

Nº 0701864-88.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Alfredo da Silveira Araujo - Apelado: Banco do Brasil S/A. - - Assim exposto, INADMITO o recurso especial interposto, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil c/c o art. 350, V, do Regimento Interno do TJAC. Custas a cargo da recorrente, que é beneficiária da justiça gratuita. Intimem-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advs: Joanna Carolina Almeida de Souza Vasconcelos (OAB: 52187/PE) - Francisco Augusto Melo de Freitas (OAB: 5957/AC) - Youshiro Yokota Neto (OAB: 29667/PE) - José Ulisses de Lima Júnior (OAB: 29475/PE) - Francisco Estevão Almeida Cavalcanti de Souza (OAB: 28078/PE) - Ítalo Scaramussa Luz (OAB: 9173/ES) - Danilo Moreira Guimarães (OAB: 26252/ES) - Isaac Pandolfi (OAB: 10550/ES) - Dayane de Oliveira dos Santos (OAB: 36062/ES)

Nº 0701994-78.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Nair de Euclides da Silva - Apelado: Banco do Brasil S/A. - - À luz do exposto,

não admito o presente Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil e art. 350, V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advts: Edneia Sales de Brito (OAB: 2874/AC) - Jacqueline Dias da Silva Rosset (OAB: 2744B/PB) - MARCELO NEUMANN (OAB: 110501/RJ)

Nº 0704640-03.2020.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Sindicato dos Trabalhadores Em Educação do Estado do Acre - Sintecac - Apelado: Claro S/A - - Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada (pp. 443-445) e, conforme disposto no art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Rio Branco-AC, 9 de maio de 2025. Desª. Regina Ferrari Vice-Presidente do TJAC - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advts: Antonio de Carvalho Medeiros Júnior (OAB: 1158/AC) - Alex Christian Gadelha Medeiros (OAB: 5418/AC) - Pedro Raposo Baueb (OAB: 1140/AC) - JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES (OAB: 57680/MG)

Nº 0705059-18.2023.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Banco Crefisa S/A - Apelada: Benedita Paula do Nascimento - - Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada (pp. 503-505) e, conforme disposto no art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Rio Branco-AC, 9 de maio de 2025. Desª. Regina Ferrari Vice-Presidente do TJAC - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advts: Lázaro José Gomes Júnior (OAB: 8125/MS) - Rômulo de Araújo Rubens (OAB: 5285/AC)

Nº 0705789-92.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Riso-leide Martins de Oliveira - Apelado: Banco Bradesco S/A - - À luz do exposto, inadmito o presente Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e art. 350, V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se e intime-se. Rio Branco-Acre, 9 de maio de 2025 Desembargadora Regina Ferrari Vice-Presidente - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advts: Ruth Souza Araújo (OAB: 2671/AC) - JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JUNIOR, (OAB: 5878/AC)

Nº 0706024-59.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Maria de Fatima Vidal - Apelado: Banco do Brasil S/A. - - Assim exposto, INADMITO o recurso especial interposto, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil c/c o art. 350, V, do Regimento Interno do TJAC. Custas a cargo da recorrente, que é beneficiária da justiça gratuita. Intimem-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advts: Edneia Sales de Brito (OAB: 2874/AC) - Jacqueline Dias da Silva Rosset (OAB: 27466B/PB) - Ítalo Scaramussa Luz (OAB: 9173/ES) - Fabiana Pimentel Mulim (OAB: 40666/ES)

Nº 0707550-03.2020.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Manoel Domingos da Silva - Apelado: Estado do Acre - - Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada (pp. 494-495) e, conforme disposto no art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Publique-se. Rio Branco-AC, 9 de maio de 2025. Desª. Regina Ferrari Vice-Presidente do TJAC - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advts: Marcos Rangel da Silva (OAB: 2001/AC) - Raquel de Melo Freire Gouveia (OAB: 6153/AC)

Nº 0708526-68.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Maria de Matos da Silva - Apelado: Banco do Brasil S/A - - Assim exposto, INADMITO o recurso especial interposto, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil c/c o art. 350, V, do Regimento Interno do TJAC. Custas a cargo da recorrente, que é beneficiária da justiça gratuita. Intimem-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advts: KAMYLA FARIAS DE MORAES (OAB: 3926/AC) - Lorena Soares de Lima (OAB: 5432/AC) - Ítalo Scaramussa Luz (OAB: 6552/AC) - Fabiana Pimentel Mulim (OAB: 40666/ES) - Dayane de Oliveira dos Santos (OAB: 36062/ES)

Nº 0709091-66.2023.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Banco Bradesco S/A - Apelada: Maria Guttiery Alvarada de Souza - Apelante: Maria Guttiery Alvarada de Souza - Apelado: Banco Bradesco S/A - - Assim, mantenho, por inteiro, a decisão atacada, ao tempo em que, com fundamento no art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, determino a remessa do presente Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advts: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB: 5021/AC) - Rodrigo Almeida Chaves (OAB: 4861/AC)

Nº 0710504-80.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Vânia Paula Ramos de Albuquerque - Apelado: Banco do Brasil S/A. - - Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e art. 350, V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intime-se. Rio Branco-Acre, 12 de maio de 2025. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advts: Sharon Islany de Freitas Chino Crisanto (OAB: 6692/AC) - Nelize dos Anjos Fernandes (OAB: 5915/AC) - Marcelo Neumann (OAB: 110501/RJ) - Patricia Shima (OAB: 125212/RJ) - Evandro Lúcio Pereira de Souza (OAB: 133091/SP)

Nº 0713214-78.2021.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante:

Transmissora Acre Spe S.a - Apelado: Estado do Acre - - Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e art. 350, V do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intime-se. Rio Branco-Acre, 13 de maio de 2025 - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advts: GUSTAVO TANACA (OAB: 239081/SP) - Vagner Pellegrini (OAB: 198012/SP) - Luiz Rogério Amaral Colturato (OAB: 2920/AC)

Nº 0713623-49.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Benedita da Cruz Gadelha Siqueira - Apelado: Banco do Brasil - - Assim exposto, INADMITO o recurso especial interposto, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil c/c o art. 350, V, do Regimento Interno do TJAC. Custas a cargo da recorrente, que é beneficiária da justiça gratuita. Intimem-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advts: Alex Christian Gadelha Medeiros (OAB: 5418/AC) - Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN)

Nº 0713634-78.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Elizabet Melo da Silva - Apelado: Banco do Brasil - - À luz do exposto, não admito o presente Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil e art. 350, V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se e intime-se. Rio Branco-Acre, 12 de maio de 2025. Desembargadora Regina Ferrari Vice-Presidente - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advts: Alex Christian Gadelha Medeiros (OAB: 5418/AC) - MARCELO NEUMANN (OAB: 110501/RJ)

Nº 0715856-19.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: José de Andrade Silva - Apelado: Banco do Brasil S/A - - À luz do exposto, não admito o presente Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil e art. 350, V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advts: Gabriel Victor Romão Borges (OAB: 5814/AC)

Nº 0800128-77.2023.8.01.0001 - Apelação Criminal - Rio Branco - Apelante: H. N. P. de L. - Apelado: M. P. do E. do A. - Apelante: M. P. do E. do A. - Apelado: H. N. P. de L. - - Com essas considerações, inadmito o presente Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, e art. 350, V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advts: Jair de Medeiros (OAB: 897/AC) - Carlos R. Medeiros (OAB: 3162/AC) - Bernardo Fiterman Albano - Marcela Cristina Ozório - Bernardo Fiterman Albano - Marcela Cristina Ozório

Nº 0800286-23.2022.8.01.0081 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: M. de R. B. - Apelado: M. P. do E. do A. - - À luz do exposto, inadmito o presente Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e art. 350, V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advts: Kelmy de Araújo Lima (OAB: 2448/AC) - Iverson Rodrigo Monteiro Bueno

Nº 0803183-41.2020.8.01.0001 - Apelação Criminal - Rio Branco - Apelante: G. A. da C. P. - Apelado: M. P. do E. do A. - Apelante: M. P. do E. do A. - Apelado: G. A. da C. P. - - Posto isso, inadmito o presente Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, e art. 350, V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advts: Rodrigo Aiache Cordeiro (OAB: 2780/AC) - Keldheky Maia da Silva (OAB: 4352/AC) - Arthur Mesquita Cordeiro (OAB: 4768/AC) - Lucas de Oliveira Castro (OAB: 4271/AC) - Adenilson de Souza - Adenilson de Souza - Lucas de Oliveira Castro (OAB: 4271/AC)

Nº 1000120-22.2023.8.01.0000 - Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação - Rio Branco - Requerente: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA. - Requerente: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - Requerente: Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncologicos Ltda - Requerido: Diretor de Administração Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Acre - - Assim, mantenho, por inteiro, a decisão atacada, ao tempo em que, com fundamento no art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, determino a remessa do presente Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advts: RAFAEL DO NASCIMENTO (OAB: 434291/SP)

Nº 1001772-74.2023.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Agravante: Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos - Agravado: Edmilson Ferreira Lima - - Do exame das alegações da agravante, verifica-se não ser caso de retratação. Assim, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, com fundamento no art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, determino a remessa do presente Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se e intime-se. - Magistrado(a) Regina Ferrari - Advts: Lázaro José Gomes Júnior (OAB: 8125/MS) - Andrea Santos Pelatti (OAB: 3450/AC) - Giseli Valente dos Santos Monteiro (OAB: 5025/AC)

1ª CÂMARA CÍVEL

DESPACHO

Nº 0102755-64.2024.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Agravante: A. D. V. F. - Agravada: J. L. F. F. (Representado por sua mãe) A. F. da

S. - 3. Nos termos do Art. 10, do Código de Processo Civil, segundo o qual “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar”, intime-se a Agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se especificamente sobre os pontos acima indicados. 4. Após, voltem conclusos para julgamento. 5. Intime-se.- Magistrado(a) Lois Arruda - Advs: Elizabeth Passos Castelo Pupin Costa (OAB: 2379/AC) - Renato Castelo de Oliveira (OAB: 2292/AC)

Nº 0700591-23.2014.8.01.0002 - Apelação Cível - Cruzeiro do Sul - Apelante: Maurício José da Silva Praxedes - Apelado: Estado do Acre - 2. Assim, confirmada a denegação da gratuidade, à Parte Apelante para proceder ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do presente Recurso (§ 2º do artigo 101 do Código de Processo Civil). 3. Efetuado o recolhimento do preparo ou findo o prazo, à conclusão. 4. Intime-se.- Magistrado(a) Lois Arruda - Advs: Heráclio Queiroz dos Santos (OAB: 4178/AC) - FRANCISCO EUDES DA SILVA BRANDÃO (OAB: 4011/AC) - Maria Eliza Schettini Campos Hidalgo Viana (OAB: 2567/AC)

Nº 0702151-51.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Eduardo Lima Nogueira - Apelado: Fundação Getúlio Vargas - Fgv - Apelado: Estado do Acre - Despacho Embora conste no acórdão de fls. 578/588 a participação do Desembargador Roberto Barros no julgamento realizado em ambiente virtual, tal menção decorre de equívoco material, pois referido julgador manifestou impedimento. Assim, para efeito do quorum de votação virtual, participou do julgamento a e. Desembargadora Waldirene Cordeiro, juntamente com o Desembargador Lois Arruda e este Relator. Assim, por errônia, na composição do julgamento virtual, onde se lê Desembargador Roberto Barros, leia-se Desembargadora Waldirene Cordeiro. Publique-se.- Magistrado(a) Elcio Mendes - Advs: Luiz Henrique Coelho Rocha (OAB: 3637/AC) - Décio Freire (OAB: 3927A/AC) - Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)

Nº 0706503-52.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA - Apelado: João Gabriel Castro Lopes (Representado por seu Pai) Francisco de Oliveira Lopes - Apelado: João Miguel Castro Lopes (MENOR IMPÚBERE) (Representado por seu Pai) Francisco de Oliveira Lopes - 2. Tendo em vista a presença de interesse de incapaz, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Acre, no prazo legal de trinta dias, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil. 3. Vinda a manifestação ou findo o prazo, à conclusão. 4. Intime-se.- Magistrado(a) Lois Arruda - Advs: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC) - Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC) - Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC) - João Lucas de Mesquita Lopes (OAB: 5213/AC) - Francisco de Oliveira Lopes - Francisco de Oliveira Lopes

Nº 0712163-61.2023.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Sofia de Souza Santiago (Representado por seu Pai) GERSEY SILVA DE SOUZA SANTIAGO - Apelado: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA - À Procuradoria Geral de Justiça para manifestação, ex vi do art. 178, II, do CPC. Após, conclusos.- Magistrado(a) Roberto Barros - Advs: Gersey Silva de Souza (OAB: 3086/AC) - Ana Gabrielle de Melo Medeiros - Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC) - Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC) - Eduardo Luiz Spada (OAB: 4398/AC)

Nº 0712374-63.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: União Educacional do Norte - Apelada: Vitória Maria Alencar Cardoso - Despacho Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível com efeitos infringentes e para fins prequestionatórios interpostos por União Educacional do Norte Ltda, alegando hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Destarte, antecedendo ao exame do recurso, determino a intimação da parte adversa para contrarrazões. Intimem-se.- Magistrado(a) Elcio Mendes - Advs: Geane Portela E Silva (OAB: 3632/AC) - Marcelo Feitosa Zamora (OAB: 4711/AC) - Lucas Katar Araújo (OAB: 6655/AC) - Francisco Gustavo Ribeiro Ramos (OAB: 5550/AC)

Nº 0713751-69.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Julio Cezar Soares da Silva - Apelado: Banco do Brasil S/A. - Despacho Trata-se de apelação interposta por JULIO CEZAR SOARES DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco. A considerar que a parte recorrente não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, ensejo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para que realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, voltem imediatamente conclusos. Cumpra-se. Rio Branco-Acre, 13 de maio de 2025. Des. Roberto Barros Relator - Magistrado(a) Roberto Barros - Advs: Rômulo de Araújo Rubens (OAB: 5285/AC) - Igor Porto Amado (OAB: 3644/AC) - Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN)

Nº 0713960-82.2017.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Francisco Conceição de Freitas - Apelado: Fundação de Tecnologia do Acre - FUNTAC - Despacho Trata-se de Apelação Cível interposto por Francisco Conceição de Freitas (fls. 186/191), pretendendo a reforma da sentença (fls. 181/183) que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais

e o pagamento de adicional de insalubridade/periculosidade em face da Fundação de Tecnologia do Acre - FUNTAC. Por ato ordinatório, foi determinada a intimação da Apelada, por seus advogados, para apresentar contrarrazões - 193. Na sequência, aporou ao feito petição, subscrita pelo advogado Geovane Souza da Silva (OAB/AC 5.329), requerendo a desabilitação dos autos, em razão de não mais pertencer ao corpo jurídico da Autarquia - fls. 195/196. Ato contínuo, a secretaria certificou o decurso do prazo para contrarrazões - fl. 197. Posto isso, existindo possibilidade de modificação do julgado e visando preservar o contraditório e ampla defesa, determino: A) a exclusão do nome do advogado Geovane Souza da Silva (OAB/AC 5.329) do cadastro das partes; B) a expedição de mandado de intimação à assessoria jurídica da Fundação de Tecnologia do Acre - FUNTAC, para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. Providências de estilo. - Magistrado(a) Elcio Mendes - Advs: Francisco Silvano Rodrigues Santiago (OAB: 777/AC) - Lana dos Santos Rodrigues Santiago (OAB: 4273/AC) - Iderlândia Nunes da Luz dos Santos (OAB: 3689/AC) - Fabiano Maffini (OAB: 3013/AC) - Leonardo Carvalho Nogueira (OAB: 5159/AC) - Geovane Souza da Silva (OAB: 5329/AC)

Nº 0714459-90.2022.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Plácido Queiroz de Melo Filho - Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Trata-se de Embargos de Declaração (pp. 191/194) em Apelação Cível interpostos por Plácido Queiroz de Melo Filho, alegando hipóteses de omissão e contradição verificadas em Acórdão desta Primeira Câmara Cível que negou provimento ao Apelo originário (pp. 179/183). Determino a intimação da parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1023, § 2º, do Código de Processo Civil. 3. Findo o prazo, à conclusão para julgamento para julgamento virtual (p. 13). 4. Intime-se.- Magistrado(a) Lois Arruda - Advs: Caique Vinicius Castro Souza (OAB: 109831/PR) - Álisson Alves Sento-Sé

Nº 0714501-71.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: U. R. B. C. de T. M. LTDA - Apelante: A. P. A. C. - Apelada: Ana Paula Aiache Cordeiro - Apelado: U. R. B. C. de T. M. LTDA - Despacho Trata-se de Apelações interpostas por Unimed Rio Branco e A. P. A. C., qualificados nos autos, em face Sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC (fls. 373/381). Antecedendo ao exame do recurso, determino a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, a teor do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Intime-se.- Magistrado(a) Elcio Mendes - Advs: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC) - Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC) - Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC) - Rodrigo Aiache Cordeiro (OAB: 2780/AC) - Raessa Karen Rodrigues de Oliveira (OAB: 5228/AC)

Nº 0714778-24.2023.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: J. C. R. da S. - Apelado: M. H. L. da S. (Representado por sua mãe) M. A. L. S. - À Procuradoria Geral de Justiça, ex vi do art. 178, II, do CPC. Após, conclusos.- Magistrado(a) Roberto Barros - Advs: Diego Victor Santos Oliveira (OAB: 27714/CE) - Clara Rubia Roque Pinheiro de Souza (OAB: 2022/AC)

Nº 0715829-70.2023.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Jace- lania Mendes dos Santos - Apelado: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA - Abro vista destes autos à Defensoria Pública do Estado do Acre atuante no juízo de direito de Rio Branco/1ª Vara Cível, tome ciência do(a) despacho retro.- Magistrado(a) - Advs: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/AC) - Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC) - Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC) - Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC)

Nº 0716986-44.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Raimunda Pereira Maciel de Alencar - Apelado: Banco Volkswagen S/A - À luz dos princípios da cooperação e da solução consensual de conflitos, em tendo a parte apelante, em suas razões, pleiteado a oportunidade de quitar o débito e permanecer com o veículo, determino a intimação da instituição credora (Banco Volkswagen S/A) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a existência de possibilidade de renegociação da dívida como externado pela parte recorrente. Intime-se. Após, conclusos.- Magistrado(a) Roberto Barros - Advs: Willian Pollis Montovani (OAB: 4030/AC) - Flávio Neves Costa (OAB: 153447/SP) - Ricardo Neves Costa (OAB: 120394/SP) - Raphael Neves Costa (OAB: 225061/SP)

Nº 0718632-89.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional - Aapen - Apelante: Jose Pereira da Conceicao - Apelado: Jose Pereira da Conceicao - Apelado: Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional - Aapen - Despacho Trata-se de Apelações interpostas pela Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional - AAPEN e José Pereira da COnceição, qualificadas nos autos, alegando inconformismo com decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC (fls. 60/66), em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais. Precedendo ao pedido recursal, postulou a apelante Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional - AAPEN a concessão da gratuidade judiciária, sob a alegação de que se trata de entidade sem fins lucrativos que presta serviços assistenciais a idosos, contudo, sem prova alguma da alegada hipossuficiência econômica. Ademais, há diversos precedentes judiciais que demonstram que a associação

realiza cobranças sistemáticas semelhantes, o que reforça a tese de que possui capacidade financeira para suportar os encargos processuais. Senão vejamos: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de procedência. Restituição em dobro ante a ocorrência de fraude. Dano moral caracterizado. Justiça Gratuita. Não cabimento no caso em tela. Descontos indevidos aptos a impor sofrimento intenso à vítima, especialmente por se tratar de pessoa idosa e naturalmente vulnerável . Indenização arbitrada em R\$ 10.000,00 sendo mister manutenção da r. sentença. Precedentes deste E . Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”(TJ-SP - Apelação Cível: 10001726420248260201 Garça, Relator.: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 29/6/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Apelante:Associação Dos Aposentados E Pensionistas Nacional AAPEN, Apelado:Izabel Alves Santos Barros Data de Publicação: 29/6/2024) - destaquei - “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADO DESCONTADO INDEVIDO. RUBRICA “CONTRIB. AAPEN”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA . DANO MATERIAL COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO APLICADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, POR SEREM IRRETOCÁVEIS. SÚMULA SERVIRÁ DE ACÓRDÃO. ART. 46, LEI 9 .099/95. PRESENTES OS REQUISITOS DE ADMISSÃO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.”(TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 00124271420248041000 Manaus, Relator.: Jean Carlos Pimentel dos Santos, Data de Julgamento: 30/8/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/8/2024) - destaquei - “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SOB A RUBRICA “CONTRIB. AAPEN” - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO - ATO ILÍCITO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM PENSÃO DO INSS - LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - INDENIZAÇÃO - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. (...)” (TJ-MG - Apelação Cível: 50005983820248130696, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 8/10/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2024) - destaquei - “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. COBRANÇAS INDEVIDAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CDC AFASTADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS . NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.(...)” (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08034016620248150251, Relator.: Gabinete 01 - Desa . Lilian Frassinetti Correia Cananéa, 2ª Câmara Cível, APELANTE: AAPEN - Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional, APELADA: Maria de Fátima Rodrigues Aciole, publicado em6/2/2025) - destaquei - Posto isso, para efeito de processamento da apelação, determino à Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional - AAPEN, no prazo de 5 (cinco) dias, a produção de prova contemporânea relacionada à suposta incapacidade econômica ao custeio das despesas processuais - demonstrações contábeis, balanços patrimoniais e extratos bancários atualizados, ou, conforme o caso, o recolhimento da taxa judiciária referente ao recurso, sob pena de indeferimento do pedido e consequente deserção do recurso. Intime-se. - Magistrado(a) Elcio Mendes - Advs: Pedro Oliveira de Queiroz (OAB: 49244/CE) - LUANA NUNES (OAB: 48378/CE) - Sthefane dos Santos Gomes (OAB: 51071/CE) - David Nathan Melo de Souza (OAB: 6037/AC)

Nº 1000543-11.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissao do Sudoeste da Amazonia Ltda - Sicoob Credisul - Agravado: Francisco Albino de Souza - Agravado: Colégio Batista Betel - Cbb - DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito e Investimento do Sudoeste da Amazônia Ltda. - SICOOB CREDISUL, em contraposição à decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC (pp. 352/353 - autos principais) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0714955-56.2021.8.01.0001, indeferiu o pedido de substituição processual do Colégio Batista Betel Ltda. pelo liquidante, Sr. Francisco Albino de Souza, com fundamento na ausência de demonstração de transferência patrimonial entre a pessoa jurídica extinta e o suposto sucessor. No caso dos autos, o credor pugna (pp. 337/338) que se realize a sucessão processual em face do liquidante, Sr. Francisco Albino de Souza, relatando que este foi nomeado em assembleia para o encargo, referindo-se aos documentos de pp. 93/116. Vê-se que o pedido é desprovido de fundamentação. Para justificar a sucessão processual o exequente precisa demonstrar a transferência de patrimônio da pessoa jurídica para o sócio ou sucessor, seja lá qual for a relação jurídica estabelecida entre eles ao tempo da extinção. Portanto, o pedido de sucessão realizado pelo exequente se mostra inócuo, visto que não esclareceu minimamente, com quais bens pertencentes ao Colégio Batista Batelo liquidante poderia responder pela execução. Noutro viés, se existem bens pertencentes a pessoa jurídica extinta, sem que tenham sido transferidos a terceiros, o caso não é de sucessão processual, mas de nomeação de um representante, que poderá ser o liquidante, para que este represente a pessoa jurídica. Por

esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de sucessão processual, devendo o exequente fundamentar, no prazo de 15 (quinze) dias, de forma efetiva, sobre os bens e eventual transferência do patrimônio da extinta pessoa jurídica. Manifestando seu inconformismo com o indeferimento, a Agravante ajuizou o presente Agravo de Instrumento (pp. 1/8), por meio do qual sustenta, em uma análise detalhada de seus argumentos, que a empresa executada foi extinta e dissolvida de forma irregular, sem a quitação dos débitos pendentes. Assevera que a ata de dissolução (p. 109 autos de origem) nomeou o Sr. Francisco Albino de Souza como liquidante, incumbido de resolver as pendências da empresa. Com base nisso, e citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, defende a possibilidade da sucessão processual pelo liquidante, requerendo a reforma da decisão agravada para que referida sucessão seja deferida. A Agravante recolheu o preparo recursal (pp. 16/17 e 22/23), após despacho para regularização (p. 18). Devidamente intimado para apresentar contrarrazões (p. 24), verificou-se que a tentativa de intimação pessoal do Sr. Francisco Albino de Souza, no endereço indicado na Rua Vitória Régia, n. 284, Jardim Tropical, retornou com a informação “DESCONHECIDO” (p. 29 do processo de agravo). O advogado Pablo Vinicius Cordeiro Nascimento, anteriormente vinculado ao Colégio Batista Betel, peticionou informando sua renúncia ao mandato nos autos de origem (p. 28), requerendo sua desvinculação do presente agravo. Pois bem. A controvérsia central do presente Agravo de Instrumento reside, como visto, no indeferimento do pedido de sucessão processual da pessoa jurídica executada, Colégio Batista Betel - CBB, cuja extinção é noticiada, por seu liquidante nomeado, Sr. Francisco Albino de Souza. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.019, inciso II, estabelece, de forma imperativa, a necessidade de intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao recurso interposto. No caso em apreço, a pessoa jurídica executada, “Colégio Batista Betel - CBB”, encontra-se, segundo alega a Agravante e conforme documentação acostada aos autos de origem (pp. 96-109), extinta. A representação de pessoa jurídica em fase de liquidação, ou mesmo após sua extinção para responder por obrigações pendentes, recai sobre a figura do liquidante, nos exatos termos dos artigos 75, inciso IX do Código de Processo Civil e art. 1.102 e seguintes do Código Civil. A manifestação do Sr. Francisco Albino de Souza, indicado como liquidante e cuja inclusão no polo passivo é o cerne do presente recurso, afigura-se, portanto, crucial para o deslinde da questão recursal, que o afeta diretamente. As tentativas de intimação do Sr. Francisco Albino de Souza, tanto nos autos de origem quanto no presente recurso, restaram, até o momento, infrutíferas (p. 29 destes autos; p. 344 - autos principais). Acresça-se que o advogado que representava a empresa executada no início do processo originário renunciou ao mandato (pp. 321/322 - autos principais; p. 28 destes autos), inviabilizando a intimação por seu intermédio. A ausência de intimação válida do Agravado para apresentar suas contrarrazões configura inequívoco cerceamento de defesa, vício que pode ensejar a nulidade dos atos processuais subsequentes, comprometendo a higidez do procedimento e a própria prestação jurisdicional. Destarte, antes de qualquer deliberação sobre o mérito recursal, e em estrita observância aos princípios constitucionais e processuais informadores do processo civil, incluindo o princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e da instrumentalidade das formas, bem como ao dever de direção processual deste Relator (art. 139, CPC), afigura-se indispensável o esgotamento dos meios razoáveis para a efetiva identificação do Sr. Francisco Albino de Souza, na qualidade de liquidante da empresa extinta. A Agravante, nos autos de origem (p. 350), indicou o endereço da Avenida Dorval Camilo, nº 1723, CS 2 CJ Canaã, Areal, Rio Branco/AC, como sendo do liquidante, informação esta que deve ser diligentemente verificada. A insistência na intimação nos endereços conhecidos, utilizando-se dos meios processuais adequados, como a intimação por Oficial de Justiça, é medida que se impõe antes de se considerar outras formas de comunicação processual, a saber, intimação ficta. Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 139, inciso IX, 249, e 1.019, inciso II, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO: I- A intimação pessoal do Sr. Francisco Albino de Souza, CPF nº 340.582.222-04, na qualidade de liquidante da extinta empresa Colégio Batista Betel Ltda., para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. II - A expedição de mandado de intimação a ser cumprido por Oficial de Justiça, nos seguintes endereços, devendo o meirinho envia-los todos os esforços para a localização e identificação pessoal do intimando: a) Avenida Dorval Camilo, nº 1723, CS 2 CJ Canaã, Areal, Rio Branco/AC, CEP 69905-859. b) Rua Vitória Régia, nº 284, Jardim Tropical, Rio Branco/AC, CEP 69901-251 (endereço da tentativa anterior de intimação no agravo). Decorrido o prazo para contrarrazões, com ou sem manifestação, certifique-se e retorne os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rio Branco-Acre, 13 de maio de 2025. Des. Roberto Barros Relator - Magistrado(a) Roberto Barros - Advs: Estevan Soleti (OAB: 3702/RO) - Gilson Ely Chaves de Matos (OAB: 1733/RO) - Pablo Vinicius Cordeiro Nascimento (OAB: 5241/AC)

Nº 1002629-86.2024.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Agravante: ALINE OLIVEIRA DE ARAÚJO - Agravado: LILIANE ARAUJO DOS SANTOS - Agravado: JAMESCLEY ALVES DA CRUZ - 3. Ante as informações que indicam possível perda superveniente do objeto do presente Recurso em razão da efetivação da reintegração de posse, intime-se a parte ora Agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a persistência do interesse jurídico no prosseguimento do presente Agravo de Instrumento. 4. Vinda a resposta ou findo o prazo, à conclusão. 5. Intime-se. - Magistrado(a)

Lois Arruda - Advts: Rafael Teixeira Sousa (OAB: 2773/AC) - Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/AC)

DECISÃO MONOCRÁTICA

Nº 0715878-14.2023.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Apelante: Danillo de Melo Franca - Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Ltda - DECISÃO MONOCRÁTICA (juízo de retratação positivo parcial) Trata-se de Agravamento Interno interposto por Danillo de Melo Franca contra a decisão monocrática de fls. 236/237, de lavra deste Relator, pugnando pela reforma da decisão hostilizada, a qual não conheceu o recurso de apelação ante a ausência pressuposto processual de validade. Em suma, o agravante alega que a decisão atacada, merece ser reformada, haja vista que para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita é prescindível a comprovação liminar da hipossuficiência jurídica do requerente, pois, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 4º da Lei nº 1.060/50). Por fim, pede pela reforma da decisão hostilizada para conceder o benefício da justiça gratuita a prosseguimento do recurso, para que ao final seja concedido o benefício da Justiça Gratuita. Em despacho de fls. 258/259, determinei a intimação do agravante para comprovar sua alegada incapacidade financeira. Às fls. 261/266, o agravante discorre sobre presunção de miserabilidade, e requereu a dilação do prazo para juntada da documentação requerida. Indeferi a gratuidade judiciária para o recurso (agravo interno) e determinei que o agravante recolhesse o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Manifestação do recorrente às fls. 271/276, onde defende a desnecessidade de recolhimento do preparo para recurso que discute o pedido de gratuidade, requerendo o recebimento do recurso sem que o recorrente seja obrigado a fazer o preparo, sob pena de cerceamento de defesa. Ausentes as contrarrazões do agravado (fls. 257). É o relatório. Primeiramente, a fim de não importar em cerceamento de defesa e afronta ao princípio do acesso à justiça, e constatado ser o presente caso de exercício de juízo de retratação de forma parcial, revogo a decisão de fls. 268/269, e defiro a gratuidade judiciária apenas para o presente recurso (agravo interno) a fim de que lhe seja dado conhecimento e exercido juízo de retratação positivo parcial. Pois bem. No aresto agravado, este Relator verificou a ausência de pressuposto processual de validade (representação processual). Desta feita, considerando que o recurso de apelação foi assinado por advogado sem procuração nos autos, e, em sendo oportunizado prazo para corrigir a irregularidade, não houve correção do vício, e tampouco o advogado constituído ratificou os seus termos, a apelação não foi conhecida. Na decisão, o recorrente foi condenado ao pagamento das custas processuais. É de se registrar que as razões recursais do presente agravo, referem-se tão somente à concessão da gratuidade judiciária não analisada por este Relator na admissibilidade da apelação, não enfrentando o fundamento do decisum agravado (a ausência de pressuposto processual de validade). Ou seja, o não conhecimento da apelação não se deu por deserção, e sim, por não correção de vício processual atinente a representação processual do apelante. No mais, perflutando os autos, reconheço que de fato não oportunizei ao recorrente que comprovasse a sua alegada hipossuficiência nos autos da apelação e assim, o condenei ao pagamento de custas ante o não conhecimento do apelo. Sendo assim, não tendo sido oportunizado ao agravante, comprovar sua hipossuficiência nos autos da apelação, é de se conceder o prazo de 5 (cinco) dias para que no apelo, o recorrente comprove a sua incapacidade financeira. Ademais, necessário salientar que o cumprimento da determinação e eventual deferimento da gratuidade judiciária postulada não importará no conhecimento e prosseguimento do apelo, uma vez que o seu não conhecimento, se deu, como antedito, por ausência de pressuposto processual de validade (ausência de procuração) e neste ponto, a matéria encontra-se preclusa. Repisa-se, a eventual concessão da gratuidade judiciária ao recorrente refletirá tão somente na suspensão da exigibilidade ao pagamento de custas processuais, não importando em novo juízo de admissibilidade recursal, já que a negação de seguimento do apelo se deu por motivo diverso e já abarcado pelo manto da preclusão. Pelo exposto, com fulcro no art. 1.021, §2º, do CPC, acolho o presente Agravo Interno e exerço juízo de retratação positivo parcial, a fim de revogar a decisão de fls. 268/269, deferindo a gratuidade judiciária apenas para o presente recurso (agravo interno) e ainda, para conceder o prazo de 5 (cinco) dias para que no apelo, o recorrente comprove a sua incapacidade financeira. Publique-se. Intime-se. - Magistrado(a) Roberto Barros - Advts: Bruno Medeiros Durão (OAB: 152121/RJ) - Nelson Wilians Fraton Rodrigues (OAB: 3600/AC)

Nº 0800019-19.2021.8.01.0006 - Apelação Cível - Acrelândia - Apelante: Ederaldo Caetano de Sousa - Apelado: Ministério Público do Estado do Acre - Decisão monocrática - 3. Pelo exposto, indeferida a gratuidade de justiça e não comprovado o recolhimento do preparo recursal, considerando, ademais, que a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal impedem a análise e resolução do mérito, não conheço do presente Recurso de Apelação em vista da deserção (CPC, art. 1.007, §4º). 4. Intime-se.. - Magistrado(a) Lois Arruda - Advts: Leandro Belmont da Silva (OAB: 4706/AC) - Daisson Gomes Teles (OAB: 3135/AC)

Nº 1000804-73.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Agravante: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A - Agravado: Valéria Oliveira de Souza

- DECISÃO MONOCRÁTICA (não conhecimento do recurso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Itaú Unibanco Holding S/A em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, nos autos n. 0717431-96.2023.8.01.0001. O agravante requer em síntese, que seja recebido o presente Agravo de Instrumento, para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, discorrendo sobre o prazo exíguo para restituição do veículo à agravada, pugnando pela exclusão ou redução da multa imposta em razão de seu excessivo valor e da impossibilidade de sua fixação. Considerando que após a decisão agravada, após apresentação de petição pela instituição recorrente nos autos originários, o juízo a quo proferiu nova decisão, determinei a intimação da parte agravante para que informasse no prazo de 5 (cinco) dias se ainda remanesca o seu interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Manifestação da agravada requerendo a realização de sustentação oral (fl. 27). Transcorreu in albis o prazo ofertado (fl. 28). É o relatório. No presente caso, ao consultar os autos originários, observei que após a decisão agravada, a instituição recorrente peticionou às fls. 326/327 naqueles autos, informando que o bem apreendido foi alienado não havendo como restituí-lo à parte credora. Requereu ao final: 1. O reconhecimento da impossibilidade de devolução do bem, com a conversão da obrigação em perdas e danos; 2. O afastamento da multa cominatória, diante da natureza da obrigação impossível; 3. A posterior intimação do banco requerido apenas após a liquidação, para eventual pagamento ou apresentação de impugnação. O magistrado singular, em atenção ao peticionado, exarou nova decisão, onde dispõe que de acordo com o acórdão de fls. 284/305, na hipótese de venda do veículo, a instituição financeira deve indenizar o requerente pelo valor do automóvel mensurado na tabela Fipe, no momento do cumprimento da liminar, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, descontando-o o valor devido pelo inadimplemento da cédula de crédito bancário. Na ocasião, facultou à credora o requerimento da liquidação de sentença no prazo de 10 (dez) dias. Por essa razão, determinei a intimação da parte agravante para que se manifestasse no prazo de 5 (cinco), sobre se ainda persistia seu interesse recursal, tendo transcorrido in albis o prazo concedido. Pois bem. Sabe-se que o interesse recursal é pressuposto intrínseco do recurso, uma vez que a parte precisa trazer em suas razões o fundamento que consubstancia o seu pedido de anulação ou reforma de um ato jurisdicional que lhe foi desfavorável. Sobre o tema, Daniel Assumpção diz que a mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na condição fática do recorrente. Em nova consulta ao SAJ-PJ, verifico que nos autos originários a instituição recorrente peticionou informando que o veículo foi vendido em 17/02/2024 pelo valor de R\$ 76.900,00, acrescentando ainda o pagamento dos débitos no valor R\$ 57.333,76, valor este de débito abatido do valor da venda, no estado que se encontra (fl. 349). Por sua vez, a parte credora (fls. 351/356) requereu que seja determinada a liquidação dos valores e o início da fase de cumprimento de sentença. Tal fato, coopera ainda mais com a tese de que falta ao presente recurso o requisito intrínseco (interesse recursal), considerando que os pedidos constantes neste agravo de instrumento são: o elastecimento do prazo para restituição do veículo à agravada; exclusão ou redução da multa imposta em razão de seu excessivo valor. Na espécie, em tendo sido prolatada nova decisão, verifica-se que o juízo reconheceu a impossibilidade da agravante cumprir com a determinação de restituir o veículo à exequente, razão disso determinou que apuração do valor do bem se desse em liquidação de sentença, devendo ser descontando o valor devido pelo inadimplemento da cédula de crédito bancário. Ademais, como dito no despacho de fls. 23/24, mesmo que a nova decisão não tenha afastado claramente a multa, as suas razões de decidir levam a essa conclusão, ou seja, tacitamente a imposição da multa restou afastada. Dessa forma, se constata que de fato, o agravo de instrumento carece de interesse recursal. Assim, uma vez verificada ausência de pressuposto recursal (interesse recursal), e, em sendo oportunizado prazo para manifestação do agravante, é de não se conhecer o recurso de agravo de instrumento de fls. 01/15. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, deixo de conhecer e nego seguimento ao recurso, ante a ausência de pressuposto recursal (interesse recursal). Custas pela parte agravante. - Magistrado(a) Roberto Barros - Advts: Roberta Beatriz do Nascimento (OAB: 192649/SP) - EMERSON SILVA COSTA (OAB: 4313/AC) - Lucas Katar Araújo (OAB: 6655/AC)

Nº 1000874-90.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Agravante: Alcides dos Santos Freire - Agravante: Renã Sarkis Freire - Agravada: Salviana da Silva Paiva - 3. Pelo exposto, homologo a desistência manifestada e julgo prejudicado o presente Recurso de Agravo de Instrumento, determinando, por conseguinte, o arquivamento deste processo (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil). 4. Intime-se. - Magistrado(a) Lois Arruda - Advts: Prissila Sousa Freire Viana (OAB: 4815/AC)

Nº 1000899-06.2025.8.01.0000 - Mandado de Segurança Cível - Sena Madureira - Impetrante: Maria de Jesus Souza Pires - Impetrado: Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Sena Madureira - 3. Pelo exposto, indefiro a petição

inicial e, por conseguinte, denego a segurança, nos termos do art. 10 da Lei n.º 12.016/2009 c/c o art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 4. Sem custas ante a gratuidade judiciária que ora defiro unicamente quanto a este Mandado de Segurança, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 5. Sem honorários advocatícios à falta de previsão legal. 6. Intime-se. - Magistrado(a) Lois Arruda - Advs: Thiago Amadeu Nunes de Jesus (OAB: 6119/AC)

Classe: Apelação Cível n.º 0716553-74.2023.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator(a): Des. Lois Arruda
Revisor(a): Revisor do Processo com Tratamento Não informado
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Ltda.
Advogado: Héríck Pavin (OAB: 39291/PR).
Apelado: Osimar da Silva Aguiar Albuquerque.
D. Pública: Celia da Cruz Barros Cabral Ferreira (OAB: 2466/AC).
Assunto: Cédula de Crédito Bancário

DECISÃO MONOCRÁTICA

1.Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, que, em Ação pelo Rito Comum, posteriormente convertida em Ação de Exigir Contas, proposta por OSIMAR DA SILVA AGUIAR DE ALBUQUERQUE, julgou procedente o pedido a fim de declarar o dever do réu, ora Apelante, de prestar contas do autor, ora Apelado, relativas à venda extrajudicial do veículo.
O Apelante foi intimado para manifestar-se acerca do cabimento do presente recurso, nos termos da Decisão de pp. 238/239, não advindo manifestação, conforme certificado à p. 241.
É o relatório.
2. Previamente à análise do mérito, incumbe ao Relator aferir a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal (cabimento, legitimidade, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo).
3. Na espécie, trata-se de Ação de Exigir Contas que possui procedimento especial bifásico e de natureza jurídica condenatória, e contempla duas espécies distintas de obrigação: de fazer, na primeira fase, e, de pagar, na segunda fase. “Diante do CPC/15, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação”. (REsp n. 2.149.940/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)
4. No caso em exame, procedente a primeira fase da Ação de Exigir Contas, o ato judicial ostenta natureza de Decisão Interlocutória, portanto, impugnável por meio de Agravo de Instrumento, não sendo cabível o Recurso da Apelação.
5. Do exposto, com fundamento no artigo 1.009 do Código de Processo Civil. Intime-se.
Rio Branco-Acre, 14 de maio de 2025.

Desembargador LOIS ARRUDA,
Relator.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Nº 1000784-82.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Feijó - Agravante: Maria Elineide Rodrigues da Silva - Agravado: Iberlândio da Costa Moreira - - Decisão Interlocutória (indeferimento gratuidade judiciária) A premissa inicial nos recursos da espécie é o recolhimento do preparo como requisito extrínseco de admissibilidade recursal. Sabe-se que, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo sob pena de deserção. As flexibilizações a essa regra são encontradas no art. 99, §§ 2º e 7º, do CPC, que dispõem competir ao relator a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado em recurso e, se indeferi-lo, após a realização de diligências, conceder prazo para o recolhimento do preparo. Na espécie, a agravante pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intimada para comprovar sua alegação de hipossuficiência às fls.23/24, transcorreu in albis o prazo ofertado ao recorrente sem qualquer manifestação (certidão à fl. 26). No referido expediente, a recorrente foi cientificada que o não cumprimento acarretaria o indeferimento da gratuidade requerida para o recurso. Ante o exposto, indefiro a justiça gratuita postulada. Considerando o disposto no artigo 932, parágrafo único, e artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o pagamento do preparo, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Intimem-se. - Magistrado(a) Roberto Barros - Advs: ANDRÉ GUIMARÃES DA CRUZ (OAB: 7549/AM) - Mário da Cruz Glória (OAB: 4013/AM) - Douglas Aleixo Santos da Cruz (OAB: 9426/AM) - Bruno Barbosa dos Reis Glória (OAB: 9432/AM)

Nº 8000053-64.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Agra-

vante: Ministério Público do Estado do Acre - Agravado: Estado do Acre - - Decisão Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto pelo Ministério Público do Estado do Acre, alegando inconformismo com decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco-AC, em Ação Cível Pública proposta em face do Estado do Acre, que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a acesso ao sistema SINESP-PPE. Precedendo a eventual decisão, vislumbrei a possibilidade de autocomposição entre as partes, razão disso, designei audiência de mediação/conciliação presencial, nesta instância, às 8h, do dia 13.5.2025, na sala de sessões da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça - fls. 74/77 - ocasião em que as partes ajustaram agenda presencial, até 30/5/2025, com o objetivo de apresentar/dialogar sobre as funcionalidades do sistema SINESP-PPE, de modo a eventualmente elidir a controvérsia. Com efeito, de-termino a suspensão destes autos pelo prazo requerido - até 30/5/2025. Após decorrido o lapso de suspensão, à conclusão. Intimem-se. - Magistrado(a) El-cio Mendes - Advs: Maria Fátima Ribeiro Teixeira - Pedro Augusto França de Macedo (OAB: 4422/AC)

2ª CÂMARA CÍVEL

INTIMAÇÃO DAS PARTES E DE SEUS PROCURADORES – CIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA / ACÓRDÃO – SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. 14/05/2025

Classe: Apelação Cível n. 0708133-51.2021.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Apelante: Banco Honda S/A.
Advogada: Eliete Santana Matos (OAB: 10423/CE).
Advogado: Hiran Leão Duarte (OAB: 10422/CE).
Apelado: José da Mota Paula.
Assunto: Busca e Apreensão

Ementa. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FURTO DO BEM OBJETO DA LIDE. FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DO AUTOR. PRINCÍPIO DA ‘DECISÃO NÃO SURPRESA’ OBSERVADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de busca e apreensão com liminar ajuizada pelo Apelante em face do Apelado.
2.Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso VI, e 493, ambos do CPC, em razão da perda superveniente do objeto– furto do bem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.A questão em discussão consiste em saber se, diante da superveniente inutilidade da prestação jurisdicional e da inércia do autor intimado para se manifestar, é cabível a extinção do feito sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Conforme o artigo 493 do CPC, fatos supervenientes ao ajuizamento devem ser considerados na decisão judicial.
5.O artigo 485, inciso VI, do CPC, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.
6.Verificada a perda superveniente do interesse de agir, consubstanciada no desaparecimento do bem, e não havendo manifestação do Apelante para dar prosseguimento ou requerer a conversão da ação, configura-se a inércia.
7.A decisão observou o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), pois o Apelante foi advertido expressamente quanto à possibilidade de extinção.
8.Jurisprudência do TJAC confirma a regularidade da extinção em caso de ausência de providência do autor após intimação para impulsionar o feito, sendo desnecessária intimação pessoal fora das hipóteses de abandono da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
sentença mantida. Apelo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A extinção do processo sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do objeto e da inércia da parte autora, regularmente intimada a se manifestar, é medida legítima e em consonância com os princípios processuais, não configurando afronta à proporcionalidade ou ao devido processo legal”.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 485, inciso VI, e 493.
Jurisprudência relevante citada: TJAC, Apelação 0710735-10.2024.8.01.0001, Rel. Des. Junior Alberto, julgado em 18/02/2025.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0708133-51.2021.8.01.0001, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, negar provimento do apelo, nos termos do voto da relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0700262-11.2014.8.01.0002
Foro de Origem: Cruzeiro do Sul
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Apelante: Banco da Amazônia S/A.

Advogada: Marcia Freitas Nunes de Oliveira (OAB: 1741/AC).
Advogado: Fabrício dos Reis Brandão (OAB: 11471/PA).
Advogada: Pollyana Nascimento Martines (OAB: 29105/PA).
Advogado: Caio Rogério da Costa Brandão (OAB: 13221A/BA).
Advogado: Northon Sérgio Lacerda Silva (OAB: 2708/AC).
Advogado: Bruno Cesar Bentes Freitas (OAB: 18475/PA).
Advogada: Vanessa Santos Lamarão (OAB: 11831/PA).
Advogada: Bruna Ribeiro das Neves de Sousa (OAB: 19524/PA).
Apelado: J. E. C. da S.
Apelado: C. C. da S.
Assunto: Cédula de Crédito Bancário

Ementa. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS PERÍODO DE SUSPENSÃO - TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo de execução com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, à luz do art. 921 do CPC e das normas especiais aplicáveis à espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 921, §4º, do CPC, estabelece que o prazo da prescrição intercorrente inicia-se após a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens ou devedores, sendo suspenso por um ano, e, após esse período, recomeça sua contagem.

4. Para as cédulas de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional de três anos, conforme disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966), entendimento já consolidado pelo STJ.

5. Embora o juízo singular tenha determinado a suspensão do processo por 12 meses em 11/03/2021, o prazo trienal da prescrição somente começou a fluir em 11/03/2022, logo o reconhecimento da prescrição ocorrido em 10/05/2024 se deu prematuramente.

6. Ainda que se reconheça que as diligências promovidas pelo Exequente não resultaram na localização de bens ou satisfação do crédito exequendo, a prescrição intercorrente não se aperfeiçoou, dado o não decurso integral do prazo trienal, contado a partir do término do período de suspensão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido, para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “A contagem da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário somente se inicia após o término do período de suspensão legalmente previsto, devendo-se observar o prazo trienal aplicável ao título, sob pena de prematuro reconhecimento da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 921, §§ 1º, 2º, 4º e 4º-A; 1.012 e 1.013; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Decreto n. 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 06/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0700262-11.2014.8.01.0002, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relatora.

Classe: Apelação / Remessa Necessária n. 0800057-92.2024.8.01.0081

Foro de Origem: Infância e Juventude de Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro

Apelante: M. de R. B..

Proc. Município: Kelmy de Araújo Lima (OAB: 2448/AC).

Apelado: M. P. do E. do A..

Promotor: Abelardo Townes de Castro Júnior (OAB: 1078/RO).

Assunto: Material Didático Especializado, Tecnologias Assistivas e Suporte

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. EDUCAÇÃO ESPECIAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS. ROL ALTERNATIVO DE PROFISSIONAIS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rio Branco/AC, que julgou procedente a Ação Civil Pública, condenando o ente público a assegurar medidas específicas voltadas à garantia da educação especial a criança com TEA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) saber se é inepto o pedido formulado

pelo Ministério Público, ao requerer a observância das diretrizes legais relativas à educação especial; (ii) saber se é legítima a exigência judicial de aprovação conjunta de profissionais das áreas de medicina, psicologia e pedagogia para alteração do profissional de apoio escolar, em detrimento da equipe multidisciplinar instituída por decreto municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A preliminar de inépcia do pedido inicial não merece acolhida, uma vez que a petição apresenta fundamentação jurídica suficiente e expressa referência ao art. 59 da Lei nº 9.394/1996, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4) No mérito, assiste razão ao Apelante quanto à ausência de respaldo legal para a exigência de manifestação conjunta de profissionais de diferentes áreas para alteração do profissional de apoio escolar, notadamente ante a Lei Municipal nº 2.284/2018, que estabelece que a comprovação da necessidade de apoio especializado pode ser realizada por qualquer dos profissionais listados, em rol alternativo, não exigindo manifestação conjunta.

5) O Decreto Municipal nº 920/2024 criou, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Equipe Pedagógica Multidisciplinar em Educação Especial, legitimamente incumbida de realizar avaliações quanto à necessidade de apoio escolar especializado. A existência dessa equipe técnica permanente e especializada, torna desnecessária, creio, a imposição judicial de avaliação conjunta, pois ausente previsão normativa nesse sentido e havendo estrutura administrativa própria para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e provido..

Tese de julgamento: “A exigência de manifestação conjunta de profissionais das áreas de medicina, psicologia e pedagogia para alteração do profissional de apoio escolar a estudante com TEA não encontra respaldo na legislação vigente, sendo suficiente a atuação da Equipe Pedagógica Multidisciplinar instituída pelo ente público, conforme regulamentação local”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.394/1996, art. 59; Lei Municipal nº 2.284/2018, art. 6º, §§ 1º e 2º; Código de Processo Civil, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: TJAC, ApCiv nº 0800091-67.2024.8.01.0081, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Nonato Maia, j. 18/02/2025, DJe 20/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação/Remessa Necessária n. 0800057-92.2024.8.01.0081, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, dar provimento ao apelo e julgar procedente a remessa, nos termos do voto da relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0703356-18.2024.8.01.0001

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro

Apelante: A. C., F. e I. LTDA.

Advogado: Flávio Neves Costa (OAB: 153447/SP).

Advogado: Ricardo Neves Costa (OAB: 120394/SP).

Advogado: Raphael Neves Costa (OAB: 225061/SP).

Apelada: M. A. da S. S..

Assunto: Busca e Apreensão

Ementa. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível desta Comarca, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da impossibilidade de citação da parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do feito por ausência de citação exige a intimação pessoal do autor para suprir a falta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil determina a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo apenas nas hipóteses de negligência da parte (art. 485, II) e abandono da causa (art. 485, III), não se estendendo tal exigência aos casos de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV).

4. A citação é requisito essencial para a validade do processo, conforme o art. 239 do CPC, sendo sua ausência motivo suficiente para a extinção do feito sem análise do mérito.

5. A intimação realizada por meio eletrônico, a teor dos arts. 269 e 270, ambos do CPC, é suficiente para afastar eventual alegação de ‘decisão surpresa’, e aquela foi devidamente observada no caso concreto.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a extinção do processo por falta de citação não exige a intimação pessoal do autor, sendo desnecessária para o reconhecimento da ausência de pressuposto processual válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida. Apelo desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por ausência de pressuposto

de constituição e desenvolvimento válido do feito (art. 485, IV, do CPC) não exige a intimação pessoal do autor, sendo suficiente a intimação eletrônica para evitar decisão surpresa. 2. A falta de citação impede o desenvolvimento regular do processo e justifica sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 239 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 239, 269, 270 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.158.166/RO, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.05.2023, DJe 02.06.2023; STJ, AgInt no RESp nº 1.897.188/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.06.2021, DJe 01.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0703356-18.2024.8.01.0001, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0714705-18.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Apelante: Maria do Perpétuo Socorro Costa de Souza.
Advogada: Amanda de Souza Duque Estrada (OAB: 74144/DF).
Apelado: Banco do Brasil S/A..
Advogado: MARCELO NEUMANN (OAB: 110501/RJ).
Assunto: Pasep

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO REGULAR. INCAPACIDADE POSTULATÓRIA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA SANEAMENTO. PERMANÊNCIA DA IRREGULARIDADE. FALHA TÉCNICA DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA . NÃO COMPROVADA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na incapacidade postulatória.

2. A Autora alega falha técnica do sistema e-SAJ quanto à visualização da assinatura digital em instrumento de mandato apresentado por meio da plataforma GOV.br, requerendo a reforma da sentença para o prosseguimento da ação ou concessão de prazo para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se a alegada falha técnica do sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça justificaria a ausência de assinatura válida no instrumento de mandato apresentado, a ponto de afastar os fundmentos sentenciais de extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de assinatura válida no instrumento de mandato configura vício essencial, que compromete a capacidade postulatória do advogado subscritor da petição inicial, sendo pressuposto indispensável para a constituição válida do processo.

5. Oportunizado à parte a correção do vício, com intimação expressa e advertência que o descumprimento resultaria no indeferimento da inicial, a teor do art. 321, parágrafo único, e o art. 485, IV, ambos do CPC, sobreveio nova procuração, mas sem assinatura válida, logo, não suprimdo a exigência formal, tampouco comprovando nos autos, a efetiva falha técnica do sistema judiciário eletrônico que pudesse justificar a irregularidade.

6. A invocação de princípios como o da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da boa-fé não se sobrepõe ao cumprimento de requisitos processuais essenciais, especialmente quando o vício subsiste mesmo após a concessão de oportunidade para regularização.

7. A atuação diligente do advogado, inclusive quanto à verificação da conformidade técnica dos documentos juntados aos autos, é dever processual que, inObservado, conduz as consequências legais previstas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida. Apelo desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de assinatura válida no instrumento de mandato, inviabiliza a constituição válida do processo por ausência de capacidade postulatória. 2. A falha técnica alegada pela parte deve ser comprovada nos autos e não afasta o dever de saneamento processual oportunamente intimado. 3. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual essencial independe de intimação pessoal da parte quando respeitado o contraditório e a não-surpresa, conquanto facultado prazo para correção da irregularida”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 76, § 1º, I, 269, 270, 321, parágrafo único, 485, IV, 1.012 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AC, Apelação Cível n. 0700685-22.2020.8.01.0014, Rel. Des. Laudivon Nogueira, j. 30.08.2024, 1ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0714705-18.2024.8.01.0001, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0716016-44.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Apelante: Lazaro Nonato Batista.
Advogado: David Nathan Melo de Souza (OAB: 6037/AC).
Apelado: Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas - Apdap.
Advogado: Joana Gonçalves Vargas (OAB: 75798/RS).
Advogado: Daniel Gerber (OAB: 39879/RS).
Assunto: Indenização Por Dano Material

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA JUNTO A ASSOCIAÇÃO. PESSOA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE À ASSOCIAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por aposentado contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta em face de Associação de Aposentados. 2. A sentença declarou a nulidade da filiação do autor à entidade associativa, determinou a devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais, buscando o Apelante a majoração da indenização e a exclusão da gratuidade da justiça concedido à Apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais diante da reprovabilidade da conduta e da situação de hipervulnerabilidade do Apelante; (ii) estabelecer se a concessão da gratuidade da justiça à associação ré deve ser revogada por ausência de demonstração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, sendo o autor equiparado a consumidor, a teor do art. 17 do CDC, ataindo a responsabilidade objetiva da associação pelos descontos indevidos.

5. A gratuidade da justiça concedida à Apelada, associação sem fins lucrativos voltada à defesa de pessoas idosas, encontra amparo no art. 51 do Estatuto do Idoso, sendo suficiente o requerimento para sua concessão.

6. A prática de descontos indevidos no benefício previdenciário do Apelante, sem vínculo contratual comprovado, configura ato ilícito, ensejando reparação moral, especialmente quando este é idoso e hipossuficiente.

7. O valor da indenização por danos morais deve atender às funções compensatória e pedagógica, considerando-se a gravidade da conduta, a duração dos descontos, a inércia da Apelada em cumprir ordem liminar e os precedentes do Tribunal de Justiça do Acre em casos análogos.

8. A quantia fixada em primeiro grau se mostra insuficiente para cumprir os fins do instituto da responsabilidade civil, sendo razoável e proporcional a majoração, ante a reprovabilidade da conduta, da vulnerabilidade da vítima e da necessidade de desestímulo à reiteração do ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade por descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização válida, é objetiva, quando existente relação de consumo. 2. É legítima a concessão da gratuidade da justiça a entidades sem fins lucrativos que atendem pessoas idosas, nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso. 3. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorada quando o valor fixado em primeiro grau não atender ao caráter pedagógico da reparação, em especial quando a vítima é pessoa idosa e hipervulnerável”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 98, § 3º, 373 e 487, I; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 17; Estatuto do Idoso, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: TRF4, AC 5054791-65.2013.404.7100, Rel. Rogério Favreto, j. 03.10.2014; TJAC, ApCiv 0700670-52.2021.8.01.0003, Rel. Des. Roberto Barros, j. 22.11.2024; TJAC, ApCiv 0709742-64.2024.8.01.0001, Rel. Des. Nonato Maia, j. 16.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0716016-44.2024.8.01.0001, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0716436-83.2023.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Apelante: Raimundo Nonato Cipriano de Oliveira.
D. Público: André Espíndola Moura (OAB: 23828/CE).
Apelado: Estado do Acre.
Proc. Estado: Pedro Augusto França de Macedo (OAB: 4422/AC).
Apelado:Presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre - Iapen.
Proc. Estado: Pedro Augusto França de Macedo (OAB: 4422/AC).
Assunto: Serviços de Saúde

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

)Na origem cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por genitor de detento falecido, sob a alegação de omissão estatal na prestação de assistência médica adequada.

)A sentença de improcedência dos pedidos autorais teve como fundamento inexistência de omissão estatal e de nexos causal entre o ambiente prisional e o falecimento do filho do Apelante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber (a) se houve omissão estatal na prestação de assistência médica ao detento falecido, apta a ensejar a responsabilidade civil do Estado, (b) se há nexos causal entre a noticiada inação do estado e o evento morte e (c) se já danos morais e materiais a serem conferidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva para condutas comissivas, mas demanda a existência de nexos causal entre a omissão estatal e o dano alegado quando se trata de ato omissivo.

4. A jurisprudência do Supremo Corte reconhece o dever do Estado de garantir a incolumidade física e moral dos detentos, porém, tal responsabilidade só se configura quando demonstrada omissão estatal relevante, contributiva diretamente para o dano.

5. Demonstrado nos autos que o detento recebeu atendimento médico constante e que sua morte decorreu de doença grave de causa natural, sem ligação direta com eventual falha no serviço de saúde prisional.

6. A falta de nexos de causalidade entre a atuação do Estado e o óbito do detento afasta a responsabilidade civil estatal, conforme precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida. Apelo desprovido.

Tese de julgamento: 'A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia depende da comprovação de omissão estatal relevante e de nexos de causalidade entre tal omissão e o óbito, não se configurando quando evidenciado o fornecimento de assistência médica adequada'.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º e Código de Processo Civil, arts. 1.012 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux. Tribunal Pleno, j. 30.3.2016; TJSP, Apelação Cível 1000445-33.2021.8.26.0691, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi; 2ª Câmara de Direito Público; j. 27/10/2022; TJDF6ª Turma Cível, Apelação Cível 0709301-74.2018.8.07.0018, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, j. 16.10.2022; TJAC, Rel. Des. Luís Camolez, Proc. n. 0704971-87.2017.8.01.0001, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, j. 29/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0716436-83.2023.8.01.0001, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Classe: Apelação / Remessa Necessária n. 0800110-60.2017.8.01.0003

Foro de Origem: Brasileira

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro

Remetente: Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Brasília.

Requerente: Ministério Público do Estado do Acre.

Promotor: Carlos Augusto da Costa Pescador (OAB: 3681/AC).

Requerido: Estado do Acre.

Procª. Estado: Maria Eliza Schettini Campos Hidalgo.

Requerido: Município de Brasília.

Advogada: Marília Gabriela Medeiros de Oliveira (OAB: 3615/AC).

Apelante: Estado do Acre.

Proc. Estado: Fábio Marcon Leonetti (OAB: 28935/SC).

Apelante: Município de Brasília.

Procurador: Francisco Valadares Neto (OAB: 2429/AC).

Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.

Promotor: Carlos Augusto da Costa Pescador (OAB: 3681/AC).

Assunto: Direito Civil

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. REJEIÇÃO DA ADEQUAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REMESSA IMPROCEDENTE. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1) Remessa Necessária e Apelações interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Brasília, que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer, condenando entes públicos a disponibilizar tratamento de saúde com especialista retinólogo.

2) O entes públicos interpuseram apelo, que foram desprovidos e, na sequência, o Município interpôs Recurso Extraordinário, sobrestado até o julgamento do Tema 006 pelo STF. Com o desfecho do leading case, os autos retornaram para juízo de retratação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3) A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição ao ente público do dever de custear tratamento médico especializado em clínica particular, em caso de inexistência de alternativa viável na rede pública local, mesmo após a fixação da tese do Tema 006 da Repercussão Geral pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4) A Suprema Corte, ao julgar o Tema 006 da Repercussão Geral, reafirmou que o fornecimento de tratamento de saúde é dever solidário da União, Estados e Municípios, sendo irrelevante a divisão interna de competências administrativas para a execução do SUS.

5) O pedido judicial em liça não versa sobre fornecimento de medicamento, mas sobre a inexistência de tratamento adequado na rede pública local e falha administrativa na efetivação do TFD.

6) O v. Acórdão originário reconheceu que o autor buscou atendimento no SUS e que houve omissão administrativa relevante.

7) Jurisprudência do STF reforça a possibilidade de atuação judicial quando comprovada a omissão estatal na prestação de serviços essenciais de saúde (RE 271.286/RS, AgRg, Rel. Min. Celso de Mello).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo, com manutenção do Acórdão proferido nos apelos. Tese de julgamento: "É legítima a imposição ao ente público do dever de custear tratamento médico em clínica particular, quando demonstrada a inexistência de alternativa eficaz e tempestiva na rede pública local e a omissão na efetivação do TFD, não incidindo, nesse caso, a tese firmada no Tema 006 da Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 5º, caput; art. 196; Código de Processo Civil: arts. 489, §1º, V e VI; 927, III, §1º; 1.030; 1.040, II; 1.041; Lei nº 8.080/1990: arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011

Jurisprudência relevante citada: RE 566.471/RN (Tema 006 da Repercussão Geral, STF); Súmula Vinculante 61 (STF) e RE 271.286/RS, AgRg, Rel. Min. Celso de Mello, STF

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação/Remessa Necessária n. 0800110-60.2017.8.01.0003, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, não adequar o julgado, mantendo juízo de retratação negativo, e desprovimento do apelo, nos termos do voto da relatora.

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

DESPACHO

Nº 1000574-31.2025.8.01.0000 - Reclamação - Porto Acre - Reclamante: Adriano Lopes da Costa - Reclamado: Nu Pagamentos S.a - Assim, ao Reclamante para, no prazo de quinze dias, comprovar a hipossuficiência alegada, visando demonstrar que o recolhimento do preparo (no atual valor de R\$ 100,00, conforme Regulamento de Custas do Estado do Acre) acarretará prejuízo ao seu sustento ou de sua família, com a juntada de documentos que entender pertinentes, a exemplo de extratos bancários, contracheques, declarações de imposto de renda, comprovantes de despesas pessoais, dentre outros, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 99, § 2º, parte final, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem resposta, à conclusão. Intime-se. - Magistrado(a) Lois Arruda - Advts: JULIANA SOARES SARAIVA (OAB: 6381/AC) - Antonio de Moraes Dourado Neto (OAB: 23255/PE)

CÂMARA CRIMINAL

DESPACHO

Nº 0000337-77.2022.8.01.0013 - Apelação Criminal - Feijó - Apelante: Maria Antônia Sousa Castro - Apelado: Ministério Público do Estado do Acre - I O envio dos autos à Defensoria Pública Geral para que nomeie defensor público para atuar na defesa de Maria Antônia Sousa Castro em virtude da advogada da apelante ter renunciado o mandato, mesmo após já ter apresentado as razões do recurso de apelação às fls. (235/242). II- Após manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para no prazo de 08 (oito) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação; III- Em seguida, à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação, no prazo regimental (Art. 252, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça). - Magistrado(a) Francisco Djalma - Advts: Maria da Guia Medeiros de Araújo (OAB: 5677/AC) - Alexsia Lohaynna Souza da Silva (OAB: 5559/AC) - Lucas Nonato da Silva Araújo - Via Verde

Nº 0004533-58.2024.8.01.0001 - Apelação Criminal - Rio Branco - Apelante: E. O. da S. - Apelado: M. P. do E. do A. - Abra-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça para emitir Parecer, nos termos do Art. 220, § 4º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. - Magistrado(a) Francisco Djalma - Advts: EMERSON SILVA COSTA (OAB: 4313/AC) - Lucas Katar Araújo (OAB: 6655/AC) - Aretuza de Almeida Cruz - Via Verde

Nº 0100728-74.2025.8.01.0000 - Agravado de Execução Penal - Rio Branco - Agravante: Ministério Público do Estado do Acre - Agravado: José Willian Souza da Silva - I-A intimação, agora por meio de oficial de justiça, do agravado, através de seu procurador ora constituído, para que, no prazo de 08 (oito) dias, apresente as contrarrazões do recurso. II-Superada a apresentação das contrarrazões, à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação, no prazo regimental (Art. 252, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça). - Magistrado(a) Francisco Djalma - Advts: Rodrigo Curti - DAVI FILIPE DE OLIVEIRA BRAGA FRANÇA (OAB: 6000/AC) - Felipe Souza Munoz (OAB: 6538/AC) - Via Verde

Nº 0100737-36.2025.8.01.0000 - Agravado de Execução Penal - Rio Branco - Agravante: Ministério Público do Estado do Acre - Agravado: ALEXANDRE FREIRE DA SILVA - De acordo com a certidão lançada na página 62, a advogada do agravado foi intimada para apresentar as contrarrazões, deixando transcorrer o prazo sem manifestação. Sendo assim, dê-se vista ao Ministério Público nesta Instância. - Magistrado(a) Samoel Evangelista - Advts: Rodrigo Curti - Alessandra Costa da Silva (OAB: 5222/AC) - Via Verde

Nº 0713648-67.2021.8.01.0001 - Apelação Criminal - Rio Branco - Apelante: A. P. de S. - Apelado: M. P. do E. do A. - I- A intimação pessoal da apelante ADENILSON PINTO DE SOUSA, para constituir novo advogado, ou manifestar interesse quanto a assistência gratuita, oportunidade na qual lhes será nomeado defensor público ou advogado dativo, a fim de acompanhar sua defesa. Transcorrido o prazo assinalado, caso manifeste a apelante pela assistência gratuita, encaminhe-se os autos à Defensoria Pública Geral, para que se nomeie Defensor Público e na oportunidade apresente as razões recursais interposta em audiência às fls. 140. II-Apresentado o recurso, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para no prazo de 08 (oito) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação; III-Após, à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação, no prazo regimental (Art. 252, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça). Publique-se, cumpra-se, intímem-se, anotando-se o que necessário. - Magistrado(a) Francisco Djalma - Advts: Leandrius de Freitas Muniz (OAB: 3676/AC) - Luis Henrique Corrêa Rolim - Via Verde

Nº 0800131-93.2023.8.01.0013 - Apelação Criminal - Feijó - Apelante: Ministério Público do Estado do Acre - Apelado: Eudmar Nunes Bastos Michalczuk - De acordo com a certidão lançada na página 147, o advogado do apelado Eudmar Nunes Bastos Michalczuk deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Sendo assim, intime-se pessoalmente o apelado para nomear advogado com vistas a apresentar as contrarrazões ao Recurso ou para que manifeste interesse em ser representado pela Defensoria Pública, reabrindo-se-lhe o prazo a partir de então. Após, dê-se vista ao Ministério Público nesta Instância. Publique-se. Intime-se. - Magistrado(a) Samoel Evangelista - Advts: Lucas Nonato da Silva Araújo - Silmer Cavalcante do Nascimento (OAB: 3070/AC) - Via Verde

Nº 0800332-24.2023.8.01.0001 - Apelação Criminal - Rio Branco - Apelante: A. da C. A. - Apelante: C. da S. F. - Apelante: E. A. de S. - Apelante: F. R. da S. - Apelante: F. C. V. L. - Apelante: F. A. da S. J. - Apelante: J. S. V. - Apelante: J. S. M. - Apelante: J. P. M. - Apelante: M. de S. C. F. - Apelante: R. F. S. - Apelante: T. de O. R. - Apelante: W. do N. C. - Apelado: M. P. do E. do A. - Apelante: M. P. do E. do A. - Apelado: M. S. do N. - Apelado: P. V. da C. S. - Apelado: R. do N. da S. - Apelado: T. de S. N. - Apelado: F. V. da S. - Apelada: A. da C. A. - Apelado: C. da S. F. - Apelado: E. A. de S. - Apelado: F. R. da S. - Apelada: F. C. V. L. - Apelado: F. A. da S. J. - Apelado: J. S. V. - Apelado: J. S. M. - Apelado: J. P. M. - Apelado: M. de S. C. F. - Apelado: R. F. S. - Apelado: T. de O. R. - Apelado: W. do N. C. - Apelada: M. S. da S. - I- A expedição de Mandado de Intimação aos apelados para constituírem novo advogado e, em caso de inércia, abra-se vista a Defensoria Pública Geral, para que nomeie defensor para acompanhar a defesa dos apelados e, no prazo legal, apresente as contrarrazões recursais; II Após, à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação, no prazo regimental (Art. 252, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça). - Magistrado(a) Francisco Djalma - Advts: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA) - Luisvaldo da S. Rodrigues (OAB: 6641/AC) - Everton José Ramos da Frota (OAB: 3819/AC) - Saulo de Tarso Rodrigues Ribeiro (OAB: 4887/AC) - Diego Lira Fernandes Leon (OAB: 4134/AC) - Bernardo Fiterman Albano - Marcela Cristina Ozório - Bernardo Fiterman Albano - Marcela Cristina Ozório - Ribamar de Souza Feitosa Júnior (OAB: 4119/AC) - Via Verde

Classe: Recurso Em Sentido Estrito n.º 0004807-22.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator(a): Desª. Denise Bonfim
Revisor(a): Revisor do Processo com Tratamento Não informado
Recorrente: F. B. P. N..
Advogado: Francisco Benicio Pontes Neto (OAB: 1726/AP).
Recorrido: M. P. do E. do A..
Promotora: Diana Soraia Tabalipa Pimentel.
Assunto: Direito Penal

Despacho

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Francisco Benício Pontes

Neto, em face de suposta omissão no acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito de n. 0004807-22.2024.8.01.0001, de p. 33/40. À Procuradoria Geral de Justiça para fins de manifestação. Logo após, volvam-se os autos do processo a esta Relatora.

Rio Branco-Acre, 12 de maio de 2025.

Desª. Denise Bonfim
Relatora

Correição Parcial nº 1000678-23.2025.8.01.0000
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Requerente: Ministério Público do Estado do Acre
Requerido: José Luis Tonini
Advogado: Matheus da Costa Moura (OAB: 5492/AC)
Promotor de Justiça:Rafael Maciel da Silva

Trata-se de Correição Parcial na qual figura como requerente o Ministério Público do Estado do Acre e requerido José Luis Tonini. Diante da petição juntada na página 522, verifiquei no Sistema de Automação da Justiça que o Habeas Corpus nº 1002333-64.2024.8.01.0000, que tem relação com a mesma Ação Penal, foi distribuído ao Desembargador Francisco Djalma, por sorteio, no dia 31 de outubro de 2024. Na hipótese, aplica-se o disposto no artigo 35, § 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Assim, determino à Diretoria Judiciária que proceda a redistribuição destes autos por prevenção ao Desembargador Francisco Djalma. Publique-se.
Rio Branco, 13 de maio de 2025

Des. Samoel Evangelista
Relator

PARA INTIMAÇÃO DAS PARTES E DE SEUS PROCURADORES

Classe: Apelação Criminal nº 0001301-06.2022.8.01.0002
Foro de Origem: Cruzeiro do Sul
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Apelante: Francisco Marcos Teles Rodrigues.
D. Pública: Camila Albano de Barros Ribeiro Gonçalves (OAB: 10151/PI).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Flavio Augusto Godoy.
Assunto: Crimes de Trânsito

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VALIDADE DO TESTE DO ETILÔMETRO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

- Caso em exame: Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no Art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, sob alegação de invalidade do teste do etilômetro e de inadequação da dosimetria da pena, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e da pena de multa. A sentença condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.
- Questões em discussão: (i) definir se a ausência de calibragem anual do etilômetro compromete a validade da prova técnica; (ii) estabelecer se há verossimilhança na alegação de interferência externa no teste de alcoolemia; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena aplicada.
- Razões de decidir:
 - A validade do teste de alcoolemia não depende de calibragem anual do etilômetro.
 - A concentração de 0,80mg/L de álcool por litro de ar alveolar configura prova técnica idônea e autônoma da alteração da capacidade psicomotora, sendo desnecessária a comprovação de sinais externos, ainda que, no caso, eles também tenham sido constatados.
 - A alegação de interferência no resultado do teste por traumatismo craniano ou uso de enxaguante bucal revela-se inverossímil diante do histórico do agente e da reiteração da conduta delitiva em data próxima aos fatos.
 - A dosimetria da pena observa os critérios legais e encontra-se devidamente fundamentada, não se verificando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na sanção imposta.
- Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Teses: (i) A validade do teste de alcoolemia realizado por etilômetro depende apenas da verificação metrológica anual exigida pelo CONTRAN, comprovada por certificado do INMETRO; (ii) A concentração de álcool superior ao limite legal, aferida por etilômetro regularmente verificado, é suficiente para caracterizar a embriaguez ao volante, independentemente da presença de sinais externos; (iii) Alegações genéricas ou inverossímeis de interferência no teste de alcoolemia não afastam sua validade, especialmente diante de elementos concretos que confirmam a embria-

guez e a reiteração delitiva.
5. Legislação relevante citada: Art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.
6. Jurisprudência relevante citada: TJAC - Relatora: Desª. Denise Bonfim; Co-marca: Cruzeiro do Sul; Número do Processo: 0000945-11.2022.8.01.0002; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 18/02/2025; Data de registro: 18/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0001301-06.2022.8.01.0002, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 13 de maio de 2025.

Classe: Agravo de Execução Penal n. 0100546-88.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Agravante: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Rodrigo Curti.
Agravado: Sergio Pereira de Souza.
D. Público: Luis Gustavo Medeiros Andrade (OAB: 181486/RJ).
Assunto: Pena Privativa de Liberdade

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FATOS ANTERIORES À LEI Nº 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. INADMISSIBILIDADE. NÃO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO DE REGIME. DEVER DE COBRANÇA EM AÇÃO ESPECÍFICA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1.Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto por Ministério Público do Estado Acre, irressignado com a decisão do juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Rio Branco, que concedeu progressão de regime ao apenado, sem realização do exame criminológico, sem a comprovação do adimplemento da pena de multa ou a comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado para o seu adimplemento.
2.Questão em discussão: Definir se a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime, se poderá ser aplicada retroativamente para atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior, sob pena de afrontar ou não disposto no Art. 5º, XL, da Constituição Federal, e no Art. 2º, do Código Penal.
3. Razões de decidir:
3.1. In casu, pelas peculiaridades do caso concreto, é possível a dispensa da realização de exame criminológico para fins de progressão de regime prisional, pois trata-se de fatos praticados anteriores à nova lei, que se constitui em novatio legis in pejus (Art. 5º, XL e 2º, do CP).
3.2.O não adimplemento da pena de multa por hipossuficiência não poderá frustrar a progressão de regime do apenado, porém não isenta o reeducando da responsabilidade quanto à sua quitação, neste sentido, caberá ao Ministério Público ajuizar ação específica para que o reeducando efetue o pagamento da pena de multa.
4.Dispositivo e tese: Agravo conhecido e parcialmente provido.
5. Legislação relevante citada: Lei nº 14.843/2024, Art. 5º, XL, da Constituição Federal, e no Art. 2º, do Código Penal.
6.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 200.670/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024; STJ, HC nº 941.095, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 3/9/2024; HC n. 938.042, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 20/8/2024; HC n. 926.021, Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDF), DJe de 5/8/2024; HC n. 924.158, Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 1º/7/2024; HC n. 924.650, Ministra DANIELA TEIXEIRA, DJe de 1º/7/2024; TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0245.17.007878-7/001, Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos, Relator para o acórdão: Des. Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2022, publicação da súmula em 26/01/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 0100546-88.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 13 de maio de 2025.

Classe: Agravo de Execução Penal n. 0100520-90.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Agravante: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Rodrigo Curti.
Agravado: Eliton Nascimento de Alencar.

D. Público: Gerson Boaventura de Souza (OAB: 2273/AC).
Assunto: Pena Privativa de Liberdade

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FATOS ANTERIORES À LEI Nº 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. INADMISSIBILIDADE. NÃO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO DE REGIME. DEVER DE COBRANÇA EM AÇÃO ESPECÍFICA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1.Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto por Ministério Público do Estado Acre, irressignado com a decisão do juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Rio Branco, que concedeu progressão de regime ao apenado, sem realização do exame criminológico, sem a comprovação do adimplemento da pena de multa ou a comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado para o seu adimplemento.
2.Questão em discussão: Definir se a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime, se poderá ser aplicada retroativamente para atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior, sob pena de afrontar ou não disposto no Art. 5º, XL, da Constituição Federal, e no Art. 2º, do Código Penal.
3. Razões de decidir:
3.1. In casu, pelas peculiaridades do caso concreto, é possível a dispensa da realização de exame criminológico para fins de progressão de regime prisional, pois trata-se de fatos praticados anteriores à nova lei, que se constitui em novatio legis in pejus (Art. 5º, XL e 2º, do CP).
3.2.O não adimplemento da pena de multa por hipossuficiência não poderá frustrar a progressão de regime do apenado, porém não isenta o reeducando da responsabilidade quanto à sua quitação, neste sentido, caberá ao Ministério Público ajuizar ação específica para que o reeducando efetue o pagamento da pena de multa.
4.Dispositivo e tese: Agravo conhecido e parcialmente provido.
5. Legislação relevante citada: Lei nº 14.843/2024, Art. 5º, XL, da Constituição Federal, e no Art. 2º, do Código Penal.
6.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 200.670/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024; STJ, HC nº 941.095, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 3/9/2024; HC n. 938.042, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 20/8/2024; HC n. 926.021, Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDF), DJe de 5/8/2024; HC n. 924.158, Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 1º/7/2024; HC n. 924.650, Ministra DANIELA TEIXEIRA, DJe de 1º/7/2024; TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0245.17.007878-7/001, Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos, Relator para o acórdão: Des. Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2022, publicação da súmula em 26/01/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 0100520-90.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 13 de maio de 2025.

Classe: Agravo de Execução Penal n. 0100590-10.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Agravante: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Rodrigo Curti.
Agravado: Edmilson Soares dos Santos.
D. Público: Luiz Gustavo de Medeiros (OAB: 181486/RJ).
Assunto: Pena Privativa de Liberdade

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FATOS ANTERIORES À LEI Nº 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. INADMISSIBILIDADE. NÃO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO DE REGIME. DEVER DE COBRANÇA EM AÇÃO ESPECÍFICA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1.Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto por Ministério Público do Estado Acre, irressignado com a decisão do juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Rio Branco, que concedeu progressão de regime ao apenado, sem realização do exame criminológico, sem a comprovação do adimplemento da pena de multa ou a comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado para o seu adimplemento.
2.Questão em discussão: Definir se a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime, se poderá ser aplicada retroativamente para atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior, sob pena de afrontar ou não disposto no Art. 5º, XL, da Constituição Federal, e no Art. 2º, do Código Penal.
3. Razões de decidir:

3.1. In casu, pelas peculiaridades do caso concreto, é possível a dispensa da realização de exame criminológico para fins de progressão de regime prisional, pois trata-se de fatos praticados anteriores à nova lei, que se constitui em novatio legis in pejus (Art. 5º, XL e 2º, do CP).

3.2.O não adimplemento da pena de multa por hipossuficiência não poderá frustrar a progressão de regime do apenado, porém não isenta o reeducando da responsabilidade quanto à sua quitação, neste sentido, caberá ao Ministério Público ajuizar ação específica para que o reeducando efetue o pagamento da pena de multa.

4.Dispositivo e tese: Agravo conhecido e parcialmente provido.

5. Legislação relevante citada: Lei nº 14.843/2024, Art. 5º, XL, da Constituição Federal, e no Art. 2º, do Código Penal.

6.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 200.670/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024; STJ, HC nº 941.095, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 3/9/2024; HC n. 938.042, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 20/8/2024; HC n. 926.021, Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDF), DJe de 5/8/2024; HC n. 924.158, Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 1º/7/2024; HC n. 924.650, Ministra DANIELA TEIXEIRA, DJe de 1º/7/2024; TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0245.17.007878-7/001, Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos, Relator para o acórdão: Des. Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2022, publicação da súmula em 26/01/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº0100590-10.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 13 de maio de 2025.

Classe: Agravo de Execução Penal n. 0100734-81.2025.8.01.0000

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Câmara Criminal

Relator: Des. Francisco Djalma

Agravante: Ministério Público do Estado do Acre.

Promotor: Rodrigo Curti.

Agravado: Emerson da Silva Tavares.

Advogado: Angélica Feitoza de Oliveira (OAB: 5354/AC).

Assunto: Pena Privativa de Liberdade

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FATOS ANTERIORES À LEI Nº 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. INADMISSIBILIDADE. NÃO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO DE REGIME. DEVER DE COBRANÇA EM AÇÃO ESPECÍFICA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1.Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto por Ministério Público do Estado Acre, irressignado com a decisão do juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Rio Branco, que concedeu progressão de regime ao apenado, sem realização do exame criminológico, sem a comprovação do adimplemento da pena de multa ou a comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado para o seu adimplemento.

2.Questão em discussão: Definir se a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime, se poderá ser aplicada retroativamente para atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior, sob pena de afronta ou não disposto no Art. 5º, XL, da Constituição Federal, e no Art. 2º, do Código Penal.

3. Razões de decidir:

3.1. In casu, pelas peculiaridades do caso concreto, é possível a dispensa da realização de exame criminológico para fins de progressão de regime prisional, pois trata-se de fatos praticados anteriores à nova lei, que se constitui em novatio legis in pejus (Art. 5º, XL e 2º, do CP).

3.2.O não adimplemento da pena de multa por hipossuficiência não poderá frustrar a progressão de regime do apenado, porém não isenta o reeducando da responsabilidade quanto à sua quitação, neste sentido, caberá ao Ministério Público ajuizar ação específica para que o reeducando efetue o pagamento da pena de multa.

4.Dispositivo e tese: Agravo conhecido e parcialmente provido.

5. Legislação relevante citada: Lei nº 14.843/2024, Art. 5º, XL, da Constituição Federal, e no Art. 2º, do Código Penal.

6.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 200.670/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024; STJ, HC nº 941.095, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 3/9/2024; HC n. 938.042, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 20/8/2024; HC n. 926.021, Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDF), DJe de 5/8/2024; HC n. 924.158, Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 1º/7/2024; HC n. 924.650, Ministra DANIELA TEIXEIRA, DJe de 1º/7/2024; TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0245.17.007878-7/001, Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos, Relator para o acórdão: Des. Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL,

julgamento em 26/01/2022, publicação da súmula em 26/01/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 0100734-81.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 13 de maio de 2025.

Classe: Apelação Criminal n. 0000008-85.2024.8.01.0016

Foro de Origem: Assis Brasil

Órgão: Câmara Criminal

Relator: Des. Francisco Djalma

Revisor: Des. Samoel Evangelista

Apelante: Ministério Público do Estado do Acre.

Promotor: Luã Brito Barbosa.

Apelado: Eduardo Bandeira do Nascimento.

D. Público: Fernando Moraes de Souza (OAB: 2415/AC).

Assunto: Furto Qualificado

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DEMONSTRADA. OMISSÃO NA SENTENÇA. PENA BASE MAJORADA. PROVIMENTO.

1. Caso em exame: Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, face à sentença proferida pelo Juízo da Vara Única - Criminal da Comarca de Assis Brasil, que condenou o acusado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses e 20 (vinte) de reclusão e 10 (dez) dias-multa (total 1/3 do salário-mínimo vigente), em regime fechado, pela prática do crime previsto no Art. 155, §1º, do Código Penal.

2. Questão em discussão: Verificar se houve omissão do Juízo sentenciante quanto à qualificadora do § 4º, I, do Art. 155, do Código Penal, indicada na denúncia.

3. Razões de decidir:

3.1. Dessuma-se do decisum vergastado que o Juízo, de fato, deixou de analisar a qualificadora indicada na denúncia. O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Penal (Art. 3º, CPP), preceitua em seu Art. 489, §1º, IV, que não se considera fundamentada a decisão judicial que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. No mesmo sentido, o Art. 1.013 c/c 1.022, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual Civil estabelece que o Tribunal não deverá decidir, desde logo, o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos. Dito isso, sendo inconteste a omissão indicada, passa-se ao seu exame, isto é, se há a incidência ou não da qualificadora no Art. 155, §4º, I, do Código Penal.

3.2. Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no Art. 155, § 4º, I, do Código Penal requer a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, ou que tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

3.3. Na hipótese, verifica-se que tanto o laudo pericial anexado ao inquérito quanto o depoimento da vítima e do Agente de Polícia Civil que acompanhou a ocorrência, revelam que o furto praticado pelo réu se deu mediante arrombamento do portão da vítima, de modo que deve ser enquadrado na modalidade qualificada, prevista no Art.155, § 4º, I, do Código Penal.

3.4. Nova dosimetria da pena para fixar a pena final em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. Destaca-se no ponto que, tendo em vista o acusado ser reincidente e haver circunstância judicial desfavorável, por força da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça e de sua reiterada jurisprudência, deve o cumprimento da pena se dar em regime inicial fechado.

4. Dispositivo e tese: Provimento do recurso de Apelação, para fixar a pena final em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime fechado, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

5. Legislação relevante citada: Arts. 155, §4º, I, do Código Penal, Art. 3º, do Código de Processo Penal, Arts. 489, §1º, 1.013 e 1.022, parágrafo único do Código de Processo Civil.

6. Jurisprudência relevante citada: Súmula 269, STJ; STJ - HC: 402190 SP 2017/0130986-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2017; STJ - AgRg no REsp: 2061222 SC 2023/0089059-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024; STJ - REsp: 1750949 MS 2018/0153658-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 04/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0000008-85.2024.8.01.0016, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 13 de maio de 2025.

Classe: Apelação Criminal nº 0000746-19.2023.8.01.0013
Foro de Origem: Feijó
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Revisor: Des. Samoel Evangelista
Apelante: R. N. A..
D. Público: Tiago Gonçalves dos Santos (OAB: 9006/RO).
Apelado: M. P. do E. do A..
Promotor: Lucas Nonato da Silva Araújo (OAB: 42130/DF).
Assunto: Contra A Mulher

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. LEI Nº 14.994/24. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI MAIS GRAVOSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI PENAL. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DO CRIME (LEI Nº 14.188/2021). RECURSO PROVIDO.

1. Caso em exame: Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime previsto no Art. 129, § 13º, do Código Penal, com base na redação conferida pela Lei nº 14.994/2024. O apelante sustenta a inaplicabilidade da norma penal referida, por representar novatio legis in pejus, requerendo a readequação da pena conforme a legislação vigente ao tempo do fato delituoso, ocorrido em 05 de setembro de 2023.
2. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da aplicação de norma penal posterior mais gravosa (Lei nº 14.994/2024) para fins de dosimetria da pena por fato ocorrido antes de sua vigência, à luz do princípio da anterioridade da lei penal.
3. Razões de decidir:

3.1. A Constituição Federal, em seu Art. 5º, XXXIX, e o Art. 1º, do Código Penal, consagram o princípio da anterioridade da lei penal, vedando expressamente a retroatividade de norma penal mais gravosa.

3.2. A Lei nº 14.994/2024, que alterou o Art. 129, § 13º, do Código Penal para majorar a pena mínima do delito de lesão corporal contra a mulher, somente entrou em vigor após a data dos fatos em debate, sendo, portanto, inaplicável ao caso concreto.

3.3. A sentença, ao aplicar retroativamente dispositivo legal mais severo, incorreu em violação ao princípio da legalidade estrita e à vedação à novatio legis in pejus, impondo-se a readequação da pena com base na legislação vigente ao tempo do crime (Lei nº 14.188/2021).

3.4. O Ministério Público, em ambas as instâncias, concordaram com o provimento do recurso, admitindo a necessidade de aplicação da lei penal anterior mais benéfica.

3.5. Considerando as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias; mantida a aplicação da atenuante da menoridade relativa, a pena intermediária resultou em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão; inexistentes causas de aumento ou diminuição, esta passou a ser a pena definitiva.
4. Dispositivo e tese: Recurso provido. Teses: (i) O juiz não pode aplicar retroativamente norma penal mais gravosa a fato anterior à sua vigência, sob pena de violação ao princípio da anterioridade da lei penal; (ii) Deve-se observar a legislação vigente ao tempo do fato para fins de dosimetria da pena, ainda que sobrevenha norma mais severa posteriormente; (iii) A novatio legis in pejus é inadmissível no ordenamento jurídico penal brasileiro.
5. Legislação relevante citada: Art. 129, § 13º, do Código Penal; Art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal.
6. Jurisprudência relevante citada: TJAC - Relator: Des. Elcio Mendes; Comarca: Rio Branco; Número do Processo: 0716298-19.2023.8.01.0001; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 19/02/2025; Data de registro: 19/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0000746-19.2023.8.01.0013, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 13 de maio de 2025.

Agravo em Execução Penal nº 0100697-54.2025.8.01.0000
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Agravante: Rosivaldo Souza Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado do Acre
Defensor Público: Gabriella de Andrade Virgílio (OAB: 10778/RN)
Promotor de Justiça: José Lucivan Nery de Lima
Procuradora de Justiça: Patrícia de Amorim Rêgo

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. TRABALHO EXTERNO. LOCAL SEM COBERTURA DE SINAL. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZA-

ÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- I. CASO EM EXAME

1. 1. Agravo em Execução Penal interposto contra Decisão que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo.
- II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de autorização para trabalho externo a reeducando em regime semiaberto com monitoramento eletrônico, quando o trabalho externo é em localidade sem cobertura do sistema de fiscalização eletrônica.
- III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao trabalho do apenado previsto no artigo 31 da Lei de Execução Penal, não é absoluto e deve observar os requisitos legais e a viabilidade de fiscalização pelo Estado.

4. O monitoramento eletrônico é condição imposta ao cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos do artigo 146-B, inciso IV, da LEP, sendo indispensável para o controle e segurança do cumprimento da pena fora do ambiente prisional.

5. A ausência de cobertura de sinal de internet no endereço e local de trabalho inviabiliza a aplicação do monitoramento eletrônico, o que impede o deferimento do pedido sem que se comprometa a fiscalização estatal.

6. A jurisprudência no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a impossibilidade de controle eletrônico do apenado, é fundamento legítimo para negar a autorização para trabalho externo ou mudança de domicílio no regime semiaberto.
- IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O trabalho externo no regime semiaberto exige possibilidade de fiscalização contínua por meio de monitoramento eletrônico, sendo legítima a negativa do benefício quando não possível a sua implementação técnica.
2. A alteração de endereço do apenado deve observar a compatibilidade com os meios de fiscalização impostos judicialmente, não sendo cabível quando o local indicado se encontra fora da cobertura do sistema de monitoração eletrônica.
3. A Decisão judicial que indefere pedido de trabalho ou mudança de endereço em local sem acesso à internet encontra respaldo legal e jurisprudencial, não configurando afronta ao direito de ressocialização”.

Dispositivos relevantes citados: LEP, artigos 31, 91 e 146-B, inciso IV e 146-D.

Jurisprudência relevante citada: TJAC, Câmara Criminal, Agravo em Execução Penal nº 0102614-45.2024.8.01.0000, Relatora Desembargadora Denise Bonfim, j. 11.02.2025; STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 700558, de Minas Gerais, Relator Ministro João Otávio de Noronha, j. 10.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 0100697-54.2025.8.01.0000, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.
Rio Branco, 13 de maio de 2025

Agravo em Execução Penal nº 0100993-76.2025.8.01.0000
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Agravante: Ministério Público do Estado do Acre
Agravado: Francisco Raydan Muricy de Lima
Defensor Público: Bruno José Vigato
Promotor de Justiça: Rodrigo Curt

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.843/24. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. AFERIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

- I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra Decisão do Juiz singular que deferiu progressão do regime fechado para o semiaberto, sem exigir a realização de exame criminológico e sem comprovação do pagamento da pena de multa. O agravante sustenta que a nova redação do artigo 112, § 1º, da Lei nº 7.210/84, dada pela Lei nº 14.843/24, impõe a realização de exame criminológico e o pagamento da multa como requisitos para a progressão.
- II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de exame criminológico estabelecida pela Lei nº 14.843/24, pode ser aplicada retroativamente

para fatos anteriores à sua vigência; (ii) determinar se a falta de pagamento da pena de multa sem a comprovação de incapacidade econômica, impede a progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retroatividade da exigência do exame criminológico imposta pela Lei nº 14.843/24, configura nova lei mais severa - novatio legis in pejus -, vedada pelos artigos 5º, inciso XL, da Constituição Federal e 2º, do Código Penal, uma vez que torna mais difícil o acesso à progressão de regime para condenações ocorridas sob a égide da legislação anterior.
4. A jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as alterações legislativas mais gravosas não podem ser aplicadas retroativamente, preservando-se os direitos do apenado conforme a legislação vigente à época dos fatos.
5. O pagamento da pena de multa é obrigação do condenado, sendo necessária a comprovação de sua incapacidade econômica para justificar eventual inadimplemento. A simples presunção de miserabilidade não é suficiente para afastar a exigibilidade da multa.
6. O Juízo da Execução Penal deve verificar a real condição financeira do condenado, a fim de aferir sua possibilidade de pagamento da pena de multa, inclusive de forma parcelada. Caso reste demonstrada sua incapacidade econômica, o não pagamento não poderá impedir a progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em Execução Penal parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A exigência do exame criminológico para progressão de regime prevista na Lei nº 14.843/24, não pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência, por configurar nova lei mais severa - novatio legis in pejus. 2. O pagamento da pena de multa é requisito para a progressão de regime, salvo comprovação da absoluta incapacidade econômica do condenado. 3. Cabe ao Juízo da Execução Penal aferir a condição financeira do apenado para verificar a viabilidade do pagamento da multa, sem que a falta de pagamento, se devidamente justificada, represente óbice à progressão”.

Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 5º, incisos XL e XLVI, alínea c; CP, artigo 2º; LEP, artigo 112, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.843/24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1958777, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STJ, HC nº 979420/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.02.2025; STJ, Súmula 439; TJAC, Agravo em Execução Penal nº 0101579-50.2024.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, j. 23.09.2024 e Agravo em Execução Penal nº 0102813-67.2024.8.01.0000, Rel. Des. Denise Bonfim, j. 21.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 0100993-76.2025.8.01.0000, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em dar provimento parcial ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.
Rio Branco, 13 de maio de 2025

Conflito Negativo de Competência nº 0100720-97.2025.8.01.0000
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Suscitante: Juízo da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco
Suscitante: Juízo da 2ª Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Rio Branco

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXTORSÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RELAÇÃO DE AFINIDADE ENTRE ENTEADO E MADRASTA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado por Juiz de Vara Criminal, diante da controvérsia acerca da competência para processar e julgar Ação Penal em que os fatos ocorreram no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a aplicação da Lei nº 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta imputada ao apelante, consistente na extorsão contra sua madrasta ocorreu no âmbito de uma relação doméstica e familiar baseada em gênero, de modo a atrair a incidência da Lei Maria da Penha e por consequência fixar a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.340/06, aplica-se sempre que a infração penal envolver violência doméstica e familiar baseada em gênero contra a mulher, independentemente da motivação explícita do agressor, bastando a existência de vínculo domésti-

- co, familiar ou de afeto entre as partes.
3. A relação de enteado e madrasta mesmo sem coabitação, configura vínculo familiar suficiente para a incidência da Lei Maria da Penha, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006 e da Súmula 600 do STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contextos de violência doméstica e familiar são presumidas, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação ou da motivação de gênero.
5. Ainda que o crime imputado - extorsão - não esteja expressamente previsto na Lei nº 11.340/06, a existência de contexto familiar e de coação baseada no gênero justifica a competência da Vara Especializada, conforme entendimento recente do STJ.
6. A existência do vínculo familiar e a conduta agressiva do apelante derivar de relação estabelecida em razão disso, são suficientes para reconhecer o contexto de violência de gênero, atraindo a competência absoluta Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Rio Branco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito de competência julgado procedente.

Tese de julgamento:

- “1. A relação de enteado e madrasta configura vínculo familiar apto a justificar a incidência da Lei nº 11.340/2006, ainda que inexistente a coabitação entre as partes.
2. A presunção de vulnerabilidade e hipossuficiência da mulher no contexto da Lei Maria da Penha, independe de prova específica de dominação ou motivação de gênero.
3. A competência para julgar crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, mesmo que não tipificados na Lei nº 11.340/06, é da Vara Especializada, por se tratar de competência absoluta em razão da matéria.

Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 226, § 8º; Lei nº 11.340/06, artigos 5º, incisos I, II e III, 14 e 40-A; Código Penal, artigo 158.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.080.317, de Goiás, Relelator Mininstro Joel Ilan Paciornik, DJe 06.03.2024; STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 1.439.546, do Rio de Janeiro, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05.08.2019; STJ, Sexta Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 0093541, do Paraná, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15.08.2024; STJ, Agravo Regimental na Medidas Protetivas de Urgência - Lei Maria da Penha nº 6, do Distrito Federal, Relatora Ministro Nancy Andrigli, DJe 20.05.2022; TJMG, 9ª Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Conflito de Jurisdição nº 1.0000.23.254383-5/000, j. 06.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 0100720-97.2025.8.01.0000, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em o julgar procedente, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.
Rio Branco, 12 de maio de 2025

Habeas Corpus nº 1000775-23.2025.8.01.0000
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Paciente: Cleiton Donadoni do Nascimento
Impetrado: Juiz de Direito da Vara Estadual do Juiz das Garantias da Comarca de Rio Branco
Impetrante: Vanessa Oliveira de Souza (OAB: 5301/AC)

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Porte de arma de fogo e munições de uso restrito. Prisão preventiva. Existência dos pressupostos e requisitos. Condições pessoais favoráveis. Decisão fundamentada. Não imposição de medida cautelar diversa. Constrangimento ilegal. Inexistência.

- Verificando-se comprovada a materialidade do crime, havendo indícios suficientes da sua autoria e presentes ainda os motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em constrangimento ilegal e ausência de fundamentação na Decisão que decretou a prisão preventiva, impondo-se a denegação da Ordem.

- Não descurando da importância das condições pessoais favoráveis, atributo que deve ser perseguido pelo cidadão, elas não elidem, por si só, a decretação da custódia cautelar, constatando-se a presença dos requisitos desta.

- A imposição de medida cautelar diversa da prisão tem como pressuposto, a ausência dos requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva e a demonstração da não necessidade desta.

- Habeas Corpus denegado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 1000775-

23.2025.8.01.0000, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em o denegar, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.
Rio Branco, 13 de maio de 2025

Habeas Corpus nº 1000795-14.2025.8.01.0000
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Paciente: Jailson da Silva Lopes
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Rio Branco
Impetrante: Thalles Damasceno Magalhães de Souza (OAB: 6005/AC)

Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Existência dos pressupostos e requisitos. Decisão fundamentada. Não imposição de medida cautelar diversa. Constrangimento ilegal. Inexistência.

- Verificando-se comprovada a materialidade do crime, havendo indícios suficientes da sua autoria e presentes ainda os motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em constrangimento ilegal e ausência de fundamentação na Decisão que decretou a prisão preventiva, impondo-se a denegação da Ordem.

- A imposição de medida cautelar diversa da prisão tem como pressuposto, a ausência dos requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva e a demonstração da não necessidade desta.

- Habeas Corpus denegado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 1000795-14.2025.8.01.0000, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em o denegar, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.
Rio Branco, 13 de maio de 2025

Recurso em Sentido Estrito nº 0002073-03.2021.8.01.0002
Órgão : Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Recorrente: Arnildo Souza da Silva
Recorrido: Ministério Público do Estado do Acre
Defensora Pública: Camila Albano de Barros Ribeiro Gonçalves
Promotor de Justiça: Flávio Augusto Godoy
Procurador de Justiça: Sammy Barbosa Lopes

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. PROVAS. AUTORIA. INDÍCIOS. EXISTÊNCIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra Decisão de pronúncia. O recorrente busca a reforma da Decisão para ser impronunciado, sob alegação de ausência da prova de materialidade e de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do recorrente pelos crimes descritos na Denúncia; (ii) estabelecer se deve ser afastada, desde logo, a qualificadora do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, que pressupõe a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime. Presentes tais pressupostos, mantém-se a Decisão que pronunciou o recorrente.

4. Havendo indícios da existência da qualificadora, deve prevalecer o princípio na dúvida em favor da sociedade - in dubio pro societate -, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, manifestar-se acerca da sua ocorrência ou não.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao Juiz singular entrar no mérito da acusação.

2. Havendo indícios da ocorrência da qualificadora, deve prevalecer o princípio na dúvida em favor da sociedade - in dubio pro societate -, cabendo ao Tribunal do Júri o exame da sua incidência”.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, caput, 121, § 2º, incisos II e VI, 147 e 150; Lei nº 11.340/06, artigos 5º, inciso III e 7º, inciso I; Jurisprudência relevante citada: STJ, Quinta Turma Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.263.936, de Minas Gerais, Relator Ministro Reynaldo Soares; STJ, Sexta Turma, Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 894.353, de Minas Gerais, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0002073-03.2021.8.01.0002, acordam à unanimidade os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão.

Rio Branco, 13 de maio de 2025

Classe: Apelação Criminal n. 0000445-67.2020.8.01.0081
Foro de Origem: Infância e Juventude de Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Francisco Djalma
Revisor: Des. Samoel Evangelista
Apelante: R. A. C. da S..
D. Público: Gerson Boaventura de Souza (OAB: 2273/AC).
Apelado: M. P. do E. do A..
Promotor: Mariano George de Souza Melo.
Assunto: Estupro de Vulnerável

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO CUMULADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. EXCESSO DE PENA CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta em face da r. sentença da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco que condenou o apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A, caput, c/c Art. 226, II e Art. 234-A, III, todos do CP). A defesa alega ilegalidade na cumulação de causas especiais de aumento na terceira fase da dosimetria da pena e desproporcionalidade na fração aplicada pelo reconhecimento da continuidade delitiva (Art. 71, do CP), requerendo a aplicação de apenas uma causa de aumento e a redução da fração de exasperação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) definir se é legítima a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena previstas nos Arts. 226, II e 234-A, III, do Código Penal; (ii) verificar se é adequada a fração de 1/5 aplicada em razão da continuidade delitiva, conforme o Art. 71, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença condenatória fundamenta de forma idônea a incidência das duas causas especiais de aumento de pena, uma prevista na parte geral (Art. 226, II – padrão) e outra na parte especial (Art. 234-A, III – gravidez resultante do crime), com base nas provas constantes dos autos, inclusive declaração da ofendida, confissão do réu e exame de DNA.

2. O Art. 68, parágrafo único, do Código Penal admite, como regra, a cumulação das causas de aumento quando situadas em partes distintas do Código Penal; contudo, o Superior Tribunal de Justiça admite relativização da regra quando há excesso punitivo, autorizando a aplicação de apenas uma das causas quando configurado aumento desproporcional.

3. No caso, a aplicação cumulativa de duas frações de aumento (1/2 + 1/2) resultou em pena superior ao máximo legal abstrato do crime (15 anos), configurando excesso e justificando a aplicação de apenas uma das causas de aumento, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A fração de 1/5, aplicada com base na continuidade delitiva, é considerada benéfica ao réu, diante do longo período de violência sexual (dos 9 aos 12 anos de idade) e da possibilidade de mais de sete atos criminosos, de acordo com o entendimento do STJ sobre a matéria.

5. Reformada parcialmente a sentença para aplicação de uma única causa de aumento na terceira fase da dosimetria, resultando na pena definitiva de 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. É admissível a cumulação de causas de aumento previstas na parte geral e na parte especial do Código Penal, salvo quando tal cumulação resultar em excesso de pena, hipótese em que se admite a relativização do Art. 68, parágrafo único, do CP. 2. A fração de aumento decorrente da continuidade delitiva deve observar a quantidade e a recorrência dos atos criminosos, sendo adequada a aplicação da fração de 1/5 quando presentes ao menos três infrações penais.

V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CP, Arts. 68, parágrafo único; 71, caput; 217-A, caput; 226, II; 234-A, III. CF/1988, Art. 93, IX.

VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, ARE 896843 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08.09.2015, DJe 23.09.2015; STJ, REsp 2.029.482/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 20.10.2023; STJ, HC 875.935, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 03.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0000445-67.2020.8.01.0081, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco – AC, 14 de maio de 2025.

Classe: Habeas Corpus Criminal n. 1000503-29.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Câmara Criminal

Relator: Des. Francisco Djalma

Impetrante: Rafael Figueiredo Pinto.

D. Público: Rafael Figueiredo Pinto (OAB: 27762/BA).

Paciente: Erysson Coelho da Costa.

Imps: Juízo de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco.

Assunto: Promoção, Constituição, Financiamento Ou Integração de Organização Criminosa

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA COM BASE EM CONDENÇÃO PELO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS. COMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Caso em exame: Paciente condenado pelo crime previsto no Art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei n.º 12.850/2013, à pena de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A reincidência foi reconhecida com base em condenação anterior pelo Art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, utilizada como único fundamento para a imposição do regime mais gravoso. A sentença também manteve a prisão preventiva, indeferindo o direito de apelar em liberdade.

2. Questões em discussão: (i) Se é possível reconhecer a reincidência com base em condenação por posse de droga para consumo pessoal; (ii) se deve ser readequado o regime inicial de cumprimento da pena diante da primariedade e da ausência de vetoriais negativas; (iii) se é legítima a manutenção da prisão preventiva mesmo com a fixação do regime semiaberto.

3. Razões de decidir:

3.1 A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a condenação pelo Art. 28, da Lei de Drogas não gera reincidência nem configura maus antecedentes. 3.2 Afastada essa circunstância, reconhece-se a primariedade do paciente, sendo cabível o regime semiaberto diante da pena aplicada e da inexistência de outros fundamentos utilizados pelo juízo, na origem, para impor um regime mais gravoso.

3.3 A prisão preventiva, por sua vez, foi corretamente mantida pela sentença, que reafirmou os fundamentos originários, notadamente a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública. O STJ reconhece expressamente a compatibilidade entre a custódia cautelar e o regime semiaberto, desde que presentes os requisitos legais.

4. Dispositivo: Ordem parcialmente concedida para afastar a reincidência e fixar o regime inicial semiaberto, mantendo-se, contudo, a prisão preventiva do paciente.

5. Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código Penal, arts. 33, § 2º, b; 59; Código de Processo Penal, arts. 312; 387, § 1º; Lei n.º 11.343/2006, art. 28; Lei n.º 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º.

6. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 862.385/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 19/11/2024; STJ, AgRg no HC 840.210/SP, rel. Min. Jesuino Rissato, DJe 15/12/2023; STJ, Resp 2.139.829/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 12/3/2025; STJ, AgRg no HC 956.400/RJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/3/2025; STJ, AgRg no Resp 2.185.896/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 11/3/2025; STJ, HC 482.549/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 3/4/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n. 1000503-29.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por maioria, conceder parcialmente a ordem, divergente o Desembargador Samoel Evangelista que não conhece do writ, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco, 14 de maio de 2025.

Classe: Apelação Criminal n. 0002942-29.2022.8.01.0002

Foro de Origem: Cruzeiro do Sul

Órgão: Câmara Criminal

Relator: Des. Francisco Djalma

Revisor: Des. Samoel Evangelista

Apelante: Anderson Almeida de Souza.

D. Público: Carolina Matias Vecchi (OAB: 120897/MG).

Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.

Promotor: Flavio Augusto Godoy.

Assunto: Roubo Majorado

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS E O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS QUE POSSUEM ESPECIAL VALOR PROBANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO USO EFETIVO. INADMISSIBILIDADE. USO DE ARMA DE FOGO ATESTADO POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE. NÃO PROVIMENTO DO APELO.

1. Caso em exame: Apelação Criminal interposta por ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA, em desfavor de sentença que, no dispositivo, julgou procedente a denúncia e o condenado como incurso nas penas do nas penas previstas Art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, na forma do Art. 71, todos do Código Penal.

2. Questão em discussão: Reside o cerne recursal em aferir questões relativas à possível solução absolutória, ante a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria. Subsidiariamente requer a reforma na dosimetria da pena, para que seja decotada a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, ou, caso mantida, que não seja cumulada com a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes.

3. Razões de decidir:

3.1. A prática do delito de roubo majorado pelo recorrente foi devidamente comprovado por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, mediante o contraditório e da ampla defesa.

3.2. Nos crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Precedentes.

3.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie (Precedentes).

3.4. O entendimento da Terceira Seção do Tribunal Superior de Justiça é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.

3.5. A teor do Art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais.

4. Dispositivo e tese: Apelação não provida. Vota-se pelo NÃO PROVIMENTO do recurso de APELAÇÃO interposto por ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA, uma vez que restou satisfatoriamente comprovada a autoria delitiva em desfavor do apelante. Ademais, restou amplamente comprovado o uso de arma de fogo para a consecução dos delitos.

5. Legislação relevante citada: Art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. Art. 71, do Código Penal.

6. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 4/8/2022. STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022. STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021. Apelação Criminal n 00133015-05.2018.8.01.0001. Rel. Des. Samoel Evangelista. Câmara Criminal. Julgado 30/07/2020. DJe 11/08/2020. STJ - REsp: 1294312 SE 2011/0287118-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/10/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2016. AgRg no AREsp n. 2.693.007/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025. STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022. STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020. AgRg no HC n. 676.447/SC, relator Ministro Olin do Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021. AgRg no HC n. 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0002942-29.2022.8.01.0002, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco – Acre, 14 de maio de 2025.

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Nº 1000016-06.2025.8.01.8004 - Pedido de Uniformização de Interpretação

de Lei Cível - Rio Branco - Requerente: Estado do Acre - Procuradoria Geral - Requerido: Franc Denis Barroso de Oliveira - Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência proposto pelo Estado do Acre em face de Franc Denis Barroso de Oliveira, com fundamento no arts. 113 e seguintes do Regimento Interno das Turmas Recursais e da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazenda Pública do Estado do Acre. A parte recorrente argumenta que o Acórdão da 1ª Turma Recursal está divergente do entendimento da 2ª Turma Recursal, tendo como controvérsia central a interpretação e aplicação do artigo 4º da referida lei, que estabelece o valor da gratificação referente ao Banco de Horas para cada hora trabalhada, sendo este valor atualizado com o mesmo coeficiente, aplicado na correção salarial dos agentes socioeducativos, pretendendo a reforma do v. Acórdão e Uniformização da matéria debatida. Ademais, em sede de cognição sumária, a parte autora requer A concessão de medida liminar, nos termos do art. 113, § 11, do Regimento Interno, para determinar o sobrestamento, na origem, de todos os processos e recursos que versem sobre a atualização da gratificação referente ao banco de horas dos agentes socioeducativos prevista no art. 4º da Lei Estadual nº 2.943/2014, até julgamento definitivo da presente postulação. A fim de fundamentar seu pleito, o recorrente junta cópias de decisões da 1ª e da 2ª Turma Recursal, (fls. 17/26). De acordo com a certidão lançada na página 28, o presente pedido é tempestivo. É o relatório. Decido. Registra-se, inicialmente, que as partes e o Ministério Público têm legitimidade para propor o pedido de Uniformização, bem como o prazo para o seu ajuizamento é de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 113, § 1º do Regimento Interno das Turmas Recursais e Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazenda Pública do Estado do Acre, que assim estabelece: “Art. 113. As partes e o Ministério Público poderão formular pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. § 1º O pedido de que trata o caput deste artigo deverá ser dirigido ao Presidente da Turma de Uniformização e será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação da decisão que gerou a divergência, por petição escrita e assinada por advogado ou procurador judicial.” Ainda sobre a admissibilidade do Incidente, cumpre destacar que referido dispositivo, em seu § 2º, estabelece que a petição deverá constar, além das razões do Pedido, as prova da divergência: “§ 2º Da petição constarão as razões, acompanhadas de prova da divergência. A prova se fará mediante cópia do julgado ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Compulsando os autos verifica-se que além de uma possível divergência de entendimento da matéria suscitada nas Turmas Recursais, conforme Acórdãos paradigmas colacionados na inicial (fls. 17/26), faz-se presentes todos os demais requisitos de admissibilidade, nos termos do já mencionado Art. 113, §§ 1º e 2º, razão pela qual, admite-se o presente Pedido de Uniformização. No que se refere ao pedido liminar, pontua-se que a plausibilidade do direito é demonstrada pela fundamentação na inicial, inclusive com a demonstração de Acórdãos possivelmente divergentes das Turmas Recursais sobre a mesma matéria. Nesse sentido, o já mencionado Art. 113, em seu § 11, estabelece que o sobrestamento dos processos em curso que versem sobre a matéria debatida, é dever que se impõe, podendo tal deferimento se dar, inclusive, de ofício, verbis: “§ 11. Poderá o Presidente da Turma de Uniformização conceder, de ofício ou a requerimento do interessado, ad referendum do Plenário, na primeira sessão seguinte à decisão, medida liminar para determinar o sobrestamento, na origem, dos processos e recursos nos quais a matéria objeto da divergência esteja presente, até o pronunciamento da Turma de Uniformização sobre a matéria.” Assim sendo, para evitar decisões conflitantes e não acarretar uma espécie de insegurança jurídica para os jurisdicionados, considerando ainda que há mais de 300 processos sobre a mesma matéria, estando presentes o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, Defiro o pedido liminar determinando o sobrestamento na origem de todos os processos e recursos que versem sobre a matéria objeto da divergência, até decisão final desta Turma de Uniformização de Jurisprudência, nos termos do Art. 113, § 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais e Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazenda Pública do Estado do Acre. Intime-se o requerido para apresentar manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Oficie-se aos Juizados Especiais Cíveis de todas as Comarcas do Estado do Acre e as Turmas Recursais informando-os desta Decisão. Após, inclua-se o pedido em pauta na próxima sessão para referendado da Decisão Liminar, após o presente feito deverá ser distribuído a um dos magistrado que compõe a Turma de Uniformização de Jurisprudência. Publique-se. Dê-se ciência a quem de direito. - Magistrado(a) Júnior Alberto - Advs: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC) - Thalles Vinicius de Souza Sales (OAB: 3625/AC)

Atenciosamente,

José Nilson Costa do Nascimento
Técnico Judiciário da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais

TURMAS RECURSAIS DOS
JUIZADOS ESPECIAIS

Ata da Quadragésima Sexta audiência de distribuição ordinária realizada em 14 de Maio de 2025, de acordo com o artigo 58 do Regimento Interno dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, c/c o artigo 76, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Ato Ordinatório: Consoante disposto no Artigo 93, incisos I e II e § 1º, incisos I e II, do RITJAC, ficam as partes e advogados intimados a, no prazo de 02 (dois) ou 03 (três) dias, e sob pena de preclusão, manifestar oposição à realização de julgamento virtual, independentemente de motivação declarada, ficando cientes de que, uma vez em ambiente de julgamento virtual, não haverá oportunidade para sustentação oral.

2 - OBSERVAÇÕES:

a) este ato ordinatório somente se aplica a processos com julgamento nos órgãos colegiados no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Acre;

b) este ato ordinatório não se aplica aos casos de redistribuição / alteração de relatoria;

c) nos casos em que houver a necessidade de apreciação de medida liminar, o prazo de manifestação previsto no art. 93, § 1º, I, será contado a partir da intimação da decisão que apreciar tutela, não sendo aplicável este ato ordinatório;

d) a intimação supramencionada não se aplica aos sujeitos processuais que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, na forma das legislações vigentes;

e) esta ata de distribuição serve como Certidão para os fins previstos na letra “a”, do §1º do art. 93, do RITJAC”. Foram distribuídos os seguintes feitos, em 14 de Maio de 2025, pelo sistema de processamento de dados:

Recurso Inominado Cível nº 0000068-70.2024.8.01.0012
Origem: Vara Única - JE Cível da Comarca de Manoel Urbano
Relatora: Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante: Valdecilda Silva Pereira.
Apelante: José Adi Moraes do Rego.
D. Público: Ronney da Silva Fecury (OAB: 1786/AC).
Apelado: Carlos Vinicius de Lima.
Advogada: Octávia de Oliveira Moreira (OAB: 2831/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0000301-91.2024.8.01.0004
Origem: Vara Única - JE Cível da Comarca de Epitaciolândia
Relator: Juiz de Direito Gilberto Matos de Araújo
Apelante: Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A.
Advogada: Denner B. Mascarenhas Barbosa (OAB: 4788/AC).
Apelado: Paulo Sérgio Oliveira da Silva.
D. Pública: Livia Batista Sales Carneiro (OAB: 440128/SP).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0000393-60.2024.8.01.0007
Origem: JE Cível da Comarca de Xapuri
Relator: Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Apelante: Samara Pereira Melo.
Advogado: Vinicius Silva Novais (OAB: 4850/AC).
Apelado: Francisco Dejental de Aguiar.
Advogado: João Juno Menezes Mendes (OAB: 5650/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0000678-65.2024.8.01.0003
Origem: Vara Cível - JE da Comarca de Brasileira
Relator: Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Apelante: Maria de Jesus Soares da Silva Ribeiro.
D. Público: Henry Sandres de Oliveira (OAB: 14850/RO).
Apelado: Jose Euzebio Gomes Magalhães.
D. Público: Gerson Boaventura de Souza (OAB: 2273/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0001577-66.2024.8.01.0002
Origem: JE Cível da Comarca de Cruzeiro do Sul
Relator: Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Apelante: Claudio Marcio Freitas Margato de Oliveira.
Advogado: Claudio Mauricio da Costa (OAB: 236709/RJ).
Apelante: Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A.
Advogado: Eduardo Queiroga Estrela Maia Paiva (OAB: 23664/PB).
Apelado: Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A.
Apelado: Claudio Marcio Freitas Margato de Oliveira.
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0002152-74.2024.8.01.0002
Origem: JE Cível da Comarca de Cruzeiro do Sul

Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Banco Pan S.A.
Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 4215/AC).
Apelada: Maria Hernizia Pereira Negreiro.
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0002260-93.2024.8.01.0070
Origem: 2º JE Cível da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Jecelia Lima de Souza.
D. Público: Glenn Kelson da Silva Castro (OAB: 1649/AC).
Apelada: Mariluce Souza de Lima.
D. Pública: Wânia Lindsay de Freitas Dias (OAB: 2421/AC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0002640-19.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Apelante: Detran-ac - Departamento Estadual de Trânsito.
Procurador: Pedro Augusto França de Macedo (OAB: 4422/AC).
Apelado: Nilton Pineda Acevedo.
D. Pública: Aryne Cunha do Nascimento (OAB: 2884/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0004241-60.2024.8.01.0070
Origem: 3º JE Cível da Comarca de Rio Branco
Relatora: Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante: ENERGISA S/A.
Advogada: Denner B. Mascarenhas Barbosa (OAB: 4788/AC).
Apelado: Erivaldo Aguiar de Lima.
D. Público: Diego Victor Santos Oliveira (OAB: 27714/CE).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0004906-76.2024.8.01.0070
Origem: 1º JE Cível da Comarca de Rio Branco
Relatora: Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante: Francisca Valdirlene Bahia de Farias.
D. Pública: Wânia Lindsay de Freitas Dias (OAB: 2421/AC).
Apelado: Raimundo Silva de Lima.
D. Público: Glenn Kelson da Silva Castro (OAB: 1649/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0005191-69.2024.8.01.0070
Origem: 2º JE Cível da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Tricard Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Advogado: Fernando Augusto Correia Cardoso Filho (OAB: 14503/CE).
Apelado: Odair José Melo Rodrigues.
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0005430-73.2024.8.01.0070
Origem: 3º JE Cível da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: TIM S/A.
Advogados: Ellen Cristina Gonçalves Pires (OAB: 30035A/AC) e outro.
Apelado: Marcelo Matos Gonçalves.
D. Público: Diego Victor Santos Oliveira (OAB: 27714/CE).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0700011-86.2025.8.01.0008
Origem: Vara Cível - JE da Comarca de Plácido de Castro
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Banco Bradesco S/A.
Advogado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB: 5546/RO).
Apelado: Raimundo Barboza de Oliveira.
Advogado: Willian Pollis Montovani (OAB: 4030/AC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0700021-41.2025.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Paulo da Silva Matos.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).

Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0700065-60.2025.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relatora: Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante: Carlos Sérgio Lima da Costa.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Proc. Estado: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0700072-52.2025.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Elberson Rondinelli Cabral Cordeiro.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Proc. Estado: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0700075-07.2025.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: João Januario da Silva.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Proc. Estado: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0700114-96.2025.8.01.0007
Origem: JE Cível da Comarca de Xapuri
Relatora: Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante: Banco Bradesco S/A.
Advogado: Roberto Dorea Pessoa (OAB: 12407/BA).
Apelado: Floriano Pereira da Silva Filho.
Advogado: Talles Menezes Mendes (OAB: 2590/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0700151-26.2025.8.01.0007
Origem: JE Cível da Comarca de Xapuri
Relator: Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Apelante: Telefônica Brasil S/A.
Advogado: Wilker Bauher Vieira Lopes (OAB: 29320/GO).
Apelado: Adailton Pereira da Silva.
Advogado: Luiz Carlos Pacheco Filho (OAB: 4203/RO).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0700154-97.2024.8.01.0012
Origem: Vara Cível - JE de Fazenda Pública da Comarca de Manoel Urbano
Relator: Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Apelante: Municipio de Manoel Urbano/ac.
Procurador: Jacques Magalhães da Silva (OAB: 2392/AC).
Apelado: Francisco Tavares de Queiroz.
Advogado: Wagner Alvares de Souza (OAB: 3930/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0700161-75.2025.8.01.0070
Origem: 1º JE Cível da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Apelante: Raimunda da Costa Rogério.
D. Pública: Wânia Lindsay de Freitas Dias (OAB: 2421/AC).
Apelado: ENERGISA S/A.
Advogado: Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB: 5695/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0700169-52.2025.8.01.0070
Origem: 3º JE Cível da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Bruna Blenda Olveira.
Apelante: Luan Alves Sousa.
Advogada: Yohanna Lima de Alencar (OAB: 5790/AC).
Apelado: Gol Linhas Aéreas S.A.
Advogado: Gustavo Antônio Feres Paixão (OAB: 5319/AC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0700184-21.2025.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Gilberto Matos de Araújo
Apelante: Antonio Maurino Rocha de Menezes.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0700188-53.2025.8.01.0007
Origem: JE Cível da Comarca de Xapuri
Relator: Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Apelante: Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A.
Advogada: Denner B. Mascarenhas Barbosa (OAB: 4788/AC).
Apelado: Talles Menezes Mendes.
Advogado: Talles Menezes Mendes (OAB: 2590/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0700216-31.2024.8.01.0015
Origem: Vara Única - JE Cível da Comarca de Mâncio Lima
Relatora: Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante: Banco do Brasil S/A..
Advogado: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN).
Apelada: Maria da Silva Lima.
Advogado: Francisco Eudes da Silva Brandão (OAB: 4011/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0700242-24.2025.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Gilberto Matos de Araújo
Apelante: Rosberg Tomaz Cantiga.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Proc. Estado: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0700411-11.2025.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Apelante: Julio Cesar Oliveira Azevedo.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Proc. Estado: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0700649-30.2025.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relatora: Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante: Francisco Alzenir do Nascimento Alves.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Fábio Marcon Leonetti (OAB: 28935/SC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0700707-33.2025.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Apelante: Ramon da Silva Monteiro.
Advogados: Rafael Vieira da Silva (OAB: 4262/AC) e outro.
Apelado: Instituto Socio-educativo Do Estado Do Acre - ISE.
Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0700782-16.2024.8.01.0003
Origem: Vara Cível - JE da Comarca de Brasileira
Relator: Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Apelante: João Oliveira de Souza.
Advogados: Vanessa Oliveira de Souza (OAB: 5301/AC) e outro.
Apelado: Banco Pan S.A.
Advogado: Antonio de Moraes Dourado Neto (OAB: 23255/PE).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0700802-04.2024.8.01.0004
Origem: Vara Única - JE Cível da Comarca de Epitaciolândia
Relatora: Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva

Apelante: Sony Interactive Entertainment do Brasil.
Advogado: Helvio Santos Santana (OAB: 353041/SP).
Apelado: Izaquiel Pereira da Frota.
Advogado: Lucas Augusto Gomes da Silva (OAB: 6195/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0701036-54.2022.8.01.0004
Origem: Vara Única - JE Cível da Comarca de Epitaciolândia
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Fontinele Transportes Ltda.
Advogado: Luciano de Lima Borges Filho (OAB: 40277/GO).
Apelado: J Rodrigues dos Santos.
Advogada: Giseli Andréia Gomes Lavadenz (OAB: 4297/AC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0701073-13.2024.8.01.0004
Origem: Vara Única - JE de Fazenda Pública da Comarca de Epitaciolândia
Relatora: Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante: Suele Monteiro de Melo.
Advogado: Edilson Itani Carneiro Junior (OAB: 6643/AC).
Apelado: Município de Epitaciolândia.
Advogados: Thallis Felipe Menezes de Souza Brito (OAB: 5633/AC) e outro.
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0701112-13.2024.8.01.0003
Origem: Vara Cível - JE da Comarca de Brasileira
Relator: Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Apelante: Clinger Moureira de Castro.
Apelantes: Agatha Boutique e outro.
Apelante: Ton Stone.
Advogado: Gustavo Henrique dos Santos Viseu (OAB: 117417/SP).
Apelado: Ton Stone.
Apelado: Clinger Moureira de Castro.
Apelado : Rogerio Justino Alves Reis.
Apelado: Agatha Boutique.
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0701387-52.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Samara Silva de Souza Duarte.
Advogada: Oliane Figueiredo de Souza (OAB: 6387/AC).
Apelado: Detran-ac - Departamento Estadual de Trânsito.
Procurador: Pedro Augusto França de Macedo (OAB: 4422/AC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0701433-48.2024.8.01.0003
Origem: Vara Cível - JE da Comarca de Brasileira
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Banco Bradesco S. A..
Advogado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB: 5546/RO).
Apelada: Ester Meneze Oliveira.
Advogada: Maxsandra Regina Moraes de Andrade (OAB: 6605/AC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0701453-39.2024.8.01.0003
Origem: Vara Cível - JE da Comarca de Brasileira
Relator: Juiz de Direito Gilberto Matos de Araújo
Apelante: Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A.
Advogados: Gilliard Nobre Rocha (OAB: 2833/AC) e outros.
Apelada: Maria Jamileni Bandeira de Souza.
Advogados: Sandro Rogério Torres Pessoa (OAB: 5309/AC) e outro.
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0701515-50.2022.8.01.0003
Origem: Vara Cível - JE da Comarca de Brasileira
Relator: Juiz de Direito Gilberto Matos de Araújo
Apelante: Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A.
Advogado: Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB: 5695/AC).
Apelado: Romérito da Silva Brito.
Advogados: Vanessa Oliveira de Souza (OAB: 5301/AC) e outro.
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0702671-95.2024.8.01.0070
Origem: 2º JE Cível da Comarca de Rio Branco

Relator: Juiz de Direito Gilberto Matos de Araújo
Apelante: Joelma Romao de Souza.
D. Pública: Wânia Lindsay de Freitas Dias (OAB: 2421/AC).
Apelado: Triê Soluções Financeiras Nacional Ltda.
Advogados: Arthur Ribeiro Mesquita (OAB: 57900/GO) e outros.
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0703231-37.2024.8.01.0070
Origem: 2º JE Cível da Comarca de Rio Branco
Relatora: Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante: Bruna Joana Fernandes do Nascimento.
D. Público: Glenn Kelson da Silva Castro (OAB: 1649/AC).
Apelado: Claro S/A.
Advogado: Paula Maltz Nahon (OAB: 6203/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0704027-28.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relatora: Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante: Marcelo Luiz Sanchez.
Advogado: Emerson Silva Costa (OAB: 4313/AC).
Apelado: Detran-ac - Departamento Estadual de Trânsito.
Advogada: Maria José Maia Nascimento Postigo (OAB: 2809/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0704803-28.2024.8.01.0070
Origem: 2º JE Cível da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Apelante: Zenaide Menezes Rodrigues.
Advogada: Maisa Justiniano Bichara (OAB: 3128/AC).
Apelado: Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.
Advogado: Diogo Dantas de Moraes Furtado (OAB: 33668/PE).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0705046-69.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Apelante: Edmilson Pereira Soares.
Advogada: Wiliane da Conceição Félix (OAB: 5205/AC).
Apelado: Instituto Socio-educativo Do Estado Do Acre - ISE.
Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0705355-90.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relatora: Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante: Instituto Socio-educativo Do Estado Do Acre - ISE.
Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Apelado: Jamayco Rodrigues Antrobus.
Advogada: Wiliane da Conceição Félix (OAB: 5205/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0705391-48.2024.8.01.0001
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Gleide Maria de Souza Alves.
Advogada: Gleide Maria de Souza Alves (OAB: 4337/AC).
Apel: Município de Rio Branco.
Procª Jurídico: Sandra de Abreu Macêdo (OAB: 1419/AC).
Apelado: Instituto de Previdência do Município de Rio Branco ç Rbprev.
Proc. Jurídico: João Paulo da Silva Matos Vilela (OAB: 4465/AC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0705837-38.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Gilberto Matos de Araújo
Apelante: Paulo Ricardo Nunes de Moura.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0705918-84.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi

Apelante: Rafael Sussuarana da Silveira.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0706071-20.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Gilberto Matos de Araújo
Apelante: Rodinéia Guilherme de Abreu.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0706103-25.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Gilberto Matos de Araújo
Apelante: Arilson Rocha Ferreira.
Advogada: Sara Rafaella Marques Fernandes (OAB: 6417/AC).
Apelado: Instituto Socio-educativo Do Estado Do Acre - ISE.
Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0706181-19.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Apelante: André Luiz Martins da Silva.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0706458-35.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Gilberto Matos de Araújo
Apelante: Alysson Rodrigues da Silva.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0706468-79.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relatora: Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante: Jonathan Oliveira Bardales.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0706554-50.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Jose Anselmo de Sousa Cordeiro.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0706573-56.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Gabriele Souza Moreira Sampaio.
Advogados: Rafael Vieira da Silva (OAB: 4262/AC) e outro.
Apelado: Instituto Socio-educativo Do Estado Do Acre - ISE.
Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0706625-52.2024.8.01.0070
Origem: 2º JE Cível da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Energisa S.A.
Advogados: Eduardo Queiroga Estrela Maia Paiva (OAB: 23664/PB) e outro.
Apelado: Antônio Alberto de Menezes Filho.

Advogado: Antônio Alberto de Menezes Filho (OAB: 5986/AC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0706632-44.2024.8.01.0070
Origem: 3º JE Cível da Comarca de Rio Branco
Relatora: Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante: Ruliane Guedes de Lima Ferreira.
Advogados: Viviane Silva dos Santos Nascimento (OAB: 4247/AC) e outro.
Apelado: Ac Norte Proteção Veicular.
Advogados: Elisa de Almeida Santana (OAB: 44177/GO) e outro.
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0706742-43.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Gilberto Matos de Araújo
Apelante: Reinaldo Rosa de Paiva.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0706761-49.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relatora: Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante: Maurílio Andrey dos Santos Fonseca.
Advogados: Rafael Vieira da Silva (OAB: 4262/AC) e outro.
Apelado: Instituto Socio-educativo Do Estado Do Acre - ISE.
Advogada: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0706772-78.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relatora: Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante: Instituto Socio-educativo Do Estado Do Acre - ISE.
Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Apelado: Gesse Alves Gomes.
Advogada: Wiliane da Conceição Félix (OAB: 5205/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0706829-96.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Apelante: Acenildo de Souza Costa.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0706930-36.2024.8.01.0070
Origem: 1º JE Cível da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Andre Luiz Inacio Lima Verde.
Advogado: Gabriel Bueno Funfas de Camargo (OAB: 105462/PR).
Apelado: Latam Airlines Brasil.
Advogado: Fabio Rivelli (OAB: 4158/AC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0706952-94.2024.8.01.0070
Origem: 1º JE Cível da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Gilberto Matos de Araújo
Apelante: José Cordeiro Barbosa Neto.
Advogado: Henrique Chaves Bernardo (OAB: 501909/SP).
Apelado: Pague Safe Ltda.
Advogado: Enzo Augusto Trombela Ferreira (OAB: 67754/GO).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0707016-07.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Gilberto Matos de Araújo
Apelante: Johnny Gleyson Fonseca dos Santos.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Fábio Marcon Leonetti (OAB: 28935/SC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0707084-54.2024.8.01.0070
Origem: 3º JE Cível da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Apelante: Antonio Bastos de Araújo.
Advogado: Celso Lopes de Santana (OAB: 6348/AC).
Apelado: Banco Bradesco S/A.
Advogado: Roberto Dorea Pessoa (OAB: 12407/BA).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0707666-54.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Adrio Andrade.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0707741-93.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Saulo Daissou Oliveira Lima.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Fábio Marcon Leonetti (OAB: 28935/SC).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0707752-25.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Apelante: Wilderson Souza de Oliveira.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0707792-07.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Gilberto Matos de Araújo
Apelante: Leonardo de Almeida Gomes.
D. Pública: Aryne Cunha do Nascimento (OAB: 2884/AC).
Apelado: Estado do Acre.
Procurador: Pedro Augusto França de Mecedo.
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0707798-14.2024.8.01.0070
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relatora: Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante: Vanderlan da Silva Oliveira.
Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC).
Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen.
Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Recurso Inominado Cível nº 0712991-23.2024.8.01.0001
Origem: JE da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Gilberto Matos de Araújo
Apelante: Valdeany Nogueira da Silva.
Advogado: Daniel Alves da Silva Assunção (OAB: 246554/RJ).
Apelado: Estado do Acre - Procuradoria Geral.
Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Apelado: Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - Ibfc.
Advogada: Deborah Regina Assis de Almeida (OAB: 315249/SP).
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Apelação Criminal nº 0715542-73.2024.8.01.0001
Origem: 2º JE Criminal da Comarca de Rio Branco
Relator: Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Apelante: Wilkerson Vaz Cabanelas.
D. Público: Eugenio Tavares Pereira Neto (OAB: 2201/AC).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Francisco Jose Nunes Carvalcante.
Órgão: 2ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Jose Irenildo Freitas de Lima
Cartório Distribuidor das Turmas Recursais

1ª TURMA RECURSAL

PRESIDENTE: JUIZ MARCELO COELHO DE CARVALHO
DIRETORA DE SECRETARIA: ÊMILY MORAIS COSTA

JULGAMENTO VIRTUAL

Classe: Agravo de Instrumento n. 1000019-77.2025.8.01.9000

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Agravante: MARCELO OLIVEIRA DA SILVA.

Advogado: Ricardo C. F. Duarte Júnior (OAB: 7834/RN).

Agravado: Estado do Acre - Procuradoria Geral.

Agravado: INSTITUTO AOCP.

Assunto: Fatos Jurídicos

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). PEDIDO DE ADAPTAÇÃO. FORMULÁRIO DISPONIBILIZADO E PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PARA ADAPTAÇÃO DE TODOS OS TESTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, objetivando sua reintegração no concurso público para o cargo de Agente de Autoridade de Trânsito do DETRAN/AC, ou, alternativamente, a reaplicação do Teste de Aptidão Física (TAF) em condições especiais, em razão de ser pessoa com deficiência física (nanismo – CID E34.3).

Alega que, embora tenha solicitado à banca examinadora a realização do TAF com adaptações, foi-lhe deferido apenas o atendimento especial nos testes de barra fixa e abdominal remador, não tendo sido informado acerca da possibilidade de adaptação para o teste de corrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Se há ilegalidade na decisão que indereriu liminar para reintegração do candidato no concurso público de agente de trânsito, ou, para reaplicação do teste de aptidão física, em razão da não disponibilidade de adaptação na prova de corrida em condições especiais para pessoa com deficiência física (nanismo – CID E34.3).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasto a preliminar de falta de admissibilidade recursal, cabível o agravo de instrumento interposto por pessoa física no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em situações excepcionais, como delineado na decisão de recebimento do recurso (fls. 177/178).

No mérito, a decisão agravada deve ser mantida.

Conforme consta dos autos (fl. 89), foi disponibilizado ao agravante o formulário de requerimento para solicitação de adaptação do TAF, em cumprimento ao item 7.1.3.1.1 do Edital do certame, o qual foi corretamente preenchido e assinado por profissional médico.

No entanto, o candidato solicitou atendimento especial apenas para os testes de barra fixa e abdominal remador, deixando de indicar a necessidade de adaptação para os testes de flexão de braço no solo e corrida de 12 minutos.

Não há, pois, demonstração de irregularidade ou omissão por parte da banca examinadora, tampouco violação ao princípio da isonomia ou ao disposto no art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, e no Decreto nº 9.508/2018, restando cumpridas as disposições do edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Decisão mantida. Agravo conhecido e improvido.

4.2. Sem condenação em honorários, por incabíveis.

Tese de julgamento: A ausência de requerimento específico para adaptação de todas as etapas do TAF inviabiliza a alegação de ilegalidade na sua aplicação, não sendo possível imputar à banca examinadora omissão ou violação de direitos do candidato com deficiência.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 37, inciso VIII; Decreto nº 9.508/2018, art. 2º; Edital do concurso, item 7.1.3.1.1.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000019-77.2025.8.01.9000, ACORDAM os Juizes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 25 de abril de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Relator

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0703962-33.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho

Apelante: Estado do Acre.

Procurador: Joao Paulo Aprigio de Figueiredo (OAB: 2410/AC).

Apelante: Instituto Socioeducativo do Estado do Acre - Ise.

Procurador: Joao Paulo Aprigio de Figueiredo (OAB: 2410/AC).

Apelada: Mirla Furtado Pereira Paiva.

Advogado: Marcus Venicius Nunes da Silva (OAB: 3886/AC).

Advogada: Krishna Cristina da Costa Santos E Silva (OAB: 3430/AC).

Assunto: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. BANCO DE HORAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso nominado e reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no acórdão ora embargado quanto à análise dos argumentos apresentados para reconhecer o direito ao pagamento de diferenças relativas à correção de valores recebidos de banco de horas.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 1.022 do CPC/2015, bem como para sanar a ocorrência de erro material”.

4. No caso em exame, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado que enfrentou amplamente a matéria discutida, fundamentando de maneira consistente o posicionamento adotado.

5. Ressalte-se que, conforme consignado no acórdão embargado, houve mudança de entendimento sobre a questão.

5. Não caracteriza omissão ou contradição adotar posicionamento contrário ao interesse da parte.

6. Ademais, é cediço que o colegiado não está obrigado a discorrer expressamente sobre todas as teses expostas no recurso ou todas as normas legais aplicáveis à espécie quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

7. Dessa forma, Ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, descabem embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, nem constitui meio adequado para que a parte manifeste seu inconformismo com posicionamento adotado pela Turma julgadora. A pretensão de modificar o resultado do julgamento deve ser buscada pela via processual adequada.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 829.082/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 21/8/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0703962-33.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juizes da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 5 de maio de 2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho

Relator

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0704096-60.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho

Apelante: Instituto Socioeducativo do Estado do Acre - Ise.

Procurador: Joao Paulo Aprigio de Figueiredo (OAB: 2410/AC).

Apelada: Luiz Eduardo Lima Pinto Cameli.

Advogado: Thalles Vinicius de Souza Sales (OAB: 3625/AC).

Assunto: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE SÓCIO EDUCATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RELATIVAS À CORREÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BANCO DE HORAS. IMPOSSIBILIDADE. VEDADA A VINCULAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso nominado objetivando a reforma de sentença que acolheu o pedido

de pagamento de diferenças de banco de horas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte reclamante tem o direito de receber o pagamento de diferenças relativas à correção de valores recebidos de banco de horas, utilizando como base de cálculo o salário mínimo nacional.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 2.943/2014, além de instituir a gratificação denominada “Banco de Horas”, fixou o valor devido para cada hora trabalhada e a forma como os referidos valores seriam atualizados, estabelecendo, assim, parâmetro para o reajuste da gratificação, qual seja: o mesmo coeficiente aplicado na correção salarial (arts. 1º e 4º).

4. No caso em exame, a parte reclamante postula o pagamento do valor reajustado da gratificação de banco de horas com base na variação percentual do salário mínimo nacional, conforme planilha constante em sua petição inicial.

5. Ocorre que o inciso IV do art. 7º da Constituição Federal é inconteste quanto à vedação constitucional à utilização do salário mínimo como fator de indexação ou reajuste de salário. Ademais, o art. 37, XIV , da CF/88, determina a incidência dos adicionais exclusivamente sobre o vencimento básico.

6. A respeito da matéria, a Suprema Corte editou a Súmula Vinculante n. 4 do STF, segundo a qual “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”.

7. O STF também fixou, ao julgar o Tema m. 141 da repercussão geral, a seguinte tese: “o cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo”.

8. Dessa forma, revendo entendimento anterior e considerando que a pretensão da parte reclamante, além de não possuir amparo legal, viola a Constituição Federal, deve a sentença ser reformada, nos moldes do art. 1.013, § 1º, do CPC, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários, ante o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 7º, IV, e art. 37, XIV; CPC, art. 1.013, § 1º; e, Lei nº 2.943/2014, arts. 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 572921 QO-RG, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13-11-2008, REPERCUS-SÃO GERAL - MÉRITO DJe-025 DIVULG 05-02-2009 PUBLIC 06-02-2009 EMENT VOL-02347-12 PP-02302; STF, Súmula Vinculante 4.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0704096-60.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 05/05/2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0704121-73.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Instituto Socioeducativo do Estado do Acre - Ise.
Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Apelado: Igor Araújo da Silva.
Advogado: Thalles Vinicius de Souza Sales (OAB: 3625/AC).
Assunto: Recurso

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE SÓCIO EDUCATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RELATIVAS À CORREÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BANCO DE HORAS. IMPOSSIBILIDADE. VEDADA A VINCULAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso nominado objetivando a reforma de sentença que acolheu o pedido de pagamento de diferenças de banco de horas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte reclamante tem o direito de receber o pagamento de diferenças relativas à correção de valores recebidos de banco de horas, utilizando como base de cálculo o salário mínimo nacional.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 2.943/2014, além de instituir a gratificação denominada “Banco de Horas”, fixou o valor devido para cada hora trabalhada e a forma como os referidos valores seriam atualizados, estabelecendo, assim, parâmetro para o reajuste da gratificação, qual seja: o mesmo coeficiente aplicado na correção

salarial (arts. 1º e 4º).

4. No caso em exame, a parte reclamante postula o pagamento do valor reajustado da gratificação de banco de horas com base na variação percentual do salário mínimo nacional, conforme planilha constante em sua petição inicial.

5. Ocorre que o inciso IV do art. 7º da Constituição Federal é inconteste quanto à vedação constitucional à utilização do salário mínimo como fator de indexação ou reajuste de salário. Ademais, o art. 37, XIV , da CF/88, determina a incidência dos adicionais exclusivamente sobre o vencimento básico.

6. A respeito da matéria, a Suprema Corte editou a Súmula Vinculante n. 4 do STF, segundo a qual “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”.

7. O STF também fixou, ao julgar o Tema m. 141 da repercussão geral, a seguinte tese: “o cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo”.

8. Dessa forma, revendo entendimento anterior e considerando que a pretensão da parte reclamante, além de não possuir amparo legal, viola a Constituição Federal, deve a sentença ser reformada, nos moldes do art. 1.013, § 1º, do CPC, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários, ante o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 7º, IV, e art. 37, XIV; CPC, art. 1.013, § 1º; e, Lei nº 2.943/2014, arts. 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 572921 QO-RG, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13-11-2008, REPERCUS-SÃO GERAL - MÉRITO DJe-025 DIVULG 05-02-2009 PUBLIC 06-02-2009 EMENT VOL-02347-12 PP-02302; STF, Súmula Vinculante 4.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0704121-73.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 05/05/2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0704448-18.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Instituto Socioeducativo do Estado do Acre - Ise.
Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Apelado: Rhaika Suellem da Silva de Almeida.
Advogado: Thalles Vinicius de Souza Sales (OAB: 3625/AC).
Assunto: Recurso

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE SÓCIO EDUCATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RELATIVAS À CORREÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BANCO DE HORAS. IMPOSSIBILIDADE. VEDADA A VINCULAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso nominado objetivando a reforma de sentença que acolheu o pedido de pagamento de diferenças de banco de horas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte reclamante tem o direito de receber o pagamento de diferenças relativas à correção de valores recebidos de banco de horas, utilizando como base de cálculo o salário mínimo nacional.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 2.943/2014, além de instituir a gratificação denominada “Banco de Horas”, fixou o valor devido para cada hora trabalhada e a forma como os referidos valores seriam atualizados, estabelecendo, assim, parâmetro para o reajuste da gratificação, qual seja: o mesmo coeficiente aplicado na correção salarial (arts. 1º e 4º).

4. No caso em exame, a parte reclamante postula o pagamento do valor reajustado da gratificação de banco de horas com base na variação percentual do salário mínimo nacional, conforme planilha constante em sua petição inicial.

5. Ocorre que o inciso IV do art. 7º da Constituição Federal é inconteste quanto à vedação constitucional à utilização do salário mínimo como fator de indexação ou reajuste de salário. Ademais, o art. 37, XIV , da CF/88, determina a incidência dos adicionais exclusivamente sobre o vencimento básico.

6. A respeito da matéria, a Suprema Corte editou a Súmula Vinculante n. 4 do STF, segundo a qual “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de

servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”.

7. O STF também fixou, ao julgar o Tema m. 141 da repercussão geral, a seguinte tese: “o cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo”.

8. Dessa forma, revendo entendimento anterior e considerando que a pretensão da parte reclamante, além de não possuir amparo legal, viola a Constituição Federal, deve a sentença ser reformada, nos moldes do art. 1.013, § 1º, do CPC, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários, ante o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 7º, IV, e art. 37, XIV; CPC, art. 1.013, § 1º; e, Lei nº 2.943/2014, arts. 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 572921 QO-RG, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13-11-2008, REPERCUS-SÃO GERAL - MÉRITO DJe-025 DIVULG 05-02-2009 PUBLIC 06-02-2009 EMENT VOL-02347-12 PP-02302; STF, Súmula Vinculante 4.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0704448-18.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 05/05/2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0713904-05.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Latam Airlines Group S.a.
Advogado: Fabio Rivelli (OAB: 4158/AC).
Apelado: Raimundo Nonato Gomes Filho.
Advogado: Gabriel Braga de Oliveira Claros (OAB: 4387/AC).
Advogado: George Carlos Barros Claros (OAB: 2018/AC).
Advogado: Patrícia Paiva da Silva (OAB: 6705/AC).
Assunto: Atraso de Voo

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. PROCEDIMENTOS AEROPORTUÁRIOS E ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso nominado objetivando a reforma de sentença que acolheu os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: - verificar se houve falha na prestação do serviço que justifique o dever de indenizar; - saber se são devidos os valores pleiteados à título de danos materiais; e, - averiguar a ocorrência de dano moral e o seu valor.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência, “a companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, salvo se demonstrada excludente de responsabilidade.”.

4. No caso em exame, os procedimento aeroportuários e a alteração da malha aérea são riscos inerentes à atividade, caracterizando fortuito interno, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade. Portanto, demonstrada a falha na prestação do serviço, deve ser mantida a condenação da companhia aérea pelo dano moral.

5. No entanto, quanto ao dano material, não há comprovação das despesas com transporte para o aeroporto e das milhas utilizadas para aquisição da passagem. Também não há prova da correlação entre os prejuízos sofridos pela falha na prestação do serviço e o gasto com a aquisição de presente, pois, além do documento de p. 22 não comprovar a destinação do bem adquirido, a entrega poderia ter sido realizada, independente da viagem, via correios ou transportadora, de modo que entendo indevida a reparação. Assim, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

7. No tocante ao dano moral, a perda do evento que motivou a viagem somada à conduta da parte recorrente gerou transtornos e ônus excessivo à parte recorrida, cujos efeitos à esfera íntima são passíveis de reparação, cujo valor fixado na sentença (R\$ 5.000,00), considero justo e proporcional à situação experimentada, capaz de atender à tríple função do instituto do dano moral, sem perder de vista o entendimento das Turmas Recursais do Estado do Acre em casos análogos.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao

pagamento de indenização por danos materiais, mantendo a sentença inalterada nos seus demais termos. Sem condenação em honorários, ante o resultado do julgamento.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10533340920248110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 20/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0713904-05.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Juízes do 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 05/05/2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0001197-33.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Apelante: Maria da Silva Cavalcante.
D. Pública: Wânia Lindsay de Freitas Dias (OAB: 2421/AC).
Apelada: Maria de Jesus Alves da Silva.
D. Público: Celso Araújo Rodrigues (OAB: 26541/AC).
Assunto: Direito de Vizinhança

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AMPLIAÇÃO DE MURO DA RESIDÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. PARTE RECLAMANTE QUE ALEGA QUE SUA VIZINHA CONSTRUIU MURO ACIMA DE SUA RESIDÊNCIA E QUE APÓS A OBRA PASSOU A TER PREJUÍZOS ESTRUTURAIS EM SUA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO ALEGADO. EVIDÊNCIAS DE QUE A OBRA REALIZADA MELHOROU A ESTRUTURA GERAL DOS DOIS IMÓVEIS VIZINHOS. VISTORIA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL ONDE NÃO FOI DETECTADA NENHUMA IRREGULARIDADE NA CONSTRUÇÃO. ANÁLISE QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SERVINDO ESTA SÚMULA DE JULGAMENTO COMO ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI N. 9.099/95. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CONDENAÇÃO SUSPensa EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE EM FAVOR DA RECORRENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0001197-33.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Evelin Campos Cerqueira Bueno, Maha Kouzi Manasfi e Manasfi e Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira em negar provimento ao recurso apresentado nos termos do voto da relatora.

Rio Branco - Acre, 14 de maio de 2025.

Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Relatora

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0001965-66.2024.8.01.0002
Foro de Origem: Cruzeiro do Sul
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Apelante: ALTANILO ROCHA DA SILVA.
D. Público: Cláudia de Freitas Aguirre (OAB: 4238/AC).
D. Público: Carolina Matias Vecchi (OAB: 120897/MG).
Apelado: Banco Honda S/A.
Advogado: Ailton Alves Fernandes (OAB: 5909/AC).
Advogado: Ailton Alves Fernandes (OAB: 16854/GO).
Apelado: Juruá Motocenter Ltda.
Advogada: Marina Belandi Scheffer (OAB: 3232/AC).
Assunto: Financiamento de Produto

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. PARTE RECLAMANTE ALEGA QUE FOI COBRADO UM VALOR MAIOR PELA MOTOCICLETA E NÃO O VALOR PROMOCIONAL QUE ESTAVA SENDO OFERTADO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS A RESPEITO DOS VALORES E CONDIÇÕES DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. PARTE RECORRENTE QUE RECONHECE NÃO TER LIDO O CONTRATO ANTES DE ASSINAR. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E SEGURO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. TAXA DE JUROS APLICADA AO FINANCIAMENTO QUE COR-

RESPONDE AO VALOR DA MÉDIA DAS TAXAS DE JUROS PREVISTAS À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM RES-TITUÍDOS. ANÁLISE QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO CONHE-CIDO E IMPROVIDO, SERVINDO ESTA SÚMULA DE JULGAMENTO COMO ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI N. 9.099/95. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CONDENAÇÃO SUSPensa EM RAZÃO MANUTENÇÃO DO DEFERIMEN-TO DA GRATUIDADE EM FAVOR DO RECORRENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0001965-66.2024.8.01.0002, ACORDAM os Senhores Membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Evelin Campos Cerqueira Bueno, Maha Kouzi Manasfi e Manasfi e Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira em negar provimento ao recurso apresentado nos termos do voto da relatora.

Rio Branco - Acre, 14 de maio de 2025.

Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Relatora

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0700542-24.2024.8.01.0004
Foro de Origem: Epitaciolândia
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Apelante: Jefferson Ramon Meira Prais.
D. Público: PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO (OAB: 37604/GO).
Apelado: Higor Francisco Portela Severino.
Advogada: Érica Souza Ramos (OAB: 6167/AC).
Assunto: Direito de Imagem

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJEIÇÃO DO RECORRENTE PELA PESSOA DO RECLAMADO NA CONDIÇÃO DE MEDIADOR DE SUA FILHA NA ESCOLA. MANIFESTAÇÃO DO RECLAMANTE QUE CONFI-GURA PRECONCEITO EM DECORRÊNCIA DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DO RECLAMANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM VA-LOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso nominado interposto por JEFFERSON RAMON MEIRA PRAIS em face de sentença de fls.46/52 que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulados por HIGOR FRANCISCO PORTELA SEVERINO. O recorrente pleiteia a reforma da sentença e a im-procedência do pedido, ou em caso de manutenção da condenação, que seja minorado o valor da condenação. (fls.60/63)

2. Sem contrarrazões. (fl.68)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. (i) definir se a manifestação do reclamante, rejeitando a atuação do recla-mado como mediador escolar foi em razão de sua orientação sexual, e se a conduta configura ato ilícito gerador de dano moral passível de indenização; (ii) valor fixado é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Extrai-se dos autos que o reclamante é professor da rede municipal de en-sino e atua como mediador de crianças portadoras de necessidades especiais e que necessitam de acompanhamento escolar específico. No ano de 2024, o reclamante foi designado para atuar como mediador da filha do reclamado e houve a rejeição do mesmo, por parte do reclamado, sendo justificado ini-cialmente que a criança necessitaria de acompanhamento de uma mediadora do sexo feminino, ante a sua condição pois esta precisa de acompanhamento para realizar suas necessidades especiais, razão pela qual solicitou a troca do profissional.

5. Posteriormente, durante as reuniões realizadas pela gestão escolar com o reclamado (fl.16/23), restou apurado que mesmo sendo dada a opção de a criança ter uma acompanhante do sexo feminino para realizar suas neces-sidades fisiológicas, o recorrente não aceitou a designação do recorrido para acompanhar a aluna na condição de mediador de ensino.

6. As alegações do reclamante se confirmam com a resistência do recorrente em aceitar o recorrido como profissional mediador para atender sua filha, além de ter se manifestado pela rejeição de outro professor que também é homosse-xual. Assim, a rejeição do reclamado para o exercício da mediação escolar uni-camente em razão de sua orientação sexual caracteriza prática discriminatória e afronta a dignidade da pessoa humana, configurando dano moral.

7. A indenização por dano moral visa compensar o sofrimento experimentado pela vítima e possui também função pedagógica e inibitória, sendo o valor fixa-

do considerado razoável diante das peculiaridades do caso. Não há elementos que justifiquem a redução do valor da indenização, tampouco a exclusão da responsabilidade reconhecida em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido. Fixo honorários em 10% do valor da conde-nação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade em favor do recorrente vencido.

Tese de julgamento: A manifestação de cunho discriminatório baseada na orientação sexual do indivíduo, especialmente em contexto profissional, confi-gura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, aten-dendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vis-ta a função compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes: CF/1988, arts. 1º, III, 3º, IV, e 5º, X; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/1995, art. 41.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0700542-24.2024.8.01.0004, ACORDAM os Senhores Membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Evelin Campos Cerqueira Bueno, Maha Kouzi Manasfi e Manasfi e Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira em negar provimento ao recurso apresentado nos termos do voto da relatora.

Rio Branco - Acre, 14 de maio de 2025.

Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Relatora

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0700694-78.2024.8.01.0002
Foro de Origem: Cruzeiro do Sul
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Apelante: Empresa Cruzeiroense de Telec de Rádio e Tv Ltda/tv Ltda/tv e Rádio Juruá.
Advogado: Rafael Carneiro Ribeiro Dene (OAB: 3749/AC).
Apelado: Francisco Jean Lima Pinheiro.
Advogada: Michelle de Oliveira Matos (OAB: 3875/AC).
Assunto: Direito de Imagem

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PLEITO INDENIZATÓRIO. DIVULGAÇÃO DA FOTO DO ESTABELECIMENTO DO RECLAMANTE EM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. VINCU-LAÇÃO DO ESTABELECIMENTO A ATIVIDADES IRREGULARES. DANOS À IMAGEM E A HONRA DO RECORRIDO COMO COMERCIANTE. REVELIA DA PARTE RECLAMADA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA COM AS ALEGAÇÕES DA PARTE AU-TORA QUANTO AOS DANOS SOFRIDOS EM RAZÃO DA VEICULAÇÃO DA FOTO DO AUTOR E DE SEU ESTABELECIMENTO DE FORMA LEVIANA. CONTEÚDO DA MATÉRIA QUE VINCULOU A IMAGEM DO RECORRIDO E DE SEU ESTABELECIMENTO À PRÁTICA ILÍCITA DE VENDA ILEGAL DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E COBRE. ABUSO DO DIREITO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIVULGAR FATOS NÃO COMPROVADOS, IMPUTANDO PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA E EXPONDO A PARTE AUTORA A CONO-TAÇÕES NEGATIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDA-DE. O VALOR ESTIPULADO É ADEQUADO À GRAVIDADE DA OFENSA E VISA A DESESTIMULAR A REPETIÇÃO DE PRÁTICAS JORNALÍSTICAS ABUSIVAS QUE POSSAM VIOLAR DIREITOS FUNDAMENTAIS DE TER-CEIROS. RETRATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. ANÁLISE QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MAN-TENDO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, SERVINDO ESTA SÚMULA DE JULGAMENTO COMO ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI N. 9.099/95. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0700694-78.2024.8.01.0002, ACORDAM os Senhores Membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Evelin Campos Cerqueira Bueno, Maha Kouzi Manasfi e Manasfi e Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira em negar provimento ao recurso apresentado nos termos do voto da relatora.

Rio Branco - Acre, 14 de maio de 2025.

Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Relatora

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0701627-36.2024.8.01.0007
Foro de Origem: Xapuri
Órgão: 1ª Turma Recursal

Relatora: Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Apelante: Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S.a.
Advogado: Armando Silva Bretas (OAB: 31997/PR).
Advogado: Celso N. Yokota (OAB: 33389/PR).
Apelante: Samsung Eletronica da Amazonia Ltda..
Advogado: Fernando Moreira Drummond Teixeira (OAB: 108112/MG).
Apelado: Maria Shirley Gomes Ribeiro.
Advogado: Mathaus Silva Novais (OAB: 4316/AC).
Assunto: Substituição do Produto

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO DE PRODUTO NOVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A EMPRESA RECLAMADA A PROCEDER COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO APARELHO DE AR CONDICIONADO. IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DAS EMPRESAS RECLAMADAS. ALEGAÇÃO DE MAU USO DO PRODUTO E PERDA DA GARANTIA POR USO EM DESACORDO COM O MANUAL. LAUDO TÉCNICO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE DEFEITO DE FÁBRICA NO APARELHO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE O RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de demanda ajuizada por MARIA SHIRLEY GOMES RIBEIRO em face de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA e GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A., na qual alega que adquiriu um aparelho de ar condicionado SAMSUNG INVERTER WIND FREE, de 12 mil BTUS, e após três meses de uso apresentou defeito. Adveio sentença de fls.192/200 que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou as empresas, de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais e a empresa reclamada Samsung na obrigação de fazer consistente em substituir o aparelho com defeito por um de mesma qualidade.

2. A empresa reclamada SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, interpôs recurso às fls.209/220 no qual defende que houve perda da garantia em razão do mau uso do produto, inexistindo falha na prestação do serviço, pugnando pela reforma da sentença.

3. Por sua vez, a parte reclamada GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. apresentou recurso às fls.228/236 no qual defende que a consumidora deu causa aos danos do aparelho, razão pela qual deve ser afastada a condenação imposta.

4. Contrarrazões apresentadas pela parte reclamante às fls.240/246.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. (i) definir se o defeito apresentado no produto decorre de vício oculto de fabricação ou de mau uso pelo consumidor, o que influenciaria na responsabilidade dos fornecedores; (ii) estabelecer se o defeito do produto justifica a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Embora as empresas reclamadas apontem que o defeito no produto apresentado ocorreu por mau uso do mesmo, o laudo técnico constante nos autos às fls.11 comprova a existência de defeito de fabricação no aparelho de ar-condicionado, descartando a alegação de mau uso pela consumidora.

7. O defeito é classificado como vício oculto, surgido após algum tempo de uso do produto, o que atrai a responsabilidade solidária dos fornecedores nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, mantenho a obrigação de fazer imposta na sentença.

8. Quanto ao dano moral, embora a situação narrada nos autos tenha acarretado transtornos para a recorrida, entendo que estes são inerentes a situação vivenciada, inexistindo provas de circunstâncias aptas a atingir os atributos da personalidade da parte reclamante/recorrida, não havendo lesão à esfera extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Tese de julgamento: O defeito de fabricação que compromete o funcionamento de produto novo caracteriza vício oculto e impõe ao fornecedor a obrigação de substituição do produto nos termos da legislação consumerista. A simples frus-

tração contratual, desacompanhada de outros elementos de gravidade, não enseja reparação por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0701627-36.2024.8.01.0007, ACORDAM os Senhores Membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Evelin Campos Cerqueira Bueno, Maha Kouzi Manasfi e Manasfi e Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira em dar parcial provimento aos recursos apresentados nos termos do voto da relatora.

Rio Branco - Acre, 14 de maio de 2025.

Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Relatora
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0701693-28.2024.8.01.0003
Foro de Origem: Brasileia
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Apelante: Jucilene Evangelista Alves.
Advogada: Giseli Andréia Gomes Lavadenz (OAB: 4297/AC).
Apelada: Vera Lúcia Heep.
Assunto: Espécies de Contratos

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COBRANÇA DE VALORES LEVANTADOS POR MEIO DE AVARÁ JUDICIAL. ADVOGADA DA PARTE RECORRENTE QUE POSSUÍA PODERES ESPECIAIS. SENTENÇA QUE RECONHECE A OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. A PARTE RECORRENTE ALEGA QUE SOMENTE TOMOU CONHECIMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES NO ANO DE 2024. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE POR MAIS DE DEZ ANOS. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE SENTENÇA FAVORÁVEL AOS SEUS INTERESSES. A INÉRCIA DA PARTE INTERESSADA EM ACOMPANHAR O ANDAMENTO DO PROCESSO NÃO AFASTA A FLUÊNCIA DOS PRAZOS DECADENCIAIS OU PRESCRICIONAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SERVINDO ESTA SÚMULA COMO ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LJE. FIXO HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0701693-28.2024.8.01.0003, ACORDAM os Senhores Membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Evelin Campos Cerqueira Bueno, Maha Kouzi Manasfi e Manasfi e Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira em negar provimento ao recurso apresentado nos termos do voto da relatora.

Rio Branco - Acre, 14 de maio de 2025.

Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Relatora

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0702624-24.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Maha Kouzi Manasfi e Manasfi
Apelante: Gilson Lima de Carvalho.
Advogado: Gilson Lima de Carvalho (OAB: 5032/AC).
Apelado: Freud Antunes.
Advogado: Luyd Carlos da Silva (OAB: 6334/AC).
Assunto: Indenização Por Dano Moral

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. MENSAGENS DE CRÍTICA À ATUAÇÃO SINDICAL E PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO OFENSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE MENSAGENS PRIVADAS. REPARAÇÃO CIVIL AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por GILSON LIMA DE CARVALHO contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda proposta por FREUD ANTUNES, condenando o recorrente ao pagamento de R\$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral e à obrigação de não compartilhar as mensagens objeto da lide, sob pena de multa. A Relatora votou por negar provimento ao recurso da parte reclamada mas houve voto divergente pela reforma parcial da decisão, afastando a condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) verificar se as mensagens trocadas e documentos apresentados nos autos configuram conteúdo ofensivo apto a ensejar a condenação por dano moral; (ii) definir se houve comprovação da divulgação indevida de mensagens privadas que justifique a obrigação de não compartilhamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As mensagens apresentadas nos autos, embora revelem críticas e descontentamento do recorrente/reclamado com a atuação profissional do recorrido no âmbito do sindicato, não evidenciam conteúdo injurioso, difamatório ou ameaçador, tratando-se do exercício do direito de opinião.

4. As provas constantes nos autos, como prints de mensagens do WhatsApp e boletim de ocorrência, não demonstram de forma inequívoca qualquer violação à honra ou dignidade do autor, tampouco a intenção deliberada de ofender e ameaçar. Ademais, não consta nos autos comprovação da divulgação de mensagens privadas por parte do recorrente, sendo ausente a prova do repasse a terceiros.

5. Oportuno ressaltar que o documento denominado “carta aberta” apresentado nos autos, embora mencione o nome do recorrido em alguns trechos, o que se verifica em seu conteúdo é a expressão da opinião do recorrente com a atuação do recorrido na condição de jornalista e em sua atuação no sindicato, sem a intenção deliberada de macular a honra do autor.

6. Observa-se ainda que a sentença de origem apresenta fundamentação genérica e não valorou de forma específica os documentos juntados à inicial, mencionando inclusive a existência de áudio desabonador da conduta do autor, o qual não foi localizado nos autos.

7. A divergência apresentada no voto vencedor reconhece a inexistência de dano moral e afasta a condenação correspondente, mantendo, contudo, a obrigação de não compartilhamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo inalterada a sentença em seus demais termos.

Tese de julgamento: A condenação por dano moral exige demonstração clara e inequívoca de ofensa à honra ou à dignidade, o que não se verifica quando ausente conteúdo vexatório ou agressivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0702624-24.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Evelin Campos Cerqueira Bueno e Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira em dar provimento ao recurso apresentado nos termos do voto da relatora. Vencida a relatora originária Maha Kouzi Manasfi e Manasfi.

Rio Branco - Acre, 14 de maio de 2025.

Evelin Campos Cerqueira Bueno
Relatora Designada

VOTO VENCIDO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPARTILHAMENTO INDEVIDO DE MENSAGENS PRIVADAS. REVELIA. VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O autor ajuizou ação indenizatória contra o réu em razão do compartilhamento de mensagens privadas trocadas entre as partes via aplicativo de mensagens WhatsApp, sem seu consentimento, com teor difamatório em sua esfera pessoal e profissional.

O réu, devidamente citado, não compareceu à audiência de conciliação, sendo decretada sua revelia.

Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R\$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como a se abster de realizar novos compartilhamentos das mensagens objeto da lide.

Recurso interposto pelo réu, pleiteando a reforma da sentença, alegando omissões e obscuridades, bem como requerendo a admissão de documentos novos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão de primeiro grau, que reconheceu a violação à privacidade e intimidade do autor e fixou indenização por danos morais, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O compartilhamento de mensagens privadas sem autorização configura violação aos direitos fundamentais à privacidade e à intimidade, conforme previsto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a divulgação indevida de mensagens privadas em redes sociais pode ensejar dano moral, especialmente quando houver intuito difamatório e prejuízo à reputação profissional do ofendido.

A revelia do réu impõe a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

O direito à liberdade de expressão não é absoluto e encontra limites na proteção à honra e à imagem das pessoas.

Diante do conjunto probatório, mantém-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R\$ 3.000,00 (três mil reais) e a obrigação de não fazer quanto ao compartilhamento das mensagens litigiosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor de condenação.

Tese de julgamento: “O compartilhamento não autorizado de mensagens privadas com teor difamatório configura violação à intimidade e à privacidade, ensejando a obrigação de indenizar por danos morais e a abstenção de novas divulgações.”

Juíza de Direito Maha Kouzi Manasfi e Manasfi
Relatora
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0703367-44.2024.8.01.0002
Foro de Origem: Cruzeiro do Sul
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Apelante: Gol Transportes Aéreos S/A - Gol.
Advogado: Gustavo Antônio Feres Paixão (OAB: 5319/AC).
Apelado: Ismael Carlos de Souza.
Apelada: Anna Caroline de Oliveira Matos.
Advogada: Michelle de Oliveira Matos (OAB: 3875/AC).
Assunto: Cancelamento de Voo

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. ACIDENTE AÉREO QUE ENSEJOU NA IMPOSSIBILIDADE DE DECOLAGEM DO VOO INICIALMENTE PROGRAMADO. CONSUMIDORES REALOCADOS EM OUTRO VOO E DIRECIONADO PARA OUTRO AEROPORTO SEM A DEVIDA ASSISTÊNCIA MATERIAL. PASSAGEM ADQUIRIDAS COM DESTINO FINAL PARA A CIDADE DE CRUZEIRO DO SUL -AC. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO, TENDO EM VISTA QUE OS RECORRIDOS DESEMBARCARAM EM RIO BRANCO -AC COMO DESTINO FINAL, APÓS A REALOCAÇÃO PROMOVIDA PELA COMPANHIA AÉREA. COMPROVAÇÃO DE DESLOCAMENTO ATÉ O DESTINO FINAL POR VIA TERRESTRE E NÃO VIA AÉREA COMO CONTRATADO COM A EMPRESA RECORRENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR COTIDIANO. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. ANÁLISE QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SERVINDO ESTA SÚMULA DE JULGAMENTO COMO ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI N. 9.099/95. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0703367-44.2024.8.01.0002, ACORDAM os Senhores Membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Evelin Campos Cerqueira Bueno, Maha Kouzi Manasfi e Manasfi e Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira em negar provimento ao recurso apresentado nos termos do voto da relatora.

Rio Branco - Acre, 14 de maio de 2025.

Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Relatora

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0704840-55.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Apelante: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Advogado: Gustavo Antônio Feres Paixão (OAB: 5319/AC).
Apelado: Alexnaldo Batista da Silva.

Advogado: Alexson Bussons Miranda (OAB: 4823/AC).
Assunto: Transporte Aéreo

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉ-
REO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE EM VOO. ALEGAÇÃO DE NÃO COM-
PARECIMENTO AO BALCÃO DA CIA AÉREA NO TEMPO HÁBIL PARA RE-
ALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE EMBARQUE COM ARMA DE FOGO.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO
COMPROVAÇÃO PELO CONSUMIDOR DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS
CONTRATUAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO E
PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE O RESULTADO
DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sen-
tença de fls.133/137 que a condenou ao pagamento de R\$ 10.000,00 (dez mil
reais) a título de indenização por dano moral e indenização de dano material,
no montante de R\$ 2.915,78 (dois mil, novecentos e quinze reais e setenta e
oito centavos), em favor do autor.

2. A parte recorrente defende a ausência de responsabilidade pelos danos ale-
gados pelo autor, que em verdade não embarcou no dia e horários marcados
pois não compareceu no aeroporto com tempo hábil para a realização dos
procedimentos exigidos para embarque com arma de fogo. Assim, requer a
reforma da sentença e em caso de manutenção da condenação, a redução do
valor da condenação fixada em primeiro grau. (fls.141/148)

3. Contrarrazões apresentadas às fls.152/159.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. (i) verificar se houve impedimento irregular do embarque (ii) a parte auto-
ra comprovou o cumprimento das regras contratuais relativas ao horário de
comparecimento ao balcão de check-in da companhia aérea para realização
dos procedimentos de embarque com arma de fogo; (iii) avaliar se a inversão
do ônus da prova pode ser imposta ao fornecedor de forma absoluta. (iv) con-
figurada a falha na prestação de serviço, se cabe a indenização por danos
materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Extrai-se dos autos que o recorrido adquiriu uma passagem aérea com des-
tino a Cruzeiro do Sul - AC, inicialmente com a data prevista para 26/07/2024.
O reclamante alega que apesar de ter comparecido com antecipação de três
horas antes do horário previsto para o voo, ao tentar realizar os procedimentos
para viajar portando uma arma de fogo, teve seu embarque impedido sem
nenhuma motivação razoável. Aduz que após apresentar a documentação exi-
gida pela companhia aérea foi orientado a aguardar, por mais de uma hora e
quando tentou realizar o embarque foi informado que não havia mais tempo
hábil.

6. O recorrido alega que a empresa não ofertou nenhuma assistência e so-
mente embarcou no dia seguinte ao inicialmente previsto e para tanto, teve
que adquirir uma nova passagem aérea, gerando prejuízos de ordem material
e moral.

7. Por sua vez, a empresa recorrente afirma que o consumidor não compare-
ceu com antecedência necessária no aeroporto para realizar check- in e os
procedimentos de embarque na data programada, já que estava portando uma
arma de fogo. Ressalta que o recorrido deveria ter comparecido com a antece-
dência mínima de duas horas para identificação junto aos funcionários da com-
panhia aérea, possibilitando a realização de todos os trâmites necessários.

8. É cedido que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do
Consumidor (CDC) não é absoluta e deve ser aplicada de forma razoável, não
sendo possível impor ao fornecedor a prova de fato negativo, ou seja, a prova
de que o recorrido não cumpriu as regras contratuais em comparecer antecipa-
damente para o embarque.

9. O recorrido, não demonstra, por meio de elementos mínimos, que observou
as regras contratuais estipuladas para o comparecimento ao balcão de check-
-in no tempo hábil, conforme exigido pelas regras da companhia aérea.

10. Desta feita, a falha na prestação do serviço pela companhia aérea não
restou evidenciada, não havendo comprovação de que o impedimento de em-
barque tenha ocorrido por qualquer falha ou conduta irregular da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a demanda. Sem
condenação em honorários, ante o resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
A inversão do ônus da prova no âmbito do direito do consumidor não é absoluta
e não pode impor ao fornecedor a prova de fato negativo.
A falta de comprovação do cumprimento das regras contratuais pelo consumi-
dor impede a condenação por eventual falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n.
0704840-55.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 1ª Turma
Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Evelin Campos Cerqueira
Bueno, Maha Kouzi Manasfi e Manasfi e Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
em dar provimento ao recurso apresentado nos termos do voto da relatora.

Rio Branco - Acre, 14 de maio de 2025.

Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Relatora
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705009-42.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Apelante: Maria Carmelinda de Araújo Lima.
Advogado: Francisco Silvano Rodrigues Santiago (OAB: 777/AC).
Apelado: Adalcimar Adalci Nunes de Amorim.
Advogada: Janaina Sanchez Marszalek (OAB: 5913/AC).
Apelado: Francisco Auricelio Rego da Silva.
Advogada: Janaina Sanchez Marszalek (OAB: 5913/AC).
Assunto: Indenização Por Dano Moral

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E IMAGEM DOS RE-
CLAMANTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RE-
CLAMADA. ALEGAÇÃO DE MERO REPASSE DE NOTÍCIAS JÁ VEICULAS
NAS IMPRESSA. POSTAGENS EM REDE SOCIAL E GRUPOS DE APLICA-
TIVO DE MENSAGENS ONDE CONSTAALEM DAS REPORTAGENS DIVER-
SOS COMENTÁRIOS DA RECORRENTE, DE CUNHO OFENSIVO, DESTA-
QUE OS ÁUDIOS DE FLS.06. GRUPOS DO LOCAL DE TRABALHO DOS
RECORRIDOS. INTENSÃO DELIBERADA EM MACULAR A HONRA DOS RE-
CLAMANTES QUE À ÉPOCA ESTAVAM SOB INVESTIGAÇÃO E PROCESSO
CRIMINAL. A PARTE RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS
DE APRESENTAR FATOS MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO
DA PARTE AUTORA. DANO MORAL DEVIDO. VALOR ARBITRADO EM PA-
TAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SERVINDO
ESTA SÚMULA DE JULGAMENTO COMO ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO
ART. 46, DA LEI N. 9.099/95. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM
10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CONDENAÇÃO SUSPENSA EM
RAZÃO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE EM FAVOR DA RECORRENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n.
0705009-42.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 1ª Turma
Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Evelin Campos Cerqueira
Bueno, Maha Kouzi Manasfi e Manasfi e Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
em negar provimento ao recurso apresentado nos termos do voto da relatora.

Rio Branco - Acre, 14 de maio de 2025.

Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Relatora

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705366-22.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Apelante: Detran-ac - Departamento Estadual de Trânsito.
Procurador: Maria José Maia Nascimento Postigo.
Apelado: Jonas Ricardo da Silva.
D. Pública: Aryne Cunha do Nascimento (OAB: 2884/AC).
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DI-
REITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE BAIXA DEFINITIVA DE REGISTRO
DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DO DESMANCHE E IRRECUPERABILIDA-
DE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RESOLUÇÃO CON-
TRAN Nº 967/2022. ART. 126 DO CTB. A BAIXA DEFINITIVA DO REGISTRO
DE VEÍCULO EXIGE A COMPROVAÇÃO DO DESMANCHE OU IRRECU-
PERABILIDADE DO BEM, CONFORME DISPÕE O ART. 126 DO CTB E A
RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 967/2022. O RECORRIDO DE DESINCUMBIU
DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO I, DO CPC, E
APRESENTOU ELEMENTOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR QUE O VEÍCULO
NÃO ESTÁ MAIS EM CIRCULAÇÃO OU QUE SE ENCONTRA EM ESTADO
IRRECUPERÁVEL. (FLS.09/17) ANÁLISE QUE NÃO MERECE REFORMA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SERVINDO ESTA SÚMULA DE

JULGAMENTO COMO ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI N. 9.099/95. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705366-22.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Evelin Campos Cerqueira Bueno, Maha Kouzi Manasfi e Manasfi e Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira em negar provimento ao recurso apresentado nos termos do voto da relatora.

Rio Branco - Acre, 14 de maio de 2025.

Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Relatora
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0706115-39.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Apelante: Elizabete Oliveira de Moraes.
Advogada: Maisa Justiniano Bichara (OAB: 3128/AC).
Apelado: Nei Ari Bandeira Roque.
Advogado: Jorge Carlos Maia de Sousa (OAB: 1739/AC).
Assunto: Rescisão / Resolução

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ACORDO DE PAGAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR DE COMISSÃO DE VENDAS DE OUTROS LOTES. AJUSTE DO VALOR DO DÉBITO COBRADO PELO RECLAMANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso interposto por ELISABETE OLIVEIRA DE MORAIS em face da sentença de fls.83/85 que julgou procedente o pedido do autor e condenou a reclamada ao pagamento de R\$ 36.037,73 (trinta e seis mil, trinta e sete reais e setenta e três centavos), com correção monetária (INPC/IBGE) a partir do ajuizamento da ação e juros de 1% ao mês contados a partir da citação.

2. Em suas razões a parte recorrente defende que já quitou o valor referente a aquisição do terreno, inexistindo saldo devedor a ser pago, pelo que requer a procedência do pedido contraposto para ser reconhecida a compensação de valor devida, ou subsidiariamente, a minoração do valor da condenação. (fls.89/107)

3. Sem contrarrazões. (fls.119)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. (i) verificar se há comprovação da inadimplência da reclamada quanto a quitação do valor da venda de um imóvel; (ii) definir se a ré comprovou a existência de crédito oriundo de comissões de vendas que poderia ser compensado com a dívida principal; (iii) estabelecer se o valor indicado pela ré pode ser integralmente reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consta dos autos que o recorrido firmou contrato de compra e venda de um terreno no valor total de R\$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais), sendo paga uma entrada no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a recorrente assumiu a obrigação de adimplir referido valor mediante pagamentos sucessivos de R\$ 500,00 (quinhentos reais). Todavia, o autor sustenta que, após o vencimento da primeira nota promissória, transcorridos 32 meses, nenhum pagamento foi realizado.

6. Por sua vez, a parte recorrente alega que além de ter pago 4 parcelas no valor total de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), efetuou a intermediação da venda de três lotes, ajustando-se verbalmente o pagamento de comissão correspondente a 10% do valor das vendas. Aduziu que, em razão dessas transações, teria direito a crédito de R\$ 23.000,00, dos quais apenas R\$ 5.000,00 foram compensados no saldo devedor, restando, portanto, um crédito de R\$ 18.000,00 que deveria ser abatido da dívida principal, além de despesas com regularização de documentos no valor total de R\$ 3.350,00 (três mil trezentos e cinquenta reais) (IPTU - R\$ 2.000,00 e serviço de regularização do imóvel objeto do contrato -R\$ 1.350,00).

7. A controvérsia, portanto, cinge-se ao reconhecimento da compensação de valores alegada pela recorrente.

8. Diante da análise dos autos, verifica-se que há elementos que corroboram a realização das vendas de três lotes do recorrido e o ajuste de pagamento de comissão em favor da recorrente. E embora não haja um contrato formalizado

por escrito quanto a essa comissão, o documento de fls.55, assinado pelo reclamante que reconhece a sua assinatura em seu depoimento pessoal, além da prova testemunhal, conferem verossimilhança à alegação da recorrente.

9. Assim, considerando o valor principal do débito de R\$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais) e compensado o valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) referente ao valor não pago pela comissão das vendas dos imóveis intermediadas pela recorrente, tem-se saldo devedor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

10. Quantos aos valores pagos pela recorrente referente as taxas de IPTU e regularização do imóvel objeto do contrato, entendo que estas são de responsabilidade da adquirente, razão pela qual não devem ser consideradas como crédito para abatimento total da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer como devido pela parte reclamada ELISABETE OLIVEIRA DE MORAIS o valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com correção monetária (INPC/IBGE) a partir do ajuizamento da ação e juros de 1% ao mês contados a partir da citação. Sem condenação em honorários, ante o resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706115-39.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em dar parcial provimento ao recurso apresentado nos termos do voto da relatora.

Rio Branco - Acre, 14 de maio de 2025.

Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Relatora

JULGAMENTO VIRTUAL
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0706711-57.2023.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Apelante: Maria Leticia Araujo Moraes.
Advogado: Alyson Thiago de Oliveira (OAB: 4471/AC).
Apelado: Mercado Pago Representações Ltda.
Advogado: Eduardo Chalfin (OAB: 4580/AC).
Assunto: Bancários

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRAPETITA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação indenizatória por danos morais cumulada com obrigação de fazer, em que a parte autora requereu o desbloqueio de sua conta bancária e o livre acesso aos recursos financeiros.

A sentença de improcedência restou reformada pelo acórdão de fl. 198/199, com condenação da parte ré ao pagamento de danos morais, além de restituição da quantia bloqueada, conforme julgamento dos aclaratórios em fl. 214/216

Interposição de embargos de declaração pela Reclamada Mercado Pago Representações, com alegação de que o acórdão de fl. 214/216 teria extrapolado os limites da lide, ao determinar a restituição dos valores bloqueados, quando o pedido seria apenas de desbloqueio da conta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em julgamento extrapetita, ao determinar a restituição da quantia bloqueada, e se há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

No caso, os embargos de declaração revelam mero inconformismo, não configurada qualquer das hipóteses previstas no referido dispositivo, tampouco julgamento que extrapole os limites expostos na lide.

Em julgamento de embargos de declaração anterior (fls. 214/216), opostos pelo consumidor, foi considerando a ausência de efetiva comprovação pela parte ré, acerca do cumprimento da obrigação de fazer consistente na liberação dos valores, sendo legítima a manutenção da condenação à restituição da quantia bloqueada, pois não foi comprovado nos autos a liberação do crédito. Não obstante o print demonstrado em fl. 52, os extratos apresentados pela consumidora em fl. 13/17 demonstram apenas o agendamento da transferência e a suspensão de sua conta, não se verificando o efetivo repasse do valor à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- 4.1. Embargos de declaração rejeitados.
- 4.2.Sem condenação em honorários, por incabíveis.

Tese de julgamento: A ausência de comprovação do cumprimento da obrigação de fazer autoriza a manutenção da condenação à restituição dos valores, não havendo julgamento extrapetita, pois o pedido inicial abarcava a liberação dos recursos financeiros, o que não restou comprovado pela reclamada.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706711-57.2023.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros dao 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 30 de abril de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0000169-28.2024.8.01.0006
Foro de Origem: Acrelândia
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Apelante: Bertonil de Oliveira.
D. Pública: Celia da Cruz Barros Cabral Ferreira (OAB: 2466/AC).
Apelado: Jaquelin, vulgo Ceará.
Apelado: Sebastião, vulgo Sabata.
D. Público: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/AC).
Assunto: Indenização Por Dano Material

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS MATERIAIS EM RAZÃO DE AVARIAS EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO RECLAMADO. AS PARTES ESTAVAM EM NEGOCIAÇÃO DO VEÍCULO E NÃO CONCRETIZARAM A VENDA DO BEM. PARTE RECLAMANTE UTILIZOU O VEÍCULO DO RECLAMADO E SOFREU ACIDENTE OCASIONADO DIVERSAS AVARIAS. DESPESAS QUE DECORREM DOS DANOS CAUSADOS PELA COLISÃO SOFRIDA PELO RECORRENTE. PARTE AUTORA QUE NÃO FAZ PROVA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA QUE ANALISOU TODAS AS PROVAS APRESENTADAS NOS AUTOS. ANÁLISE QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SERVINDO ESTA SÚMULA DE JULGAMENTO COMO ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI N. 9.099/95. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CONDENAÇÃO SUSPENSA EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE EM FAVOR DA RECORRENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0000169-28.2024.8.01.0006, ACORDAM os Senhores Membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Evelin Campos Cerqueira Bueno, Maha Kouzi Manasfi e Manasfi e Marcelo Coelho de Carvalho em negar provimento ao recurso apresentado nos termos do voto da relatora.

Rio Branco - Acre, 14 de maio de 2025.

Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Relatora
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0000351-11.2024.8.01.0007
Foro de Origem: Xapuri
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Apelante: João Paulo da Silva Tavares.
Advogado: Vinicius Silva Novais (OAB: 4850/AC).
Apelado: Messias Nascimento Neves.
D. Público: Lais Andrade Santos (OAB: 229411/RJ).
Assunto: Indenização Por Dano Material

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PERMUTA DE VEÍCULOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO DO RECLAMANTE PARA AUDIÊNCIA UNA, REALIZADA POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, NA PESSOA DE SEU IRMÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. É VÁLIDA A INTIMAÇÃO ENTREGUE AO FAMILIAR NO MESMO ENDEREÇO EM QUE HOUE A CITAÇÃO VÁLIDA EM MOMENTO ANTERIOR. CONTRATO FIRMADO DE FORMA VERBAL. VEÍCULO QUE APRESENTOU PROBLEMAS APÓS POUCOS DIAS DE USO. RECLAMANTE ARCOU COM DUPLO PREJUÍZO POIS NÃO USUFRUIU DO CARRO E NÃO TEM MAIS A POSSE DA MOTOCICLETA. REVELIA DECRETA-DA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ALEGAÇÕES RECURSAIS DESPROVIDAS DE SUPORTE PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SERVINDO ESTA SÚMULA DE JULGAMENTO COMO ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO ART. 46,

DA LEI N. 9.099/95. CONDENAÇÃO FIXADA EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, QUE FICA SUSPENSA EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA EM FAVOR DO RECORRENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0000351-11.2024.8.01.0007, ACORDAM os Senhores Membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Evelin Campos Cerqueira Bueno, Maha Kouzi Manasfi e Manasfi e Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira em negar provimento ao recurso apresentado nos termos do voto da relatora.

Rio Branco - Acre, 14 de maio de 2025.

Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Relatora

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0701097-44.2024.8.01.0003
Foro de Origem: Brasileia
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Apelante: Daniel Francisco Amaral.
Advogado: Oder Jose de Souza Santos (OAB: 2870/AC).
Apelado: Estado do Acre.
Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Assunto: Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLEITO DE PAGAMENTO DA CORREÇÃO DOS VALORES REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE BANCO DE HORAS. PREVISÃO LEGAL DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELAS HORAS TRABALHADAS E ACUMULADA NO BANCO DE HORAS. FATO INCONTROVERSO. ATUALIZAÇÃO PREVISTA LEI ESTADUAL 2.943/2014. DESNECESSIDADE DE REGULA-MENTAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO PLEITO AUTORAL. CÁLCULO NÃO IMPUGNADO EM MOMENTO OPORTUNO. VALORES DEVIDOS. RECLAMADO QUE NÃO APRESENTOU TESES APTAS A SUBSIDIAR DECISÃO DE MÉRITO EM SENTIDO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso nominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, referente ao pagamento das diferenças de valores da gratificação de banco de horas. A parte recorrente sustenta a legalidade e exigibilidade da correção dos valores, conforme previsto na legislação estadual aplicável. (fls.88/93)

2. Contrarrazões às fls.100/110.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. (i) determinar se há direito à atualização dos valores acumulados a título de banco de horas, com fundamento na Lei Estadual nº 2.943/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Estadual nº 2.943/2014 em seu artigo 4º prevê expressamente a atualização dos valores relativos à gratificação do banco de horas, não havendo exigência de regulamentação para sua aplicação. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLEITO DE PAGAMENTO DA CORREÇÃO DOS VALORES REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE BANCO DE HORAS. AS VERBAS PLEITADAS PELO RECORRIDO SÃO DECORRENTES DO CONTRATO FIRMADO COM O ESTADO E COM A AUTARQUIA ESTADUAL. PREVISÃO LEGAL DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELAS HORAS TRABALHADAS E ACUMULADA NO BANCO DE HORAS. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO PLEITO AUTORAL. CÁLCULO NÃO IMPUGNADO. VALORES DEVIDOS, COMO BEM PONTUADO NA SENTENÇA. RECLAMADO QUE NÃO APRESENTOU TESES APTAS A SUBSIDIAR DECISÃO DE MÉRITO EM SENTIDO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR O PAGAMENTO DE VALORES ATUALIZADOS ANTE A ILIQUIDEZ. ATUALIZAÇÃO DE VALORES QUE DECORRE DA LEI. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SERVINDO ESTA SÚMULA COMO ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LJE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, LJE C/C ART. 85, CPC). (Relator (a): Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno; Comarca: Rio Branco - Juizados Especiais;Número do Processo:0703408-98.2024.8.01.0070;Órgão julgador: 1ª Turma Recursal;Data do julgamento: 28/11/2024; Data de registro: 28/11/2024)
Cível Juizado Especial da Fazenda Pública

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLEITO DE PAGAMENTO DA CORREÇÃO DOS VALORES REFERENTE A

GRATIFICAÇÃO DE BANCO DE HORAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AS VERBAS PLEITADAS PELO RECORRIDO SÃO DECORRENTES DO CONTRATO FIRMADO COM O ESTADO E COM A AUTARQUIA ESTADUAL. PREVISÃO LEGAL DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELAS HORAS TRABALHADAS E ACUMULADA NO BANCO DE HORAS. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO PLEITO AUTORAL. CÁLCULO NÃO IMPUGNADO. VALORES DEVIDOS, COMO BEM PONTUADO NA SENTENÇA. RECLAMADO QUE NÃO APRESENTOU TESES APTAS A SUBSIDIAR DECISÃO DE MÉRITO EM SENTIDO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR O PAGAMENTO DE VALORES ATUALIZADOS ANTE A ILIQUIDEZ. ATUALIZAÇÃO DE VALORES QUE DECORRE DA LEI. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SERVINDO ESTA SÚMULA COMO ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LJE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO(ART. 55, LJE C/C ART. 85, CPC). (Relator (a): Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno; Comarca: Cruzeiro do Sul;Número do Processo:0700546-67.2024.8.01.0002;Órgão julgador: 1ª Turma Recursal;Data do julgamento: 28/11/2024; Data de registro: 28/11/2024)
Cível Juizado Especial Cível - Fazenda Pública

5. O regramento não determina que o valor dessa gratificação seja fixo e imodificável com o decurso do tempo e, garante aos seus beneficiários que seja devidamente corrigido e atualizado nos moldes da própria remuneração dos agentes socioeducativos e, em que pese os argumentos da parte Reclamada, o princípio da legalidade administrativa deverá prevalecer de forma com que o texto legal, enquanto vigente e presumidamente constitucional, seja integralmente aplicado à situação posta em juízo. Neste sentido:

6. Importa dizer que em relação ao índice de atualização da gratificação do banco de horas, a parte Reclamante estabelece como tal, aquele aplicado na correção do vencimento básico dos agentes socioeducativos e não o salário mínimo como tenta fazer crer a parte reocrrida.
7. Inexistem nos autos elementos que demonstrem fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora.

8. Quanto aos cálculos apresentados pela parte recorrida, entendo que estes não foram apresentados em momento oportuno, razão pela qual entendo como devidos os valores apurados pela parte recorrente e não foram impugnados pela parte reclamada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para condenar o ESTADO DO ACRE na obrigação de pagar quantia certa à parte Reclamante no importe de R\$ 12.660,69 (doze mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos), devido a título de atualização da gratificação do banco de horas, a ser atualizado pelo IPCA-e, desde a data em que cada parcela se tornou devida e, a partir de 9 de dezembro de 2021, pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, a qual engloba juros e a correção.

Tese de julgamento: É devida a atualização dos valores referentes gratificação de banco de horas, conforme previsão da Lei Estadual nº 2.943/2014, independentemente de regulamentação específica.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 2.943/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0701097-44.2024.8.01.0003, ACORDAM os Senhores Membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Evelin Campos Cerqueira Bueno, Maha Kouzi Manasfi e Manasfi e Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira em dar provimento ao recurso apresentado nos termos do voto da relatora.

Rio Branco - Acre, 14 de maio de 2025.

Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Relatora

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0703219-23.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Apelante: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.
Advogado: Eduardo da Silva Cavalcante (OAB: 24923/DF).
Advogada: Gabriela da Cunha Furquim de Almeida (OAB: 36545/DF).
Apelada: Maria Eliene Maia Braga Cândido.
Advogada: Ana Luiza Felix Fabri Prataviera (OAB: 3060/AC).
Assunto: Indenização Por Dano Moral

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. TRATAMENTO DE PACIENTE NO ESPETRO LUTISTA. AUSÊNCIA

DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA REDE CREDENCIADA. IMPOSIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO EM REDE PARTICULAR. DIREITO AO RESSARCIMENTO. VALORES DAS DESPESAS COMPROVADOS E NÃO IMPUGNADOS PELA PARTE RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO PLEITO AUTORAL. ANÁLISE QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SERVINDO ESTA SÚMULA DE JULGAMENTO COMO ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI N. 9.099/95. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0703219-23.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Evelin Campos Cerqueira Bueno, Maha Kouzi Manasfi e Manasfi e Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira em NEGAR provimento ao recurso apresentado nos termos do voto da relatora.

Rio Branco - Acre, 14 de maio de 2025.

Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Relatora

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705031-71.2022.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Apelante: ACRE GOVERNO DO ESTADO (AC GOV GABINETE DO GOVERNADOR).
Proc. Geral: Luiz Rogério Amaral Colturato (OAB: 2920/AC).
Apelado: Francisco de Assis Barreto.
Advogada: Raimunda Rodrigues de Souza (OAB: 551/AC).
Assunto: Repetição de Indébito

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE MOLÉSTIA. DIREITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE DO CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE EXECUTADA. RECURSO DO ESTADO DO ACRE EM FACE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXECUTADA. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE AJUSTE DO IMPOSTO DE RENDA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE SE REFERE AO PERÍODO EM QUE NÃO HAVIA SIDO RECONHECIDO DIREITO ISENÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO AUTORAL EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS COM VALOR QUE ENTENDE SER DEVIDO. ATO INCOMPATÍVEL COM IRRESIGNAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SERVINDO ESTA SÚMULA DE JULGAMENTO COMO ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI N. 9.099/95. CONDENAÇÃO FIXADA EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705031-71.2022.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Evelin Campos Cerqueira Bueno, Maha Kouzi Manasfi e Manasfi e Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira em dar provimento ao recurso apresentado nos termos do voto da relatora.

Rio Branco - Acre, 14 de maio de 2025.

Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno
Relatora

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0005337-13.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Maha Kouzi Manasfi e Manasfi
Apelante: Francisco Pereira do Carmo.
Advogado: Atalídio Bady Casseb (OAB: 885/AC).
Apelado: Raimundo da Silva Lima.
Advogado: Sanderson Silva de Moura (OAB: 2947/AC).
Advogado: José Dênis Moura dos Santos Júnior (OAB: 3827/AC).
Assunto: Direito de Vizinhança

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA VIRTUAL. IMPEDIMENTO JUSTIFICADO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
A parte autora interpôs recurso contra a sentença que extinguiu o processo

sem resolução do mérito, ao fundamento de que, mesmo regularmente intimada, não compareceu à audiência de instrução e julgamento.

Da análise dos autos, verificou-se que, antes da realização da audiência, a parte autora apresentou justificativa de impedimento, a qual foi acolhida pela juíza leiga, que redesignou a audiência.

Não obstante, foi proferida sentença terminativa, desconsiderando a decisão que deferiu o pedido de redesignação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de nulidade da sentença que extinguiu o feito com base em ausência da parte autora, à luz da decisão anterior que acolheu justificativa para redesignação da audiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão da juíza leiga que acolheu a justificativa de impedimento da parte autora e determinou a redesignação da audiência prevalecia como válida e eficaz, devendo ser observada pelo juízo togado.

A extinção do feito por ausência da parte autora, desconsiderando decisão anterior de redesignação, configura nulidade, por ofensa ao contraditório e à segurança jurídica.

A despeito da ausência de comparecimento da parte autora à audiência originariamente designada, não se pode impor sanção processual quando houve pedido tempestivo de adiamento, expressamente deferido.

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença e o retorno dos autos para designação de nova audiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sem condenação em honorários de sucumbência, ante o resultado do julgamento.

Tese de julgamento: É nula a sentença que extingue o processo por ausência da parte autora à audiência, quando já havia sido deferido pedido de redesignação, por justo impedimento, antes da data originalmente fixada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0005337-13.2024.8.01.0070, ACORDAM os senhores Membros da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto apresentado e que integra o presente aresto. Votação unânime.

Rio Branco-Acre, 30 de abril de 2025.

Juíza de Direito Maha Kouzi Manasfi e Manasfi
Relatora

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0702371-07.2022.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Maha Kouzi Manasfi e Manasfi
Apelante: José Carlos de Oliveira.
Advogado: Sabrina Cristine Delgado Pereira (OAB: 8619/RO).
Apelado: Banco do Brasil S/A.
Advogado: Bernardo Buosi (OAB: 6117/AC).
Advogado: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN).
Assunto: Bancários

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO COM USO DE DADOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O reclamante ajuizou ação em face de instituição bancária pleiteando, em sede liminar, a exclusão de seu nome dos órgãos restritivos de crédito e abstenção de novas cobranças, além da juntada das imagens internas da agência bancária. No mérito, requereu a declaração de inexistência de débito supostamente fraudulento e indenização por danos morais.

A parte reclamada alegou que o reclamante foi vítima de golpe por engenharia social, tendo fornecido voluntariamente seus dados pessoais e bancários, com posterior uso de senha pessoal e intransferível em terminal de autoatendimento, sem qualquer falha no sistema da instituição.

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de demons-

tração de falha na prestação do serviço e ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido.

O autor interpôs recurso buscando a reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada por transações realizadas por terceiro mediante golpe de engenharia social, com uso de dados fornecidos voluntariamente pela vítima; (ii) saber se há dano moral indenizável diante da negativação decorrente de débito originado em fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a responsabilidade do fornecedor seja objetiva nos termos do art. 14 do CDC, ela não é absoluta, sendo afastada nos casos de culpa exclusiva do consumidor, como no caso dos autos.

Restou demonstrado que as operações foram realizadas com uso de credenciais legítimas em canal oficial (TAA), sendo indevida a responsabilização do banco pela ausência de nexo causal entre sua conduta e o prejuízo suportado.

O dano sofrido, embora lamentável, decorreu de ação de terceiros estelionatários, sem que se comprove qualquer omissão ou falha sistêmica por parte da instituição financeira.

Não configurados os elementos da responsabilidade civil — ato ilícito, dano e nexo de causalidade —, é indevido o pleito indenizatório por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, no entanto suspendo a exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento: A ocorrência de fraude mediante engenharia social, sem demonstração de falha no sistema da instituição financeira e com culpa exclusiva do consumidor, afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor e não enseja reparação por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0702371-07.2022.8.01.0070, ACORDAM os senhores Membros da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto apresentado e que integra o presente aresto. Votação unânime.

Rio Branco-Acre, 29 de abril de 2025.

Juíza de Direito Maha Kouzi Manasfi e Manasfi
Relatora

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0704722-79.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Maha Kouzi Manasfi e Manasfi
Apelante: Magno Leite Nunes.
Advogado: Gustavo Soares da Silva (OAB: 5644/AC).
Apelado: Estado do Acre.
Procurador: Joao Paulo Aprigio de Figueiredo (OAB: 2410/AC).
Assunto: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. BANCO DE HORAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATAÇÃO EM CONJUNTO. SENTENÇA CASSADA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO E NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A parte autora ajuizou reclamação cível em face do Estado do Acre, postulando a atualização dos valores de banco de horas com base na Lei Estadual nº 2.944/2014 e o pagamento de diferenças relativas ao período de julho de 2019 a junho de 2023.

O Estado do Acre apresentou contestação, arguindo ilegitimidade passiva, ao argumento de que o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre - ISE possui personalidade jurídica própria.

Sentença de primeiro grau acolheu a preliminar e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Recurso interposto pela parte autora, requerendo o reconhecimento da legitimidade passiva do Estado do Acre e o retorno dos autos para o regular pros-

seguimento do feito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Acre possui legitimidade passiva para figurar no polo da reclamação cível proposta por servidor vinculado a autarquia estadual, diante da existência de responsabilidade solidária decorrente da contratação conjunta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autonomia administrativa e financeira das autarquias estaduais não afasta, por si só, a legitimidade passiva do Estado em demandas que envolvam relações jurídicas firmadas conjuntamente por ambos os entes.

No caso concreto, verifica-se que o Estado do Acre figura como parte contratante e que a Secretaria de Gestão Administrativa (SGA) atuou como órgão interveniente, circunstâncias que impõem a presença da administração direta estadual como parte legítima para responder à ação.

Conforme entendimento consolidado, em obrigações solidárias, é facultado ao credor demandar contra qualquer um dos devedores solidários, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLEITO DE PAGAMENTO DA CORREÇÃO DOS VALORES REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE BANCO DE HORAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AS VERBAS PLEITADAS PELO RECORRIDO SÃO DECORRENTES DO CONTRATO FIRMADO COM O ESTADO E COM A AUTARQUIA ESTADUAL. PREVISÃO LEGAL DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELAS HORAS TRABALHADAS E ACUMULADA NO BANCO DE HORAS. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO PLEITO AUTORAL. CÁLCULO NÃO IMPUGNADO. VALORES DEVIDOS, COMO BEM PONTUADO NA SENTENÇA. RECLAMADO QUE NÃO APRESENTOU TESES APTAS A SUBSIDIAR DECISÃO DE MÉRITO EM SENTIDO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR O PAGAMENTO DE VALORES ATUALIZADOS ANTE A ILIQUIDEZ. ATUALIZAÇÃO DE VALORES QUE DECORRE DA LEI. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SERVINDO ESTA SÚMULA COMO ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LJE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, LJE C/C ART. 85, CPC). (Relator (a): Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno; Comarca: Cruzeiro do Sul;Número do Processo:0700399-41.2024.8.01.0002;Órgão julgador: 1ª Turma Recursal;Data do julgamento: 27/02/2025; Data de registro: 27/02/2025)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PLEITO DE PAGAMENTO DA CORREÇÃO DOS VALORES REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE BANCO DE HORAS. LEI ESTADUAL N. 2.943/2014. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PREVISÃO LEGAL DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELAS HORAS TRABALHADAS E ACUMULADA NO BANCO DE HORAS. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO PLEITO AUTORAL. CÁLCULO NÃO IMPUGNADO. VALORES DEVIDOS. RECLAMADO QUE NÃO APRESENTOU TESES APTAS A SUBSIDIAR DECISÃO DE MÉRITO EM SENTIDO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Relator (a): Juiz de Direito José Wagner Freitas Pedrosa Alcântara; Comarca: Mâncio Lima;Número do Processo:0700091-63.2024.8.01.0015;Órgão julgador: 2ª Turma Recursal;Data do julgamento: 26/02/2025; Data de registro: 26/02/2025)

Assim, sendo reconhecida a legitimidade passiva do Estado do Acre, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sem condenação em honorários de sucumbência, ante o resultado do julgamento.

Tese de julgamento: É legítima a inclusão do Estado do Acre no polo passivo de demanda que discute obrigações trabalhistas de servidor vinculado a autarquia estadual, quando demonstrada a contratação em conjunto e a atuação de órgãos da administração direta, caracterizando responsabilidade solidária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0704722-79.2024.8.01.0070, ACORDAM os senhores Membros da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto apresentado e que integra o presente aresto. Votação unânime.

Rio Branco-Acre, 30 de abril de 2025.

Juíza de Direito Maha Kouzi Manasfi e Manasfi
Relatora

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0706249-66.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Maha Kouzi Manasfi e Manasfi
Apelante: Carlos Almicar Brandão da Rocha Lira.
Advogado: Luisvaldo da Silva Rodrigues (OAB: 6641/AC).
Advogado: Everton José Ramos da Frota (OAB: 3819/AC).
Apelado: Estado do Acre.
Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Assunto: Adicional de Horas Extras

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. BANCO DE HORAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATAÇÃO EM CONJUNTO. SENTENÇA CASSADA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO E NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A parte autora ajuizou reclamação cível em face do Estado do Acre, postulando a atualização dos valores de banco de horas com base na Lei Estadual nº 2.944/2014 e o pagamento de diferenças relativas ao período de julho de 2019 a junho de 2023.

O Estado do Acre apresentou contestação, arguindo ilegitimidade passiva, ao argumento de que o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre - ISE possui personalidade jurídica própria.

Sentença de primeiro grau acolheu a preliminar e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Recurso interposto pela parte autora, requerendo o reconhecimento da legitimidade passiva do Estado do Acre e o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Acre possui legitimidade passiva para figurar no polo da reclamação cível proposta por servidor vinculado a autarquia estadual, diante da existência de responsabilidade solidária decorrente da contratação conjunta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autonomia administrativa e financeira das autarquias estaduais não afasta, por si só, a legitimidade passiva do Estado em demandas que envolvam relações jurídicas firmadas conjuntamente por ambos os entes.

No caso concreto, verifica-se que o Estado do Acre figura como parte contratante e que a Secretaria de Gestão Administrativa (SGA) atuou como órgão interveniente, circunstâncias que impõem a presença da administração direta estadual como parte legítima para responder à ação.

Conforme entendimento consolidado, em obrigações solidárias, é facultado ao credor demandar contra qualquer um dos devedores solidários, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLEITO DE PAGAMENTO DA CORREÇÃO DOS VALORES REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE BANCO DE HORAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AS VERBAS PLEITADAS PELO RECORRIDO SÃO DECORRENTES DO CONTRATO FIRMADO COM O ESTADO E COM A AUTARQUIA ESTADUAL. PREVISÃO LEGAL DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELAS HORAS TRABALHADAS E ACUMULADA NO BANCO DE HORAS. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO PLEITO AUTORAL. CÁLCULO NÃO IMPUGNADO. VALORES DEVIDOS, COMO BEM PONTUADO NA SENTENÇA. RECLAMADO QUE NÃO APRESENTOU TESES APTAS A SUBSIDIAR DECISÃO DE MÉRITO EM SENTIDO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR O PAGAMENTO DE VALORES ATUALIZADOS ANTE A ILIQUIDEZ. ATUALIZAÇÃO DE VALORES QUE DECORRE DA LEI. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SERVINDO ESTA SÚMULA COMO ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LJE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, LJE C/C ART. 85, CPC). (Relator (a): Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno; Comarca: Cruzeiro do Sul;Número do Processo:0700399-41.2024.8.01.0002;Órgão julgador: 1ª Turma Recursal;Data do julgamento: 27/02/2025; Data de registro: 27/02/2025)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PLEITO DE PAGAMENTO DA CORREÇÃO DOS VALORES REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE BANCO DE HORAS. LEI ESTADUAL N. 2.943/2014. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PREVISÃO LEGAL DE ATUALIZAÇÃO DO

VALOR A SER PAGO PELAS HORAS TRABALHADAS E ACUMULADA NO BANCO DE HORAS. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO PLEITO AUTORAL. CÁLCULO NÃO IMPUGNADO. VALORES DEVIDOS. RECLAMADO QUE NÃO APRESENTOU TESES APTAS A SUBSIDIAR DECISÃO DE MÉRITO EM SENTIDO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Relator (a): Juiz de Direito José Wagner Freitas Pedrosa Alcântara; Comarca: Mâncio Lima;Número do Processo:0700091-63.2024.8.01.0015;Órgão julgador: 2ª Turma Recursal;Data do julgamento: 26/02/2025; Data de registro: 26/02/2025)

Assim, sendo reconhecida a legitimidade passiva do Estado do Acre, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sem condenação em honorários de sucumbência, ante o resultado do julgamento.

Tese de julgamento: É legítima a inclusão do Estado do Acre no polo passivo de demanda que discute obrigações trabalhistas de servidor vinculado a atuação estadual, quando demonstrada a contratação em conjunto e a atuação de órgãos da administração direta, caracterizando responsabilidade solidária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706249-66.2024.8.01.0070, ACORDAM os senhores Membros da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto apresentado e que integra o presente aresto. Votação unânime.

Rio Branco-Acre, 30 de abril de 2025.

Juíza de Direito Maha Kouzi Manasfi e Manasfi
Relatora

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0000807-63.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Maria Dulcinéia Alves Cabral.
Advogado: EDSON VANDER CONDUTA (OAB: 2677/AC).
Apelado: Banco Pan S.A.
Advogado: Joao Vitor Chaves Marques (OAB: 30348/CE).
Advogado: Ronaldo Nogueira Simões (OAB: 17801/CE).
Advogado: Gilvan Melo Sousa (OAB: 16383/CE).
Advogado: Adriano Campos Costa (OAB: 10284/CE).
Assunto: Responsabilidade Civil

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUB-ROGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS ANTES DE 30/01/2021 E EM DOBRO APÓS REFERIDA DATA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 676.608/RS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- (i) A autora ajuizou ação contra o Banco Pan S/A, alegando descontos indevidos em seu contracheque desde 2007, referentes a um cartão de crédito que nunca solicitou ou utilizou, totalizando R\$ 6.144,00.
- (ii) A autora requereu indenização por danos morais, esclarecimento da origem dos descontos, demonstrativos dos valores descontados, cópia do contrato supostamente celebrado, revisão contratual e restituição dos valores pagos a mais.
- (iii) O Banco Pan S/A, embora revel, anexou ao processo o contrato assinado pela autora, demonstrando que os descontos decorreram de contrato regularmente celebrado.
- (iv) Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do contrato apresentado pela instituição financeira.
- (v) A autora interpôs recurso nominado, alegando que as cobranças excederam o prazo do contrato e envolveram valores não autorizados, o que configuraria cobrança indevida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

- 1. A questão em discussão consiste em verificar se o banco réu é responsável pelos descontos indevidos realizados após a quitação do empréstimo.
- 2. Também se discute a ocorrência de prescrição, a incompetência do juízo, a ilegitimidade passiva, a existência de dano moral e a possibilidade de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- (i) Quanto à prejudicial de mérito, não há que se falar em prescrição no caso dos autos, por envolver a discussão descontos sucessivos decorrentes do contrato, de modo que o prazo prescricional inicia sua contagem quando do desconto da última parcela, a qual não ocorreu.
 - (ii) Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois, ao adquirir os créditos, o recorrente se sub-rogou nos direitos e nas obrigações.
 - (iii) Não prospera a pretensa declaração de incompetência do juízo, visto que a demanda pode facilmente ser dirimida a partir dos elementos de prova dos autos, não se tratando de causa complexa.
 - (iv) O réu não comprovou a regularidade da cobrança, não apresentando contrato ou qualquer documento que justificasse a permanência dos descontos após a quitação do empréstimo firmado em 2012, cujo pagamento foi ajustado em 60 parcelas (p. 62).
 - (v) A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço.
 - (vi) Não demonstrada a regularidade dos descontos após a quitação do contrato, é devida a restituição simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro após a referida data, conforme entendimento do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS.
 - (vii) Por fim, quanto aos danos morais, pacífico o entendimento no sentido de que o mero desconto indevido não é apto a ensejar reparação extrapatrimonial.
- IV. DISPOSITIVO E TESE
- (i) Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar quitado o contrato e condenar o banco a restituir de forma simples os valores descontados indevidamente antes de 30/03/2021 e em dobro após a referida data, mantendo-a inalterada nos demais termos. Sem honorários ante o resultado do julgamento. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0000807-63.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juizes da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 12/05/2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0002366-65.2024.8.01.0002
Foro de Origem: Cruzeiro do Sul
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Maria de Fátima Rodrigues da Silva.
D. Público: Carolina Matias Vecchi (OAB: 120897/MG).
Apelado: Banco do Brasil S/A.
Advogado: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN).
Assunto: Pagamento

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DA CONTA PASEP. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INCOMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DAAÇÃO. EMBORA A UNIÃO SEJA PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO, POIS O ÚNICO LEGITIMADO PARA RESPONDER À LIDE É O BANCO DEPOSITÁRIO, A DEMANDA TRATA DE MATÉRIA COMPLEXA, UMA VEZ QUE NÃO É POSSÍVEL AVERIGUAR OS VALORES SUPOSTAMENTE DEVIDOS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS, SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, RAZÃO PORQUE NÃO PODE SER APRECIADA PELOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS NÃO A INCOMPATIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. PRECEDENTE DA SEGUNDA TURMA RECURSAL . INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0002366-65.2024.8.01.0002, ACORDAM os Senhores Juizes da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 12/05/2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0003743-95.2023.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A.
Advogado: Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB: 5695/AC).
Apelado: EDER DA SILVA BARROS.
Advogado: Danielly Vasconcelos Borges Ferreira (OAB: 3718/AC).
Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO DETERMINANDO O CANCELAMENTO DA COBRANÇA DAS FATURAS CONSIDERADAS INDEVIDAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE EM REDISCUTIR QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO ARESTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0003743-95.2023.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes do 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 01/05/2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0003939-65.2023.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Votorantim S/A.
Advogado: João Francisco Alves Rosa (OAB: 17023/BA).
Apelada: Maria José Nunes Magalhães.
D. Público: Glenn Kelson da Silva Castro (OAB: 1649/AC).
Assunto: Bancários

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais declarando a inexistência de débitos e condenando a parte embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão ora embargado quanto à análise dos argumentos apresentados no recurso inominado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 1.022 do CPC/2015, bem como para sanar a ocorrência de erro material”.

4. No caso em exame, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado que enfrentou amplamente a matéria discutida, fundamentando de maneira consistente o posicionamento adotado.

5. O recurso revela inconformismo com o que foi decidido, de forma que a parte embargante busca a reanálise das provas e rediscutir o mérito.

6. Não caracteriza omissão adotar posicionamento contrário ao interesse da parte.

7. Ademais, é cediço que o colegiado não está obrigado a discorrer expressamente sobre todas as teses expostas no recurso ou todas as normas legais aplicáveis à espécie quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

8. Dessa forma, ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, desca-bem embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, nem constitui meio adequado para que a parte manifeste seu inconformismo com posicionamento adotado pela Turma julgadora. A pretensão de modificar o resultado do julgamento deve ser buscada pela via processual adequada.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 829.082/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 21/8/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0003939-65.2023.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 14 de maio de 2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0700073-16.2022.8.01.0014
Foro de Origem: Tarauacá
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Banco Pan S.A.
Soc. Advogados: Joao Vitor Chaves Marques (OAB: 30348/CE).
Apelado: Julio Cesar Dantas de Melo.
Advogado: Alipio Jose Mattje (OAB: 9501/SC).
Assunto: Bancários

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUS-SÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓR-DÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de Declaração interpostos por BANCO PAN sustentando que o Acórdão de pp. 337/338 possui omissão.

1.2. Narra o embargante que o acórdão padece de omissão, não tendo se manifestado sobre temas que considera essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. Cabimento dos embargos de declaração em face do alegado vício no acór-dão.

2.2. Possibilidade de rediscussão de matéria já apreciada

III. RAZÕES A DECIDIR

3.1. Os embargos de declaração são viáveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, conforme art.48 da Lei 9.099/95. No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.

3.2. Observa-se que o embargante busca a reanálise das questões já decidi-das.

3.3. Portanto, o recurso revela mero inconformismo de forma que o embargan-te busca rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos conhecidos e não acolhidos, por ausência de omissão.

Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 48

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0700073-16.2022.8.01.0014, ACORDAM os Senhores Juízes da 1ª Turma Re-cursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 01/05/2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0700342-19.2021.8.01.0005
Foro de Origem: Capixaba
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Dennys Eduardo Rodrigues Gomes.
Advogado: Valcemir de Araújo Cunha (OAB: 4926/AC).
Advogado: Max Elias da Silva Araujo.
Apelado: DETRAN-AC - Departamento Estadual de Transito.
Proc. Estado: Nilo Trindade Braga Santana (OAB: 4903/AC).
Assunto: Cnh - Carteira Nacional de Habilitação

Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INE-XISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que corrigiu erro ma-terial no aresto que negou provimento ao recurso inominado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão ora embargado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “os embargos de declaração, ain-da que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 1.022 do CPC/2015, bem como para sanar a ocorrência de erro material”.

4. No caso em exame, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado que enfrentou amplamente a matéria discutida, fundamentando de maneira consistente o posicionamento adotado. O embargante interpõe embargos de declaração que visam tão somente rediscutir a matéria diante do inconformis-mo com o decidido, o que não se coaduna com a via eleita.

5. Não caracteriza omissão adotar posicionamento contrário ao interesse da parte.

6. Ademais, é cediço que o colegiado não está obrigado a discorrer expressamente sobre todas as teses expostas no recurso ou todas as normas legais aplicáveis à espécie quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

7. Dessa forma, ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, descabem embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, nem constitui meio adequado para que a parte manifeste seu inconformismo com posicionamento adotado pela Turma julgadora. A pretensão de modificar o resultado do julgamento deve ser buscada pela via processual adequada.

8. Por tais fundamentos, não vislumbro a probabilidade do direito a justificar o deferimento do pedido de tutela de urgência.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados e pedido de tutela de urgência indeferido.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 e art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 829.082/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 21/8/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0700342-19.2021.8.01.0005, ACORDAM os Senhores Juízes da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 01/05/2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0700624-64.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Edson Holanda Figueiredo.
Advogado: João Paulo Barreto Tavares (OAB: 15363O/MT).
Apelado: Latam Airlines Group S/A.
Advogado: Fabio Rivelli (OAB: 4158/AC).
Assunto: Extravio de Bagagem

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE AJG. NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. REJEIÇÃO. MÉRITO: TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO AUTORAL PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. MONTANTE DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) FIXADO NA SENTENÇA. VALOR ADEQUADO E COMPATÍVEL COM O DANO SUPORTADO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAIORES REPERCUSSÕES NA VIDA DO RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 55, PARTE FINAL, DA LEI 9.099/95. EXIGIBILIDADE DE SUSPENSA. GRATUIDADE DEFERIDA À P. 239. ART. 98, § 3º, DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0700624-64.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Juízes da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 09 de maio de 2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0700894-70.2024.8.01.0007
Foro de Origem: Xapuri
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Escap Dj Online Ltda.
Apelante: Mercadopago.com Representacoes Ltda.
Advogado: João Thomaz P. Gondim (OAB: 5760/AC).
Apelado: Marcos Maia Pereira.
Advogado: Marcos Maia Pereira (OAB: 3799/AC).
Assunto: Recurso

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. ILEGITIMIDADE

PASSIVA DA PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO NO CASO CONCRETO. DOCUMENTOS COMPROVAM QUE A EMPRESA, QUE INTERMEDIOU A COMPRA, DISPONIBILIZOU OS MECANISMOS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA (PP. 19/22). AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE E, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO CPC, JULGAR EXTINTO O PROCESSO EM RELAÇÃO À RECORRENTE MERCADOPAGO. COM REPRESENTACOES LTDA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0700894-70.2024.8.01.0007, ACORDAM os Senhores Juízes da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 14 de maio de 2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0700966-96.2023.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Telefônica Brasil S/A.
Advogado: Wilker Bauher Vieira Lopes (OAB: 29320/GO).
Apelado: Manoel Jose de Oliveira.
Advogado: LINEU ALVES CAVALCANTE JUNIOR (OAB: 3945/AC).
Assunto: Inclusão Indevida Em Cadastro de Inadimplentes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. O ACÓRDÃO EMBARGADO MENCIONA NA PARTE DISPOSITIVA QUE A SENTENÇA FOI REFORMADA PARA DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO, AO PASSO QUE A TURMA RECURSAL CONCLUIU PELO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SANAR A CONTRADIÇÃO E RETIFICAR O ACÓRDÃO, DEVENDO CONSTAR “SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS, PERMANECENDO INALTERADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0700966-96.2023.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 12/05/2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0702669-96.2022.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Bv Financeira S/A.
Advogado: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB: 4852/AC).
Apelada: Esdra da Costa Souza.
Advogada: Mayara Lima Soares (OAB: 5157/AC).
Assunto: Multa Cominatória / Astreintes

Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

- I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que corrigiu erro material no aresto que negou provimento ao recurso nominado.
- II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão ora embargado.
- III. Razões de decidir
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 1.022 do CPC/2015, bem como para sanar a ocorrência de erro material”.
4. No caso em exame, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, pois a parte embargante pretende a discussão de questão que sequer foi objeto do acórdão ora embargado.
4. Dessa forma, ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, descabem embargos de declaração.
- IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 829.082/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 21/8/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0702669-96.2022.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juizes da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 14 de maio de 2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0702894-48.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Roberto Taysson dos Santos Pinto.
Advogado: Alan dos Santos Barbosa (OAB: 4373/AC).
Apelado: Banco Volkswagen S/A.
Advogado: Rafael Barroso Fontenelles (OAB: 119910/RJ).
Advogado: Konstantinos Jean Andreopoulos (OAB: 131758/SP).
Assunto: Indenização Por Dano Moral

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. GOLPE DO BOLETO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso nominado e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão ora embargado quanto à análise dos argumentos apresentados para reconhecer a responsabilidade do banco de reparar os danos narrados na petição inicial.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 1.022 do CPC/2015, bem como para sanar a ocorrência de erro material”.

4. No caso em exame, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado que enfrentou amplamente a matéria discutida, fundamentando de maneira consistente o posicionamento adotado.

5. Não caracteriza omissão ou contradição adotar posicionamento contrário ao interesse da parte. Tampouco configura vício no acórdão a ausência de manifestação acerca de precedentes não vinculantes.

6. É cediço que o colegiado não está obrigado a percorrer expressamente sobre todas as teses expostas no recurso ou todas as normas legais aplicáveis à espécie quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

7. Dessa forma, ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, desca- bem embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, nem constitui meio adequado para que a parte manifeste seu inconformismo com posicionamento adotado pela Turma julgadora. A pretensão de modificar o resultado do julgamento deve ser buscada pela via processual adequada.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 829.082/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 21/8/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0702894-48.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juizes da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 14 de maio de 2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0702907-47.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho

Apelante: Banco Pan S.A.

Advogado: Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB: 5695/AC).

Apelado: Maria Lucia Lima Oliveira.

Advogada: Fabiula Albuquerque Rodrigues (OAB: 3188/AC).

Advogada: Ana Luiza Felix Fabri Prativiera (OAB: 3060/AC).

Assunto: Bancários

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CON- SIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMEN- TO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(i) A autora ingressou com ação em face do réu requerendo a exclusão de seu nome dos órgãos restritivos de crédito, a restituição dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

(ii) Alega que celebrou contrato de empréstimo consignado em 48 parcelas, mas, após a quitação, o banco réu continuou a realizar descontos em seu benefício previdenciário e inscreveu seu nome em cadastros restritivos de crédi- to.

(iii) Sentença de procedência condenando o réu a restituir à autora os valores cobrados indevidamente de forma simples e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais).

(iv) Recurso interposto pelo banco alegando prescrição, ilegitimidade passiva, inexistência de dano moral e impossibilidade de restituição em dobro por au- sência de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se o banco réu é responsável pelos descontos indevidos realizados após a quitação do empréstimo e pela inscrição da autora nos cadastros restritivos de crédito.

2. Também se discute a existência de dano moral, a possibilidade de repetição do indébito e a compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(i) Quanto à prejudicial de mérito, não há que se falar em prescrição ou deca- dência no caso dos autos, por envolver a discussão descontos sucessivos de- correntes do contrato, de modo que o prazo prescricional inicia sua contagem quando do desconto da última parcela, a qual não ocorreu.

(ii) O réu não comprovou a regularidade da cobrança, não apresentando con- trato ou qualquer documento que justificasse a permanência dos descontos após a quitação do empréstimo firmado em 2011, cujo pagamento foi ajustado em 48 parcelas (p. 276).

(iii) A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço.

(iv) O dano moral restou configurado pela cobrança indevida após a quitação e pela inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, afe- tando sua honra objetiva e subjetiva. Neste ponto, cumpre consignar que falta interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora da indenização já foram fixados a partir do arbitramento.

(v) A repetição do indébito deve ser de forma simples ante a impossibilidade de reformatio in pejus. Não há que se falar em compensação de valores, pois o contrato foi quitado com pagamentos parcelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(i) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno em honorá- rios de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0702907-47.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juizes da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e negar pro- vimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂ- NIME.

Rio Branco/AC, 12/05/2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0703141-29.2024.8.01.0070

Foro de Origem: Juizados Especiais

Órgão: 1ª Turma Recursal

Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho

Apelante: Anderson Mesquita dos Santos.

Advogado: Alan dos Santos Barbosa (OAB: 4373/AC).

Apelado: Nubank.

Advogado: Maria do Perpétuo Socorro Maia Gomes (OAB: 5694/AC).

Assunto: Consórcio

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no acórdão ora embargado quanto à análise dos argumentos apresentados no recurso inominado relativos à natureza pré-paga do cartão, a falta de transparência do banco, a aplicação da inversão do ônus da prova e dos juros abusivos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 1.022 do CPC/2015, bem como para sanar a ocorrência de erro material”.

4. No caso em exame, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado que enfrentou amplamente a matéria discutida, fundamentando de maneira consistente o posicionamento adotado.

5. Não caracteriza omissão ou contradição adotar posicionamento contrário ao interesse da parte.

6. Ademais, é cediço que o colegiado não está obrigado a discorrer expressamente sobre todas as teses expostas no recurso ou todas as normas legais aplicáveis à espécie quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

7. Dessa forma, ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, descabem embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, nem constitui meio adequado para que a parte manifeste seu inconformismo com posicionamento adotado pela Turma julgadora. A pretensão de modificar o resultado do julgamento deve ser buscada pela via processual adequada.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 829.082/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 21/8/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0703141-29.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 14 de maio de 2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0703792-95.2023.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Maria Morais Barreto.
D. Pública: Wânia Lindsay de Freitas Dias (OAB: 2421/AC).
Apelado: Banco Bradesco S.a Cartões.
Advogado: Roberto Dorea Pessoa (OAB: 12407/BA).
Apelado: Elo Serviços S.a.
Advogado: José Guilherme Carneiro Queiroz (OAB: 163613/SP).
Assunto: Cartão de Crédito

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado, reformou a sentença e condenou o banco a restituir em dobro os valores descontados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no acórdão ora embargado quanto à análise dos argumentos apresentados acerca da ilegitimidade passiva.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 1.022 do CPC/2015, bem como para sanar a ocorrência de erro material”.

4. No caso em exame, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado que enfrentou amplamente a matéria discutida, fundamentando de maneira consistente o posicionamento adotado.

5. Ressalte-se que a parte embargante sequer aponta o vício existente no acórdão.

6. Dessa forma, ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, descabem embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, nem constitui meio adequado para que a parte manifeste seu inconformismo com posicionamento adotado pela Turma julgadora. A pretensão de modificar o resultado do julgamento deve ser buscada pela via processual adequada.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 829.082/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 21/8/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0703792-95.2023.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 14 de maio de 2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0704343-75.2023.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Fabiana de Souza Dias.
Advogado: Thiago Amadeu Nunes de Jesus (OAB: 6119/AC).
Apelado: Telefonica Brasil S/A - Vivo S/A.
Advogado: Wilker Bauher Vieira Lopes (OAB: 5874/AC).
Assunto: Inclusão Indevida Em Cadastro de Inadimplentes

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no acórdão ora embargado quanto à análise dos argumentos apresentados no recurso inominado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 1.022 do CPC/2015, bem como para sanar a ocorrência de erro material”.

4. No caso em exame, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado que enfrentou amplamente a matéria discutida, fundamentando de maneira consistente o posicionamento adotado.

5. Não caracteriza omissão ou contradição adotar posicionamento contrário ao interesse da parte. Também não configura vício no acórdão a existência de precedentes não vinculantes em sentido diverso.

6. Ademais, é cediço que o colegiado não está obrigado a discorrer expressamente sobre todas as teses expostas no recurso ou todas as normas legais aplicáveis à espécie quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

7. Dessa forma, ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, descabem embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, nem constitui meio adequado para que a parte manifeste seu inconformismo com posicionamento adotado pela Turma julgadora. A pretensão de modificar o resultado do julgamento deve ser buscada pela via processual adequada.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 829.082/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 21/8/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0704343-75.2023.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 14 de maio de 2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0704694-14.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Thaiz de Freitas Chino.
Advogada: Sharon Islany de Freitas Chino Crisanto (OAB: 6692/AC).
Apelado: Ser Educacional S.a (Unama Faculdade da Amazônia de Rio Branco).
Advogado: Enrique Fonseca Reis (OAB: 90724/MG).
Assunto: Rescisão do Contrato e Devolução do Dinheiro

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE CURSO DE GRADUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO AUTORAL PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) FIXADO NA SENTENÇA. VALOR ADEQUADO E COMPATÍVEL COM O DANO SUPORTADO, ANTE A AUSÊNCIA DE MAIORES REPERCUSSÕES NA VIDA DO RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CONDENAÇÃO. ART. 55, PARTE FINAL, DA LEI 9.099/95. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE DEFERIDA À P. 238. ART. 98, § 3º, DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0704694-14.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 12/05/2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705246-13.2023.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: MARIE CONSTRUÇÕES LTDA.
Advogada: Erika Yumi Ishigaki (OAB: 16276/AM).
Advogado: Jean Cleuter Simões Mendonça (OAB: 3808/AM).
Advogado: Sergio Alberto Corrêa de Araújo (OAB: 3749/AM).
Advogado: Jonny Cleuter Simões Mendonça (OAB: 8340/AM).
Advogado: Yasmim Passos Beltrão Duarte (OAB: 16861/AM).
Apelado: J Costa dos Santos Eireli.
Advogada: Cláudia Patrícia Pereira de Oliveira Marçal (OAB: 3680/AC).
Assunto: Prestação de Serviços

Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISSCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso nominado e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão ora embargado quanto à análise dos argumentos apresentados pela parte embargante em sua defesa.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 1.022 do CPC/2015, bem como para sanar a ocorrência de erro material”.
4. No caso em exame, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado que enfrentou amplamente a matéria discutida, fundamentando de maneira consistente o posicionamento adotado.
5. Não caracteriza omissão adotar posicionamento contrário ao interesse da parte.
6. Ademais, é cediço que o colegiado não está obrigado a discorrer expressamente sobre todas as teses expostas no recurso ou todas as normas legais aplicáveis à espécie quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.
7. Dessa forma, ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, descahem embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, nem constitui meio adequado para

que a parte manifeste seu inconformismo com posicionamento adotado pela Turma julgadora. A pretensão de modificar o resultado do julgamento deve ser buscada pela via processual adequada.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 829.082/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 21/8/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705246-13.2023.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 14 de maio de 2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator

Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705260-60.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Gabriela Maia de Oliveira.
Advogada: Grabiela Cristina dos Reis (OAB: 398775/SP).
Apelado: SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A.
Advogado: Fabricio Faggiani Dib (OAB: 256917/SP).
Assunto: Indenização Por Dano Moral

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÕES EXCESSIVAS QUE CAUSARAM TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO AUTORAL PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDIMENSIONADO DE R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) PARA R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), VALOR QUE MELHOR SE ADAPTA À SITUAÇÃO EXPERIMENTADA, APTO A ATENDER À TRÍPLICE FUNÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705260-60.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 12/05/2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0705405-19.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Mario Jorge da Prata.
Advogado: Marcos Andre Amorim Pimentel (OAB: 259428/RJ).
Apelado: Banco Daycoval S.a.
Advogado: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB: 4852/AC).
Assunto: Bancários

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUMENTOS MÍNIMOS EM CONTRAPOSIÇÃO À SENTENÇA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REALIZADA EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (P. 162), GEOLOCALIZAÇÃO (P. 168), IP DO DISPOSITIVO (P. 168) E DOCUMENTO PESSOAL (PP. 164/165). REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO NEXO CAUSAL E DANOS. NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC, CABERIA À RECORRENTE FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. O EXÍGUO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO VINCULA O MENCIONADO EVENTO DANOSO A ALGUMA CONDUTA ILÍCITA DO RECORRIDO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PRO-

VIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. ART. 55, PARTE FINAL, DA LEI 9.099/95. EXIGIBILIDADE SUSPensa. GRATUIDADE DEFERIDA À P. 310. ART. 98, § 3º, DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705405-19.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juizes da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 12/05/2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0706709-53.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Otacilia Bezerra da Silva.
D. Público: Rodrigo Almeida Chaves (OAB: 3684/RO).
Apelado: ENERGISA S/A.
Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA DIVERSA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO SINGULAR PARA O DEVIDO ANDAMENTO DO FEITO. PROVIMENTO.

- I. Caso em exame
1. Recurso nominado objetivando a reforma de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão de litispendência.
- II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de litispendência.
- III. Razões de decidir
3. O art. 337, § 3º, do CPC dispõe que há litispendência quando se repete ação que está em curso.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, “não resta configurada a litispendência nas hipóteses em que, apesar de a causa de pedir remota ser a mesma, a causa de pedir próxima é diferente”.
5. No caso em exame, a despeito da identidade de partes e pedido (indenização por danos morais), a causa de pedir próxima é diversa, no processo nº 0002632-76.2023.8.01.0070 decorre de alegada cobrança indevida e nesta ação de suposta interrupção ilegal do serviço. Assim, ainda que as ações possumam a mesma causa de pedir remota (prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica), não está configurada a litispendência
6. Dessa forma, a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito deve ser desconstituída, assegurando-se a continuidade do trâmite processual no Juízo de origem.
- IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido. Sem condenação em honorários, ante o resultado do julgamento.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 337, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp n. 2.080.812/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706709-53.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juizes da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 12/05/2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0707681-57.2023.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Apelante: Martinho Ferreira de Lima.
Advogado: Gioval Luiz de Farias Júnior (OAB: 4608/AC).
Apelado: Banco Pan S.A.
Advogado: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB: 4852/AC).
Assunto: Inclusão Indevida Em Cadastro de Inadimplentes

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso nominado, reformou a sentença e condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.
- II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ora embargado quanto à análise dos fatos.
- III. Razões de decidir
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 1.022 do CPC/2015, bem como para sanar a ocorrência de erro material”.
4. No caso em exame, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado que enfrentou amplamente a matéria discutida, fundamentando de maneira consistente o posicionamento adotado.
5. Não caracteriza contradição adotar posicionamento contrário ao interesse da parte.
6. Dessa forma, Ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, descaibem embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, nem constitui meio adequado para que a parte manifeste seu inconformismo com posicionamento adotado pela Turma julgadora. A pretensão de modificar o resultado do julgamento deve ser buscada pela via processual adequada.
7. Deixo de aplicar multa, pois não vislumbro abuso no direito de recorrer .
- IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 829.082/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 21/8/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0707681-57.2023.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juizes da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual. UNÂNIME.

Rio Branco/AC, 14 de maio de 2025.

Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho
Relator

REPUBLICAÇÃO

JULGAMENTO VIRTUAL
Classe: Recurso Inominado Cível n. 0704882-07.2024.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 1ª Turma Recursal
Relator: Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Apelante: Banco Bradesco S/A.
Advogado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB: 5021/AC).
Apelada: Nascilda Maria Mota de Araújo.
Advogada : Andréa Milena Maia Gomes (OAB: 5907/AC).
Assunto: Inclusão Indevida Em Cadastro de Inadimplentes

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL (MÚTUO). CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA, ALTERADA DE OFÍCIO PARA FIXAR O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira. Argumenta não ter contratado empréstimo pessoal e se insurge contra restrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
- Sentença julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência da contratação (Contrato nº 04270055322346739212), e condenando a reclamada em danos morais no valor de R\$ 5.000,00, a incidir juros e correção monetária.
- Recurso nominado interposto pela instituição financeira, aduzindo regularidade da contratação, ausência de dever de indenizar por danos morais ou, subsidiariamente, pleiteando a minoração do quantum indenizatório.
- II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
- Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da regularidade da contratação de empréstimo pessoal; (ii) se configura-se a indenização por danos morais e o quantum a ser estipulado, considerando a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes..
- III. RAZÕES DE DECIDIR
- A instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade da con-

tratação, limitando-se a apresentar print de planilha financeira, não constando nos autos qualquer contrato assinado ou gravação telefônica que comprove a manifestação de vontade livre e informada da consumidora, nos termos do art. 6º, inciso III do CDC.

Assim, impõe-se a declaração de inexistência do débito. Ademais, restou comprovado nos autos a restrição indevida do nome da consumidora junto ao cadastro de inadimplentes (fl. 19), o que configura o dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência pacífica do STJ, fixado o quantum indenizatório pelo juízo a quo segundo critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida, alterada de ofício para constar que o índice de correção monetária é o IPCA-e, e juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA-e, conforme artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, ambos do Código Civil.

4.2. Condeno a recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: A ausência de comprovação da contratação de empréstimo pessoal impõe a declaração de inexistência do débito. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º inciso III.

Código Civil, art. 389 p. único, 406 §1º e 927.

Jurisprudência relevante:

STJ - AgInt no AREsp 2114822-SP,AgInt no AREsp 2036813-SC

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0704882-07.2024.8.01.0070, ACORDAM os Juízes membros da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre,conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votação unânime.

Rio Branco, 29 de abril de 2025.

Juiz de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira
Relator

Era o que continha no original pelo qual me reporto e dou fé. Eu, _____,
Emily Moraes Costa, Diretora de secretaria, publico.

2ª TURMA RECURSAL

JULGAMENTO VIRTUAL

Classe : Recurso Inominado Cível n.º 0700945-93.2024.8.01.0003

Origem : Brasileira

Órgão : 2ª Turma Recursal

Relatora : Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva

Apelante : Banco Bradesco S. A..

Advogados : Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB: 5021/AC) e outro.

Apelada : Maria Socorro de Lima Pereira.

Advogada : Maxsandra Regina Moraes de Andrade (OAB: 6605/AC).

Apelado : Sudamerica Clube de Servicos Ltda.

Advogado : André Luiz Lunardon (OAB: 23304/PR).

Assunto : Pagamento Indevido

CDC. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO ALEGADAMENTE NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. RECURSO SOMENTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MERO INTERMEDIADOR DO ADIMPLEMENTO. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA OCORRENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n.º 0700945-93.2024.8.01.0003, ACORDAM os senhores Membros da 2ª Turma Recursal dos

Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sob a presidência do Juiz ROBSON RIBEIRO ALEIXO, com voto, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto apresentado e que integra o

presente aresto. Votação unânime. Participaram da sessão, com voto, os Juízes LILIAN

DEISE BRAGA PAIVA, Relatora, e ADAMARCIA MACHADO NASCIMENTO. Eu,
Alex Fabiano da Silva Lopes, Assessor de Juiz, digitei.
Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Relatora

JULGAMENTO VIRTUAL

Acórdão n. :

Classe : Apelação Criminal n. 0000112-12.2024.8.01.0070

Foro de Origem : Juizados Especiais

Órgão : 2ª Turma Recursal

Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento

Apelante : Carlos Roberto Lemes Gonçalves.

D. Público : Eugenio Tavares Pereira Neto (OAB: 2201/AC).

Apelado : Ministerio Público do Estado do Acre.

Promotor : Francisco José Nunes Cavalcante.

Assunto : Crimes de Trânsito

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RELEVÂNCIA DO

DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PERÍCIA TÉCNICA QUE CONFIRMA A CONDUTA DO RÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.

0000112-12.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma Recursal do

Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Adamarcia Machado Nascimento (Relatora),

Robson Ribeiro Aleixo e Lilian Deise Braga Paiva, nos termos do voto do relator e das

mídias digitais arquivadas.

Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento

Relatora

JULGAMENTO VIRTUAL

Acórdão n. :

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0700172-42.2024.8.01.0005

Foro de Origem : Capixaba

Órgão : 2ª Turma Recursal

Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento

Apelante : Estado do Acre - Procuradoria Geral.

Procurador : Joao Paulo Aprigio de Figueiredo (OAB: 2410/AC).

Apelado : Raimundo Vidal Rodrigues.

Advogada : Maria Fernanda de Castro Brasil (OAB: 4818/AC).

Assunto : Enquadramento

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGULARIZAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL. TRANSPOSIÇÃO IRREGULAR. IMPRESCRITIBILIDADE

DA AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA APROVAÇÃO EM CONCURSO

PÚBLICO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONDENAÇÃO FINANCEIRA LIMITADA

AO PERÍODO PRESCRICIONAL. REGULARIDADE DA SENTENÇA. RECURSO

DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado

Cível n. 0700172-42.2024.8.01.0005, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma

Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Adamarcia Machado Nascimento

(Relatora), Robson Ribeiro Aleixo e Lilian Deise Braga Paiva, nos termos do

voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento

Relatora

JULGAMENTO VIRTUAL

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0708135-37.2023.8.01.0070

Foro de Origem : Juizados Especiais

Órgão : 2ª Turma Recursal

Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento

Apelante : Lindalva Valente de Oliveira.

Advogado : EMERSON SILVA COSTA (OAB: 4313/AC).

Advogada : Daniela Rodrigues da Silva Feitosa (OAB: 26744/MS).

Advogado : Lucas Katar Araújo (OAB: 6655/AC).

Apelante : Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A.

Advogado : Carlos Frederico Nóbrega Farias (OAB: 7119/PB).

Advogado : Jorge Ribeiro Coutinho Gonçalves da Silva (OAB: 10914/PB).

Advogado : Lucas Damasceno Nóbrega Cesarino (OAB: 18056/PB).

Advogado : Rodrigo Nóbrega Farias (OAB: 10220/PB).

Advogado : Eduardo Queiroga Estrela Maia Paiva (OAB: 23664/PB).

Apelado : Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A.

Advogado : Eduardo Queiroga Estrela Maia Paiva (OAB: 23664/PB).

Apelada : Lindalva Valente de Oliveira.

Assunto : Indenização Por Dano Moral

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS.
OBSCURIDADE NO DESTINATÁRIO E BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 E ART. 55 DA LEI 9.099/95. MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0708135-37.2023.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Adamarcia Machado Nascimento (Relatora), Robson Ribeiro Aleixo e Lilian Deise Braga Paiva, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.
Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

JULGAMENTO VIRTUAL
Classe : Recurso Inominado Cível n. 0704067-10.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Instituto Socioeducativo do Estado do Acre - Ise.
Procurador : Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Apelado : Antonio Tarlesson Campos da Silva.
Advogado : Thalles Vinicius de Souza Sales (OAB: 3625/AC).
Assunto : Recurso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER INDIVIDUALMENTE TODOS OS ARGUMENTOS SUSCITADOS.
PREQUESTIONAMENTO PARA RECURSO EXCEPCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0704067-10.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes do 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Adamarcia Machado Nascimento (Relatora), Robson Ribeiro Aleixo e Lilian Deise Braga Paiva, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.
Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

JULGAMENTO VIRTUAL
Acórdão n. :
Classe : Recurso Inominado Cível n. 0704387-60.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Estado do Acre.
Procurador : Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Apelante : Instituto Socioeducativo do Estado do Acre - Ise.
Procurador : Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Apelado : Nelcimir da Silva Julião.
Advogado : Marcus Venicius Nunes da Silva (OAB: 3886/AC).
Assunto : Recurso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER INDIVIDUALMENTE TODOS OS ARGUMENTOS SUSCITADOS.
PREQUESTIONAMENTO PARA RECURSO EXCEPCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0704387-60.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Desembargadores do 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, , nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.
Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

JULGAMENTO VIRTUAL
Classe : Recurso Inominado Cível n. 0705076-07.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Instituto Socioeducativo do Estado do Acre - Ise.
Procuradora : Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Apelante : Instituto Socioeducativo do Estado do Acre - Ise.

Procuradora : Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Apelado : Allan Matheus Souza Silva.
Advogado : Thalles Vinicius de Souza Sales (OAB: 3625/AC).
Assunto : Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público

DIREITO ADMINISTRATIVO. BANCO DE HORAS. GRATIFICAÇÃO PREVISITA
NA LEI ESTADUAL Nº 2.943/2014. ATUALIZAÇÃO PELO MESMO COEFICIENTE
DE REAJUSTE SALARIAL DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO OU ÍNDICES FEDERAIS. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO
DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705076-07.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Adamarcia Machado Nascimento (Relatora), Robson Ribeiro Aleixo e Lilian Deise Braga Paiva, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.
Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

JULGAMENTO VIRTUAL
Acórdão n. :
Classe : Recurso Inominado Cível n. 0701748-79.2024.8.01.0002
Foro de Origem : Cruzeiro do Sul
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Estado do Acre - Procuradoria Geral.
Proc. Estado : Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Apelante : Instituto Socioeducativo do Estado do Acre - Ise.
Apelado : Jose Carlos de Moura Lopes.
Advogado : Roberto Alves de Sá (OAB: 4013/AC).
Assunto : Adicional de Horas Extras

DIREITO ADMINISTRATIVO. BANCO DE HORAS. GRATIFICAÇÃO PREVISITA
NA LEI ESTADUAL Nº 2.943/2014. ATUALIZAÇÃO PELO MESMO COEFICIENTE
DE REAJUSTE SALARIAL DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO OU ÍNDICES FEDERAIS. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0701748-79.2024.8.01.0002, ACORDAM os Senhores Juizes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Adamarcia Machado Nascimento (Relatora), Robson Ribeiro Aleixo e Lilian Deise Braga Paiva, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.
Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

JULGAMENTO VIRTUAL
Classe : Recurso Inominado Cível n. 0704044-64.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Estado do Acre.
Procuradora : Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Apelante : Instituto Socioeducativo do Estado do Acre - Ise.
Procuradora : Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Apelado : Danillo Magalhães Antunes.
Advogado : Thalles Vinicius de Souza Sales (OAB: 3625/AC).
Assunto : Recurso

DIREITO ADMINISTRATIVO. BANCO DE HORAS. GRATIFICAÇÃO PREVISITA
NA LEI ESTADUAL Nº 2.943/2014. ATUALIZAÇÃO PELO MESMO COEFICIENTE
DE REAJUSTE SALARIAL DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO OU ÍNDICES FEDERAIS. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO

DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado
Cível n. 0704044-64.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma
Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Adamarcia Machado Nascimento
(Relatora), Robson Ribeiro Aleixo e Lilian Deise Braga Paiva, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.
Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

JULGAMENTO VIRTUAL
Classe : Recurso Inominado Cível n. 0704124-28.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Instituto Socioeducativo do Estado do Acre - Ise.
D. Pública : Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Apelado : Cleber Fernando Rodrigues de Souza.
Advogado : Thalles Vinicius de Souza Sales (OAB: 3625/AC).
Assunto : Recurso

DIREITO ADMINISTRATIVO. BANCO DE HORAS. GRATIFICAÇÃO PREVIS-TA
NA LEI ESTADUAL Nº 2.943/2014. ATUALIZAÇÃO PELO MESMO COEFI-CIENTE
DE REAJUSTE SALARIAL DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO OU ÍNDICES FEDERAIS. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINARES AFASTADAS. RE-CURSO
DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inomi-nado
Cível n. 0704124-28.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma
Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Adamarcia Machado Nas-cimento
(Relatora), Robson Ribeiro Aleixo e Lilian Deise Braga Paiva, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.
Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

Acórdão n. :
Classe : Recurso Inominado Cível n. 0000274-11.2024.8.01.0004
Foro de Origem : Epitaciolândia
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Marinalva do couto Araújo.
D. Público : PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO (OAB: 37604/GO).
Apelado : Banco Agibank S.a.
Advogado : Rodrigo Scopel (OAB: 40004/RS).
Assunto : Contratos Bancários

DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE BANCÁRIA NÃO AUTORIZA-DA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RETENÇÃO DE
PROVENTOS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DANO MATERIAL
CONFIGURADO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE FINANCEIRA DO
CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado
Cível n. 0000274-11.2024.8.01.0004, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma
Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Adamarcia Machado Nas-cimento
(Relatora), Robson Ribeiro Aleixo e Lilian Deise Braga Paiva, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.
Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

JULGAMENTO VIRTUAL
Classe : Recurso Inominado Cível n. 0700674-66.2024.8.01.0009
Foro de Origem : Senador Guiomard
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Municipio de Senador Guiomard/ac.
Procurador : GILBERTO MOURA SANTOS (OAB: 6015/AC).

Apelado : Alexandre Fernandes da Silva.
Advogado : Wagner Alvares de Souza (OAB: 3930/AC).
Assunto : Gratificações de Atividade

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL 11.350/2006 SOBRE LEGISLA-ÇÃO
MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA REGULAMENTAR A CARREI-RA.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado
Cível n. 0700674-66.2024.8.01.0009, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma
Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Adamarcia Machado Nas-cimento
(Relatora), Robson Ribeiro Aleixo e Lilian Deise Braga Paiva, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.
Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

JULGAMENTO VIRTUAL
Classe : Recurso Inominado Cível n. 0704760-91.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Estado do Acre.
Procurador : Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).
Apelado : Raildo Nei Fernandes de Souza.
Advogado : Gustavo Soares da Silva (OAB: 5644/AC).
Assunto : Recurso

DIREITO ADMINISTRATIVO. BANCO DE HORAS. GRATIFICAÇÃO PREVIS-TA
NA LEI ESTADUAL Nº 2.943/2014. ATUALIZAÇÃO PELO MESMO COEFI-CIENTE
DE REAJUSTE SALARIAL DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO OU ÍNDICES FEDERAIS. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINARES AFASTADAS. RE-CURSO
DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inomi-nado
Cível n. 0704760-91.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma
Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Adamarcia Machado Nas-cimento
(Relatora), Robson Ribeiro Aleixo e Lilian Deise Braga Paiva, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.
Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

JULGAMENTO VIRTUAL
Classe : Recurso Inominado Cível n.º 0705203-42.2024.8.01.0070
Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante : Maelly Cristini de Souza Santos.
Advogado : Vanderlei Schmitz Júnior (OAB: 3582/AC).
Apelado : Assupero Ensino Superior.
Advogados : Nelson Bruno Valença (OAB: 15783/CE) e outros.
Assunto : : Indenização Por Dano Moral

CDC. RECURSO INOMINADO. DIPLOMA. EXPEDIÇÃO. ATRASO ALEGADAMENTE DESARRAZOADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ENTREGA OCORRIDA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. DANO MORAL IMPROCEDENTE. RECURSO SOMENTE DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA INCONFIGURADA NO CASO ESPECÍFICO. ABALO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível
n.º 0705203-42.2024.8.01.0070, ACORDAM os senhores Membros da 2ª Tur-ma
Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do Tribunal
de Justiça do Estado do Acre, sob a presidência do Juiz ROBSON RIBEIRO ALEIXO, com voto, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do

voto
apresentado e que integra o presente aresto. Votação unânime. Participaram da
sessão, com voto, os Juízes ADAMARCIA MACHADO NASCIMENTO, e LILIAN DEISE BRAGA PAIVA, Relatora. Eu, Alex Fabiano da Silva Lopes, Assessor de Juiz, digitei.
Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Relatora

JULGAMENTO VIRTUAL
Classe : Recurso Inominado Cível n.º 0706650-02.2023.8.01.0070
Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante : Estado do Acre.
Procurador : Luiz Rogério Amaral Colturato (OAB: 2920/AC).
Apelada : Ester Bernardino de Sousa.
Advogada : Fernanda Raquel Tomasi Chaves (OAB: 230917/SP).
Assunto : Recurso

FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE. REPETIÇÃO DOS INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS DOS ÚLTIMOS 05 ANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DO ENTE ESTATAL. LEGITIMIDADE OCORRENTE. PRECEDENTES. DIREITO CONFIGURADO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n.º 0706650-02.2023.8.01.0070, ACORDAM os senhores Membros da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sob a presidência do Juiz ROBSON RIBEIRO ALEIXO, com voto, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto apresentado e que integra o presente aresto. Votação unânime. Participaram da sessão, com voto, os Juízes ADAMARCIA MACHADO NASCIMENTO, e LILIAN DEISE BRAGA PAIVA, Relatora. Eu, Alex Fabiano da Silva Lopes, Assessor de Juiz, digitei.
Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Relatora

JULGAMENTO VIRTUAL
Classe : Recurso Inominado Cível n.º 0702913-54.2024.8.01.0070
Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante : Banco Intermedium Sa.
Advogados : André Jacques Luciano Uchôa Costa (OAB: 80055/MG) e outro.
Apelada : Gláucia Rodrigues Low Lopes.
Advogado : KÉLISSON MONTEIRO CAMPOS (OAB: 5871/RO).
Assunto : Cartão de Crédito

CDC. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO. COMPRAS DESCONHECIDAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FALHA CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. ABALO MORAL INOCORRENTE NO CASO ESPECÍFICO. AFASTAMENTO DESTA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n.º 0702913-54.2024.8.01.0070, ACORDAM os senhores Membros da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sob a presidência do Juiz ROBSON RIBEIRO ALEIXO, com voto, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto apresentado e que integra o presente aresto. Votação unânime. Participaram da sessão, com voto, os Juízes ADAMARCIA MACHADO NASCIMENTO, e LILIAN DEISE BRAGA PAIVA, Relatora. Eu, Alex Fabiano da Silva Lopes, Assessor de Juiz, digitei.
Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Relatora

JULGAMENTO VIRTUAL
Classe : Recurso Inominado Cível n.º 0700380-04.2021.8.01.0014

Origem : Tarauacá
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante : Marco André Mancio Bezerra.
Advogados : Wagner Alvares de Souza (OAB: 3930/AC) e outro.
Apelado : Município de Tarauacá.
Procuradora : Melissa Nogueira Lima da Cruz (OAB: 6487/AC).
Assunto : Adicional de Horas Extras

FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE TARAUACÁ. HORAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE. PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. TEMPO QUESTIONADO INCLUSAS NA CARGA HORÁRIA SEMANAL. PRECEDENTES DE AMBOS OS COLEGIADOS DESTE MICROSSISTEMA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n.º 0700380-04.2021.8.01.0014, ACORDAM os senhores Membros da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sob a presidência do Juiz ROBSON RIBEIRO ALEIXO, com voto, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto apresentado e que integra o presente aresto. Votação unânime. Participaram da sessão, com voto, os Juízes ADAMARCIA MACHADO NASCIMENTO, e LILIAN DEISE BRAGA PAIVA, Relatora. Eu, Alex Fabiano da Silva Lopes, Assessor de Juiz, digitei.
Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Relatora

JULGAMENTO VIRTUAL
Classe : Recurso Inominado Cível n.º 0708628-90.2024.8.01.0001
Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante : Roberto Carlos Ferreira da Silva.
Advogado : Samara da Silva Tonello (OAB: 5269/AC).
Apelado : Município de Rio Branco.
Procuradora : Raquel Eline da Silva Albuquerque (OAB: 2686/AC).
Assunto : Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA PÚBLICA. TERRENO. DERRUBADA DE CASA ALEGADAMENTE SEM AUTORIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. DANO MATERIAL DEVIDO, NOS MOLDES DO ARBITRADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSAA ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, RESTANDO CONFIGURADO O DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO NO CASO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n.º 0708628-90.2024.8.01.0001, ACORDAM os senhores Membros da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sob a presidência do Juiz ROBSON RIBEIRO ALEIXO, com voto, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto apresentado e que integra o presente aresto. Votação unânime. Participaram da sessão, com voto, os Juízes ADAMARCIA MACHADO NASCIMENTO, e LILIAN DEISE BRAGA PAIVA, Relatora. Eu, Alex Fabiano da Silva Lopes, Assessor de Juiz, digitei.
Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Relatora

JULGAMENTO VIRTUAL
Classe : Recurso Inominado Cível n.º 0704469-91.2024.8.01.0070
Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante : Estado do Acre.
Procurador : Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Apelada : Valdeci Maia de Oliveira Facundes.
Advogada : Maria Cirleide Maia de Oliveira Rocha (OAB: 3301/AC).
Assunto : Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público

FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM

PECÚNIA. SERVIDOR CONCURSADO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO PARA FINS DE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO, NOS TERMOS DO ART. 8º, IX, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020. INTEGRALIZAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO. NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO, EM ATENÇÃO A RECENTE JULGADO DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DESTES TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE AO CASO ESPECÍFICO. APELO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n.º 0704469-91.2024.8.01.0070, ACORDAM os senhores Membros da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sob a presidência do Juiz ROBSON RIBEIRO ALEIXO, com voto, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto apresentado e que integra o presente aresto. Votação unânime. Participaram da sessão, com voto, os Juízes ADAMARCIA MACHADO NASCIMENTO, e LILIAN DEISE BRAGA PAIVA, Relatora. Eu, Alex Fabiano da Silva Lopes, Assessor de Juiz, digitei. Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva Relatora

JULGAMENTO VIRTUAL
Classe : Recurso Inominado Cível n.º 0704469-91.2024.8.01.0070
Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante : Estado do Acre.
Procurador : Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Apelada : Valdeci Maia de Oliveira Facundes.
Advogada : Maria Cirleide Maia de Oliveira Rocha (OAB: 3301/AC).
Assunto : Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público

FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDOR CONCURSADO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO PARA FINS DE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO, NOS TERMOS DO ART. 8º, IX, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020. INTEGRALIZAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO. NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO, EM ATENÇÃO A RECENTE JULGADO DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DESTES TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE AO CASO ESPECÍFICO. APELO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n.º 0704469-91.2024.8.01.0070, ACORDAM os senhores Membros da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sob a presidência do Juiz ROBSON RIBEIRO ALEIXO, com voto, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto apresentado e que integra o presente aresto. Votação unânime. Participaram da sessão, com voto, os Juízes ADAMARCIA MACHADO NASCIMENTO, e LILIAN DEISE BRAGA PAIVA, Relatora. Eu, Alex Fabiano da Silva Lopes, Assessor de Juiz, digitei. Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva Relatora

JULGAMENTO VIRTUAL
Classe : Recurso Inominado Cível n.º 0705067-45.2024.8.01.0070
Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante : Estado do Acre.
Procurador : ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ (OAB: 2469E/AC).
Apelada : Vanessa Alves dos Santos.
Advogado : Rodrigo de Araújo Lima (OAB: 278945/DF).
Assunto : Recurso

FAZENDA PÚBLICA. ABONO PECUNIÁRIO. PROFESSORA. ATUAÇÃO TEMPORÁRIA. PROVIMENTO DA DEMANDA. RECURSO DO ESTADO. DIREITO AO RECEBIMENTO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n.º

0705067-45.2024.8.01.0070, ACORDAM os senhores Membros da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sob a presidência do Juiz ROBSON RIBEIRO ALEIXO, com voto, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto apresentado e que integra o presente aresto. Votação unânime. Participaram da sessão, com voto, os Juízes ADAMARCIA MACHADO NASCIMENTO, e LILIAN DEISE BRAGA PAIVA, Relatora. Eu, Alex Fabiano da Silva Lopes, Assessor de Juiz, digitei. Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva Relatora

JULGAMENTO VIRTUAL
Classe : Recurso Inominado Cível n.º 0700984-72.2024.8.01.0009
Origem : Senador Guiomard
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante : Município de Senador Guiomard/ac.
Procurador : GILBERTO MOURA SANTOS (OAB: 6015/AC).
Apelada : Michele Batista Souza.
Advogado : Wagner Alvares de Souza (OAB: 3930/AC).
Assunto : Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público

FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD. BASE DE CÁLCULO. PEDIDO DE PAGAMENTOS RETROATIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RECLAMADO. PRELIMINAR QUE SEJA REAVALIADA A GRATUIDADE À RECLAMANTE. INAPLICABILIDADE NO CASO. MÉRITO. PREVISÃO DA LEI FEDERAL SOBRE SALÁRIO-BASE. PRECEDENTES DE AMBOS OS COLEGIADOS DESTES MICROSSISTEMA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n.º 0700984-72.2024.8.01.0009, ACORDAM os senhores Membros da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sob a presidência do Juiz ROBSON RIBEIRO ALEIXO, com voto, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto apresentado e que integra o presente aresto. Votação unânime. Participaram da sessão, com voto, os Juízes ADAMARCIA MACHADO NASCIMENTO, e LILIAN DEISE BRAGA PAIVA, Relatora. Eu, Alex Fabiano da Silva Lopes, Assessor de Juiz, digitei. Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva Relatora

JULGAMENTO VIRTUAL
Classe : Recurso Inominado Cível n.º 0703361-08.2022.8.01.0002
Origem : Cruzeiro do Sul
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante : Raimunda Elissandra Correia da Rocha.
Advogado : Antonio de Carvalho Medeiros Júnior (OAB: 1158/AC).
Apelado : Município de Cruzeiro do Sul - AC.
Proc. Município : Jose Rair Cavalcante de Freitas Junior (OAB: 2881/AC).
Assunto : Irredutibilidade de Vencimentos

FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PROFESSOR. RECEBIMENTO ALEGADAMENTE INFERIOR AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE REMUNERAÇÃO ATRAVÉS DE ALTERAÇÃO DE LEI. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DESTES TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO REFLEXO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n.º 0703361-08.2022.8.01.0002, ACORDAM os senhores Membros da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sob a presidência do Juiz ROBSON RIBEIRO ALEIXO, com voto, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto apresentado e que integra o presente aresto. Votação unânime. Participaram da sessão, com

voto, os
Juizes ADAMARCIA MACHADO NASCIMENTO, e LILIAN DEISE BRAGA PAIVA, Relatora. Eu, Alex Fabiano da Silva Lopes, Assessor de Juiz, digitei.
Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Relatora

JULGAMENTO VIRTUAL
Classe : Recurso Inominado Cível n.º 0700695-27.2024.8.01.0014
Origem : Tarauacá
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Apelante : Município de Tarauacá.
Procuradora : Melissa Nogueira Lima da Cruz (OAB: 6487/AC).
Apelada : Maria de Fatima de Aguiar Leite.
Advogado : Wagner Alvares de Souza (OAB: 3930/AC).
Assunto : Piso Salarial

FAZENDA PÚBLICA. PISO NACIONAL. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE TARAUACÁ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DA PARTE RECLAMADA. DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTES DAS CÂMARAS CÍVEIS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n.º 0700695-27.2024.8.01.0014, ACORDAM os senhores Membros da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sob a presidência do Juiz ROBSON RIBEIRO ALEIXO, com voto, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto apresentado e que integra o presente aresto. Votação unânime. Participaram da sessão, com voto, os Juizes ADAMARCIA MACHADO NASCIMENTO, e LILIAN DEISE BRAGA PAIVA, Relatora. Eu, Alex Fabiano da Silva Lopes, Assessor de Juiz, digitei.
Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva
Relatora

III - JUDICIAL - 1ª INSTÂNCIA
(Interior)

COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL

JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA

PORTARIA Nº 2139 / 2025

A Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento, Titular do Juizado Especial Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Cruzeiro do Sul/AC, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO as normas da Resolução n. 320/2024 - TPADM, de 8 de outubro de 2024 (DJE n. 7.640 de 11/10/2024, p. 149-151);

CONSIDERANDO a Portaria n. 468/2025 (DJE n. 7.748, de 28 de março de 2025), alterada pela Portaria n. 1415/2025 (DJE n. 7751, de 2 de abril de 2025), da Diretoria do Foro da Comarca de Rio Branco/AC;

RESOLVE:

Art. 1º – Escalar para atuar no Plantão Judiciário, no dia 18 de maio de 2025, os seguintes servidores:

I - QUANTO À ASSESSORIA DO JUÍZO:

Dia 18 de maio de 2025 (domingo)
7h às 7h do dia seguinte
Flávia Roberta Nocchi

II - QUANTO AOS SERVIDORES PLANTONISTAS AUXILIARES:

Dia 18 de maio de 2025 (domingo)
7h às 7h do dia seguinte
Cleomilton da Cunha Azevedo Filho (Chefe de Gabinete)
Charlene Silva Costa (Assistente de Juiz)
Jardel Teixeira da Silva (Supervisor Administrativo)
Luiz Eduardo Marques Gomes (Assistente de Juiz)

Art. 2º – Os servidores escalados deverão atuar nas dependências da Unidade

Judiciária, das 7h às 14h, em regime de plantão efetivo; e das 14h às 7h do dia seguinte, em regime de sobreaviso.

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Telefone para contato no decorrer do plantão: (68) 99969–8089;

Publique-se e cumpra-se.

Cruzeiro do Sul/AC, 14 de maio de 2025.

Adamarcia Machado Nascimento
Juíza de Direito

Documento assinado eletronicamente por Adamarcia Machado Nascimento, Juíza de Direito, em 14/05/2025, às 09:38, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0002766-85.2024.8.01.0000

IV - ADMINISTRATIVO

PRESIDÊNCIA

Ata de Audiência de Distribuição Ordinária realizada de acordo com os artigos 32, e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – TJAC. Vice-Presidente: Desembargadora Regina Ferrari. Diretora Judiciária: Belª Denizi Reges Gorzoni. Ato Ordinatório: Consoante disposto no Artigo 93, incisos I e II e § 1º, incisos I e II, do RITJAC, ficam as partes e advogados intimados a, no prazo de 02 (dois) ou 03 (três) dias, e sob pena de preclusão, manifestar oposição à realização de julgamento virtual, independentemente de motivação declarada, ficando cientes de que, uma vez em ambiente de julgamento virtual, não haverá oportunidade para sustentação oral.
2 - OBSERVAÇÕES:
a) este ato ordinatório somente se aplica a processos com julgamento nos órgãos colegiados no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Acre;
b) este ato ordinatório não se aplica aos casos de redistribuição / alteração de relatoria;
c) nos casos em que houver a necessidade de apreciação de medida liminar, o prazo de manifestação previsto no art. 93, § 1º, I, será contado a partir da intimação da decisão que apreciar tutela, não sendo aplicável este ato ordinatório;
d) a intimação supramencionada não se aplica aos sujeitos processuais que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, na forma das legislações vigentes;
e) esta ata de distribuição serve como Certidão para os fins previstos na letra “a”, do §1º do art. 93, do RITJAC”. Foram distribuídos os seguintes feitos, em 13 de maio de 2025 pelo sistema de processamento de dados:

Câmara Criminal

0000209-88.2025.8.01.0001 - Remessa Necessária Criminal. Juízo Recorrent: Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco. Recorrido: Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: José Ruy da Silveira Lino Filho. Interessado: Bruno Alexandro Batista Lopes. Advogado: Felipe Augusto Galvão Ambrósio Espíndola (OAB: 357994/SP). Relator(a): Samoel Evangelista. Tipo de distribuição: Sorteio.

0000785-43.2023.8.01.0004 - Apelação Criminal. Apelante: B. Q. S.. D. Pública: Livia Batista Sales Carneiro (OAB: 440128/SP). Apelado: M. P. do E. do A.. Promotor: Luã Brito Barbosa. Relator(a): Samoel Evangelista. Tipo de distribuição: Sorteio.

0005423-67.2019.8.01.0002 - Apelação Criminal. Apelante: Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: Eduardo Lopes de Faria. Apelado: Alessandro Oliveira Marinho. D. Pública: Camila Albano de Barros Ribeiro Gonçalves (OAB: 10151/PI). Relator(a): Francisco Djalma. Tipo de distribuição: Sorteio.

0101056-04.2025.8.01.0000 - Agravo de Execução Penal. Agravante: Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: Rodrigo Curti. Agravado: Leandro Silva Barroso. D. Público: Luiz Gustavo de Medeiros (OAB: 181486/RJ). Relator(a): Samoel Evangelista. Tipo de distribuição: Sorteio.

0101065-63.2025.8.01.0000 - Agravo de Execução Penal. Agravante: Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: Rodrigo Curti. Agravado: Antonio José Nascimento da Silva. Advogado: Clóvis Alves de Melo e Silva (OAB: 4806/AC). Relator(a): Samoel Evangelista. Tipo de distribuição: Sorteio.

0101066-48.2025.8.01.0000 - Agravo de Execução Penal. Agravante: Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: Rodrigo Curti. Agravado: Mateus do Nascimento Santos. D. Público: Bruno José Vigato (OAB: 113386/MG). Relator(a): Samoel Evangelista. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistraldo.

0101068-18.2025.8.01.0000 - Agravo de Execução Penal. Agravante: Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: Rodrigo Curti. Agravado: Artevaldo

Matias da Silva. Relator(a): Francisco Djalma. Tipo de distribuição: Sorteio.

0101069-03.2025.8.01.0000 - Agravo de Execução Penal. Agravante: Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: Rodrigo Curti. Agravada: Emmily Victoria Souza de Oliveira. Relator(a): Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Sorteio.

0101072-55.2025.8.01.0000 - Habeas Corpus Criminal. Impetrante: Rosenildo Alves de Melo. Advogado: ROSENILDO ALVES DE MELO (OAB: 6792/AC). Paciente: Joel da Costa Silva. Imps: Juízo de Direito da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco. Relator(a): Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

0701186-39.2025.8.01.0001 - Remessa Necessária Criminal. Juízo Recorrent: Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco. Recorrido: Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: José Ruy da Silveira Lino Filho. Interessada: Cristianara Oliveira Casas. Advogada: Jaíne Oliveira dos Santos (OAB: 5091/AC). Relator(a): Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Sorteio.

0704949-82.2024.8.01.0001 - Apelação Criminal. Apelante: J. C. F.. D. Público: Paulo Michel São José (OAB: 1180/RO). Apelado: M. P. do E. do A.. Promotor: Dulce Helena de Freitas Franco. Relator(a): Samoel Evangelista. Tipo de distribuição: Sorteio.

1000957-09.2025.8.01.0000 - Habeas Corpus Criminal. Impetrante: RENATA HELENA MOREIRA. Advogada: RENATA HELENA MOREIRA (OAB: 58933/PR). Paciente: Patrick Fernando Carneiro. Imps: Juízo de Direito de Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco. Relator(a): Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Sorteio.

1000960-61.2025.8.01.0000 - Habeas Corpus Criminal. Impetrante: Uêndel Alves dos Santos. Advogado: Uêndel Alves dos Santos (OAB: 4073/AC). Impe-trante: Cristiano Vendramin Cancian. Advogado: Cristiano Vendramin Cancian (OAB: 3548/AC). Paciente: Adriano Silva de Andrade. Imps: Juízo de Direito da Vara Estadual do Juiz das Garantias. Relator(a): Francisco Djalma. Tipo de distribuição: Sorteio.

Primeira Câmara Cível

0700062-43.2024.8.01.0005 - Apelação Cível. Apelante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Advogado: Celso de Farias Monteiro (OAB: 138436/SP). Apelado: Gabriel Souza da Silva. Advogado: Glaydson de Farias Lima (OAB: 23259/CE). Relator(a): Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio.

0700065-41.2023.8.01.0002 - Apelação Cível. Apelante: Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre - AGEAC. Advogado: Pedro Augusto França de Macedo (OAB: 4422/AC). Apelado: Deanian S Costa Me. Relator(a): Roberto Barros. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

0700327-45.2024.8.01.0005 - Apelação Cível. Apelante: Energisa Acre - Dis-tribuidora de Energia S.A. Advogada: Denner B. Mascarenhas Barbosa (OAB: 4788/AC). Apelado: Antonio da Silva Campelo. D. Público: Augusto César dos Santos Freitas (OAB: 11207/AL). Relator(a): Roberto Barros. Tipo de distribui-ção: Sorteio.

0700820-68.2024.8.01.0022 - Apelação Cível. Apelante: Palmira da Cruz Neto Araujo. Advogada: Raphaela Messias Queiroz Rodrigues (OAB: 3003/AC). Advogada: Ana Beatriz Macêdo de Sousa (OAB: 6493/AC). Advogado: Feli-pe Henrique de Souza (OAB: 2713/AC). Advogado: Luiz Meireles Maia Neto (OAB: 2919/AC). Apelado: Associação dos Aposentados Mutualistas para Be-nefícios Coletivos Ambec. Advogado: Rafael Ramos Abrahão (OAB: 151701/MG). Relator(a): Lois Arruda. Tipo de distribuição: Sorteio.

0701147-86.2023.8.01.0009 - Apelação Cível. Apelante: Maria Marcilene Nas-cimento da Silva. Advogado: Jose Raimundo de Oliveira Neto (OAB: 4929/AC). Apelado: Banco Pan S.A. Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 4215/AC). Relator(a): Roberto Barros. Tipo de distribuição: Sorteio.

0701486-06.2022.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: C. E. B. C.. Advogado: Vanderlei Schmitz Júnior (OAB: 3582/AC). Advogado: WLADIMIR RIGO MAR-TINS JUNIOR (OAB: 3983/AC). Apelada: M. E. A. B. (Representado por sua mãe) R. M. A.. D. Pública: Clara Rubia Roque Pinheiro de Souza (OAB: 2022/AC). Relator(a): Roberto Barros. Tipo de distribuição: Sorteio.

0701878-38.2025.8.01.0001 - Apelação Cível. Autor: Murilo Fazolin. Advoga-da: Claudia Maria da Fontoura Messias Sabino (OAB: 3187/AC). Advogado: Paulo Victor Guimarães Cost Feitosa (OAB: 5367/AC). Réu: Banco do Brasil S/A.. Relator(a): Lois Arruda. Tipo de distribuição: Sorteio.

0702753-81.2020.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Barriga Verde Impor-tação e Exportação Ltda. Advogado: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC). Advogado: Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC). Advogado: Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC). Apelante: Weber Saint-gobain do Brasil (N Pro-

ductos Quartzolit). Advogado: Luiz Antônio Gomiero Júnior (OAB: 154733/SP). Advogado: Gustavo Henrique dos Santos Viseu (OAB: 117417/SP). Apelada: Edilangela Lima da Silva Sampaio. Advogado: Daniel de Araújo Braga (OAB: 5610/AC). Relator(a): Lois Arruda. Tipo de distribuição: Sorteio.

0705018-51.2023.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Terezinha de Jesus Virgilio de Holanda. D. Pública: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/RO). Apelante: Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda - Mul-timarcas Consórcios. Advogado: Washington Luiz de Miranda Domingues Tranm (OAB: 133406/MG). Apelada: Terezinha de Jesus Virgilio de Holanda. D. Público: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/AC). Apelado: Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda - Multimarcas Consórcios. Relator(a): Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio.

0708407-10.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Instituto de Previdên-cia do Município de Rio Branco Acre/rbprev. Advogado: João Paulo da Silva Matos Vilela (OAB: 4465/AC). Apelado: Tyago Melo Silva Campelo. Advogada: Lilyanne de Farias dos Santos (OAB: 3755/AC). Relator(a): Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio.

0712877-84.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Banco Bmg S. A. Ad-vogada: Fernanda Rafaela Oliveira de Carvalho (OAB: 32766/PE). Apelada: Maria Zélia Gomes de Almeida. Advogado: David Richard Tavares Lima (OAB: 4049/AC). Relator(a): Roberto Barros. Tipo de distribuição: Prevenção ao Órgão.

0713914-20.2022.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Energisa Acre - Dis-tribuidora de Energia S.A. Advogada: Denner B. Mascarenhas Barbosa (OAB: 4788/AC). Apelada: Samia da Conceição Moura. Advogado: Alisson Freitas Merched (OAB: 4260/AC). Relator(a): Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Pre-venção ao Órgão.

0719552-63.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: U. R. B. C. de T. M. LTDA. Advogado: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC). Advogado: Edu-ardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC). Advogado: Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC). Apelada: P. C. de S. O. (Representado por seu Pai) P. R. C. de O.. Advogado: LUAN DOS SANTOS FERREIRA (OAB: 5653/AC). Advogada: Aline Ramalho de Sousa Cordeiro (OAB: 4827/AC). Relator(a): Lois Arruda. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

1000963-16.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Ipê Em-preendimentos Imobiliários Ltda. Advogado: Luciano Oliveira de Melo (OAB: 3091/AC). Advogado: Luana Shely Nascimento de Souza (OAB: 3547/AC). Advogada: Wiliane da Conceição Félix (OAB: 5205/AC). Agravado: Município de Rio Branco. Proc. Município: Pedro Ribeiro Soares Filho (OAB: 6619/AC). Relator(a): Lois Arruda. Tipo de distribuição: Sorteio.

8000067-48.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: Alekine Lopes dos Santos. Agravado: Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco - SAERB e outro. Proc. Município: Felipe José Leite Guimarães (OAB: 3616/AC). Relator(a): Roberto Barros. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

Segunda Câmara Cível

0004730-13.2024.8.01.0001 - Remessa Necessária Cível. Juízo Recorrent: Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Bran-co. Recorrido: Município de Rio Branco. Proc. Município: Edson Rigaud Viana Neto (OAB: 3597/AC). Interessado: Neurian Sobreiro Batista. D. Público: André Espindola Moura (OAB: 1314/AC). Relator(a): Waldirene Cordeiro. Tipo de dis-tribuição: Prevenção ao Magistrado.

0700169-27.2023.8.01.0004 - Apelação Cível. Apelante: Nasla Maria da Silva Mansour. Advogada: Laizi Karolini Rodrigues Costa Ker (OAB: 10424/RO). Ape-lado: Marcos Antonio da Silva Mansour. Advogado: Dárcio Vidal Campos (OAB: 201373/SP). Relator(a): Waldirene Cordeiro. Tipo de distribuição: Sorteio.

0700529-56.2023.8.01.0005 - Apelação Cível. Apelante: Maria de Fátima Go-mes. D. Pública: Bruna Karollyne Jácome Arruda Soares (OAB: 3246/AC). Apelado: Mutual Administradora e Corretora de Seguro S/c Ltda. Apelado: Banco Bradesco S/A. Relator(a): Júnior Alberto. Tipo de distribuição: Sorteio.

0700622-90.2021.8.01.0004 - Apelação Cível. Apelante: ENERGISA S/A. Ad-vogada: Denner B. Mascarenhas Barbosa (OAB: 4788/AC). Apelado: Nahyara Santiago de Araújo. Advogada: Giseli Andréia Gomes Lavadenz (OAB: 4297/AC). Advogado: PAULO HENRIQUE MAZZALI (OAB: 3895/AC). Relator(a): Jú-nior Alberto. Tipo de distribuição: Sorteio.

0700680-73.2024.8.01.0009 - Apelação Cível. Apelante: Kelly Freitas do Nas-cimento. Advogada: LARISSA SANTOS DE MATOS GOLOMBIESKI (OAB: 6259/AC). Advogado: Leonardo Santos de Matos (OAB: 5261/AC). Apelado: União Educacional do Norte. Advogado: Luiz Henrique Coelho Rocha (OAB: 3637/AC). Relator(a): Waldirene Cordeiro. Tipo de distribuição: Sorteio.

0700831-24.2024.8.01.0014 - Apelação Cível. Apelante: J.A.C do Nascimento e outro. D. Pública: Thais Araújo de Sousa Oliveira (OAB: 2418/AC). Apelado: Banco da Amazônia S/A. Advogado: Diego Martignoni (OAB: 65244/RS). Relator(a): Júnior Alberto. Tipo de distribuição: Sorteio.

0701369-38.2024.8.01.0003 - Apelação Cível. Apelante: Águia Pneus Pneus Ltda - Epp. Advogado: John Lynneker da Silva Rodrigues (OAB: 5039/AC). Apelado: Márcio Etzel Fernandes Pedralino. Relator(a): Waldirene Cordeiro. Tipo de distribuição: Sorteio.

0702159-91.2025.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Kabum S/A. Advogada: Leticia Silvestrini Salviatti (OAB: 481773/SP). Advogado: Clayton Pereira da Silva (OAB: 303159/SP). Apelado: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ. Proc. Estado: Luiz Rogério Amaral Colturato (OAB: 2920/AC). Relator(a): Luís Camolez. Tipo de distribuição: Sorteio.

0705676-41.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Sebastiana Silva de Menezes. D. Público: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/AC). Apelado: Banco C6 Consignado. Advogado: Feliciano Lyra Moura (OAB: 3905/AC). Relator(a): Luís Camolez. Tipo de distribuição: Sorteio.

0715535-81.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Banco do Brasil S/A.. Advogado: MARCELO NEUMANN (OAB: 110501/RJ). Apelada: Maria Helena Nascimento da Silva. D. Pública: Fenisia Araújo da Mota Costa (OAB: 2424/AC). Relator(a): Júnior Alberto. Tipo de distribuição: Sorteio.

0719112-67.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Raimundo Nonato de Freitas Lima. D. Pública: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/RO). Apelado: Banco do Brasil S/A.. Advogado: MARCELO NEUMANN (OAB: 110501/RJ). Relator(a): Luís Camolez. Tipo de distribuição: Sorteio.

0722738-94.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Antunes Engenharia Eireli. Advogado: Alessandro Callil de Castro (OAB: 3131/AC). Apelado: Município de Rio Branco. Procª. Munic.: Raquel Eline da Silva Albuquerque (OAB: 2686/AC). Relator(a): Waldirene Cordeiro. Tipo de distribuição: Sorteio.

0800050-50.2023.8.01.0012 - Apelação Cível. Apelante: Francisco de Assis Fernandes da Costa. Advogado: Thalles Vinicius de Souza Sales (OAB: 3625/AC). Apelado: Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: Wendelson Mendonça da Cunha. Relator(a): Luís Camolez. Tipo de distribuição: Sorteio.

1000958-91.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Condomínio Nossa Senhora de Fátima. Advogado: PAULO HENRIQUE MAZZALI (OAB: 3895/AC). Advogado: Giseli Andréia Gomes Lavandez Mazzali (OAB: 4297/AC). Agravada: Edineuma Alves de Almeida. D. Pública: Livia Batista Sales Carneiro (OAB: 440128/SP). Relator(a): Waldirene Cordeiro. Tipo de distribuição: Sorteio.

1000962-31.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Ipê Empreendimentos Imobiliários Ltda. Advogado: Luciano Oliveira de Melo (OAB: 3091/AC). Advogado: Luana Shely Nascimento de Souza (OAB: 3547/AC). Advogada: Wiliane da Conceição Félix (OAB: 5205/AC). Agravado: Município de Rio Branco. Proc. Município: Pedro Ribeiro Soares Filho (OAB: 6619/AC). Relator(a): Waldirene Cordeiro. Tipo de distribuição: Sorteio.

8000068-33.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Estado do Acre. Proc. Estado: Alberto Tapeocy Nogueira (OAB: 3902/AC). Agravado: V. J. Cosméticos Ltda e outro. Advogado: Lucas Katar Araújo (OAB: 6655/AC). Advogado: Eriques Henrique Custodio (OAB: 13129/RO). Relator(a): Waldirene Cordeiro. Tipo de distribuição: Sorteio.

Tribunal Pleno Jurisdicional

0101073-40.2025.8.01.0000 - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Suscitante: M. E. dos S. M. (Representado por sua mãe) D. N. dos S. M.. Advogado: Wellington Estevam de Oliveira (OAB: 183882/RJ). Suscitado: Secretário Estadual de Saúde do Estado do Acre (SESACRE). Procª. Estado: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC). Relator(a): Laudivon Nogueira. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

1000956-24.2025.8.01.0000 - Revisão Criminal. Revisionanda: Manoela Moura da Silva. Advogado: Francisco André Santiago dos Santos (OAB: 6040/AC). Revisionado: Ministério Público do Estado do Acre. Relator(a): Samoel Evangelista. Tipo de distribuição: Sorteio.

1000959-76.2025.8.01.0000 - Revisão Criminal. Reclamante: Anailton dos Santos Oliveira. Advogado: Ribamar de Souza Feitosa Júnior (OAB: 4119/AC). Reclamado: Ministério Público do Estado do Acre. Relator(a): Júnior Alberto. Tipo de distribuição: Sorteio.

1000961-46.2025.8.01.0000 - Mandado de Segurança Cível. Impetrante: Darlan Machado Dorneles. Advogado: Vicente de Paulo da Silva Lopes (OAB: 5901/AC). Impetrado: Secretário Municipal de Educação do Município de Rio

Branco. Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

PORTARIA Nº 2103 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, Desembargador **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, destacando-se, neste particular, o regramento contido no art. 16, II, da Lei Complementar Estadual n.º 221/2010 c/c o art. 361, VI, do Regimento Interno, Considerando o Despacho n.º 13525 / 2025 - PRESI/ASJUR,

RESOLVE:

Prorrogar, até 14 de maio do corrente ano, os efeitos da Portaria n.º 1954/2025, que designou a servidora **Rutilena Roque Tavares**, Analista Judiciária/Psicóloga, matrícula n.º 7000978, para cobertura das seguintes audiências designadas: 0700725-62.2024.8.01.0014, 0000852-41.2024.8.01.0014, 0701557-95.2024.8.01.0014 e 0700061-94.2025.8.01.0014, em tramitação na Comarca de Tarauacá, no âmbito da campanha nacional “Maio Laranja”, com pautas de audiências para o dia 14 de maio de 2025.

Publique-se e cumpra-se.

Desembargadora **Laudivon Nogueira**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 13/05/2025, às 15:16, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0002877-35.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2108 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, Desembargador **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, destacando-se, neste particular, o regramento contido no art. 16, II, da Lei Complementar Estadual n.º 221/2010 c/c o art. 361, VI, do Regimento Interno Considerando o inteiro teor do Comunicado Interno n.º 1743/2025, oriundo da Direção do Foro da Comarca de Acrelândia e Despacho n.º 13609 / 2025 - PRESI/GAPRE,

RESOLVE:

Atribuir ao servidor **Locileudo Silva de Melo**, Técnico Judiciário, matrícula n.º 7001817, a Função de Confiança FC3-PJ, para atuar como Supervisor dos Processos de Trabalho da Subsecretária de Juizado Especial Cível e de Fazenda Pública - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Acrelândia, com efeito retroativo a 9 de maio do corrente ano.

Publique-se e cumpra-se.

Desembargador Laudivon Nogueira
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 13/05/2025, às 15:16, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0004778-38.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2114 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, Desembargador **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, destacando-se, neste particular, o regramento contido no art. 16, II, da Lei Complementar Estadual n.º 221/2010 c/c o art. 361, VI, do Regimento Intern Considerando o inteiro teor do Ofício n.º 653/2025, oriundo do Gabinete do Desembargador Lois Carlos Arruda e Despacho nº 13160 / 2025 - PRESI/GAPRE,

RESOLVE:

Prorrogar, até 10 de outubro de 2025, os efeitos da Portaria nº 568/2025, que nomeou a servidora **Valma Veloso**, matrícula n.º 8000548, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora de Juiz, Código CJ5-PJ, da Assessoria Jurídica Virtual - ASVIR.

Publique-se e cumpra-se.

Desembargador Laudivon Nogueira
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 13/05/2025, às 15:16, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0000687-02.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2117 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, Desembargador **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, destacando-se, neste particular, o regramento contido no art. 16, II, da Lei Complementar Estadual n.º 221/2010 c/c o art. 361, VI, do Regimento Intern Considerando o inteiro teor do Ofício n.º 2591/2025, oriundo da Vara Crimi- nal da Comarca de Senador Guiomard e Despacho nº 13194 / 2025 - PRESI/ ASJUR,

R E S O L V E:

Designar o servidor **Anderson Martins Gomes**, Analista Judiciário/Psicologo, matrícula n.º 7001890, para atuar nos autos n.ºs 0000230-74.2024.8.01.0009 e 0000238-51.2024.8.01.0009, em tramitação na Vara Criminal da Comarca de Senador Guiomard, no âmbito da campanha nacional “Maio Laranja”, com pauta de audiência designada para o dia 20 de maio de 2025.

Publique-se e cumpra-se.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 13/05/2025, às 15:16, con- forme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0004349- 71.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2118 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, De- desembargador **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, destacando-se, neste particular, o regramento contido no art. 16, II, da Lei Complementar Estadual n.º 221/2010 c/c o art. 361, VI, do Regimento Interno, Considerando o inteiro teor do Ofício n.º 2591/2025, oriundo da Vara Crimi- nal da Comarca de Senador Guiomard e Despacho nº 13194 / 2025 - PRESI/ ASJUR,

R E S O L V E:

Designar a servidora **Kariny Costa Gonçalves**, Analista Judiciária/Psicóloga, matrícula n.º 7000284, para atuar nos autos n.ºs 0701868-04.2024.8.01.0009 e 0000319-39.2020.8.01.0009, em tramitação na Vara Criminal da Comarca de Senador Guiomard, no âmbito da campanha nacional “Maio Laranja”, com pauta de audiência designada para o dia 21 de maio de 2025.

Publique-se e cumpra-se.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 13/05/2025, às 15:16, con- forme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0004349- 71.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2119 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, De- desembargador **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, destacando-se, neste particular, o regramento contido no art. 16, II, da Lei Complementar Estadual n.º 221/2010 c/c o art. 361, VI, do Regimento Interno, Considerando o inteiro teor do Ofício n.º 2591/2025, oriundo da Vara Crimi- nal da Comarca de Senador Guiomard e Despacho nº 13194 / 2025 - PRESI/ ASJUR,

R E S O L V E:

Designar a servidora **Cleudina Gomes Ribeiro**, Analista Judiciária/Psicóloga, matrícula n.º 7001825, para atuar nos autos n.ºs 0701983-25.2024.8.01.0009 e 0701885-40.2024.8.01.0009, em tramitação na Vara Criminal da Comarca de Senador Guiomard, no âmbito da campanha nacional “Maio Laranja”, com pauta de audiência designada para o dia 22 de maio de 2025.

Publique-se e cumpra-se.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 13/05/2025, às 15:16, con- forme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0004349- 71.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2120 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, De- desembargador **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, destacando-se, neste particular, o regramento contido no art. 16, II, da Lei Complementar Estadual n.º 221/2010 c/c o art. 361, VI, do Regimento Interno, Considerando o teor do Ofício n.º 381/2025/TRT14/GP, oriundo do Tribunal Re- gional do Trabalho 14ª Região e Despacho n.º 13233 / 2025 - PRESI/GAPRE,

R E S O L V E:

Prorrogar a cessão do servidor **Elano Vaz de Lima**, Técnico Judiciário, matrí- cula n.º 7001250, pertencente ao quadro de pessoal efetivo deste Poder, para prestar serviços no Tribunal Regional do Trabalho 14ª Região, pelo período de 01 (um) ano, a contar de 25 de agosto do corrente ano, com ônus para o Órgão cessionário.

Publique-se e cumpra-se.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 13/05/2025, às 15:16, con- forme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0002403- 06.2021.8.01.0000

PORTARIA Nº 2124 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, De- desembargador **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, destacando-se, neste particular, o regramento contido no art. 16, II, da Lei Complementar Estadual n.º 221/2010 c/c o art. 361, VI, do Regimento Interno, Considerando o inteiro teor do Ofício n.º 2848/2025, oriundo do Gabinete do Juiz de Direito Gilberto Matos de Araújo e Despacho n.º 13167 / 2025 - PRESI/ GAPRE

R E S O L V E:

Exonerar a servidora **Maria Maciel Amorim**, matrícula n.º 8000608, do cargo de provimento em comissão de Assessora de Juiz Membro, Código CJ5-PJ, da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, com efeito retroativo a 9 de maio do corrente ano.

Publique-se e cumpra-se.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oli- veira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 13/05/2025, às 15:16, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

PORTARIA Nº 2125 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, De- desembargador **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, destacando-se, neste particular, o regramento contido no art. 16, II, da Lei Complementar Estadual n.º 221/2010 c/c o art. 361, VI, do Regimento Interno, Considerando o inteiro teor do Ofício n.º 2848/2025, oriundo do Gabinete do Juiz de Direito Gilberto Matos de Araújo, com anuência da Juíza de Direito Andrea da Silva Brito e Despacho n.º 13167 / 2025 - PRESI/GAPRE,

R E S O L V E:

Exonerar o servidor Emmanoel **Porfírio Neves Filho**, Técnico Judiciário, matrícula n.º 7001748, do cargo de provimento em comissão de Assessor de Juiz, Código CJ5-PJ, da Assessoria Jurídica Virtual - ASVIR, e nomeá-lo para exer- cer cargo de provimento em comissão de Assessor de Juiz Membro, Código CJ5-PJ, da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, com efeito retroativo a 9 de maio do corrente ano.

Publique-se e cumpra-se.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 13/05/2025, às 15:16, con- forme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0004599- 07.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2129 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, Desembargador **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, destacando-se, neste particular, o regramento contido no art. 16, II, da Lei Complementar Estadual n.º 221/2010 c/c o art. 361, VI, do Regimento Interno, Considerando o Despacho n.º 13618 / 2025 - PRESI/GAAUX,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora **Thicianne Santos da Silva**, Analista Judiciária, matrícula n.º 7001729, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora de Juiz, Código CJ5-PJ, da Assessoria Jurídica Virtual - ASVIR.

Art. 2º Sem prejuízo de suas atribuições na lotação de origem, as atividades serão exercidas em horário diverso do expediente regular.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir de 13 de maio do corrente ano.

Publique-se e cumpra-se.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 13/05/2025, às 17:56, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0004599-07.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2131 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, Desembargador **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, destacando-se, neste particular, o regramento contido no art. 16, II, da Lei Complementar Estadual n.º 221/2010 c/c o art. 361, VI, do Regimento Interno, Considerando o Despacho n.º 13616 / 2025 - PRESI/ASJUR,

RESOLVE:

Tornar sem efeito a Portaria n.º 1961/2025, publicada no Diário da Justiça Eletrônico n.º 7.771, de 07 de maio de 2025, que designou a servidora **Alessandra Gonçalves Pinheiro**, Analista Judiciária/Pedagoga, matrícula n.º 7001349, para atuar nos autos 0700051-72.2025.8.01.0011, 0000632-52.2024.8.01.0011, 0700669-38.2024.8.01.0011 e 0700917-04.2024.8.01.0011, em tramitação na Comarca de Sena Madureira, no âmbito da campanha nacional “Maio Laranja”, com pauta de audiência designada para o dia 12 de maio de 2025, conforme Despacho oriundo da Assessoria Jurídica da Presidência.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador **LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA**, Presidente do Tribunal, em 13/05/2025, às 15:16, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0002877-35.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2135 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, DESEMBARGADOR **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto no art. 16, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.º 221/2010,

CONSIDERANDO a notificação para audiência preliminar no procedimento administrativo instaurado pela Procuradoria do Trabalho em Rio Branco nos autos n.º 000337.2024.14.001/4, no dia 5.6.2025, às 9h40min.

CONSIDERANDO o que consta nos autos do processo SEI n.º 0004894-44.2025.8.01.0000,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor **WILLIAN ABUD DE CASTRO GARCIA** , para atuar como preposto do Tribunal de Justiça do Estado do Acre nos autos do procedimento administrativo n.º 000337.2024.14.001/4, em trâmite perante a Procuradoria do Trabalho em Rio Branco, notadamente na audiência preliminar designada para o dia 5.6.2025, às 9h40min.

Art. 2º Os efeitos desta Portaria entram em vigor a partir desta data.

Publique-se, dando ciência a quem de direito.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 13/05/2025, às 17:54, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0004894-44.2025.8.01.0000

1º ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025
(PROCESSO GRP Nº 2024-412)

AMPLA CONCORRÊNCIA

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, por meio de seu Presidente, Desembargador Laudivon Nogueira, considerando que a Administração pública, por princípio, pode a qualquer tempo rever seus atos, com vistas a corrigir falhas ou preveni-las, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a inclusão de nova data de abertura da sessão pública; bem como novo detalhamento dos subitens abaixo por meio do 1º Adendo ao Edital em epígrafe.

1. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
Data: 30 / 05 / 2025.
Horário: 10h (horário de Brasília)
Local: www.compras.gov.br

O presente Adendo serve para alterar a redação do Edital nos subitens especificados abaixo.

(...)

3.5. As licenças serão adquiridas múltiplos de 10.

3.6. Havendo divergências entre a especificação do item definida no edital e as constantes do sistema eletrônico, prevalecerão aquelas, visto que nem sempre é possível identificar no Catálogo de Materiais/Serviços do COMPRAS códigos para itens com as especificações que se pretende adquirir. A especificação detalhada será exigida, obrigatoriamente, na proposta definitiva, sob pena de desclassificação.

(...)

4.4. A participação será ampla para todos os licitantes.

4.4.1. (suprimido)

O presente Adendo considera ainda, a alteração no Termo de Referência, Anexo I do Edital, nos termos do detalhamento abaixo:

TR – 4.1.1. (suprimido) a exigência de certificação de eficiência energética (ENERGY STAR, ISO 50001).

TR – 5.4 – (acréscimo) será permitida a adição de novas licenças de uso do software contratado, conforme demanda da Administração, mediante solicitação formal da contratante.

TR – 5.5 – (acréscimo) a inclusão de licenças observará a proporcionalidade de valor e prazo contratual remanescente (pro rata temporis), ajustando-se o custo adicional com base no valor unitário das licenças contratadas inicialmente e no período restante de vigência do contrato.

******Todo detalhamento especificado acima está vinculado ao 1º Adendo ao Edital de Nº 12/2025, e representa a replicação das alterações nos documentos ETP e TR, bem como este conteúdo foi devidamente corrigido na Minuta da ARP em seus respectivos itens., permanecendo inalterados os demais termos.

Documento assinado eletronicamente por LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA, Presidente em 09/05/2025 às 16:31:44

Processo Administrativo nº:0004381-23.2018.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:GAAUX2
Requerente:TJAC
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:XX Concurso Público de Provas e Títulos para o Cargo de Juiz de Direito Substituto do Poder Judiciário do Estado do Acre

DECISÃO

1. Cuida-se de processo administrativo que teve por objetivo a realização do XX Concurso Público de Provas e Títulos para o Cargo de Juiz de Direito Substituto do Poder Judiciário do Estado do Acre para o preenchimento de 15 (quinze) vagas, com previsão ainda de outras 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva, consoante Acórdão do Tribunal Pleno Administrativo e a Resolução TPADM n. 220, de 13 de abril de 2018.

2. Mediante Correspondência Eletrônica ID 2094358, o candidato aprovado Gabriel Miranda Acchar apresentou pedido de desistência do certame.

3. Analisando o documento, verifico que o pedido de desistência do candidato é legítimo, pois encaminhado eletronicamente pelo próprio interessado para o e-mail oficial deste Sodalício, restando, por via de consequência, a necessária homologação.

4. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da participação no presente certame do candidato Gabriel Miranda Acchar e determino a expedição de edital com lista da ampla concorrência, lista de cotas de pessoas negras e lista do resultado final e ordem de classificação, observando os regramentos quanto à ordem de classificação dos candidatos aprovados para vagas de ampla concorrência e reservadas às pessoas negras, bem como os demais pedidos de desistência e reposicionamento para o final da fila homologados.

5. Remetam-se o edital expedido, constando as novas classificações, à VU-NESP para fins de disponibilizá-lo em seu sítio eletrônico.

6. Publique-se.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 12/05/2025, às 21:02, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0003821-37.2025.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:GECAD-CAD
Requerente:Nadjanayra Neri de Moura
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Reprogramação de Férias

DECISÃO

1. Trata-se de requerimento da servidora Nadjanayra Neri de Moura (id. n.º), com vistas à reprogramação do segundo período de usufruto férias, referentes ao período aquisitivo 2024/2025, anteriormente agendadas, via portal do servidor.2070931

2. A GECAD informou (id. n.º) que a servidora efetuou sua programação de férias, referente ao período aquisitivo 2024/2025, para usufruto no seguinte período:2082415

1º Período: 27/01/2025 a 05/02/2025 - 10 (dez) dias, com recebimento do 1/3 constitucional de Férias na folha de dezembro de 2024;
2º Período: 22/04/2025 a 11/05/2025 - 20 (vinte) dias.

3. No presente, pretende a requerente alterar o usufruto do segundo período para a data de 21.1.2026 a 9.2.2026.

4. Consta anuência da chefia imediata da Servidora (id. n.º)2070931.

5. Consta, ainda, informação de que a requerente não possui saldo de férias anterior ao exercício requerido (id. n.º 2082415).

6. Relatado, decido.

7. Sobre o tema, tem-se que a Resolução n.º 73 - COJUS disciplina a gestão de férias das servidoras e servidores no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Acre, a preconizar, em especial as situações de solicitação e alteração de escala de férias, nos seguintes termos:

Art. 6º O gozo de férias deverá ocorrer em até 12 (doze) meses subsequentes ao período aquisitivo.
§ 1º [...]
§ 4º Nas hipóteses de suspensão ou alteração por necessidade de serviço, o pedido deve ser devidamente justificado pela gestora ou gestor da unidade de lotação da servidora ou servidor e direcionado à Diretoria de Gestão Pessoas, via Sistema Eletrônico de Informação – SEI, para devida manifestação e autorização da Presidência, observando os seguintes requisitos:
I – Somente serão reconhecidos os pedidos que indiquem novo usufruto do período alterado ou suspenso, dentro do mesmo exercício do ano já programado, e apresentados com antecedência mínima 10 (dez) dias da data programada;
II – O pedido de alteração por interesse da servidora ou servidor é condicionado à anuência do gestor da unidade.

8. No presente, verifico que a requerente pretende usufruir o período de férias entre os dias 21.1.2026 e 9.2.2026, fora do mesmo exercício do ano já programado, o que implicaria infringência ao dispositivo.

9. Não há, ademais, qualquer justificativa, seja da servidora ou da chefia imediata, a demonstrar o porquê de não ser possível a designação das férias reprogramadas para o exercício de 2025.

10. Diante do exposto, indefiro a alteração, na forma requerida, ao tempo em que determino que a servidora faça nova programação de agendamento, a

obedecer às regras da Res. COJUS n.º 73.

11. À SEAPO para dar ciência à servidora interessada e publicar esta decisão.

12. Após, conclua-se o feito nesta unidade.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador **LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA**, Presidente do Tribunal, em 07/05/2025, às 14:39, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0003821-37.2025.8.01.0000

EDITAL Nº 09

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, DESEMBARGADOR **LAUDIVON NOGUEIRA**, torna público a divulgação do resultado final e homologação do processo seletivo simplificado para contratação temporária para o cargo de Agente Comunitário de Justiça e Cidadania - Convênio Nº 01/2021/SEJUSP-AC/TJAC:

Comarca de Sena Madureira

Item	Nome do Candidato(a)	Pontuação	Classificação
1	IRLANDO FERREIRA GOMES	100	1º
2	SIMÃO SILVA DE SOUZA	100	2º
3	JARLANDE FERREIRA NUNES	100	3º
4	JOÃO RAIMUNDO VERÇOSA PINHEIRO	100	4º
5	GLEICE KELLES OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA	100	5º
6	CHAENA CARVALHO PEREIRA VILAÇA	100	6º
7	WALESKA FARIAS DA SILVA	100	7º
8	JANELDO DAMASCENO DE LIMA	100	8º
9	MARLUCE CELESTINO DA SILVA	85	9º
10	MARIA LUCINÉIA MARINHO DA SILVA	75	10º
11	JOÃO LUCAS FELIX GONÇALVES	70	11º
12	SUZANA QUEIROZ DA SILVA	60	12º
13	EDILANE SILVA DE LIMA	60	13º
14	PEDRO LUCAS MOURA SANTOS	60	14º
15	RICHARDSON DOUGLAS CONCEIÇÃO DE SOUZA	45	15º
16	GERLANDIA LIMA MENDONÇA BRANDÃO	40	16º
17	SÁVIO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	30	17º
18	JOSÉ WITHALO BANDEIRA MONTEIRO	15	18º

Comarca de Cruzeiro do Sul

Item	Nome do Candidato(a)	Pontuação	Classificação
1	ISMAEL CARLOS DA SILVA MATOS	100	1º
2	RANISSON SILVA EDUARDO	100	2º
3	TAYRINE DA SILVA AGUIAR	100	3º
4	JANE SILVA CARNEIRO	100	4º
5	ANDRESSA SILVA MELO DE PAULA	100	5º
6	TIAGO DE ALENCAR PINHEIRO	100	6º
7	THALIA DE OLIVEIRA GONDIM	100	7º
8	HILARY CATERINE FURTADO ARAMBULO	90	8º
9	EDENILZA MARINHO DOS REIS	80	9º
10	ROSA ESTÍFANE ALENCAR DE OLIVERIA	80	10º
11	ANA JÚLIA LIMA COELHO	75	11º
12	KELLEN NASCIMENTO FRANCO	65	12º
13	JOSÉ ELIOMAR DE SOUZA JÚNIOR	60	13º
14	NATÁLIA OLIVEIRA COELHO	60	14º
15	FRANCISCO UELISSON DA SILVA SOUZA	55	15º
16	RAÉLISSON SOUZA SILVA	50	16º
17	JAKELINE MATOS DE ANDRADE	40	17º
18	DÉBORA CECÍLIA NERI TAVEIRA	40	18º
19	LETÍCIA MORAIS DE SOUSA	40	19º
20	AMANDA OLIVEIRA DE SOUZA	25	20º

Rio Branco - AC, 13 de maio de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador **LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA**, Presidente do Tribunal, em 13/05/2025, às 15:18, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0006991-22.2022.8.01.0000

Processo Administrativo nº:0000551-05.2025.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:ASJUR
Requerente:Felipe Augusto Carvalho de O. Menezes
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Progressão Funcional

DECISÃO

1. Cuida-se de Recurso Administrativo interposto por Felipe Augusto Carvalho de O. Menezes (id. n.º 2077336), ocupante do cargo de Analista Judiciário,

contra decisão da Diretoria de Gestão de Pessoas–DIPES (id. n.º 2030923) que lhe indeferiu pedido de progressão funcional da Classe “B”, nível 6 para o nível 7, bem como o subsequente pedido de reconsideração.

2. O servidor pleiteia o reconhecimento do direito à progressão funcional com efeitos a partir de 03 de dezembro 2024, a argumentar, em síntese, que a reestruturação da carreira promovida pela Lei Complementar Estadual n.º 467/2024 não previu expressamente a interrupção da contagem do interstício temporal já iniciado sob a égide da Lei Complementar n.º 258/2013, defendendo a continuidade da contagem por se tratar de mero reposicionamento em tabela de equivalência, sem alteração hierárquica real. Invoca princípios como o paralelismo das formas, isonomia e legalidade, além de apontar prejuízos financeiros futuros.

3. A decisão recorrida, por sua vez, fundamentou o indeferimento na ausência de direito adquirido a regime jurídico, na legalidade da reestruturação da carreira desde que mantida a irredutibilidade nominal de vencimentos, na correta aplicação da tabela de equivalência (Anexo X da LC 467/2024) e no entendimento de que a progressão exige tempo de serviço cumprido no nível específico, não sendo possível computar o tempo do nível anterior após o reposicionamento, o que implicaria a interrupção da contagem.

4. Os autos vieram conclusos a esta Presidência para análise e decisão do recurso.

5. É o breve relato. Passo a decidir.

6. De início, importa destacar que, conforme pacificado nos Tribunais Superiores, o vínculo estabelecido entre o servidor público e a Administração é de natureza estatutária, ou seja, regido por lei, afastando a noção de direito adquirido à manutenção de um específico regime jurídico. Desse modo, a Administração Pública possui a prerrogativa de alterar a estrutura das carreiras de seus servidores, bem como a composição de suas remunerações, por meio de lei, como ocorrerá com a edição da Lei Complementar n.º 467/2024. A única ressalva constitucionalmente imposta a essa prerrogativa é a garantia da irredutibilidade nominal dos vencimentos, o que, segundo consta dos autos e não foi contestado especificamente pelo servidor quanto ao valor nominal imediato, foi devidamente observado no processo de reenquadramento.

7. Com efeito, a verificar os autos, observo que o servidor obteve sua última progressão para a Classe B, Nível 2, em 3.6.2023. Com a entrada em vigor da nova lei, este foi reposicionado na Classe B, Nível 6, a contar de 1.11.2024 (id. n.º 2006253).

8. É fato incontroverso que, na data acima, o servidor ainda não havia completado o interstício de 18 (dezoito) meses exigido pela legislação anterior (LC 258/2013, art. 34, § 1º) para progredir ao nível seguinte (antigo B3), o que somente se daria em 3.12.2024.

9. Sabe-se que a progressão funcional constitui modalidade de desenvolvimento na carreira que visa estimular a eficiência do servidor, exigindo, para sua concessão, o cumprimento de requisitos específicos, incluindo o decurso de tempo mínimo de efetivo exercício no nível no qual o servidor se encontra posicionado. Conforme orientação jurisprudencial consolidada, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, o tempo de serviço prestado em cargo ou nível anterior não pode ser computado para fins de progressão após uma reestruturação ou reenquadramento que posicione o servidor em um novo patamar na carreira:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ROMPIMENTO DO VÍNCULO FUNCIONAL. REINGRESSO NA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CONTAGEM DO TEMPO PARA FINS DE PROMOÇÃO OU PROGRESSÃO FUNCIONAL.

1. [...].
4. Como é de sabença, a movimentação na carreira pela progressão funcional objetiva estimular o servidor a se tornar mais eficiente no serviço público, eficiência aferível mediante avaliação funcional, exigindo-se, por isso, que o servidor conte com especificado tempo de serviço no cargo, sendo impossível, para esse fim, computar o tempo de serviço em cargo anterior.
5. [...].
6. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2073998 PE, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 30/10/2023, 2.ª Turma).

10. Nessa perspectiva, o ato de reposicionamento do servidor na Classe B, Nível 6, em decorrência da reestruturação implementada pela LC 467/2024, estabelece um novo marco inicial para a contagem do interstício necessário à progressão para o nível subsequente (B7). A contagem de tempo que transcorria no nível anterior (B2) foi, por consequência lógica e jurídica da alteração do regime e do novo posicionamento, interrompida.

11. Não há, portanto, que se falar em violação aos princípios da legalidade ou da isonomia, uma vez que a Administração atuou nos limites de sua competência para reestruturar a carreira, aplicando corretamente as normas

de enquadramento e respeitando a irredutibilidade nominal de vencimentos, sem que houvesse direito adquirido do servidor à manutenção das regras de progressão do regime anterior ou à continuidade da contagem de tempo interrompida pelo novo enquadramento legal.

12. Destarte, os fundamentos apresentados pelo Recorrente não são suficientes para infirmar a decisão administrativa que indeferiu o pedido de progressão com base na contagem contínua do interstício anterior à reestruturação.

13. Ante ao exposto, MANTENHO a decisão proferida pela Diretoria de Gestão de Pessoas (id. n.º 2030923), por seus próprios fundamentos.

14. À SEAPO para publicar a presente decisão e intimar o servidor requerente.

15. Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador **LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA**, Presidente do Tribunal, em 13/05/2025, às 17:58, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0000551-05.2025.8.01.0000

Processo Administrativo nº:0004376-88.2024.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:ASJUR
Requerente:C. M.
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Renovação de Teletrabalho

DECISÃO

EMENTA: RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO DE TELETRABALHO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO.

I – RELATÓRIO

Trata-se de requerimento apresentado pelo servidor C. M. no qual solicita a renovação da concessão do regime de teletrabalho, com fundamento na Resolução nº 32/2017 e na Resolução nº 45/2020, ambas do Conselho da Justiça Estadual – COJUS. Destaca-se que o requerente apresentou documentação médica relativa ao seu descendente menor J.L.C.M., bem como Laudo Médico Pericial emitido pela Junta Médica do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, atestando a necessidade de redução da carga horária em virtude de possuir familiar portador de deficiência (id 2037460). Ademais, consta nos autos Relatório de Estudo Social desenvolvido pela Gerência de Qualidade de Vida (id 2081795), consoante o disposto no art. 2º, §1º, da Resolução n.º 48/2020. O Gestor da Unidade manifestou-se favorável à renovação da concessão do regime de teletrabalho, enquanto a Gerência de Desenvolvimento de Pessoas atestou a inexistência de impedimentos à continuidade do referido regime. Ato contínuo, em conformidade o art. 13 da Resolução n. 180/2013 do Tribunal Pleno Administrativo e entendimento firmado no Conselho da Justiça Estadual - COJUS no Processo SEI 0003094-20.2021.8.01.0000, a Diretoria de Gestão de Pessoas deferiu o pedido de concessão de jornada especial, nos termos delineados da decisão 42 (2094183).

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – Análise do Requerimento

O pedido de renovação atende aos requisitos formais estabelecidos na Resolução nº 32/2017 do COJUS, quais sejam:
a) Apresentação de plano de trabalho (art. 9º, §3º) – atendido (evento 1989592).
b) Anuência da autoridade gestora (art. 5º) – atendido (evento 1989588).

II.2 – Análise de Mérito

Em conformidade com as informações prestadas pela Diretoria de Gestão de Pessoas, registradas sob o evento 2000778, verifica-se que o requerente não incorre em quaisquer das vedações estipuladas no artigo 6º da Resolução COJUS nº 32/2017. No contexto em análise, o servidor apresentou manifestação formal de anuência por parte do Gestor da Unidade Jurisdicional, a qual se encontra registrada no despacho n. 1989588.

II.3 – Fundamentação Legal

A decisão encontra amparo nos seguintes dispositivos legais: Resolução COJUS nº 32/2017, art. 5º, art. 6º, art. 9º, §3º e Resolução CNJ nº 227/2016, art. 5º, inc. III (com redação dada pela Resolução CNJ nº 481/2022).

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de renovação da concessão de teletrabalho ao servidor C. M. pelo período de 1 (um) ano, a contar da publicação da presente decisão, com base nas Resoluções COJUS nº 32/2017 e CNJ nº 227/2016.

IV – DETERMINAÇÕES

Determino a remessa dos autos:
À DIPES:
a) Registrar a prorrogação do regime de teletrabalho nos assentamentos fun-

cionais do servidor;
b) Cumprir as deliberações constantes do art. 8º, II e IV, c/c os arts. 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 da Resolução COJUS n.º 32/2017;
c) Publicar no Portal da Transparência o nome dos servidores em regime de teletrabalho, conforme art. 33 da Resolução COJUS n.º 32/2017.
À DITEC: Prestar o apoio técnico necessário ao servidor, nos termos dos arts. 16 e 30 da Resolução COJUS n.º 32/2017.
Ao Gestor da Unidade Jurisdicional:
a) Implementar as medidas previstas nos arts. 9º, 10, 12, 15 e 17 da Resolução COJUS n.º 32/2017, em especial a aferição e monitoramento mensal da produtividade e do cumprimento das metas;
b) Cumprir as deliberações do art. 8º, II e IV, da Resolução COJUS n.º 32/2017.
Ao servidor: Cumprir os deveres elencados nos arts. 14, 16 e 29 da Resolução COJUS n.º 32/2017.
À SEAPO: Notificar o servidor sobre o teor desta decisão e comunicar à chefia imediata do requerente.
Publique-se.
Após, não havendo mais providências, archive-se com a devida baixa eletrônica.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador **LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA**, Presidente do Tribunal, em 13/05/2025, às 17:54, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0004376-88.2024.8.01.0000

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP Nº 67/2025
Pregão Eletrônico SRP nº 09/2025
Processo nº: 2024-383

Fornecedor registrado: A. P. C. GUIMARÃES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.801.588/0001-79.

Objeto: Formação de registro de preços objetivando à futura e eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de BUFFET, compreendendo o coffee break, brunch, almoço, jantar e refeições externas (almoço e jantar).

Valor Total da Ata: R\$ 261.000,00 (Duzentos e sessenta e um mil reais).

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia a partir da publicação do seu extrato, no Diário da Justiça.

Fiscalização: A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor **Clodomiro Neves do Nascimento** e a gestão da Ata de Registro de Preços será exercida por **Ângelo Douglas de Souza Lima**.

Signatários: Presidente, Desembargador **Laudivon Nogueira** e a representante da empresa a senhora **Alba Pollyana da Costa Guimarães**.

TERMO DE APOSTILAMENTO

2º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 32/2023, CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE E VANJA MARIA NEVES DA SILVA

Processo nº 2024-246

OBJETO: O presente termo de apostilamento tem por objeto corrigir erro material do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 32/2023 (evento H10090)

Onde se lê:

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo, correrão a conta da seguinte dotação:
Programa de Trabalho:
Fontes de Recurso:
Elemento de Despesa:

Leia-se:

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo, correrão a conta da seguinte dotação:
Programa de Trabalho: 203.617.02.061.2293.2214.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DO PODER
Fontes de Recurso: 1760 - Recursos de Emolumentos, taxas e custas
Elemento de Despesa: 33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO

DA RATIFICAÇÃO – Ratificam-se neste ato as demais cláusulas e condições do aludido Contrato, do qual passa a fazer parte este Instrumento.

Data e assinatura eletrônicas.

Documento assinado eletronicamente por **LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA**, Presidente em 13/05/2025 às 19:04:29.

ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 900152025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025 (PROCESSO Nº. 2025-41)

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, por meio de seu Presidente, Desembargador **LAUDIVON NOGUEIRA**, considerando que a Administração pública, por princípio, pode a qualquer tempo rever seus atos, com vistas a corrigir falhas ou preveni-las, torna público que fica excluída a exigência de qualificação técnica, contida no subitem 9.20.5.1. do Edital do certame.
A reabertura da sessão pública ocorrerá dia 30/05/2025, às 10:30h (horário de Brasília), no sistema eletrônico www.gov.br/compras/pt-br/
Permanecem inalterados os demais termos do Edital e anexos.

Documento assinado eletronicamente por **LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA**, Presidente em 14/05/2025 às 14:26:13.

DIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº 1968 / 2025

O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, **José Carlos Martins Júnior**, no uso de suas atribuições legais dispostas pelo art. 10-A, II, da Resolução nº 180, de 27 de novembro de 2013, do Tribunal Pleno Administrativo do Poder Judiciário do Estado do Acre, que lhe confere poderes para coordenar as demais Diretorias na execução das atividades planejadas em suas respectivas competências, bem como mobilizar os recursos necessários para atingir o melhor resultado com menor esforço e dispêndio possível:

CONSIDERANDO disposto no Processo SEI nº 0010803-04.2024.8.01.0000, que trata da realização de estudo para aquisição de energia limpa para complementar a demanda energética do Poder Judiciário estadual;

CONSIDERANDO as disposições das Resoluções nº 400, de 16 de junho de 2021 e Resolução nº 594, de 8 de novembro de 2024, ambas do Conselho Nacional de Justiça, que definem diretrizes para promoção de sustentabilidade, com base em ações ambientalmente corretas, economicamente viáveis e socialmente justas e inclusivas, culturalmente diversas e pautadas na integridade, em buscar de um desenvolvimento nacional sustentável.

CONSIDERANDO a necessidade de alinhamento às metas institucionais de sustentabilidade e de atendimento ao Plano de Logística Sustentável (PLS);

RESOLVE:

Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho com a finalidade de elaborar estudo técnico sobre a viabilidade de contratação ou aquisição de fontes de energia limpa, visando o atendimento integral da demanda energética do Poder Judiciário do Estado do Acre.

Art. 2º O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes membros:

- I - **José Carlos Martins Júnior** – Coordenador;
- II- **Jacikley Ribeiro** - Membro;
- III - **Patrícia Lopes de Almeida** – Membro;
- IV - **Larissa Salomão Montilha Miguéis** – Membro;
- V - **Natacha Salomão das Chagas Almeida** – Membro;
- VI - **Hilary Barbosa Moraes da Costa** – Membro;
- VII - **Lucas Bezerra Félix** – Membro;
- VIII - **Valcilda Bezerra de Amorim** - Membro;
- IX - **Yuri Vidal Felix** - Membro; e
- X - **Bono Luy da Costa Maia** – Secretário;

Art. 3º O Grupo de Trabalho terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Portaria, para apresentar o estudo técnico, que deverá conter:

- I – diagnóstico atualizado da demanda energética do TJAC;
- II – avaliação das opções de contratação de energia limpa disponíveis;
- III – análise técnica, econômica e jurídica de viabilidade;
- IV – recomendações finais.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por **Jose Carlos Martins Junior**, Diretor Geral, em 13/05/2025, às 20:41, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Proce

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo nº 2024-48

DECISÃO

1. Trata-se de proposta de abertura da fase externa de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, visando à contratação de empresa para fornecimento de água potável (fornecida em caminhão-pipa) e água mineral sem

- gás, envasada em garrações de plástico de 20 litros, bem ainda de vasilha-
mes para água mineral, objetivando-se atender as necessidades do Tribunal
de Justiça do Acre nas comarcas de Rio Branco, Bujari, Senador Guimard,
Xapuri, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, conforme Edital e seus anexos.
2. O compulsar dos autos revela a presença de mapa de preços (R236421),
a minuta de edital (H10677), a justificativa da contratação e o Termo de Refe-
rência (H10526), bem ainda a informação de disponibilidade financeira para o
custeio da despesa (R237205).
3. A Assessoria Jurídica desta Presidência, no âmbito de suas atribuições, opi-
nou pela 'aprovação da minuta do Edital e seus anexos', observadas as reco-
mendações constantes do Parecer vinculado ao id. H10796.
4. Consequentemente, a Diretoria de Logística, por seu turno, informa que as
recomendações exaradas pela ASJUR foram devidamente implementadas, ra-
zão pela qual manifesta-se pela deflagração do certame.
5. Destarte, observando que foram cumpridos os requisitos legais e ciente da
necessidade da aquisição, AUTORIZO a abertura do certame.
6. Encaminhe-se o feito à CPL para o prosseguimento da licitação.
7. Publique-se, dando-se ciência a quem de direito.

Documento assinado eletronicamente por LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEI-
RA, Presidente em 13/05/2025 às 17:28:18

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo GRP nº 2024-48. Pregão Eletrônico nº 14/2025. Menor Preço por
Grupo. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de água potável
(fornecida em caminhão-pipa) e água mineral sem gás, envasada em gar-
rações de plástico de 20 litros, bem ainda de vasilhames para água mineral,
objetivando-se atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre nas co-
marcas de Rio Branco, Bujari, Senador Guimard, Xapuri, Assis Brasil e Santa
Rosa do Purus, conforme Edital e anexos. Local e data da realização do certa-
me: A licitação será realizada em ambiente virtual do site www.gov.br/compras/pt-br, com o nº 900142025, no dia 30 de maio de 2025, às 10:00h (horário de
Brasília). UASG: 925509. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida por meio do
telefone (68) 3212-8280 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 14 de maio de 2025.

Gilcineide Ribeiro Batista
Pregoeira TJAC

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 2127 / 2025

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Resolução nº. 180, de 27 de novembro de 2013,
Considerando o Despacho nº. 13660/2025, oriundo do Gabinete da Presidên-
cia,

RESOLVE:

Conceder cinco diárias e meia à Colaboradora eventual **Andréia Adriano**, por
seu deslocamento à cidade de Rio Branco-AC, no período de 19 a 24 de maio
do corrente ano, para participar como formadora do curso do sistema eproc
para multiplicação de conhecimento, proporcionando domínio completo das
funcionalidades direcionadas às unidades judiciais de 1º e 2º graus (cartórios e
gabinetes), expedindo-lhe bilhete de passagem aérea no trecho Florianópolis/
Rio Branco/Florianópolis, conforme Proposta de Viagem nº 961/2025.

Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasseralla Pires, Diretora,
em 13/05/2025, às 21:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Proces-
so Administrativo n. 0004251-86.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2128 / 2025

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Resolução nº. 180, de 27 de novembro de 2013,
Considerando o Despacho nº. 13660/2025, oriundo do Gabinete da Presidên-
cia,

RESOLVE:

Conceder cinco diárias e meia à Colaboradora eventual **Sirley Elisabeth Cor-
reia**, por seu deslocamento à cidade de Rio Branco-AC, no período de 19 a 24
de maio do corrente ano, para participar como formadora do curso do sistema
eproc para multiplicação de conhecimento, proporcionando domínio completo
das funcionalidades direcionadas às unidades judiciais de 1º e 2º graus (cartó-
rios e gabinetes), expedindo-lhe bilhete de passagem aérea no trecho Floria-

nópolis/Rio Branco/Florianópolis, conforme Proposta de Viagem nº 962/2025.

Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasseralla Pires, Diretora,
em 13/05/2025, às 21:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Proces-
so Administrativo n. 0004251-86.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2130 / 2025

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Resolução nº. 180, de 27 de novembro de 2013,
Considerando o Despacho nº. 13689/2025, oriundo do Gabinete da Presidên-
cia,

RESOLVE:

Conceder meia diária ao servidor **Gemes Lopes Mendes**, Técnico Judiciário,
matrícula nº 7000728, por seu deslocamento à Comarca de Rio Branco, no dia
23 de maio do corrente ano, para trazer o veículo oficial desta Comarca, que
se encontrava em manutenção, conforme Proposta de Viagem nº 976/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasseralla Pires, Diretora,
em 13/05/2025, às 21:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Proces-
so Administrativo n. 0004854-62.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2134 / 2025

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Resolução nº. 180, de 27 de novembro de 2013,
Considerando o Despacho nº. 13727/2025, oriundo do Gabinete da Presidên-
cia,

RESOLVE:

Conceder meia diária ao servidor **Gerson da Cunha Mariobo**, Analista Judi-
ciário/Psicólogo, matrícula nº 7001888, por seu deslocamento à Comarca de
Mâncio Lima, no dia 16 de maio do corrente ano, para realizar Perícias Técni-
co-científicas Psicológicas em Segredo de Justiça no dia 16/05/2025, na Zona
Urbana e Rural da Comarca de Mâncio Lima-AC, conforme Decisões Judiciais
da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Cruzeiro do Sul-AC, em
anexo, conforme Proposta de Viagem nº 892/2025.

Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasseralla Pires, Diretora,
em 13/05/2025, às 21:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Proces-
so Administrativo n. 0004633-79.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2138 / 2025

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Resolução nº. 180, de 27 de novembro de 2013;
Considerando o teor do Ofício nº 2920/2025, oriundo da Direção do Foro da
Comarca de Tarauacá e Despacho nº 13690/2025-PRESI/DIPES,

RESOLVE:

Designar o servidor **José Portela Cacau**, Técnico Judiciário, matrícula nº
7000762, a Função de Confiança FC2-PJ, para atuar como Supervisor de Co-
marca nos Processos de Trabalho de Distribuição de Feitos Judiciais, Proto-
colo e Contadoria-Partidoria da Diretoria do Foro da Comarca de Tarauacá, no
período de 12 a 16 de maio do corrente ano, tendo em vista o afastamento da
titular, por motivo de licença para tratamento de saúde.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasseralla Pires, Diretora,
em 14/05/2025, às 07:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Proces-
so Administrativo n. 0004821-72.2025.8.01.0000

Processo Administrativo nº:0004033-58.2025.8.01.0000

Local:Rio Branco

Unidade:DIPES

Relator:Diretor de Gestão de Pessoas

Requerente:Mayko Anderson da Silva Lima

Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Objeto:Adicional de Capacitação

DECISÃO

Trata-se de requerimento apresentado pelo servidor Mayko Anderson da Silva Lima, visando perceber Adicional de Especialização decorrente de Ações de Capacitação, nos moldes do art. 18 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 258/2013. Para tanto, apresentou, na data de seu requerimento (29/04/2025), cópias dos certificados de cursos, com cargas horárias de 80 horas, e na data de 08/05/2025 apresentou outros certificados com cargas horárias de 40 horas, totalizando uma carga horária de 120 horas/aula, devidamente autenticados, consoante regra insita do § 1º do artigo 8º da Resolução n. 4/2013, do Conselho da Justiça Estadual.

Instada, a Gerência de Cadastro e Remuneração desta Diretoria informa que o servidor ocupa o cargo efetivo de Técnico Judiciário, código EJ02-NM, classe A, nível 1, com ingresso neste Tribunal de Justiça em 11/03/2025. Exerce o Cargo de Provedor em Comissão de Assessor, CJ3-PJ, mediante a Portaria nº 1182/2025, de 13.03.2025.

Disse, ainda, que o requerente registra em seus assentamentos funcionais, como também consta em folha de pagamento a gratificação ora requerida, no percentual de 1%, sendo concedido através do SEI nº 0003521-75.2025.8.01.0000, com data fim programada para 31/03/2029.

É o que importa relatar. Decido.

1. Do Adicional previsto na Lei Complementar n. 258/2013 regulamentado pela Resolução n. 04, de 30 de setembro de 2013, do Conselho da Justiça Estadual.

1. Detentor do direito à percepção do adicional de especialização

De início, convém assentar que a matéria posta em apreciação, encontra amparo na Lei Complementar Estadual n. 258/2013, especificamente em seus artigos 18 e 19, os quais regulamentados pela Resolução n. 04/2013, cujo art. 2º, caput, preceitua:

“Art. 2º. O adicional destina-se aos servidores em efetivo exercício nas carreiras referidas nos incisos I, II e III do art. 5º da Lei Complementar n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, em razão dos conhecimentos adicionais comprovados por títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário, observando-se os critérios e procedimentos estabelecidos neste ato. (meus grifos)

Segundo o disposto no dispositivo mencionado alhures, somente fazem jus ao recebimento da aludida gratificação os servidores ocupantes dos cargos descritos nos incisos I, II e III art. 5º, da Lei Complementar nº 258/2013, in verbis:

“Art. 5º. Os cargos do Poder Judiciário do Estado passam a compor as seguintes carreiras:

I – carreira dos servidores do Poder Judiciário de Nível Superior – SPJ/NS: composta dos cargos com requisito de nível superior de escolaridade, compreendendo as atividades de planejamento, organização, execução de mandados, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, saúde e pesquisa, elaboração de laudos, pareceres, informações e execução de tarefas de alto grau de complexidade nas áreas administrativas e judiciárias;

II – carreira dos servidores do Poder Judiciário de Nível Médio – SPJ/NM: composta dos cargos com requisito de nível médio de escolaridade, compreendendo as atividades técnico-administrativas, saúde e de suporte às atividades judiciais de grau médio de complexidade

III – carreira dos servidores do Poder Judiciário de Nível Fundamental – SPJ/NF: composta dos cargos com requisito de nível fundamental de escolaridade, compreendendo a execução de tarefas de apoio operacional às unidades administrativas e jurisdicionais.”(grifei)

2. Dos percentuais e sua incidência

Os percentuais e a incidência do adicional de especialização estão insertos nos arts. 3º, 4º e 5º da Resolução n.º 4/2013, sem desonerar o disposto no art. 19 da LCE n.º 258/2013.

“Art.3º-O adicional de especialização incidirá, exclusivamente, sobre o vencimento-base do servidor, da seguinte forma:

I – vinte por cento, em se tratando de título de doutor;

II – quinze por cento, em se tratando de título de mestre;

III – dez por cento, em se tratando de certificado de especialização; e

IV – um por cento, em se tratando de, no mínimo, sessenta horas de ações de capacitação, observado o limite máximo de três por cento.

§ 1º. Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos I a III do caput deste artigo.

§ 2º. O servidor que optar pela VPNI gerada pela gratificação de capacitação poderá acumular somente com os percentuais decorrentes do inciso IV do caput deste artigo.

§ 3º. Para fins do adicional de especialização disposto nos incisos I a III, serão considerados os diplomas e certificados, ainda que anteriores à posse no

cargo efetivo.

§ 4º. Para fins do adicional de especialização previsto no inciso IV, somente serão consideradas as ações de capacitação iniciadas posteriormente à posse do servidor, observando-se o disposto no § 1º do art. 12 desta Resolução.

Art. 4º O adicional de especialização será devido a partir da data de seu requerimento, acompanhado da apresentação dos documentos comprobatórios da realização do curso ou ações de treinamento, conforme disposto nesta Resolução.

Art. 5º. O adicional de especialização será considerado no cálculo dos proventos e das pensões, somente se o título ou o diploma forem anteriores à data da inativação, excetuando do cômputo o disposto no item IV do caput do artigo 3 desta Resolução.” Meus grifos

“Art. 19. [...] § 1º. Os coeficientes relativos às ações de treinamento previstas no item IV do caput deste artigo serão aplicados pelo prazo de quatro anos, a contar da data de conclusão da última ação que totalizou o mínimo de sessenta horas, passando a ser aplicados novamente, e sempre por igual período, a partir da apresentação de novos títulos, permitindo, desse modo, a qualificação continuada.

§ 2º As ações de capacitação a que se refere o inciso IV deste artigo serão as constantes do plano anual de capacitação do Poder Judiciário.

[...]”

2.1 Da carga horária

2.1.1 Das ações de capacitação

Todas as ações custeadas pela Administração serão válidas para o adicional em menção, preenchidos os requisitos ali especificados, contudo, em se tratando de ações não custeadas pela Administração será exigida uma carga horária mínima de oito horas aula, consoante dispõe o art. 11 da Resolução n. 4/2013, cujo teor transcreve-se:

“Art. 11. Consideram-se ações de capacitação aquelas que promovem, de forma sistemática, por metodologia presencial ou à distância, o desenvolvimento de competência para o cumprimento da missão institucional, custeadas ou não pela Administração.

§ 1º. Observados os requisitos dispostos no art. 12 desta Resolução, todas as ações de treinamento custeadas pela Administração do Poder Judiciário são válidas para a percepção do adicional de que trata esta Seção, exceto as relacionadas no § 5º deste artigo.

§ 2º. Serão aceitas ações de treinamento não custeadas pela Administração do Poder Judiciário, quando contemplarem uma carga horária de, no mínimo, oito horas de aula, e tiverem sido ministradas por instituição credenciada de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e respectivos regulamentos, observado o disposto no art. 14 desta Resolução, no que couber.”

Impende-se consignar que o percentual de 1% (um por cento) do adicional corresponde a 60 (sessenta) horas, e neste caso o percentual máximo permitido de 3% (três por cento) corresponde a 180 (cento e oitenta) horas. Essa a interpretação extensiva do art. 12 da Resolução n. 4/2013:

“Art. 12. O adicional corresponde a 1% (um por cento), incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor, para cada conjunto de ações de capacitação que totalize o mínimo de 60 (sessenta) horas, podendo acumular até o máximo de 3%(três por cento), conforme o número de horas implementadas.”

3. Da operacionalização em folha de pagamento e dos prazos

3.1 Das ações de capacitação

Conforme encartado em linhas superiores, o caput do artigo 12, da Resolução n. 4/2013 reza que a incidência do percentual de 1% (um por cento) incidirá sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor.

Para além disso, uma vez alcançado o percentual, será devido pelo prazo de 04 (quatro) anos, quando ao seu término poderão ser implementados novos percentuais, e desde que observadas as regras dispostas no artigo 12 da referida Resolução:

“Art. 12. O adicional corresponde a 1% (um por cento), incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor, para cada conjunto de ações de capacitação que totalize o mínimo de 60 (sessenta) horas, podendo acumular até o máximo de 3%(três por cento), conforme o número de horas implementadas.

§ 1º. Cada percentual de 1% (um por cento) do adicional será devido pelo período de 4 (quatro) anos, a contar da data de conclusão da última ação que permitir o implemento das 60 (sessenta) horas, cabendo à Diretoria de Gestão de Pessoas efetuar o controle das datas-bases.

§ 2º. O cômputo da carga horária necessária à concessão de cada adicional será efetuado de acordo com a data de conclusão do evento, em ordem cronológica, procedendo-se ao ajuste das datas-bases de concessão, quando

necessário.

§ 3º. As horas excedentes da última ação que permitir o implemento das 60 (sessenta) horas não serão consideradas como resíduo para a concessão do percentual subsequente.

§ 4º. Observado o limite máximo de 3% (três por cento), a ação de capacitação que, isoladamente, ultrapassar o mínimo de 60 (sessenta) horas, possibilitará a concessão de tantos adicionais quanto forem possíveis, à vista dos conjuntos de ações totalizados, desprezando-se o resíduo para a concessão do percentual subsequente.

§ 5º. O conjunto de ações de capacitação concluído após o implemento do percentual máximo de 3% (três por cento), observará o seguinte:

I – as ações de capacitação serão registradas à medida que concluídas;

II – a concessão de novo percentual produzirá efeitos financeiros a partir do dia seguinte à decadência do primeiro percentual da anterior concessão, limitada ao período que restar para completar quatro anos da conclusão desse conjunto de ações.”

Dentro dessa exegese, o servidor efetivo que exercer cargo em comissão não poderá ser beneficiado pela regra do cômputo para fins de FPS, nos termos já esposados ao longo deste decismum.

4. Da cumulatividade do adicional de especialização

A percepção do adicional de especialização encontra reflexo na gratificação de capacitação, pois que não se podem cumular entre si em sua totalidade, preceito contido no art. 54 da LC n. 258/2013, e §§ 1º e 2º do art. 2º da Resolução n. 04/2013, que regulamentou o referido adicional, a conferir:

“Art. 54. As gratificações de capacitação e de Nível Superior, extintas por esta lei complementar, serão pagas como VPNI aos servidores que delas fazem jus.

§ 1º Os servidores que percebem o valor correspondente à gratificação de capacitação poderão optar por uma das situações a seguir:

I – perceber o AE em substituição à gratificação de capacitação; e

II – perceber o valor da gratificação de capacitação como VPNI, ficando impossibilitado de receber o AE. (...)” grifei

“§ 1º Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos I a III do caput deste artigo.

§ 2º O servidor que optar pela VPNI gerada pela gratificação de capacitação poderá acumular somente com os percentuais decorrentes do inciso IV do caput deste artigo.”

Do contexto normativo em menção, tem-se que o servidor que optar por receber o adicional de especialização não poderá perceber cumulativamente a gratificação de capacitação, extinta pela Lei Complementar n. 258/2013, paga como VPNI, conforme art. 54, já citado, e conseqüentemente, o ato de requer, se revela como opção tácita do requerente/servidor, procedendo-se a compensação dos valores à luz do art. 23 da Resolução n. 4/2013.

Art. 23. Aplica-se o disposto nos artigos 21 e 22 deste anexo ao servidor que fizer a opção pelo adicional de especialização, nos termos do inciso I do § 1º do art. 54 da Lei Complementar Estadual nº 258, de 29 de janeiro de 2013, deduzindo-se os valores pagos a título de adicional de capacitação.

4.1 Das áreas de interesse

O art. 7º da Resolução n.º 4/2013 expõe um rol exemplificativo das áreas afeitas ao Poder Judiciário, consideradas para fins do adicional em exame, e que importa encartar:

“As áreas de interesse do Poder Judiciário são as necessárias ao cumprimento de sua missão institucional, relacionadas aos serviços de processamento de feitos; práticas cartorárias análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência nos vários ramos do Direito, elaboração de minutos de decisões judiciais e pareceres jurídicos; redação; gestão estratégica, de pessoas, de processos e da informação; material e patrimônio, licitações e contratos; orçamento e finanças; segurança; transporte; tecnologia da informação; comunicação; saúde; engenharia; arquitetura; auditoria e controle; manutenção e serviços gerais; qualidade no serviço público, bem como aqueles que venham a surgir no interesse do serviço.”

Com efeito, não se pode descurar o fato de que as ações de capacitação devem estar atreladas às áreas mencionadas, em conjunto com as atribuições do cargo efetivo ou com as atividades porventura desempenhadas no exercício de cargo em comissão ou função comissionada, esta é a inteligência do parágrafo único c/c o art. 10, ambos da Resolução n. 4/2013, in verbis:

“Parágrafo único. As aulas alcançadas em cursos técnicos de atualização ou de aperfeiçoamento devem ser concluídas com aprovação, na área de atividade do cargo.” – grifei

“Art. 10. É devido Adicional de Especialização aos ocupantes dos cargos de

provimento efetivo das carreiras referidas nos incisos I, II e III do art. 5º da Lei Complementar n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, quando comprovadamente houverem concluído conjunto de ações de capacitação, desde que vinculadas às áreas de interesse em conjunto com as atribuições do cargo efetivo ou com as atividades desempenhadas pelo servidor quando no exercício do cargo em comissão ou da função comissionada” – grifei

Por fim, caso o requerente se enquadre nos requisitos previstos nos artigos supracitados, e demais dispositivos elencados na Resolução n. 4/2013 do Conselho da Justiça Estadual, não sendo despidendo os seus artigos 21 e 22 a seguir transcritos, estará apto a perceber o adicional nela regulamentado:

Art. 21. O adicional de especialização relativo aos cursos concluídos anteriormente à data de vigência desta Resolução e que se enquadrem imediatamente nos critérios deste ato, serão pagos a partir da data do requerimento.

§ 1º Para fazer jus ao adicional a partir da data prevista no caput, o servidor deverá ter apresentado o certificado ou o diploma juntamente com o requerimento.

Art. 22. O adicional de especialização relativo aos cursos concluídos anteriormente à data de vigência desta Resolução e que se enquadrem imediatamente nos critérios deste ato, serão pagos a partir da data de publicação desta norma.

§ 1º. Para fazer jus ao adicional a partir da data prevista no caput, o servidor deve ter requerido o pagamento do adicional de especialização antes desta data, assim como deve apresentar o certificado ou o diploma em até trinta dias a contar da publicação desta norma.

§ 2º. Para os certificados ou diplomas entregues após o prazo descrito no § 1º deste artigo, o adicional será devido a partir da data de sua apresentação.

Pois bem.

O requerente encartou os seguintes certificados:

CURSO	INSTITUIÇÃO	DATA DO CURSO	AUTENTICIDADE	CARGA HORÁRIA
INTRODUÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL	ILB	11 a 25.03.2025	ELETRÔNICA	40
INTRODUÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR	ILB	08 a 22.04.2025	ELETRÔNICA	40
O Uso dos Pronomes	ESJUD	08.05.2025	ELETRÔNICA	10
Sinais de Pontuação	ESJUD	08.05.2025	ELETRÔNICA	03
Atualização Gramatical	ESJUD	08.05.2025	ELETRÔNICA	27
TOTAL				120

Nesta senda, consta-se que o requerente preenche todos os requisitos elencados nos dispositivos susomencionados: i) servidor de carreira do Poder Judiciário, exercendo cargo de nível médio; ii) cursos que totalizam 120 horas, e que não foram utilizados para fins de adicional anterior; iii) cursos em áreas de interesse do Poder Judiciário, atrelado às atribuições de seu cargo efetivo, conforme estabelecido no regulamento; iv) ações custeadas pela Administração e por instituições credenciadas pelo MEC.

Por fim, urge destacar que todos os certificados, válidos, apresentados pelo servidor/requerente atendem aos requisitos dispostos na LCE nº 441/2023, §1º, que alterou o § 2º do art. 19, da Lei Complementar nº 258/2013, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art.19.

§ 2º As ações de capacitação a que se refere o inciso IV deste artigo, serão aquelas realizadas pela Escola do Poder Judiciário –ESJUD, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário – CEAJUD, formações indicadas pelo Tribunal de Justiça, aquelas realizadas pelos Tribunais Superiores e demais instituições públicas ou privadas que mantenham vínculo institucional com o Poder Judiciário do Estado, por convênio ou Contrato.

Isso posto, com base na Resolução n.º 180/2013 e ainda com supedâneo no art. 17 da Resolução nº 4/2013, c/c com a Portaria nº 964/2024, defiro o pedido formulado do adicional de especialização (ação de capacitação), a teor do art. 10 da Resolução nº 04/2013 do Conselho da Justiça Estadual, pelo prazo de 4 anos, no percentual de 2% (Dois por cento), sobre o vencimento-base do cargo efetivo, sendo 1% com efeito a partir do 29 de abril de 2025(Data do requerimento), e, 1% com efeito a partir do dia 8 de maio de 2025 (Data da apresentação dos últimos certificados).

Publique-se.

À Gerência de Cadastro e Remuneração para os cálculos.

Após à Diretoria de Finanças e Custos - DIFIC, para atestar a disponibilidade orçamentária e financeira, conforme orienta o Art. 13, XIII, “c”, da Resolução nº 180/2013, do Tribunal Pleno Administrativo.

Em ato contínuo, ao GECAD-pag para inclusão em folha de pagamento, certificando os procedimentos adotados na Gerência de Cadastro e Remuneração, arquivando-se com baixa eletrônica.

Data e assinatura eletrônicas.

Rio Branco-AC, 09 de maio de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasseralla Pires, Diretora, em 09/05/2025, às 14:00, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0004609-51.2025.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:DIPES
Relator:Diretor de Gestão de Pessoas
Requerente:Raimundo José da Costa Rodrigues
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Objeto:Licença Prêmio

Decisão

I – RELATÓRIO

Trata-se de requerimento administrativo formulado pelo servidor RAIMUNDO JOSÉ DA COSTA RODRIGUES, matrícula 7000391, lotado na Gerência de Redes da DITEC, em que visa a concessão de licença-prêmio.

Instada, a Gerência de Cadastro e Remuneração desta Diretoria informou que o requerente foi nomeado para exercer o cargo efetivo de Analista de Sistema, Grupo IV, Estágio “A”, conforme Portaria Nº 1.244/96, datada de 16/12/1996. Tomou posse na data de 8/1/1997. Por força do Ato nº. 004/2013 (DJe n. 5.215, fls. 116/133de 7.8.2014) foi enquadrado no cargo de Analista Judiciário, código EJ01-NS, classe “A”, nível 5. Atualmente o servidor encontra-se na classe “C”, nível 10.

O servidor conta com 277 dias, ou seja, 9 meses e 7 dias de tempo de serviço prestado ao Governo do Estado do Acre - Secretaria de Educação, no período de 17/05/1993 a 17/02/1994, averbado para efeito de adicional por tempo de serviço, sexta parte, licença-prêmio, aposentadoria e disponibilidade, mediante P-00.001519-9; somados a 342 dias, ou seja, 11 meses e 12 dias de tempo de serviço prestado neste Poder Judiciário, no período de 01/02/1996 a 07/01/1997, averbado para efeito de adicional por tempo de serviço, sexta parte, licença-prêmio, aposentadoria e disponibilidade, mediante P-00.001519-9; somados a 10.352 dias, ou seja, 28 anos, 4 meses e 12 dias de tempo de serviço prestado neste Poder Judiciário, no período de 08/01/1997 a 12/05/2025; perfazendo um total de 10.971 dias, ou seja, 30 anos e 21 dias de tempo de serviço., conta ainda que período averbado nos seguintes moldes:

AVERBAÇÕES DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			
ÓRGÃO/EMPRESA	PERÍODO	EFEITOS/PROCESSO	TEMPO LÍQUIDO
CTIS Informática e Sistemas LTDA	02/05/1995 a 31/01/1996	Averbado exclusivamente para fins de aposentadoria, mediante P-00.001519-9.	275 dias.

O postulante não registra faltas injustificadas no período ora pleiteado e nem incorreu nas sanções estatuídas no art. 134 da LCE n. 39/93.

No que diz respeito a licença-prêmio o servidor registra o deferimento de 5 períodos (450 dias), conforme P-03.000897-2, P-9000212-11.2010.801.0001, P-0100791-51.2015.8.01.0000 e P- 0002685-78.2020.8.01.0000, sendo que 60 (sessenta) dias foram convertidos em pecúnia, tendo restado 390 (trezentos e noventa) dias para usufruto em data oportuna.

É o breve relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Sobre o objeto do pedido, cumpre ressaltar que a licença-prêmio é direito assegurado ao servidor público, instituído no ordenamento jurídico pela Lei Federal nº 1.711/52, e mantido pela Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que versa sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado do Acre, a licença em questão possui esteio nos artigos 132 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 39/93, cujo teor do art. 132 transcreve-se a seguir:

Art. 132. Após cada cinco anos de efetivo exercício o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio, com remuneração do cargo efetivo, observado o disposto no art. 133, deste Estatuto.
§ 1º O período aquisitivo de direito será contado a partir da data de admissão em qualquer órgão da Administração Pública Estadual.
§ 2º A requerimento do servidor e observadas as necessidades de serviço, a licença poderá ser concedida integralmente, de uma só vez, ou em duas ou três parcelas.
§ 3º A licença-prêmio será contada em dobro para efeito de aposentadoria, caso o servidor não a goze.
§ 4º Os períodos de licença-prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor que vier a falecer, serão convertidos em pecúnia, em favor dos seus beneficiários da pensão.

Da exegese do artigo supracitado, verifica-se que a essência da licença em tela é uma espécie de afastamento remunerado das funções públicas, destinada a estimular e promover a adoção de determinado comportamento de-

sejado pelo Poder Público, qual seja, a assiduidade dos servidores, e será adquirida por todos servidores estaduais que demonstrarem o cumprimento de um período de cinco anos de efetivo exercício prestado ao Estado e, ainda, que revelarem assiduidade durante o quinquênio, no desempenho das funções que estão na sua esfera de competência, levando em consideração que a licença-prêmio é devida tão somente aos servidores efetivos, ou efetivos que exerçam cargo em comissão ou função de confiança.

Na hipótese em apreço, com base no normativo supra, levando-se em consideração a data de ingresso do servidor no serviço público estadual (17/5/1993), constata-se que o direito ora perseguindo (licença prêmio), encontra-se delineado, nos seguintes termos:

1. Período: 17/5/1993 a 17/2/1994; 1/2/1996 a 7/1/1997; 8/1/1997 a 19/4/2000 - recebeu em pecúnia 60 dias, restando saldo de 30 dias não usufruídos.
2. Período: 19/4/2000 a 19/4/2005 - não usufruiu.
3. Período: 19/4/2005 a 19/4/2010 - não usufruiu.
4. Período: 19/4/2010 a 19/4/2015 - não usufruiu.
5. Período: 19/4/2015 a 19/4/2020 - não usufruiu.
6. Período: 19/4/2020 a 19/4/2025 - a conceder.

Com relação ao período pretendido, ressalte-se que nos termos do artigo 134 da Lei Complementar Estadual n.º 39/93, existem causas que, durante o período aquisitivo relativo ao período pugnado à licença, obstam a concessão da licença-prêmio, a citar:

Art. 134. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que durante período aquisitivo:
I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;
II - afastar-se do cargo em virtude de:
a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;
b) licença para tratar de interesses particulares;
c) condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva;
d) afastamento para acompanhar cônjuge, companheiro ou companheira.
Parágrafo único. As faltas injustificadas retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 01 (um) mês para cada falta.

No caso dos autos, verifica-se que o servidor não incorreu em quaisquer das hipóteses contidas no dispositivo supramencionado, sinalizando a inexistência de qualquer impedimento legal à concessão do 6º período de licença-prêmio.

III – DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, e em conformidade com a Resolução n.º 180/2013, defiro o pedido formulado, reconhecendo o direito do servidor RAIMUNDO JOSÉ DA COSTA RODRIGUES, matrícula 7000391, gozar 01 (um) período de licença-prêmio, devendo ser observado que o número de servidores em gozo simultâneo de licença não poderá ultrapassar a um décimo da lotação da respectiva unidade administrativa (art. 137 da LCE 39/93) e que o período de concessão deve ser objeto de acordo entre ao servidor e o seu chefe superior (art. 132, § 2º, da LCE n. 39/93).

Notifique-se. Dispense-se o prazo recursal.

À Gerência de Cadastro e Remuneração - GECAD, para anotações nos Sistema ADMRH, com a devida certificação dos procedimentos adotados.

Após, archive-se com baixa eletrônica.

Data e assinatura eletrônicas.

Rio Branco-AC, 13 de maio de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Diretora, em 13/05/2025, às 21:57, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0004648-48.2025.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:DIPES
Relator:Diretor de Gestão de Pessoas
Requerente:Luceni da Silva Lima
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Objeto:Licença-Prêmio

Decisão

I – RELATÓRIO

Trata-se de requerimento administrativo formulado pela servidora LUCENI DA SILVA LIMA, matrícula 7000621, lotada na Vara Criminal da Comarca de Sena Madureira, em que visa a concessão de licença-prêmio.

Instada, a Gerência de Cadastro e Remuneração desta Diretoria informou que a requerente foi nomeada para exercer o cargo efetivo de Auxiliar Judiciário, código PJ-NM-201, Classe “A”, Padrão 1, do quadro de pessoal permanente de atividades técnicas do Poder Judiciário, conforme Portaria Nº 737/2005. Tomou posse na data de 3/5/2005. Por força do Ato nº. 004/2013 (DJe n. 5.215, fls. 116/133de 7.8.2014) foi enquadrada no cargo de Técnico Judiciário, código EJ02-NM, classe “A”, nível 3. Atualmente a servidora encontra-se na classe “C”, nível 9.

A servidora conta com 7.316 dias, ou seja, 20 anos e 16 dias de tempo de contribuição neste Poder Judiciário, compreendendo o período de 3/5/2005 a 13/05/2025, conta ainda que período averbado nos seguintes moldes:

AVERBAÇÕES DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			
ÓRGÃO/EMPRESA	PERÍODO	PROCESSO	TEMPO LÍQUIDO
Prof. Mun. de Sena Madureira	05-7-2004 a 30-4-2005	Averbado somente para fins de disponibilidade e aposentadoria, conforme P- 2005.002646-3.	300 dias.

A postulante não registra faltas injustificadas no período ora pleiteado, e nem incorreu nas sanções estatuídas no art. 134 da LCE n. 39/93.

No que diz respeito a licença-prêmio a servidora registra o deferimento de 3 períodos (270 dias), conforme P-0003739-31.2010.8.01.0000, P-0004050-12.2016.8.01.0000 e P-0002741-14.2020.8.01.0000, tendo usufruído todos os 270 dias, não havendo saldo.

É o breve relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Sobre o objeto do pedido, cumpre ressaltar que a licença-prêmio é direito assegurado ao servidor público, instituído no ordenamento jurídico pela Lei Federal nº 1.711/52, e mantido pela Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que versa sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado do Acre, a licença em questão possui esteio nos artigos 132 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 39/93, cujo teor do art. 132 transcreve-se a seguir:

Art. 132. Após cada cinco anos de efetivo exercício o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio, com remuneração do cargo efetivo, observado o disposto no art. 133, deste Estatuto.
§ 1º O período aquisitivo de direito será contado a partir da data de admissão em qualquer órgão da Administração Pública Estadual.
§ 2º A requerimento do servidor e observadas as necessidades de serviço, a licença poderá ser concedida integralmente, de uma só vez, ou em duas ou três parcelas.
§ 3º A licença-prêmio será contada em dobro para efeito de aposentadoria, caso o servidor não a goze.
§ 4º Os períodos de licença-prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor que vier a falecer, serão convertidos em pecúnia, em favor dos seus beneficiários da pensão.

Da exegese do artigo supracitado, verifica-se que a essência da licença em tela é uma espécie de afastamento remunerado das funções públicas, destinada a estimular e promover a adoção de determinado comportamento desejado pelo Poder Público, qual seja, a assiduidade dos servidores, e será adquirida por todos servidores estaduais que demonstrarem o cumprimento de um período de cinco anos de efetivo exercício prestado ao Estado e, ainda, que revelarem assiduidade durante o quinquênio, no desempenho das funções que estão na sua esfera de competência, levando em consideração que a licença-prêmio é devida tão somente aos servidores efetivos, ou efetivos que exerçam cargo em comissão ou função de confiança.

Na hipótese em apreço, com base no normativo supra, levando-se em consideração a data de ingresso da servidora no serviço público estadual (3/5/2005), constata-se que o direito ora perseguindo (licença prêmio), encontra-se delimitado, nos seguintes termos:

1. Período: 3/5/2005 a 3/5/2010 - usufruído.
2. Período: 3/5/2010 a 3/5/2015 - usufruído.
3. Período: 3/5/2015 a 3/5/2020 - usufruído.
4. Período: 3/5/2020 a 3/5/2025 - a conceder.

Com relação ao período pretendido, ressalte-se que nos termos do artigo 134 da Lei Complementar Estadual nº 39/93, existem causas que, durante o período aquisitivo relativo ao período pugnado à licença, obstam a concessão da licença-prêmio, a citar:

Art. 134. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que durante período aquisitivo:
I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II - afastar-se do cargo em virtude de:
a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;
b) licença para tratar de interesses particulares;
c) condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva;
d) afastamento para acompanhar cônjuge, companheiro ou companheira.
Parágrafo único. As faltas injustificadas retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 01 (um) mês para cada falta.

No caso dos autos, verifica-se que a servidora não incorreu em quaisquer das hipóteses contidas no dispositivo supramencionado, sinalizando a inexistência de qualquer impedimento legal à concessão do 4º período de licença-prêmio.

III – DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, e em conformidade com a Resolução n.º 180/2013, defiro o pedido formulado, reconhecendo o direito da servidora LUCENI DA SILVA LIMA, matrícula 7000621, gozar 01 (um) período de licença-prêmio, devendo ser observado que o número de servidores em gozo simultâneo de licença não poderá ultrapassar a um décimo da lotação da respectiva unidade administrativa (art. 137 da LCE 39/93) e que o período de concessão deve ser objeto de acordo entre ao servidor e o seu chefe superior (art. 132, § 2º, da LCE n. 39/93).

Notifique-se. Dispense-se o prazo recursal.

À Gerência de Cadastro e Remuneração - GECAD, para anotações nos Sistema ADMRH, com a devida certificação dos procedimentos adotados.

Após, archive-se com baixa eletrônica.

Data e assinatura eletrônicas.

Rio Branco-AC, 13 de maio de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Diretora, em 13/05/2025, às 21:57, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0004698-74.2025.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:DIPES
Relator:Diretor de Gestão de Pessoas
Requerente:Giselle Maria Diniz Andrade Costa
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Objeto:Licença-Prêmio

Decisão

I – RELATÓRIO

Trata-se de requerimento administrativo formulado pela servidora GISELLE MARIA DINIZ ANDRADE COSTA, matrícula 7000617, lotado na Central de Mandado da Comarca de Sena Madureira, em que visa a concessão de licença-prêmio.

Instada, a Gerência de Cadastro e Remuneração desta Diretoria informou que a requerente foi nomeada para exercer o cargo efetivo de Auxiliar Judiciário, código PJ-NM-201, Classe “A”, Padrão 1, do quadro de pessoal permanente de atividades técnicas do Poder Judiciário, conforme Portaria Nº 738/2005. Tomou posse na data de 3/5/2005. Por força do Ato nº. 004/2013 (DJe n. 5.215, fls. 116/133de 7.8.2014) foi enquadrada no cargo de Técnico Judiciário, código EJ02-NM, classe “A”, nível 3. Atualmente a servidora encontra-se na classe “C”, nível 9.

A servidora conta com 7.316 dias, ou seja, 20 anos e 16 dias de tempo de contribuição neste Poder Judiciário, compreendendo o período de 3/5/2005 a 13/05/2025, conta ainda que período averbado nos seguintes moldes:

ÓRGÃO/EMPRESA	PERÍODO	EFEITOS/PROCESSO	TEMPO LÍQUIDO
Município de Sena Madureira	01/03/2003 a 31/12/2003	Averbado para efeito de aposentadoria e disponibilidade, conforme P-0003361-60.2019.8.01.0000.	306 dias.
Secretaria de Estado de Educação e Esporte - SEE	11/02/2004 a 16/03/2004	Averbado para efeito de aposentadoria e disponibilidade, conforme P-0003361-60.2019.8.01.0000.	35 dias.
Município de Sena Madureira	17/03/2004 a 29/04/2005	Averbado para efeito de aposentadoria e disponibilidade, conforme P-0003361-60.2019.8.01.0000.	409 dias.
Secretaria de Estado de Educação e Esporte - SEE	30/04/2005 a 01/06/2005	Averbado para efeito de aposentadoria e disponibilidade, conforme P-0003361-60.2019.8.01.0000.	33 dias.
Secretaria de Estado de Educação e Esporte - SEE	26/06/2006 a 01/01/2007	Averbado para efeito de aposentadoria e disponibilidade, conforme P-0003361-60.2019.8.01.0000.	190 dias.
Contribuição Individual	01/03/2007 a 04/03/2007	Averbado para efeito de aposentadoria, conforme P- 0003361-60.2019.8.01.0000.	4 dias.

Secretaria de Estado de Educação e Esporte - SEE	05/03/2007 a 01/01/2008	Averbado para efeito de aposentadoria e disponibilidade, conforme P-0003361-60.2019.8.01.0000.	303 dias.
--	-------------------------	--	-----------

A postulante não registra faltas injustificadas no período ora pleiteado, e nem incorreu nas sanções estatuídas no art. 134 da LCE n. 39/93.

No que diz respeito a licença-prêmio a servidora registra o deferimento de 3 períodos (270 dias), conforme P-2010.002700-7, P-0101399-49.2015.8.01.0000 e P- 0002694-40.2020.8.01.0000, tendo usufruído 170 (cento e setenta) dias e 60 (sessenta) dias foram convertidos em pecúnia, tendo restado 40 (quarenta) dias para usufruto em data oportuna.

É o breve relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Sobre o objeto do pedido, cumpre ressaltar que a licença-prêmio é direito assegurado ao servidor público, instituído no ordenamento jurídico pela Lei Federal n.º 1.711/52, e mantido pela Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que versa sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Cíveis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado do Acre, a licença em questão possui esteio nos artigos 132 e seguintes da Lei Complementar Estadual n.º 39/93, cujo teor do art. 132 transcreve-se a seguir:

Art. 132. Após cada cinco anos de efetivo exercício o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio, com remuneração do cargo efetivo, observado o disposto no art. 133, deste Estatuto.
§ 1º O período aquisitivo de direito será contado a partir da data de admissão em qualquer órgão da Administração Pública Estadual.
§ 2º A requerimento do servidor e observadas as necessidades de serviço, a licença poderá ser concedida integralmente, de uma só vez, ou em duas ou três parcelas.
§ 3º A licença-prêmio será contada em dobro para efeito de aposentadoria, caso o servidor não a goze.
§ 4º Os períodos de licença-prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor que vier a falecer, serão convertidos em pecúnia, em favor dos seus beneficiários da pensão.

Da exegese do artigo supracitado, verifica-se que a essência da licença em tela é uma espécie de afastamento remunerado das funções públicas, destinada a estimular e promover a adoção de determinado comportamento desejado pelo Poder Público, qual seja, a assiduidade dos servidores, e será adquirida por todos servidores estaduais que demonstrarem o cumprimento de um período de cinco anos de efetivo exercício prestado ao Estado e, ainda, que revelarem assiduidade durante o quinquênio, no desempenho das funções que estão na sua esfera de competência, levando em consideração que a licença-prêmio é devida tão somente aos servidores efetivos, ou efetivos que exerçam cargo em comissão ou função de confiança.

Na hipótese em apreço, com base no normativo supra, levando-se em consideração a data de ingresso da servidora no serviço público estadual (3/5/2005), constata-se que o direito ora perseguindo (licença prêmio), encontra-se delimitado, nos seguintes termos:

- 1. Período: 3/5/2005 a 3/5/2010 - usufruído.
- 2. Período: 3/5/2010 a 3/5/2015 - usufruído 80 (oitenta) dias e 10 (dez) dias foram convertidos em pecúnia.
- 3. Período: 3/5/2015 a 3/5/2020 - recebeu em pecúnia 50 (cinquenta) dias, restando o saldo de 40 (quarenta) dias.
- 4. Período: 3/5/2020 a 3/5/2025 - a conceder.

Com relação ao período pretendido, ressalte-se que nos termos do artigo 134 da Lei Complementar Estadual n.º 39/93, existem causas que, durante o período aquisitivo relativo ao período pugnado à licença, obstam a concessão da licença-prêmio, a citar:

- Art. 134. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que durante período aquisitivo:
- I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;
 - II - afastar-se do cargo em virtude de:
 - a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;
 - b) licença para tratar de interesses particulares;
 - c) condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva;
 - d) afastamento para acompanhar cônjuge, companheiro ou companheira.
- Parágrafo único. As faltas injustificadas retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 01 (um) mês para cada falta.

No caso dos autos, verifica-se que a servidora não incorreu em quaisquer das hipóteses contidas no dispositivo supramencionado, sinalizando a inexistência de qualquer impedimento legal à concessão do 4º período de licença-prêmio.

III – DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, e em conformidade com a Resolução n.º 180/2013, deferir o pedido formulado, reconhecendo o direito da servidora GISELLE MARIA DINIZ ANDRADE COSTA, matrícula 7000617, gozar 01 (um) período de licença-prêmio, devendo ser observado que o número de servidores em gozo simultâneo de licença não poderá ultrapassar a um décimo da lotação da respectiva unidade administrativa (art. 137 da LCE 39/93) e que o período de concessão deve ser objeto de acordo entre ao servidor e o seu chefe superior (art. 132, § 2º, da LCE n. 39/93).

Notifique-se. Dispense-se o prazo recursal.

À Gerência de Cadastro e Remuneração - GECAD, para anotações nos Sistema ADMRH, com a devida certificação dos procedimentos adotados.

Após, archive-se com baixa eletrônica.

Data e assinatura eletrônicas.

Rio Branco-AC, 13 de maio de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Diretora, em 13/05/2025, às 11:29, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

TERMO DE POSSE

DE TÁCILA MONTEIRO ROBERTO NO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFE DE GABINETE DO GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA DESTA TRIBUNAL.

Aos treze dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e cinco, nesta cidade de Rio Branco, Capital do Estado do Acre, foi emitido o Termo de Posse da servidora TÁCILA MONTEIRO ROBERTO, nomeada através da Portaria n.º 1903, de 5 de maio de 2025, publicada no Diário da Justiça Eletrônico n.º 7.770, de 6 de maio de 2025, onde a mesma declarou não ter incompatibilidade para o exercício do cargo, conforme as hipóteses previstas na legislação em vigor. Após prestar o compromisso legal, aceito pela empossante, tomou posse no cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete, Código CJ5-PJ, do Gabinete da Vice-Presidência deste Tribunal, no qual já se encontra exercendo as funções desde 5 de maio de 2025, para o que apresentou, ainda, declaração de bens. E, para constar, lavrou-se este termo, que vai assinado por mim, Nassara Nasserela Pires, Diretora de Gestão de Pessoas e pela empossada.

Nassara Nasserela Pires
Empossante

TÁCILA MONTEIRO ROBERTO
Empossada

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Diretora, em 13/05/2025, às 12:32, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Tacila Monteiro Roberto, Chefe de Gabinete, em 14/05/2025, às 09:14, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0001322-80.2025.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:DIPES
Relator:Diretor de Gestão de Pessoas
Requerente:Francisca Elcilene Silva de Araújo
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Objeto:Requerimento de Abono de Permanência

DECISÃO

Trata-se de requerimento formulado pela servidora Francisca Elcilene Silva de Araújo, que alega já ter completado o tempo de contribuição exigido para servidor com deficiência, sob o argumento de ser portadora de visão monocular, conforme laudo médico e demais documentos anexos. A servidora possui Laudo expedido pela Junta Médica Pericial deste Poder (ID 2029420). A Gerência de Cadastro e Remuneração – Pagamento informou que a servidora foi nomeada em caráter efetivo para o cargo de Agente Administrativo, código PJ-AJ-013, grupo III, estágio “A”, conforme Portaria nº 1.216/1996, com posse em 10 de dezembro de 1996. Posteriormente, foi promovida à categoria funcional de Auxiliar Judiciário, código PJ-NM-201, classe “A”, padrão “II”, por meio do Ato nº 001/2002, com efeitos retroativos a 1º de fevereiro de 2002. Em 08/08/2013, foi enquadrada no cargo de Técnico Judiciário, código EJ02-NM, classe “A”, nível 05, atualmente ocupando o cargo de Técnico Judiciário, classe “C”, nível 10. CONSTA nos autos o relatório informativo emitido pelo Instituto de Previdência

do Estado do Acre – Acreprevidência, contendo a análise do tempo de contribuição e das demais condições para aposentadoria (ID 2089533).

É o que importa relatar. Decido.

Com a entrada em vigor das novas regras de aposentadoria, o Abono de Permanência permanece assegurado aos servidores que tenham completado os requisitos para aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade, nos termos da Emenda Constitucional nº 41/2003 e do art. 48 da LCE nº 154/2005, que assim dispõe:

“Art. 48. O servidor que tenha completado as exigências para as aposentadorias voluntárias estabelecidas nos arts. 45, 46 e 96 desta lei e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar setenta anos de idade ou ingressar na inatividade.”

No caso da servidora, observa-se que o pleito está fundamentado em condição de pessoa com deficiência (visão monocular). Nessa hipótese, aplica-se o art. 45 da LCE nº 154/2005, que estabelece:

“Art. 45. O servidor com deficiência será aposentado:

I – por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição;

II – voluntariamente, aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, com, pelo menos, 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

III – por idade, aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, com, pelo menos, 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, 10 (dez) de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.”

Referida norma regulamenta o direito à aposentadoria especial das pessoas com deficiência, reconhecendo a condição diferenciada para fins de redução do tempo de contribuição e da idade mínima, desde que preenchidos os requisitos legais. Contudo, a concessão depende de comprovação da deficiência e do tempo de contribuição correspondente ao grau de deficiência, mediante avaliação pericial específica, que leve em conta os critérios estabelecidos em regulamento.

No caso em análise, o relatório do Acreprevidência, baseado no Laudo expedido pela Junta Médica Pericial deste Poder (ID 2029420), considerou que a servidora não atingiu a pontuação mínima nem os demais requisitos exigidos para a aposentadoria especial, com base no art. 45 da LCE nº 154/2005, sendo que, de acordo com a projeção apresentada, somente em 19/03/2031 preencherá os requisitos legais para aposentadoria voluntária (ID 2089533). Destaca-se, ainda, que o abono de permanência somente pode ser concedido ao servidor que, de fato, já tenha preenchido todos os requisitos legais para aposentadoria voluntária, não sendo admitida sua concessão por mera expectativa de direito.

Diante do exposto, com base no 13, XIII, alínea “c”, da Resolução n. 180/2013 do Tribunal Pleno Administrativo, INDEFIRO o pedido formulado pela servidora.

Notifique-se. Publique-se.

Após o trânsito em julgado ou se dispensado o prazo recursal, encaminhem-se os autos à Gerência de Cadastro e Remuneração para as anotações necessárias e posterior arquivamento, com a devida baixa eletrônica.

Data e assinatura eletrônica.

Rio Branco-AC, 12 de maio de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasseralla Pires, Diretora, em 14/05/2025, às 11:58, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0011561-80.2024.8.01.0000

Local:Rio Branco

Unidade:DIPES

Relator:Diretor de Gestão de Pessoas

Requerente:Carlyla Sales Costa Furtado

Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Objeto:Requerimento de Abono de Permanência

DECISÃO

Trata-se de requerimento formulado pela servidora Carlyla Sales Costa Furtado, que alega já ter completado o tempo de contribuição exigido para servidor com deficiência, sob o argumento de ser portadora de visão monocular, conforme laudo médico e demais documentos anexos.

A servidora possui Laudo expedido pela Junta Médica Pericial deste Poder (ID 2036964).

A Gerência de Cadastro e Remuneração – Pagamento informou que a servidora foi nomeada para exercer o cargo efetivo de Auxiliar Judiciário, PJ-AJ-011, estágio “A”, conforme Portaria nº 106/94, datada de 08/03/1994, tendo tomado posse em 23/03/1994. Através do Ato nº 004/2013, datado de 08/08/2013, republicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 5.215, às fls. 116/133, de 07/08/2014, a servidora foi enquadrada no cargo de Técnico Ju-

diciário, código EJ02-NM, classe “A”, nível 5. Atualmente a servidora ocupa o cargo de Técnico Judiciário, código EJ02-NM, classe “C”, nível 10.

Consta nos autos o relatório informativo emitido pelo Instituto de Previdência do Estado do Acre – Acreprevidência, contendo a análise do tempo de contribuição e das demais condições para aposentadoria (ID 2089550).

É o que importa relatar. Decido.

Com a entrada em vigor das novas regras de aposentadoria, o Abono de Permanência permanece assegurado aos servidores que tenham completado os requisitos para aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade, nos termos da Emenda Constitucional nº 41/2003 e do art. 48 da LCE nº 154/2005, que assim dispõe:

“Art. 48. O servidor que tenha completado as exigências para as aposentadorias voluntárias estabelecidas nos arts. 45, 46 e 96 desta lei e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar setenta anos de idade ou ingressar na inatividade.”

No caso da servidora, observa-se que o pleito está fundamentado em condição de pessoa com deficiência (visão monocular). Nessa hipótese, aplica-se o art. 45 da LCE nº 154/2005, que estabelece:

“Art. 45. O servidor com deficiência será aposentado:

I – por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição;

II – voluntariamente, aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, com, pelo menos, 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

III – por idade, aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, com, pelo menos, 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, 10 (dez) de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.”

Referida norma regulamenta o direito à aposentadoria especial das pessoas com deficiência, reconhecendo a condição diferenciada para fins de redução do tempo de contribuição e da idade mínima, desde que preenchidos os requisitos legais. Contudo, a concessão depende de comprovação da deficiência e do tempo de contribuição correspondente ao grau de deficiência, mediante avaliação pericial específica, que leve em conta os critérios estabelecidos em regulamento.

No caso em análise, o relatório do Acreprevidência, baseado no Laudo expedido pela Junta Médica Pericial deste Poder (ID 2036964), considerou que a servidora não atingiu a pontuação mínima nem os demais requisitos exigidos para a aposentadoria especial, com base no art. 45 da LCE nº 154/2005, sendo que, de acordo com a projeção apresentada, somente em 27/06/2032 preencherá os requisitos legais para aposentadoria voluntária (ID 2089550).

Destaca-se, ainda, que o abono de permanência somente pode ser concedido ao servidor que, de fato, já tenha preenchido todos os requisitos legais para aposentadoria voluntária, não sendo admitida sua concessão por mera expectativa de direito.

Diante do exposto, com base no 13, XIII, alínea “c”, da Resolução n. 180/2013 do Tribunal Pleno Administrativo, INDEFIRO o pedido formulado pela servidora.

Notifique-se. Publique-se.

Após o trânsito em julgado ou se dispensado o prazo recursal, encaminhem-se os autos à Gerência de Cadastro e Remuneração para as anotações necessárias e posterior arquivamento, com a devida baixa eletrônica.

Data e assinatura eletrônica.

Rio Branco-AC, 05 de maio de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasseralla Pires, Diretora, em 14/05/2025, às 11:58, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0000345-88.2025.8.01.0000

Local:Rio Branco

Unidade:DIPES

Relator:

Requerente:Francielle Melissa da Silva Costa

Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Assunto:Gratificação natalina proporcional

DECISÃO

Trata-se de requerimento apresentado pela servidora Francielle Melissa da Silva Costa visando o pagamento da gratificação natalina proporcional, em razão de sua nomeação para exercer o cargo de provimento em Comissão de Diretor de Secretaria, CJ5-PJ, alusivo ao exercício 2024, consoante portarias anexas.

A Gerência de Cadastro e Remuneração apresentou cálculo referente a gratificação natalina/2024 (décimo terceiro), proporcional ao período em que a servidora exerceu o referido cargo comissionado (ID 2080995).

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

É o que importa relatar. Decido.

Esclarece-se que, nos termos do que preceitua a Lei Complementar Estadual n.º 39/93, aplicada subsidiariamente aos servidores do Judiciário Acreano, por força da disposição prevista no art. 65, da Lei Complementar n.º 258/2013, a gratificação natalina (décimo-terceiro salário), será deferida aos servidores de modo permanente, sendo calculado de acordo com os meses em que se dá o efetivo exercício no cargo, considerando-se como mês integral fração igual ou superior a 15 dias. Senão vejamos:

Art. 66. Além do vencimento e das vantagens previstas neste Estatuto, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais de caráter geral e permanente a seguir:

[...]

II - gratificação natalina;

Art. 68. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano.

Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral.

Raciocínio distinto implicaria, em tese, em locupletamento indevido do servidor público ou da administração pública. Isto porque, havendo exercício em dois cargos distintos no mesmo ano, como verificado na hipótese telada, seja em razão da vacância por posse em outro cargo inacumulável ou seja decorrente de exoneração, correta é a interpretação que determina que o cálculo da gratificação natalina deva se dar de acordo com os meses trabalhados em cada cargo, fato verificado na hipótese em testilha.

Nesse sentido, confira-se precedentes jurisprudenciais do Colendo Superior Tribunal a respeito do tema, verbis:

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO NATLINA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LOMAN. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 8.112/190. EXERCÍCIO EM DOIS CARGOS PÚBLICOS DISTINTOS DURANTE O PERÍODO DE UM ANO. PAGAMENTO DO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DEVE SER PROPORCIONAL AOS MES TRABALHADOS EM CADA CARGO. 1 - Embora magistratura nacional tenha com norma de regência Lei Complementar n.º 35/73, em razão da falta de dispositivos na LOMAN acerca do tema, aplica-se subsidiariamente as disposições contidas na Lei n.º 8.112/90. 2 - A teor do disposto no art. 63 da Lei n.º 8.112/90, o décimo-terceiro salário é calculado de acordo com os meses em que se dá efetivo exercício no cargo, considerando-se com mês integral fração igual ou superior a 15 dias. 3 - Havendo exercício em dois cargos distintos no mesmo ano, correta é a interpretação que determina que o cálculo da gratificação natalina deva se dar de acordo com os meses trabalhados em cada cargo. 4 - Recurso especial provido.” (STJ, REsp. n.º 1.035.291/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe. 16.03.2012).

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI 9.783/99. FATO GERADOR. PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. MÊS DE DEZEMBRO. 1. O fato gerador da contribuição previdenciária prevista na Lei 9.783/99 é a percepção da remuneração pelo servidor ou pensionista. 2. A regra é aplicável à gratificação natalina, sendo irrelevante, para esse fim, que a aquisição do direito à referida verba dê-se ao longo do ano, a cada mês ou fração superior a 15 dias (Lei 8.112/90, art. 63). 3. Sendo assim, nos moldes do art. 144 do CTN, a tributação da verba deve ser feita em conformidade com a lei vigente no momento do pagamento, que é ordinariamente o mês de dezembro (Lei 8.112/90, art. 64). 4. Recurso especial provido”. (STJ, REsp n.º 462.986, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe. 30.05.2005, pag. 105).

Do voto que fundamenta o último aresto, extrai-se as seguintes ponderações do eminente relator que se encaixam como uma luva à hipótese em apreço, litteris:

“(…) Segundo art. 63 da Lei 8.12/90, “A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano”. O art. 65 da mesma Lei diz que “O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração”.

Diante da redação desses dispositivos, se observa que o direito à gratificação natalina se adquire mês a mês, na media em que se exerce o cargo. Ao ser exonerado, servidor deve perceber o décimo terceiro salário proporcionalmente ao período em que trabalhou, sem esquecer que a fração correspondente a quinze dias ou mais será computada com mês inteiro, nos termos do parágrafo único do art. 63da Lei 8.12/90.

Da mesma forma, no novo cargo, em dezembro fará jus a servidora ao décimo terceiro (estes calculados sobre a nova remuneração) proporcional ao tempo em que o exerceu naquele ano. Não haverá prejuízo ao erário, tal como argumenta a recorrente, pois a gratificação natalina será calculada observando-se a proporcionalidade em relação a cada um dos cargos exercidos ao longo do ano (...).”

Acerca da temática, Ivan Barbosa Rigolin, em seus comentários ao Regime Único dos Servidores Públicos Civis da União, ao analisar o art. 63, da Lei Federal n.º 8.112/90, com percutiência, leciona:

“(…) Significa aquela gratificação a ser paga ao servidor proporcionalmente, dentro de cada exercício, ao número de meses trabalhados, considerando-se cada fração igual ou superior a quinze dias como sendo um mês completo. O servidor admitido, por exemplo, no dia 20 de junho, e, portanto, com seis meses e dez dias de exercício até o final do ano, merecerá seis doze avos da gratificação natalina, ao final do mesmo ano. Se tivesse sido admitido e iniciado seu exercício em 10 de junho, mereceria sete doze avos (...).” (In Comentários ao Regime Único dos Servidores Públicos Único, 2ª edição, atualizada, ed. Atual, São Paulo: Saraiva, 1993, pag. 132).

Registre-se, a propósito, que a Lei Complementar Estadual – 39/1993 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Acre), é cópia *ipsis verbis* da Lei Complementar Federal n.º 8.112/90 (Regime Jurídico Único dos Servidores da União), sendo, portanto, aplicável ao caso em testilha a interpretação acima alinhavada.

Isto porque no período laborado no cargo comissionado ou função comissionada, o(a) servidor(a) incorporou ao seu patrimônio jurídico o direito a percepção da nominada gratificação, sendo, pois, ilógico percebê-la sem que seja computado o valor relativo a função de confiança.

A Instrução Normativa n.º 13, de 17 de dezembro de 2008, do Conselho Nacional de Justiça, que trata da concessão da gratificação natalina, dirime qualquer dúvida acerca do assunto ao estabelecer na cabeça do seu art. 2º, que:

“Art. 2º O servidor que durante o ano esteve investido em função comissionada ou cargo em comissão, ainda que em substituição, perceberá a gratificação natalina proporcional aos meses de exercício, desde que não tenha havido indenização prévia”. (grifo nosso).

Por fim, ressalte-se que a Constituição Federal consagra que os vencimentos dos servidores públicos estão protegidos por uma regra de relevância, qual seja, o da intangibilidade e irredutibilidade salarial. Essa garantia constitucional do trabalhador, que, por se tratar de direito fundamental, deve abranger tanto os trabalhadores do regime celetista, quanto dos servidores estatutários, visa assegurar sua própria subsistência e de sua família, possuindo assim, caráter eminentemente alimentar, razão pela qual torna-se extremamente vedado que a Administração Pública, ao seu bel prazer, venha suprimir vantagens e gratificações salariais asseguradas ao servidor, sob pena de enriquecimento indevido da Administração e violação aos princípios da legalidade e irredutibilidade salarial.

Ante o exposto, com base na Resolução n.º 180/2013 do Tribunal Pleno Administrativo, defiro o pedido formulado, determinando que seja realizado o pagamento do valor remanescente relativo à gratificação natalina proporcional, do período que exerceu o cargo em comissão CJ5-PJ (em substituição), na importância de R\$ 197,29 (cento e noventa e sete reais e vinte e nove centavos), conforme cálculo apresentado no ID 2080995.

À Gerência de Diretoria de Finanças e Custos - DIFIC, condicionando-se o pagamento à autorização da Presidente, após certificação de disponibilidade orçamentária e financeira, conforme orienta o Art. 13, XIII, “c”, da Resolução n.º 180/2013, do Tribunal Pleno Administrativo.

Por fim, certifiquem-se os procedimentos adotados na Gerência de Cadastro e Remuneração - GECAD e arquive-se com baixa eletrônica.

Data e assinatura eletrônica.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserala Pires, Diretora, em 14/05/2025, às 12:00, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0003419-53.2025.8.01.0000

Local:Rio Branco

Unidade:DIPES

Relator:

Requerente:Márcio Sales Moreira

Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Assunto:Ajuda de Custo

DECISÃO

I – RELATÓRIO

Trata-se de requerimento administrativo formulado pelo servidor Márcio Sales Moreira, solicitando o pagamento de ajuda de custo em razão de deslocamento funcional no interesse da Administração.

Em síntese, alega que foi exonerado do cargo em comissão de Diretor de Secretaria da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Cruzeiro do Sul e, na mesma data, nomeado para exercer cargo idêntico na Vara Criminal da Comarca de Brasília, conforme Portaria nº 1514/2025, publicada no Diário da Justiça Eletrônico.

A Gerência de Cadastro e Remuneração – Pagamento informou que o servidor ocupava o cargo de Diretor de Seretaria, CJ5-PJ, da Vara da Infância e

da Juventude da Comarca de Cruzeiro do Sul, sendo exonerado e nomeado para o cargo atual a contar do dia 1º de abril de 2025, conforme Portaria nº 1.514/2025.

É o relatório. Decido.

II – DO DIREITO À AJUDA DE CUSTO

A Lei Complementar Estadual nº 39, de 29 de dezembro de 1993 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Acre), disciplina em seus artigos 56 a 61 que a ajuda de custo é devida ao servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede com mudança de domicílio em caráter permanente.

Art. 58 – A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente.

Ademais, o artigo 61 do mesmo diploma prevê a concessão de ajuda de custo também aos nomeados para cargo em comissão, desde que ocorra efetiva mudança de domicílio.

Contudo, a Administração deste Poder tem entendido que não se configura o direito à ajuda de custo quando há exoneração e nova nomeação, ainda que no mesmo ato, por se tratar de rompimento do vínculo anterior, o que descaracteriza o deslocamento funcional contínuo exigido para a concessão da referida indenização.

No presente caso, observa-se que o servidor não foi removido, mas exonerado do cargo anteriormente ocupado e, em ato subsequente, nomeado para outro cargo em comarca diversa, ambos de livre provimento e exoneração, conforme a Portaria nº 1514/2025.

Assim, não se trata de continuidade de exercício funcional, mas de nova investidura em cargo comissionado, circunstância que não enseja a concessão da ajuda de custo.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, por força da Resolução n.º 180/2013, indefiro o pedido formulado pelo requerente.

Publique-se. Notifique-se o interessado.

Após, à Gerência de Cadastro e Remuneração para ciência e posterior arquivamento, com a devida baixa eletrônica.

Data e assinatura eletrônica.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasseralla Pires, Diretora, em 14/05/2025, às 12:09, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0004744-63.2025.8.01.0000

Local:Rio Branco

Unidade:DIPES

Relator:Diretor de Gestão de Pessoas

Requerente: Daura Maria da Silva Pinheiro

Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Objeto:Adicional de Capacitação

DECISÃO

Trata-se de requerimento apresentado pela servidora Daura Maria da Silva Pinheiro, visando perceber Adicional de Especialização decorrente de Ações de Capacitação, nos moldes do art. 18 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 258/2013. Para tanto, apresentou, na data de seu requerimento (07/05/2025), cópias dos certificados de cursos, totalizando uma carga horária de 181h30min, devidamente autenticados, consoante regra insita do § 1º do artigo 8º da Resolução n. 4/2013, do Conselho da Justiça Estadual.

Instada, a Gerência de Cadastro e Remuneração desta Diretoria informa que a servidora ocupa o cargo efetivo de Técnico Judiciário, código EJ02-NM, classe C, nível 10, com ingresso neste Tribunal de Justiça em 25/05/1994. Não exerce Cargo de Provimento em Comissão ou Função de Confiança.

Disse, ainda, que não consta em folha de pagamento da servidora, a gratificação ora requerida.

É o que importa relatar. Decido.

1. Do Adicional previsto na Lei Complementar n. 258/2013 regulamentado pela Resolução n. 04, de 30 de setembro de 2013, do Conselho da Justiça Estadual.

1. Detentor do direito à percepção do adicional de especialização

De início, convém assentar que a matéria posta em apreciação, encontra amparo na Lei Complementar Estadual n. 258/2013, especificamente em seus artigos 18 e 19, os quais regulamentados pela Resolução n. 04/2013, cujo art. 2º, caput, preceitua:

“Art. 2º. O adicional destina-se aos servidores em efetivo exercício nas carreiras referidas nos incisos I, II e III do art. 5º da Lei Complementar n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, em razão dos conhecimentos adicionais comprovados por

títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário, observando-se os critérios e procedimentos estabelecidos neste ato. (meus grifos)

Segundo o disposto no dispositivo mencionado alhures, somente fazem jus ao percebimento da aludida gratificação os servidores ocupantes dos cargos descritos nos incisos I, II e III art. 5º, da Lei Complementar nº 258/2013, in verbis:

“Art. 5º. Os cargos do Poder Judiciário do Estado passam a compor as seguintes carreiras:

I – carreira dos servidores do Poder Judiciário de Nível Superior – SPJ/NS: composta dos cargos com requisito de nível superior de escolaridade, compreendendo as atividades de planejamento, organização, execução de mandados, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, saúde e pesquisa, elaboração de laudos, pareceres, informações e execução de tarefas de alto grau de complexidade nas áreas administrativas e judiciárias;

II – carreira dos servidores do Poder Judiciário de Nível Médio – SPJ/NM: composta dos cargos com requisito de nível médio de escolaridade, compreendendo as atividades técnico-administrativas, saúde e de suporte às atividades judiciais de grau médio de complexidade

III – carreira dos servidores do Poder Judiciário de Nível Fundamental – SPJ/NF: composta dos cargos com requisito de nível fundamental de escolaridade, compreendendo a execução de tarefas de apoio operacional às unidades administrativas e jurisdicionais.”(grifei)

2. Dos percentuais e sua incidência

Os percentuais e a incidência do adicional de especialização estão insertos nos arts. 3º, 4º e 5º da Resolução n.º 4/2013, sem desonerar o disposto no art. 19 da LCE n.º 258/2013.

“Art.3º-O adicional de especialização incidirá, exclusivamente, sobre o vencimento-base do servidor, da seguinte forma:

I – vinte por cento, em se tratando de título de doutor;

II – quinze por cento, em se tratando de título de mestre;

III – dez por cento, em se tratando de certificado de especialização; e

IV – um por cento, em se tratando de, no mínimo, sessenta horas de ações de capacitação, observado o limite máximo de três por cento.

§ 1º. Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos I a III do caput deste artigo.

§ 2º. O servidor que optar pela VPNI gerada pela gratificação de capacitação poderá acumular somente com os percentuais decorrentes do inciso IV do caput deste artigo.

§ 3º. Para fins do adicional de especialização disposto nos incisos I a III, serão considerados os diplomas e certificados, ainda que anteriores à posse no cargo efetivo.

§ 4º. Para fins do adicional de especialização previsto no inciso IV, somente serão consideradas as ações de capacitação iniciadas posteriormente à posse do servidor, observando-se o disposto no § 1º do art. 12 desta Resolução.

Art. 4º O adicional de especialização será devido a partir da data de seu requerimento, acompanhado da apresentação dos documentos comprobatórios da realização do curso ou ações de treinamento, conforme disposto nesta Resolução.

Art. 5º. O adicional de especialização será considerado no cálculo dos proventos e das pensões, somente se o título ou o diploma forem anteriores à data da inativação, excetuando do cômputo o disposto no item IV do caput do artigo 3 desta Resolução.” Meus grifos

“Art. 19. [...] § 1º. Os coeficientes relativos às ações de treinamento previstas no item IV do caput deste artigo serão aplicados pelo prazo de quatro anos, a contar da data de conclusão da última ação que totalizou o mínimo de sessenta horas, passando a ser aplicados novamente, e sempre por igual período, a partir da apresentação de novos títulos, permitindo, desse modo, a qualificação continuada.

§ 2º As ações de capacitação a que se refere o inciso IV deste artigo serão as constantes do plano anual de capacitação do Poder Judiciário.

[...]”

2.1 Da carga horária

2.1.1 Das ações de capacitação

Todas as ações custeadas pela Administração serão válidas para o adicional em menção, preenchidos os requisitos ali especificados, contudo, em se tratando de ações não custeadas pela Administração será exigida uma carga horária mínima de oito horas aula, consoante dispõe o art. 11 da Resolução n. 4/2013, cujo teor transcreve-se:

“Art. 11. Consideram-se ações de capacitação aquelas que promovem, de forma sistemática, por metodologia presencial ou à distância, o desenvolvimento

de competência para o cumprimento da missão institucional, custeadas ou não pela Administração.

§ 1º. Observados os requisitos dispostos no art. 12 desta Resolução, todas as ações de treinamento custeadas pela Administração do Poder Judiciário são válidas para a percepção do adicional de que trata esta Seção, exceto as relacionadas no § 5º deste artigo.

§ 2º. Serão aceitas ações de treinamento não custeadas pela Administração do Poder Judiciário, quando contemplarem uma carga horária de, no mínimo, oito horas de aula, e tiverem sido ministradas por instituição credenciada de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e respectivos regulamentos, observado o disposto no art. 14 desta Resolução, no que couber.”

Impende-se consignar que o percentual de 1% (um por cento) do adicional corresponde a 60 (sessenta) horas, e neste caso o percentual máximo permitido de 3% (três por cento) corresponde a 180 (cento e oitenta) horas. Essa a interpretação extensiva do art. 12 da Resolução n. 4/2013:

“Art. 12. O adicional corresponde a 1% (um por cento), incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor, para cada conjunto de ações de capacitação que totalize o mínimo de 60 (sessenta) horas, podendo acumular até o máximo de 3%(três por cento), conforme o número de horas implementadas.”

3. Da operacionalização em folha de pagamento e dos prazos
3.1 Das ações de capacitação

Conforme encartado em linhas superiores, o caput do artigo 12, da Resolução n. 4/2013 reza que a incidência do percentual de 1% (um por cento) incidirá sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor.
Para além disso, uma vez alcançado o percentual, será devido pelo prazo de 04 (quatro) anos, quando ao seu término poderão ser implementados novos percentuais, e desde que observadas as regras dispostas no artigo 12 da referida Resolução:

“Art. 12. O adicional corresponde a 1% (um por cento), incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor, para cada conjunto de ações de capacitação que totalize o mínimo de 60 (sessenta) horas, podendo acumular até o máximo de 3%(três por cento), conforme o número de horas implementadas.

§ 1º. Cada percentual de 1% (um por cento) do adicional será devido pelo período de 4 (quatro) anos, a contar da data de conclusão da última ação que permitir o implemento das 60 (sessenta) horas, cabendo à Diretoria de Gestão de Pessoas efetuar o controle das datas-bases.

§ 2º. O cômputo da carga horária necessária à concessão de cada adicional será efetuado de acordo com a data de conclusão do evento, em ordem cronológica, procedendo-se ao ajuste das datas-bases de concessão, quando necessário.

§ 3º. As horas excedentes da última ação que permitir o implemento das 60 (sessenta) horas não serão consideradas como resíduo para a concessão do percentual subsequente.

§ 4º. Observado o limite máximo de 3% (três por cento), a ação de capacitação que, isoladamente, ultrapassar o mínimo de 60 (sessenta) horas, possibilitará a concessão de tantos adicionais quanto forem possíveis, à vista dos conjuntos de ações totalizados, desprezando-se o resíduo para a concessão do percentual subsequente.

§ 5º. O conjunto de ações de capacitação concluído após o implemento do percentual máximo de 3% (três por cento), observará o seguinte:
I – as ações de capacitação serão registradas à medida que concluídas;
II – a concessão de novo percentual produzirá efeitos financeiros a partir do dia seguinte à decadência do primeiro percentual da anterior concessão, limitada ao período que restar para completar quatro anos da conclusão desse conjunto de ações.”

Dentro dessa exegese, o servidor efetivo que exercer cargo em comissão não poderá ser beneficiado pela regra do cômputo para fins de FPS, nos termos já esposados ao longo deste decism.

4. Da cumulatividade do adicional de especialização

A percepção do adicional de especialização encontra reflexo na gratificação de capacitação, pois que não se podem cumular entre si em sua totalidade, preceito contido no art. 54 da LC n. 258/2013, e §§ 1º e 2º do art. 2º da Resolução n. 04/2013, que regulamentou o referido adicional, a conferir:

“Art. 54. As gratificações de capacitação e de Nível Superior, extintas por esta lei complementar, serão pagas como VPNI aos servidores que delas fazem jus.

§ 1º Os servidores que percebem o valor correspondente à gratificação de capacitação poderão optar por uma das situações a seguir:
I – perceber o AE em substituição à gratificação de capacitação; e
II – perceber o valor da gratificação de capacitação como VPNI, ficando impossibilitado de receber o AE. (...)” grifei

“§ 1º Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos I a III do caput deste artigo.

§ 2º O servidor que optar pela VPNI gerada pela gratificação de capacitação poderá acumular somente com os percentuais decorrentes do inciso IV do caput deste artigo.”

Do contexto normativo em menção, tem-se que o servidor que optar por receber o adicional de especialização não poderá perceber cumulativamente a gratificação de capacitação, extinta pela Lei Complementar n. 258/2013, paga como VPNI, conforme art. 54, já citado, e conseqüentemente, o ato de requer, se revela como opção tácita do requerente/servidor, procedendo-se a compensação dos valores à luz do art. 23 da Resolução n. 4/2013.

Art. 23. Aplica-se o disposto nos artigos 21 e 22 deste anexo ao servidor que fizer a opção pelo adicional de especialização, nos termos do inciso I do § 1º do art. 54 da Lei Complementar Estadual nº 258, de 29 de janeiro de 2013, deduzindo-se os valores pagos a título de adicional de capacitação.

4.1 Das áreas de interesse

O art. 7º da Resolução n.º 4/2013 expõe um rol exemplificativo das áreas afeitas ao Poder Judiciário, consideradas para fins do adicional em exame, e que importa encartar:

“As áreas de interesse do Poder Judiciário são as necessárias ao cumprimento de sua missão institucional, relacionadas aos serviços de processamento de feitos; práticas cartorárias análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência nos vários ramos do Direito, elaboração de minutas de decisões judiciais e pareceres jurídicos; redação; gestão estratégica, de pessoas, de processos e da informação; material e patrimônio, licitações e contratos; orçamento e finanças; segurança; transporte; tecnologia da informação; comunicação; saúde; engenharia; arquitetura; auditoria e controle; manutenção e serviços gerais; qualidade no serviço público, bem como aqueles que venham a surgir no interesse do serviço.”

Com efeito, não se pode descurar o fato de que as ações de capacitação devem estar atreladas às áreas mencionadas, em conjunto com as atribuições do cargo efetivo ou com as atividades porventura desempenhadas no exercício de cargo em comissão ou função comissionada, esta é a inteligência do parágrafo único c/c o art. 10, ambos da Resolução n. 4/2013, in verbis:

“Parágrafo único. As aulas alcançadas em cursos técnicos de atualização ou de aperfeiçoamento devem ser concluídas com aprovação, na área de atividade do cargo.” – grifei

“Art. 10. É devido Adicional de Especialização aos ocupantes dos cargos de provimento efetivo das carreiras referidas nos incisos I, II e III do art. 5º da Lei Complementar n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, quando comprovadamente houverem concluído conjunto de ações de capacitação, desde que vinculadas às áreas de interesse em conjunto com as atribuições do cargo efetivo ou com as atividades desempenhadas pelo servidor quando no exercício do cargo em comissão ou da função comissionada” – grifei

Por fim, caso o requerente se enquadre nos requisitos previstos nos artigos supracitados, e demais dispositivos elencados na Resolução n. 4/2013 do Conselho da Justiça Estadual, não sendo despiendo os seus artigos 21 e 22 a seguir transcritos, estará apto a perceber o adicional nela regulamentado:

Art. 21. O adicional de especialização relativo aos cursos concluídos anteriormente à data de vigência desta Resolução e que se enquadrem imediatamente nos critérios deste ato, serão pagos a partir da data do requerimento.
§ 1º Para fazer jus ao adicional a partir da data prevista no caput, o servidor deverá ter apresentado o certificado ou o diploma juntamente com o requerimento.

Art. 22. O adicional de especialização relativo aos cursos concluídos anteriormente à data de vigência desta Resolução e que se enquadrem imediatamente nos critérios deste ato, serão pagos a partir da data de publicação desta norma.
§ 1º. Para fazer jus ao adicional a partir da data prevista no caput, o servidor deve ter requerido o pagamento do adicional de especialização antes desta data, assim como deve apresentar o certificado ou o diploma em até trinta dias a contar da publicação desta norma.
§ 2º. Para os certificados ou diplomas entregues após o prazo descrito no § 1º deste artigo, o adicional será devido a partir da data de sua apresentação.

Pois bem.
A requerente encartou os seguintes certificados:

CURSO	INSTITUIÇÃO	DATA DO CURSO	AUTENTICIDADE	CARGA HORÁRIA
Programa Saber Sem Fronteiras - Módulos I, II e III - Comarca de Cruzeiro do Sul - Varas Cíveis e Criminais	ESJUD	23.04.2024	ELETRÔNICA	04
Roda de Conversas: Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual	ESJUD	09.05.2024	ELETRÔNICA	02

Oficina: Práticas no Plantão Judiciário Visando à Efetivação dos Direitos Humanos	ESJUD	19 a 20.02.2024	ELETRÔNICA	06
Políticas de Prevenção e de Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação	CNJ	01.05.2025	ELETRÔNICA	40
Congresso: Novas Perspectivas para Tomada de Decisão	ESJUD	18.10.2024	ELETRÔNICA	05
Mesa-redonda Representatividade Negra no Sistema de Justiça	ESJUD	14.11.2023	ELETRÔNICA	1h30min
Habilitação em Teletrabalho no TJAC	ESJUD	28.04.2024	ELETRÔNICA	15
Desafios para a prevenção e combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes: análise e perspectivas	ESJUD	27.06.2024	ELETRÔNICA	02
Identidade de Gênero	CNJ	01.05.2025	ELETRÔNICA	60
Nivelamento dos Sevidores do Poder Judiciário	CNJ	01.06.2020 a 05.04.2025	ELETRÔNICA	24
Seminário Audiência de Custódia no Poder Judiciário do Estado do Acre	ESJUD	20.06.2024	ELETRÔNICA	02
BNMP 3.0 – Capacitação para Utilização	CNJ	16.04.2024 a 05.04.2025	ELETRÔNICA	09
Seminário Saúde pública, como direito, e seus limites orçamentários e financeiros, como realização	ESJUD	21.06.2024	ELETRÔNICA	03
Palestra: União e compromisso: como bem servir ao ideal de Justiça	ESJUD	11.06.2024	ELETRÔNICA	01
Sistema Processual Eletrônico - Eproc. - Unidades e Juizados Criminais	ESJUD	09.04.2024	ELETRÔNICA	07
TOTAL				181h30min

Nesta senda, consta-se que a requerente preenche todos os requisitos elencados nos dispositivos susomencionados: i) servidora de carreira do Poder Judiciário, exercendo cargo de nível médio; ii) cursos que totalizam 180 horas, e que não foram utilizados para fins de adicional anterior; iii) cursos em áreas de interesse do Poder Judiciário, atrelado às atribuições de seu cargo efetivo, conforme estabelecido no regulamento; iv) ações custeadas pela Administração e por instituições credenciadas pelo MEC.

Por fim, urge destacar que todos os certificados, válidos, apresentados pela servidora/requerente atendem aos requisitos dispostos na LCE nº 441/2023, §1º, que alterou o § 2º do art. 19, da Lei Complementar nº 258/2013, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 19. ...

§ 2º As ações de capacitação a que se refere o inciso IV deste artigo, serão aquelas realizadas pela Escola do Poder Judiciário –ESJUD, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário – CEAJUD, formações indicadas pelo Tribunal de Justiça, aquelas realizadas pelos Tribunais Superiores e demais instituições públicas ou privadas que mantenham vínculo institucional com o Poder Judiciário do Estado, por convênio ou Contrato.

No que concerne ao saldo de horas remanescente, este não será considerado como resíduo para concessão do percentual subsequente, conforme disposto no §3º, do art. 12 da Resolução nº 04/2013, do Conselho da Justiça Estadual. Ressaltamos que os certificados dos cursos: Capacitação Nacional BNMP 3.0 - Servidores do Judiciário: Regras negociais, emissão de documentos e gestão da mesa de trabalho - Parte 1, e, Capacitação Nacional BNMP 3.0 - Servidores do Judiciário: Regras negociais, emissão de documentos e gestão da mesa de trabalho - Parte 2, não foram aceitos para o cômputo do Adicional em tela, em conformidade com o art. 11, § 2º, da Resolução nº 04/2013 do COJUS.

Isso posto, com base na Resolução n.º 180/2013 e ainda com supedâneo no art. 17 da Resolução nº 4/2013, c/c com a Portaria nº 964/2024, defiro o pedido formulado do adicional de especialização (ação de capacitação), a teor do art. 10 da Resolução nº 04/2013 do Conselho da Justiça Estadual, pelo prazo de 4 anos, no percentual de 3% (Três por cento), sobre o vencimento-base do cargo efetivo, com efeito a partir do dia 7 de maio de 2025 (Data do requerimento).

Publique-se.

À Gerência de Cadastro e Remuneração para os cálculos.

Após à Diretoria de Finanças e Custos - DIFIC, para atestar a disponibilidade orçamentária e financeira, conforme orienta o Art. 13, XIII, “c”, da Resolução nº 180/2013, do Tribunal Pleno Administrativo.

Em ato contínuo, ao GECAD-pag para inclusão em folha de pagamento, certificando os procedimentos adotados na Gerência de Cadastro e Remuneração, arquivando-se com baixa eletrônica.

Data e assinatura eletrônicas.

Rio Branco-AC, 13 de maio de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Diretora, em 14/05/2025, às 12:30, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0004656-25.2025.8.01.0000
Local:Rio Branco

Unidade:DIPES
Relator:Diretor de Gestão de Pessoas
Requerente: Adhervanio Alécio Teixeira
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Objeto:Adicional de Capacitação

DECISÃO

Trata-se de requerimento apresentado pelo servidor Adhervanio Alécio Teixeira, visando perceber Adicional de Especialização decorrente de Ações de Capacitação, nos moldes do art. 18 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 258/2013. Para tanto, apresentou, na data de seu requerimento (06/05/2025), cópias dos certificados de cursos, totalizando uma carga horária de 75 horas/aula, devidamente autenticados, consoante regra ínsita do § 1º do artigo 8º da Resolução n. 4/2013, do Conselho da Justiça Estadual.

Instada, a Gerência de Cadastro e Remuneração desta Diretoria informa que o servidor ocupa o cargo efetivo de Técnico Judiciário (Policial Judicial), código EJ02-NM, classe B, nível 7, com ingresso neste Tribunal de Justiça em 14/06/2012. Não exerce Cargo de Provimento em Comissão ou Função de Confiança.

Disse, ainda, que não consta em folha de pagamento do servidor, a gratificação ora requerida.

É o que importa relatar. Decido.

1. Do Adicional previsto na Lei Complementar n. 258/2013 regulamentado pela Resolução n. 04, de 30 de setembro de 2013, do Conselho da Justiça Estadual.

1.1.Detentor do direito à percepção do adicional de especialização

De início, convém assentar que a matéria posta em apreciação, encontra amparo na Lei Complementar Estadual n. 258/2013, especificamente em seus artigos 18 e 19, os quais regulamentados pela Resolução n. 04/2013, cujo art. 2º, caput, preceitua:

“Art. 2º. O adicional destina-se aos servidores em efetivo exercício nas carreiras referidas nos incisos I, II e III do art. 5º da Lei Complementar n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, em razão dos conhecimentos adicionais comprovados por títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário, observando-se os critérios e procedimentos estabelecidos neste ato. (meus grifos)

Segundo o disposto no dispositivo mencionado alhures, somente fazem jus ao recebimento da aludida gratificação os servidores ocupantes dos cargos descritos nos incisos I, II e III art. 5º, da Lei Complementar nº 258/2013, in verbis:

“Art. 5º. Os cargos do Poder Judiciário do Estado passam a compor as seguintes carreiras:

I – carreira dos servidores do Poder Judiciário de Nível Superior – SPJ/NS: composta dos cargos com requisito de nível superior de escolaridade, compreendendo as atividades de planejamento, organização, execução de mandados, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, saúde e pesquisa, elaboração de laudos, pareceres, informações e execução de tarefas de alto grau de complexidade nas áreas administrativas e judiciárias;

II – carreira dos servidores do Poder Judiciário de Nível Médio – SPJ/NM: composta dos cargos com requisito de nível médio de escolaridade, compreendendo as atividades técnico-administrativas, saúde e de suporte às atividades judiciais de grau médio de complexidade

III – carreira dos servidores do Poder Judiciário de Nível Fundamental – SPJ/NF: composta dos cargos com requisito de nível fundamental de escolaridade, compreendendo a execução de tarefas de apoio operacional às unidades administrativas e jurisdicionais.”(grifei)

2. Dos percentuais e sua incidência

Os percentuais e a incidência do adicional de especialização estão insertos nos arts. 3º, 4º e 5º da Resolução n.º 4/2013, sem desonerar o disposto no art. 19 da LCE n.º 258/2013.

“Art.3º-O adicional de especialização incidirá, exclusivamente, sobre o vencimento-base do servidor, da seguinte forma:

I – vinte por cento, em se tratando de título de doutor;
II – quinze por cento, em se tratando de título de mestre;
III – dez por cento, em se tratando de certificado de especialização; e
IV – um por cento, em se tratando de, no mínimo, sessenta horas de ações de capacitação, observado o limite máximo de três por cento.

§ 1º. Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos I a III do caput deste artigo.

§ 2º. O servidor que optar pela VPNI gerada pela gratificação de capacitação poderá acumular somente com os percentuais decorrentes do inciso IV do caput deste artigo.

§ 3º. Para fins do adicional de especialização disposto nos incisos I a III, serão considerados os diplomas e certificados, ainda que anteriores à posse no cargo efetivo.

§ 4º. Para fins do adicional de especialização previsto no inciso IV, somente serão consideradas as ações de capacitação iniciadas posteriormente à posse do servidor, observando-se o disposto no § 1º do art. 12 desta Resolução.

Art. 4º O adicional de especialização será devido a partir da data de seu requerimento, acompanhado da apresentação dos documentos comprobatórios da realização do curso ou ações de treinamento, conforme disposto nesta Resolução.

Art. 5º. O adicional de especialização será considerado no cálculo dos proventos e das pensões, somente se o título ou o diploma forem anteriores à data da inativação, excetuando do cômputo o disposto no item IV do caput do artigo 3 desta Resolução.” Meus grifos

“Art. 19. [...] § 1º. Os coeficientes relativos às ações de treinamento previstas no item IV do caput deste artigo serão aplicados pelo prazo de quatro anos, a contar da data de conclusão da última ação que totalizou o mínimo de sessenta horas, passando a ser aplicados novamente, e sempre por igual período, a partir da apresentação de novos títulos, permitindo, desse modo, a qualificação continuada.

§ 2º As ações de capacitação a que se refere o inciso IV deste artigo serão as constantes do plano anual de capacitação do Poder Judiciário.

[...]”

2.1 Da carga horária

2.1.1 Das ações de capacitação

Todas as ações custeadas pela Administração serão válidas para o adicional em menção, preenchidos os requisitos ali especificados, contudo, em se tratando de ações não custeadas pela Administração será exigida uma carga horária mínima de oito horas aula, consoante dispõe o art. 11 da Resolução n. 4/2013, cujo teor transcreve-se:

“Art. 11. Consideram-se ações de capacitação aquelas que promovem, de forma sistemática, por metodologia presencial ou à distância, o desenvolvimento de competência para o cumprimento da missão institucional, custeadas ou não pela Administração.

§ 1º. Observados os requisitos dispostos no art. 12 desta Resolução, todas as ações de treinamento custeadas pela Administração do Poder Judiciário são válidas para a percepção do adicional de que trata esta Seção, exceto as relacionadas no § 5º deste artigo.

§ 2º. Serão aceitas ações de treinamento não custeadas pela Administração do Poder Judiciário, quando contemplarem uma carga horária de, no mínimo, oito horas de aula, e tiverem sido ministradas por instituição credenciada de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e respectivos regulamentos, observado o disposto no art. 14 desta Resolução, no que couber.”

Impende-se consignar que o percentual de 1% (um por cento) do adicional corresponde a 60 (sessenta) horas, e neste caso o percentual máximo permitido de 3% (três por cento) corresponde a 180 (cento e oitenta) horas. Essa a interpretação extensiva do art. 12 da Resolução n. 4/2013:

“Art. 12. O adicional corresponde a 1% (um por cento), incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor, para cada conjunto de ações de capacitação que totalize o mínimo de 60 (sessenta) horas, podendo acumular até o máximo de 3%(três por cento), conforme o número de horas implementadas.”

3. Da operacionalização em folha de pagamento e dos prazos

3.1 Das ações de capacitação

Conforme encartado em linhas superiores, o caput do artigo 12, da Resolução n. 4/2013 reza que a incidência do percentual de 1% (um por cento) incidirá sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor.

Para além disso, uma vez alcançado o percentual, será devido pelo prazo de 04 (quatro) anos, quando ao seu término poderão ser implementados novos percentuais, e desde que observadas as regras dispostas no artigo 12 da referida Resolução:

“Art. 12. O adicional corresponde a 1% (um por cento), incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor, para cada conjunto de ações de capacitação que totalize o mínimo de 60 (sessenta) horas, podendo acumular até o máximo de 3%(três por cento), conforme o número de horas implementadas.

§ 1º. Cada percentual de 1% (um por cento) do adicional será devido pelo período de 4 (quatro) anos, a contar da data de conclusão da última ação que permitir o implemento das 60 (sessenta) horas, cabendo à Diretoria de Gestão de Pessoas efetuar o controle das datas-bases.

§ 2º. O cômputo da carga horária necessária à concessão de cada adicional

será efetuado de acordo com a data de conclusão do evento, em ordem cronológica, procedendo-se ao ajuste das datas-bases de concessão, quando necessário.

§ 3º. As horas excedentes da última ação que permitir o implemento das 60 (sessenta) horas não serão consideradas como resíduo para a concessão do percentual subsequente.

§ 4º. Observado o limite máximo de 3% (três por cento), a ação de capacitação que, isoladamente, ultrapassar o mínimo de 60 (sessenta) horas, possibilitará a concessão de tantos adicionais quanto forem possíveis, à vista dos conjuntos de ações totalizados, desprezando-se o resíduo para a concessão do percentual subsequente.

§ 5º. O conjunto de ações de capacitação concluído após o implemento do percentual máximo de 3% (três por cento), observará o seguinte:

I – as ações de capacitação serão registradas à medida que concluídas;

II – a concessão de novo percentual produzirá efeitos financeiros a partir do dia seguinte à decadência do primeiro percentual da anterior concessão, limitada ao período que restar para completar quatro anos da conclusão desse conjunto de ações.”

Dentro dessa exegese, o servidor efetivo que exercer cargo em comissão não poderá ser beneficiado pela regra do cômputo para fins de FPS, nos termos já esposados ao longo deste decisum.

4. Da cumulatividade do adicional de especialização

A percepção do adicional de especialização encontra reflexo na gratificação de capacitação, pois que não se podem cumular entre si em sua totalidade, preceito contido no art. 54 da LC n. 258/2013, e §§ 1º e 2º do art. 2º da Resolução n. 04/2013, que regulamentou o referido adicional, a conferir:

“Art. 54. As gratificações de capacitação e de Nível Superior, extintas por esta lei complementar, serão pagas como VPNI aos servidores que delas fazem jus.

§ 1º Os servidores que percebem o valor correspondente à gratificação de capacitação poderão optar por uma das situações a seguir:

I – perceber o AE em substituição à gratificação de capacitação; e

II – perceber o valor da gratificação de capacitação como VPNI, ficando impossibilitado de receber o AE. (...)” grifei

“§ 1º Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos I a III do caput deste artigo.

§ 2º O servidor que optar pela VPNI gerada pela gratificação de capacitação poderá acumular somente com os percentuais decorrentes do inciso IV do caput deste artigo.”

Do contexto normativo em menção, tem-se que o servidor que optar por receber o adicional de especialização não poderá perceber cumulativamente a gratificação de capacitação, extinta pela Lei Complementar n. 258/2013, paga como VPNI, conforme art. 54, já citado, e conseqüentemente, o ato de requer, se revela como opção tácita do requerente/servidor, procedendo-se a compensação dos valores à luz do art. 23 da Resolução n. 4/2013.

Art. 23. Aplica-se o disposto nos artigos 21 e 22 deste anexo ao servidor que fizer a opção pelo adicional de especialização, nos termos do inciso I do § 1º do art. 54 da Lei Complementar Estadual nº 258, de 29 de janeiro de 2013, deduzindo-se os valores pagos a título de adicional de capacitação.

4.1 Das áreas de interesse

O art. 7º da Resolução n.º 4/2013 expõe um rol exemplificativo das áreas afeitas ao Poder Judiciário, consideradas para fins do adicional em exame, e que importa encartar:

“As áreas de interesse do Poder Judiciário são as necessárias ao cumprimento de sua missão institucional, relacionadas aos serviços de processamento de feitos; práticas cartorárias análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência nos vários ramos do Direito, elaboração de minutas de decisões judiciais e pareceres jurídicos; redação; gestão estratégica, de pessoas, de processos e da informação; material e patrimônio, licitações e contratos; orçamento e finanças; segurança; transporte; tecnologia da informação; comunicação; saúde; engenharia; arquitetura; auditoria e controle; manutenção e serviços gerais; qualidade no serviço público, bem como aqueles que venham a surgir no interesse do serviço.”

Com efeito, não se pode descurar o fato de que as ações de capacitação devem estar atreladas às áreas mencionadas, em conjunto com as atribuições do cargo efetivo ou com as atividades porventura desempenhadas no exercício de cargo em comissão ou função comissionada, esta é a inteligência do parágrafo único c/c o art. 10, ambos da Resolução n. 4/2013, in verbis:

“Parágrafo único. As aulas alcançadas em cursos técnicos de atualização ou de aperfeiçoamento devem ser concluídas com aprovação, na área de atividade do cargo.” – grifei

“Art. 10. É devido Adicional de Especialização aos ocupantes dos cargos de provimento efetivo das carreiras referidas nos incisos I, II e III do art. 5º da Lei Complementar n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, quando comprovadamente houverem concluído conjunto de ações de capacitação, desde que vinculadas às áreas de interesse em conjunto com as atribuições do cargo efetivo ou com as atividades desempenhadas pelo servidor quando no exercício do cargo em comissão ou da função comissionada” – grifei

Por fim, caso o requerente se enquadre nos requisitos previstos nos artigos supracitados, e demais dispositivos elencados na Resolução n. 4/2013 do Conselho da Justiça Estadual, não sendo despiciendo os seus artigos 21 e 22 a seguir transcritos, estará apto a perceber o adicional nela regulamentado:

Art. 21. O adicional de especialização relativo aos cursos concluídos anteriormente à data de vigência desta Resolução e que se enquadrem imediatamente nos critérios deste ato, serão pagos a partir da data do requerimento. § 1º Para fazer jus ao adicional a partir da data prevista no caput, o servidor deverá ter apresentado o certificado ou o diploma juntamente com o requerimento.

Art. 22. O adicional de especialização relativo aos cursos concluídos anteriormente à data de vigência desta Resolução e que se enquadrem imediatamente nos critérios deste ato, serão pagos a partir da data de publicação desta norma. § 1º. Para fazer jus ao adicional a partir da data prevista no caput, o servidor deve ter requerido o pagamento do adicional de especialização antes desta data, assim como deve apresentar o certificado ou o diploma em até trinta dias a contar da publicação desta norma.

§ 2º. Para os certificados ou diplomas entregues após o prazo descrito no § 1º deste artigo, o adicional será devido a partir da data de sua apresentação.

Pois bem.
O requerente encartou os seguintes certificados:

CURSO	INSTITUIÇÃO	DATA DO CURSO	AUTENTICIDADE	CARGA HORÁRIA
SEMINÁRIO DIÁLOGOS SOBRE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS TJAC/CN	ESJUD	13.07.2023	ELETRÔNICA	04
OPERADOR DE PISTOLA	ESJUD	16 a 17.07.2021	ELETRÔNICA	16
INTRODUÇÃO À NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – LEI Nº 14.133/2021	ESJUD	08.07.2024	ELETRÔNICA	31
Webinário PRECONCEITO E DIREITOS HUMANOS: O CONFLITO (EAD)	ESJUD	07.07.2021	ELETRÔNICA	02
Webinário OS CONTEÚDOS DIRETAMENTE CONSTITUCIONAIS DA DEMOCRACIA BRASILEIRA. (EAD)	ESJUD	09.06.2021	ELETRÔNICA	02
Webinário FELICIDADE E DIREITOS HUMANOS. (EAD)	ESJUD	26.05.2021	ELETRÔNICA	02
Webinário OS DIREITOS HUMANOS INVULSÍVEIS: DO DEVIDO PROCESSO LEGAL AO DIREITO FUNDAMENTAL À OBTENÇÃO DE RESPOSTAS ADEQUADAS À CONSTITUIÇÃO. (EAD)	ESJUD	27.05.2021	ELETRÔNICA	02
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - APH	ESJUD	24 e 25.08.2023	ELETRÔNICA	16
TOTAL				75

Nesta senda, consta-se que o requerente preenche todos os requisitos elencados nos dispositivos susomencionados: i) servidor de carreira do Poder Judiciário, exercendo cargo de nível médio; ii) cursos que totalizam 60 horas, e que não foram utilizados para fins de adicional anterior; iii) cursos em áreas de interesse do Poder Judiciário, atrelado às atribuições de seu cargo efetivo, conforme estabelecido no regulamento; iv) ações custeadas pela Administração e por instituições credenciadas pelo MEC.

Por fim, urge destacar que todos os certificados, válidos, apresentados pelo servidor/requerente atendem aos requisitos dispostos na LCE nº 441/2023, §1º, que alterou o § 2º do art. 19, da Lei Complementar nº 258/2013, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 19. ...

§ 2º As ações de capacitação a que se refere o inciso IV deste artigo, serão aquelas realizadas pela Escola do Poder Judiciário –ESJUD, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário – CEAJUD, formações indicadas pelo Tribunal de Justiça, aquelas realizadas pelos Tribunais Superiores e demais instituições públicas ou privadas que mantenham vínculo institucional com o Poder Judiciário do Estado, por convênio ou Contrato.

No que concerne ao saldo de horas remanescente, este não será considerado como resíduo para concessão do percentual subsequente, conforme disposto no §3º, do art. 12 da Resolução nº 04/2013, do Conselho da Justiça Estadual. Ressaltamos que o certificado do II Curso de Formação da Polícia Judicial, não fora aceito para o cômputo do Adicional em tela, em conformidade com o art. 11, § 5º, VII, da Resolução nº 04/2013 do COJUS.

Isso posto, com base na Resolução n.º 180/2013 e ainda com supedâneo no art. 17 da Resolução nº 4/2013, c/c com a Portaria nº 964/2024, defiro o pedido formulado do adicional de especialização (ação de capacitação), a teor do art. 10 da Resolução nº 04/2013 do Conselho da Justiça Estadual, pelo

prazo de 4 anos, no percentual de 1% (Um por cento), sobre o vencimento-base do cargo efetivo, com efeito a partir do dia 6 de maio de 2025 (Data do requerimento).

Publique-se.

À Gerência de Cadastro e Remuneração para os cálculos.

Após à Diretoria de Finanças e Custos - DIFIC, para atestar a disponibilidade orçamentária e financeira, conforme orienta o Art. 13, XIII, “c”, da Resolução nº 180/2013, do Tribunal Pleno Administrativo.

Em ato contínuo, ao GECAD-pag para inclusão em folha de pagamento, certificando os procedimentos adotados na Gerência de Cadastro e Remuneração, arquivando-se com baixa eletrônica.

Data e assinatura eletrônicas.

Rio Branco-AC, 13 de maio de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Diretora, em 14/05/2025, às 12:30, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0004181-69.2025.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:DIPES
Relator:Diretor de Gestão de Pessoas
Requerente:Ana Paula Paiva de Lima Souza
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Objeto:Adicional de Capacitação

DECISÃO

Trata-se de requerimento apresentado pela servidora Ana Paula Paiva de Lima Souza, visando perceber Adicional de Especialização decorrente de Ações de Capacitação, nos moldes do art. 18 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 258/2013. Para tanto, apresentou, na data de seu requerimento (16/04/2025), cópias dos certificados de cursos, com cargas horárias de 78 horas, e na data de 12/05/2025 apresentou outros certificados com cargas horárias de 106 horas, totalizando uma carga horária de 184 horas/ aula, devidamente autenticados, consoante regra insita do § 1º do artigo 8º da Resolução n. 4/2013, do Conselho da Justiça Estadual.

Instada, a Gerência de Cadastro e Remuneração desta Diretoria informa que a servidora ocupa o cargo efetivo de Analista Judiciário, código EJ01-NS, classe C, nível 9, com ingresso neste Tribunal de Justiça em 22/12/2004. Não exerce cargo em comissão ou função de confiança.

Disse, ainda, que atualmente, não consta em folha de pagamento a gratificação ora requerida

É o que importa relatar. Decido.

1. Do Adicional previsto na Lei Complementar n. 258/2013 regulamentado pela Resolução n. 04, de 30 de setembro de 2013, do Conselho da Justiça Estadual.
1. Detentor do direito à percepção do adicional de especialização

De início, convém assentar que a matéria posta em apreciação, encontra amparo na Lei Complementar Estadual n. 258/2013, especificamente em seus artigos 18 e 19, os quais regulamentados pela Resolução n. 04/2013, cujo art. 2º, caput, preceitua:

“Art. 2º. O adicional destina-se aos servidores em efetivo exercício nas carreiras referidas nos incisos I, II e III do art. 5º da Lei Complementar n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, em razão dos conhecimentos adicionais comprovados por títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário, observando-se os critérios e procedimentos estabelecidos neste ato. (meus grifos)

Segundo o disposto no dispositivo mencionado alhures, somente fazem jus ao recebimento da aludida gratificação os servidores ocupantes dos cargos descritos nos incisos I, II e III art. 5º, da Lei Complementar nº 258/2013, in verbis:

“Art. 5º. Os cargos do Poder Judiciário do Estado passam a compor as seguintes carreiras:

I – carreira dos servidores do Poder Judiciário de Nível Superior – SPJ/NS: composta dos cargos com requisito de nível superior de escolaridade, compreendendo as atividades de planejamento, organização, execução de mandados, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, saúde e pesquisa, elaboração de laudos, pareceres, informações e execução de tarefas de alto grau de complexidade nas áreas administrativas e judiciárias;

II – carreira dos servidores do Poder Judiciário de Nível Médio – SPJ/NM: composta dos cargos com requisito de nível médio de escolaridade, compreendendo as atividades técnico-administrativas, saúde e de suporte às atividades judiciais de grau médio de complexidade

III – carreira dos servidores do Poder Judiciário de Nível Fundamental – SPJ/NF: composta dos cargos com requisito de nível fundamental de escolaridade, compreendendo a execução de tarefas de apoio operacional às unidades

administrativas e jurisdicionais.”(grifei)

2. Dos percentuais e sua incidência

Os percentuais e a incidência do adicional de especialização estão insertos nos arts. 3º, 4º e 5º da Resolução n.º 4/2013, sem desonerar o disposto no art. 19 da LCE n.º 258/2013.

“Art.3º-O adicional de especialização incidirá, exclusivamente, sobre o vencimento-base do servidor, da seguinte forma:

- I – vinte por cento, em se tratando de título de doutor;
- II – quinze por cento, em se tratando de título de mestre;
- III – dez por cento, em se tratando de certificado de especialização; e
- IV – um por cento, em se tratando de, no mínimo, sessenta horas de ações de capacitação, observado o limite máximo de três por cento.

§ 1º. Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos I a III do caput deste artigo.

§ 2º. O servidor que optar pela VPNI gerada pela gratificação de capacitação poderá acumular somente com os percentuais decorrentes do inciso IV do caput deste artigo.

§ 3º. Para fins do adicional de especialização disposto nos incisos I a III, serão considerados os diplomas e certificados, ainda que anteriores à posse no cargo efetivo.

§ 4º. Para fins do adicional de especialização previsto no inciso IV, somente serão consideradas as ações de capacitação iniciadas posteriormente à posse do servidor, observando-se o disposto no § 1º do art. 12 desta Resolução.

Art. 4º O adicional de especialização será devido a partir da data de seu requerimento, acompanhado da apresentação dos documentos comprobatórios da realização do curso ou ações de treinamento, conforme disposto nesta Resolução.

Art. 5º. O adicional de especialização será considerado no cálculo dos proventos e das pensões, somente se o título ou o diploma forem anteriores à data da inativação, excetuando do cômputo o disposto no item IV do caput do artigo 3 desta Resolução.” Meus grifos

“Art. 19. [...] § 1º. Os coeficientes relativos às ações de treinamento previstas no item IV do caput deste artigo serão aplicados pelo prazo de quatro anos, a contar da data de conclusão da última ação que totalizou o mínimo de sessenta horas, passando a ser aplicados novamente, e sempre por igual período, a partir da apresentação de novos títulos, permitindo, desse modo, a qualificação continuada.

§ 2º As ações de capacitação a que se refere o inciso IV deste artigo serão as constantes do plano anual de capacitação do Poder Judiciário.

[...]”

2.1 Da carga horária

2.1.1 Das ações de capacitação

Todas as ações custeadas pela Administração serão válidas para o adicional em menção, preenchidos os requisitos ali especificados, contudo, em se tratando de ações não custeadas pela Administração será exigida uma carga horária mínima de oito horas aula, consoante dispõe o art. 11 da Resolução n. 4/2013, cujo teor transcreve-se:

“Art. 11. Consideram-se ações de capacitação aquelas que promovem, de forma sistemática, por metodologia presencial ou à distância, o desenvolvimento de competência para o cumprimento da missão institucional, custeadas ou não pela Administração.

§ 1º. Observados os requisitos dispostos no art. 12 desta Resolução, todas as ações de treinamento custeadas pela Administração do Poder Judiciário são válidas para a percepção do adicional de que trata esta Seção, exceto as relacionadas no § 5º deste artigo.

§ 2º. Serão aceitas ações de treinamento não custeadas pela Administração do Poder Judiciário, quando contemplarem uma carga horária de, no mínimo, oito horas de aula, e tiverem sido ministradas por instituição credenciada de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e respectivos regulamentos, observado o disposto no art. 14 desta Resolução, no que couber.”

Impende-se consignar que o percentual de 1% (um por cento) do adicional corresponde a 60 (sessenta) horas, e neste caso o percentual máximo permitido de 3% (três por cento) corresponde a 180 (cento e oitenta) horas. Essa a interpretação extensiva do art. 12 da Resolução n. 4/2013:

“Art. 12. O adicional corresponde a 1% (um por cento), incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor, para cada conjunto de ações de capacitação que totalize o mínimo de 60 (sessenta) horas, podendo acumular até o máximo de 3%(três por cento), conforme o número de horas implementadas.”

3. Da operacionalização em folha de pagamento e dos prazos

3.1 Das ações de capacitação

Conforme encartado em linhas superiores, o caput do artigo 12, da Resolução n. 4/2013 reza que a incidência do percentual de 1% (um por cento) incidirá sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor.

Para além disso, uma vez alcançado o percentual, será devido pelo prazo de 04 (quatro) anos, quando ao seu término poderão ser implementados novos percentuais, e desde que observadas as regras dispostas no artigo 12 da referida Resolução:

“Art. 12. O adicional corresponde a 1% (um por cento), incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor, para cada conjunto de ações de capacitação que totalize o mínimo de 60 (sessenta) horas, podendo acumular até o máximo de 3%(três por cento), conforme o número de horas implementadas.

§ 1º. Cada percentual de 1% (um por cento) do adicional será devido pelo período de 4 (quatro) anos, a contar da data de conclusão da última ação que permitir o implemento das 60 (sessenta) horas, cabendo à Diretoria de Gestão de Pessoas efetuar o controle das datas-bases.

§ 2º. O cômputo da carga horária necessária à concessão de cada adicional será efetuado de acordo com a data de conclusão do evento, em ordem cronológica, procedendo-se ao ajuste das datas-bases de concessão, quando necessário.

§ 3º. As horas excedentes da última ação que permitir o implemento das 60 (sessenta) horas não serão consideradas como resíduo para a concessão do percentual subsequente.

§ 4º. Observado o limite máximo de 3% (três por cento), a ação de capacitação que, isoladamente, ultrapassar o mínimo de 60 (sessenta) horas, possibilitará a concessão de tantos adicionais quanto forem possíveis, à vista dos conjuntos de ações totalizados, desprezando-se o resíduo para a concessão do percentual subsequente.

§ 5º. O conjunto de ações de capacitação concluído após o implemento do percentual máximo de 3% (três por cento), observará o seguinte:

I – as ações de capacitação serão registradas à medida que concluídas;

II – a concessão de novo percentual produzirá efeitos financeiros a partir do dia seguinte à decadência do primeiro percentual da anterior concessão, limitada ao período que restar para completar quatro anos da conclusão desse conjunto de ações.”

Dentro dessa exegese, o servidor efetivo que exercer cargo em comissão não poderá ser beneficiado pela regra do cômputo para fins de FPS, nos termos já esposados ao longo deste decurso.

4. Da cumulatividade do adicional de especialização

A percepção do adicional de especialização encontra reflexo na gratificação de capacitação, pois que não se podem cumular entre si em sua totalidade, preceito contido no art. 54 da LC n. 258/2013, e §§ 1º e 2º do art. 2º da Resolução n. 04/2013, que regulamentou o referido adicional, a conferir:

“Art. 54. As gratificações de capacitação e de Nível Superior, extintas por esta lei complementar, serão pagas como VPNI aos servidores que delas fazem jus.

§ 1º Os servidores que percebem o valor correspondente à gratificação de capacitação poderão optar por uma das situações a seguir:

I – perceber o AE em substituição à gratificação de capacitação; e

II – perceber o valor da gratificação de capacitação como VPNI, ficando impossibilitado de receber o AE. (...)” grifei

“§ 1º Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos I a III do caput deste artigo.

§ 2º O servidor que optar pela VPNI gerada pela gratificação de capacitação poderá acumular somente com os percentuais decorrentes do inciso IV do caput deste artigo.”

Do contexto normativo em menção, tem-se que o servidor que optar por receber o adicional de especialização não poderá perceber cumulativamente a gratificação de capacitação, extinta pela Lei Complementar n. 258/2013, paga como VPNI, conforme art. 54, já citado, e conseqüentemente, o ato de requer, se revela como opção tácita do requerente/servidor, procedendo-se a compensação dos valores à luz do art. 23 da Resolução n. 4/2013.

Art. 23. Aplica-se o disposto nos artigos 21 e 22 deste anexo ao servidor que fizer a opção pelo adicional de especialização, nos termos do inciso I do § 1º do art. 54 da Lei Complementar Estadual nº 258, de 29 de janeiro de 2013, deduzindo-se os valores pagos a título de adicional de capacitação.

4.1 Das áreas de interesse

O art. 7º da Resolução n.º 4/2013 expõe um rol exemplificativo das áreas afeitas ao Poder Judiciário, consideradas para fins do adicional em exame, e que importa encartar:

“As áreas de interesse do Poder Judiciário são as necessárias ao cumprimento de sua missão institucional, relacionadas aos serviços de processamento de feitos; práticas cartorárias análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência nos vários ramos do Direito, elaboração de minutas de decisões judiciais e pareceres jurídicos; redação; gestão estratégica, de pessoas, de processos e da informação; material e patrimônio, licitações e contratos; orçamento e finanças; segurança; transporte; tecnologia da informação; comunicação; saúde; engenharia; arquitetura; auditoria e controle; manutenção e serviços gerais; qualidade no serviço público, bem como aqueles que venham a surgir no interesse do serviço.”

Com efeito, não se pode descurar o fato de que as ações de capacitação devem estar atreladas às áreas mencionadas, em conjunto com as atribuições do cargo efetivo ou com as atividades porventura desempenhadas no exercício de cargo em comissão ou função comissionada, esta é a inteligência do parágrafo único c/c o art. 10, ambos da Resolução n. 4/2013, in verbis:

“Parágrafo único. As aulas alcançadas em cursos técnicos de atualização ou de aperfeiçoamento devem ser concluídas com aprovação, na área de atividade do cargo.” – grifei

“Art. 10. É devido Adicional de Especialização aos ocupantes dos cargos de provimento efetivo das carreiras referidas nos incisos I, II e III do art. 5º da Lei Complementar n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, quando comprovadamente houverem concluído conjunto de ações de capacitação, desde que vinculadas às áreas de interesse em conjunto com as atribuições do cargo efetivo ou com as atividades desempenhadas pelo servidor quando no exercício do cargo em comissão ou da função comissionada” – grifei

Por fim, caso o requerente se enquadre nos requisitos previstos nos artigos supracitados, e demais dispositivos elencados na Resolução n. 4/2013 do Conselho da Justiça Estadual, não sendo despiciendo os seus artigos 21 e 22 a seguir transcritos, estará apto a perceber o adicional nela regulamentado:

Art. 21. O adicional de especialização relativo aos cursos concluídos anteriormente à data de vigência desta Resolução e que se enquadrem imediatamente nos critérios deste ato, serão pagos a partir da data do requerimento. § 1º Para fazer jus ao adicional a partir da data prevista no caput, o servidor deverá ter apresentado o certificado ou o diploma juntamente com o requerimento. Art. 22. O adicional de especialização relativo aos cursos concluídos anteriormente à data de vigência desta Resolução e que se enquadrem imediatamente nos critérios deste ato, serão pagos a partir da data de publicação desta norma. § 1º. Para fazer jus ao adicional a partir da data prevista no caput, o servidor deve ter requerido o pagamento do adicional de especialização antes desta data, assim como deve apresentar o certificado ou o diploma em até trinta dias a contar da publicação desta norma. § 2º. Para os certificados ou diplomas entregues após o prazo descrito no § 1º deste artigo, o adicional será devido a partir da data de sua apresentação.

Pois bem.
A requerente encartou os seguintes certificados:

CURSO	INSTITUIÇÃO	DATA DO CURSO	AUTENTICIDADE	CARGA HORÁRIA
Inclusão Social e no Trabalho de Pessoas com Deficiência	ESJUD	27.11.2024	ELETRÔNICA	20
Aplicação da Inteligência Artificial	ESJUD	24.11.2024	ELETRÔNICA	15
Preparação dos(as) Pretendentes à Adoção	ESJUD	07.06.2023 a 16.12.2023	ELETRÔNICA	30
Líder de Si mesmo	ESJUD	22.11.2024	ELETRÔNICA	13
Líder Estratégico	ESJUD	02.05.2025	ELETRÔNICA	25
Comunicação Social, Judiciário e Diversidade Étnico-Racial	ESJUD	01.05.2025	ELETRÔNICA	20
Líder de Pessoas	ESJUD	06.05.2025	ELETRÔNICA	24
Nome Social-Identidade, reconhecimento e memória	ESJUD	24.04.2025	ELETRÔNICA	20
Líder Coach	ESJUD	12.05.2025	ELETRÔNICA	10
Direitos Humanos, Acessibilidade e Inclusão	ESJUD	29.04.2025	ELETRÔNICA	07
TOTAL				184

Nesta senda, consta-se que a requerente preenche todos os requisitos elencados nos dispositivos susomencionados: i) servidora de carreira do Poder Judiciário, exercendo cargo de nível superior; ii) cursos que totalizam 180 horas, e que não foram utilizados para fins de adicional anterior; iii) cursos em áreas de interesse do Poder Judiciário, atrelado às atribuições de seu cargo efetivo, conforme estabelecido no regulamento; iv) ações custeadas pela Administração e por instituições credenciadas pelo MEC.
Por fim, urge destacar que todos os certificados, válidos, apresentados pela servidora/requerente atendem aos requisitos dispostos na LCE nº 441/2023, §1º, que alterou o § 2º do art. 19, da Lei Complementar nº 258/2013, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 19. ...

§ 2º As ações de capacitação a que se refere o inciso IV deste artigo, serão aquelas realizadas pela Escola do Poder Judiciário –ESJUD, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário – CEAJUD, formações indicadas pelo Tribunal de Justiça, aquelas realizadas pelos Tribunais Superiores e demais instituições públicas ou privadas que mantenham vínculo institucional com o Poder Judiciário do Estado, por convênio ou Contrato.

Isso posto, com base na Resolução n.º 180/2013 e ainda com supedâneo no art. 17 da Resolução nº 4/2013, c/c com a Portaria nº 964/2024, defiro o pedido formulado do adicional de especialização (ação de capacitação), a teor do art. 10 da Resolução nº 04/2013 do Conselho da Justiça Estadual, pelo prazo de 4 anos, no percentual de 3% (Três por cento), sobre o vencimento-base do cargo efetivo, sendo 1% com efeito a partir do 16 de abril de 2025(Data do requerimento), e, 2% com efeito a partir do dia 12 de maio de 2025 (Data da apresentação dos últimos certificados).
Publique-se.
À Gerência de Cadastro e Remuneração para os cálculos.
Após à Diretoria de Finanças e Custos - DIFIC, para atestar a disponibilidade orçamentária e financeira, conforme orienta o Art. 13, XIII, “c”, da Resolução nº 180/2013, do Tribunal Pleno Administrativo.
Em ato contínuo, ao GECAD-pag para inclusão em folha de pagamento, certificando os procedimentos adotados na Gerência de Cadastro e Remuneração, arquivando-se com baixa eletrônica.

Data e assinatura eletrônicas.

Rio Branco-AC, 14 de maio de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserala Pires, Diretora, em 14/05/2025, às 12:30, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0004933-41.2025.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:DIPES
Relator:
Requerente: Thicianne Santos da Silva
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Opção 60%

DECISÃO

Trata-se de requerimento apresentado pela servidora Thicianne Santos da Silva, visando optar pela remuneração do cargo efetivo acrescida de 60% (sessenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão de Assessora de Juiz, código CJ5-PJ, da Assessoria Jurídica Virtual - ASVIR, deste Tribunal.

Data do requerimento: 13 de maio de 2025. Evento n.º 2096041.
Portaria de substituição: Portaria nº 2129/2025. Evento n.º 2096771.

II - DO TERMO DE OPÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 03/2013 DO CONSELHO DA JUSTIÇA ESTADUAL - COJUS, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N.º 78/2023

Trata-se de manifestação acerca da opção do servidor de perceber a remuneração de seu cargo efetivo, acrescida de 60% (sessenta por cento), da remuneração do cargo de provimento em comissão, tendo em vista NOMEAÇÃO no cargo.
Inicialmente, importa citar os dispositivos legais, da Lei Complementar n.º 258/2013, que permitem a referida opção:

Art. 42. A remuneração dos cargos de provimento em comissão é a constante do anexo xi integrante da presente lei complementar.
§ 1º Ao servidor integrante das carreiras de que trata esta lei complementar e ao cedido ao poder judiciário é facultado optar por uma das remunerações a seguir discriminadas: I - a remuneração do cargo de provimento em comissão; ou ii - a remuneração do cargo efetivo ou emprego, acrescida do percentual de até quarenta por cento do respectivo cargo de provimento em comissão, conforme regulamento do conselho da justiça estadual.
[...]
Art. 45. somente serão substituídos os ocupantes de cargo de provimento em comissão e função de confiança destinados ao exercício de função de direção, gerência, chefia e supervisão, sendo vedada a substituição no caso de assessoramento.
[...] § 5º o substituto, no ato de assunção do cargo, fará a opção pela remuneração, obedecendo ao disposto no § 1º do art. 42.

O artigo 3º, §1º, da Resolução n.º 03/2013 do COJUS, com a redação conferida pela Resolução COJUS nº. 36/2018, posterior à Lei Complementar n.º 258/2013, dispõe sobre o percentual a ser aplicado e estipulou o marco inicial de sua percepção:

Art. 1º fixar em 40% (quarenta por cento) o percentual de que trata o art. 42, § 1º, inciso II, da lei complementar estadual n. 258/2013 (Anexo I).

[...]
Art. 3º o servidor nomeado para cargo em comissão previsto na lei complementar nº 258, de 29 de janeiro de 2013, perceberá a remuneração na forma desta resolução, a partir da data de apresentação do requerimento de opção à diretoria de gestão de pessoas, ressalvada a situação prevista no §1º deste artigo.

§ 1º efeitos desta resolução retroagirão à data da respectiva nomeação para cargo em comissão previsto na Lei Complementar nº 258, de 29 de janeiro de 2013, desde que o servidor esteja exercendo o cargo em comissão nesta data e faça a opção em até trinta dias, a contar da publicação desta resolução.

A RESOLUÇÃO n.º 78, DE 5 DE SETEMBRO DE 2023, Altera a Resolução n.º 3, de 31 de julho de 2013, do Conselho da Justiça Estadual, que regulamenta o art. 42, § 1º, inciso II, da Lei Complementar n. 258, de 29 de janeiro de 2013.

Art. 1º O art. 1º da Resolução 03/2013 passa a ter os seguintes termos:

“Art. 1º Fixar em 60% (sessenta por cento) o percentual de que trata o art. 42, § 1º, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 258/2013 (anexo I).
§1º A parcela de 60% (sessenta por cento) a que se refere o caput deste artigo não se incorporará à remuneração do servidor nem servirá de base para o cálculo de qualquer outra vantagem, salvo as decorrentes de gratificação natalina e de adicional de férias.”
Art. 2º O quadro com a remuneração dos cargos de provimento em comissão e o respectivo percentual constantes no Anexo I, da Resolução n. 3, de 5 de agosto de 2013, do Conselho da Justiça Estadual, fica alterado nos termos do Anexo desta Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor a partir do dia 1º.10.2023.

III - DAS COMPETÊNCIAS DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DIPES

A Administração, pautada na eficiência e efetividade das unidades administrativas e considerando que as atribuições e procedimentos devem ser formalmente definidos, consignou no art. 13 da Resolução n.º 180, de 27 de novembro de 2013 as competências da Diretoria de Gestão de Pessoas - DIPES :

- [...]
Art. 13. À Diretoria de Gestão de Pessoas, subordinada à Presidência do Tribunal de Justiça, compete:
- I - elaborar as políticas relacionadas à gestão de pessoas;
 - II - planejar, organizar e coordenar as atividades de gestão de pessoas, executadas através das Gerências pertencentes à Diretoria de Gestão de Pessoas;
 - III - participar da formulação, pela Escola do Poder Judiciário, da política de capacitação de magistrados e servidores;
 - IV - planejar quantitativamente e qualitativamente a força de trabalho do Poder Judiciário do Estado do Acre;
 - V - dar posse aos servidores nomeados para cargos de provimento efetivo e de provimento em comissão;
 - VI - assinar os termos de adesão dos colaboradores componentes da força de trabalho do Poder Judiciário do Estado do Acre;
 - VII - realizar lotação e movimentação de pessoal;
 - VIII - analisar e decidir as substituições de servidores ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança (chefia) lotados nos órgãos jurisdicionais de primeiro grau, integrantes da estrutura organizacional do Poder Judiciário do Estado do Acre;
 - IX - dar cumprimento às decisões judiciais referentes à gestão de pessoas;
 - X - gerenciar as férias e licenças dos servidores;
 - XI - conceder diárias;
 - XII - cancelar os registros de penalidades de advertência e de suspensão, observado o disposto no inciso anterior;
 - XIII - decidir:
- a) os processos de avaliação de desempenho de servidores em estágio probatório;
 - b) os processos de progressão e promoção de servidores nas carreiras do Poder Judiciário do Estado do Acre;
 - c) os requerimentos de servidores referentes a direitos e vantagens, condicionando o pagamento à autorização do Presidente, após certificação de disponibilidade orçamentária e financeira;
 - XIV - submeter ao Presidente:
- a) propostas de abertura de concurso público para provimento de cargos efetivos e de processos para seleção de colaboradores, bem como criação de comissão incumbida de elaborar editais, realizar os certames e divulgar os resultados, após a homologação;
 - b) estudos para subsidiar propostas de abertura de concurso para ingresso na magistratura estadual;
 - c) atos relativos a provimento e vacância de cargos públicos, bem como a concessão de aposentadorias e pensões;
 - d) atos relativos à concessão de função de confiança,
 - e) atos de instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, resguardada a competência atribuída aos Diretores de Foro;

- f) pedidos de substituições de servidores ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança (chefia) lotados nos órgãos jurisdicionais de segundo grau e nas unidades administrativas integrantes da estrutura organizacional do Poder Judiciário do Estado do Acre, bem como de magistrados ocupantes de direção de foro;
 - g) os assuntos de pessoal que ultrapassem os limites de sua alçada e os que por sua natureza ou implicações mereçam orientação superior;
 - XV - administrar informações funcionais e elaborar folha de pagamento de magistrados ativos, aposentados e pensionistas;
 - XVI - elaborar informações quanto à lista de magistrados elegíveis para vitaliciamente, promoção e movimentação;
 - XVII - instruir os processos para subsidiar a decisão do Presidente do Tribunal de Justiça quanto aos requerimentos dos magistrados referentes aos assuntos de pessoal;
 - XVIII - acompanhar a execução e avaliar os contratos vinculados à Diretoria de Gestão de Pessoas.
- [...]

Do contexto legislativo citado, extrai-se, portanto, a possibilidade do servidor efetivo, em assumindo um cargo comissionado, poder optar pela remuneração mais vantajosa nos casos de NOMEAÇÃO ou SUBSTITUIÇÃO. Assim, diante da previsão legal para o pagamento em questão e com os poderes delegados à Diretoria de Gestão de pessoas, insculpido na Resolução n.º 180/2013, do Tribunal Pleno Administrativo, c/c com a Portaria n.º 964/2024, defere-se o pleito, no sentido de autorizar os procedimentos pertinentes, na Gerência de Cadastro e Remuneração - GECAD, para efetivação da percepção requerida pela servidora, advindo de nomeação no cargo de Assessora de Juiz, a partir de 13 de maio de 2025 (Data do requerimento). Publique-se.
À Gerência de Cadastro e Remuneração, para os cálculos.
Após, à Diretoria de Finanças e Custos - DIFIC, para certificação de disponibilidade orçamentária e financeira, conforme orienta o Art. 13, XIII, “c”, da Resolução n.º 180/2013, do Tribunal Pleno Administrativo.
Em ato contínuo, ao GECAD-Pag, para inclusão em folha de pagamento, certificando os procedimentos adotados na Gerência de Cadastro e Remuneração e arquivando com baixa eletrônica.

Data e assinatura eletrônicas.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserla Pires, Diretora, em 14/05/2025, às 12:30, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

DIRETORIA DE FORO

Processo Administrativo nº:0002418-67.2024.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:RBDOF
Requerente:Leonardo Castro
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto: Sindicância

DECISÃO

Trata-se de Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado por meio da Portaria n. 1179/2024 em face do servidor Leonardo Castro, Oficial de Justiça, lotado na CEMAN, Comarca de Rio Branco/AC. O procedimento foi instaurado em razão do servidor não ter cumprido tempestivamente diversos mandados judiciais, conforme apurado pela Central de Mandados de Rio Branco/AC. A comissão sindicante, composta por Vitor Campos Pinheiro (Presidente), Márcio Ney de Oliveira Dias (Secretário) e Ronaldo Damasceno Alves (Vogal), realizou audiência em 10 de maio de 2024, ouvindo a testemunha Zeneide de Souza Lima, Supervisora da Central de Mandados, e o próprio servidor Leonardo Castro.
Conforme os depoimentos e documentos acostados, verificou-se que o servidor, de fato, não cumpriu os mandados no prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, conforme determinação da Corregedoria do Tribunal de Justiça. em sua defesa, alegou o servidor que os atrasos ocorreram devido a problemas pessoais e técnicos, como a falta de senha e assinatura digital, além de questões financeiras que o impediram de manter um veículo, ferramenta essencial para o exercício de suas funções.
A comissão entendeu que embora os problemas relatados possam ter dificultado a atuação do servidor, eles não o eximem de responsabilidade, pois haviam alternativas para contornar as dificuldades, como a assinatura física dos mandados, por exemplo. A comissão concluiu que o servidor agiu de forma desidiosa, caracterizando negligência no cumprimento de suas obrigações funcionais.
DECIDO.
Analisando o relatório da Comissão de Sindicância, constato que sua conclusão está correta, visto que todos os dados contido no feito indicam que o servidor agiu de forma desidiosa, pois a justificativa de que não teria senha ou certificado digital não justifica a conduta, diante da possibilidade de assinatura física. Ademais, as questões pessoais alegadas decorreram de sua própria conduta irregular, uma vez que que não estava autorizado a residir fora do

Estado ou sequer, ao que parece, estar em teletrabalho. Ante o exposto, considerando o disposto nos arts. 167, XV, e 177, I, da Lei Complementar n. 39, homologo o resultado da sindicância e **DECIDO** pela aplicação da penalidade de **ADVERTÊNCIA** ao servidor Leonardo Castro, Oficial de Justiça, lotado na CEMAN, Comarca de Rio Branco/AC.

A advertência serve como medida educativa e preventiva, visando a correção da conduta do servidor, sem prejuízo de futuras medidas disciplinares, caso persistam as irregularidades.

Remeta-se cópia da presente decisão à COGER e Central de Mandados, servindo esta como ofício.

Notifique-se o sindicado.

Decorrido o trânsito em julgado, encaminhe-se à DIPES para anotação no cadastro do servidor.

Intimem-se.

Rio Branco (AC), 10 de fevereiro de 2025.

Luana Cláudia de Albuquerque Campos
Diretora do Foro

Documento assinado eletronicamente por Luana Cláudia de Albuquerque Campos, Diretora, em 11/02/2025, às 12:34, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0002418-67.2024.8.01.0000

Processo Administrativo nº:0010639-39.2024.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:RBDFO
Relator:
Requerente:Cecília Bergeronete Oliveira Souza
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:

DECISÃO

Trata-se de reclamação apresentada junto à Ouvidoria pela senhora Cecília Bergeronete Oliveira Souza, relativa ao atendimento recebido no 3º Juizado Especial Cível de Rio Branco, alegando que:

a) Foi atendida por um servidor identificado como “Erico”, que se recusou a prestar informações sobre seu processo sob a justificativa de que ela possui advogado constituído.

b) Uma servidora identificada como “Erika” interveio no atendimento, adotando, segundo a requerente, um “tom ríspido”, limitando-se a fornecer a senha do processo e reiterando a orientação de que as informações deveriam ser obtidas por meio de seu advogado.

c) A reclamante considerou o atendimento inadequado, destacando que, como parte do processo, esperava maior transparência e acolhimento por parte da unidade judiciária.

Em resposta às alegações, a servidora Erika Ribeiro Ximenes, Diretora de Secretaria, apresentou os seguintes esclarecimentos:

Inicialmente, declara que não há registro de servidor com esse nome na unidade.

Alega que a reclamante é assistida por advogado (Dr. Acelon da Silva Dias) e, conforme o Provimento 16/16 da COGER, os servidores estão autorizados a fornecer apenas a senha do processo eletrônico, sendo as orientações jurídicas de competência exclusiva do advogado constituído.

Nega qualquer tratamento inadequado, explicando que o tom de voz alegado como “ríspido” decorre de postura profissional e educada, sem uso de intimidade ou informalidade, conforme orientações de atendimento ao público.

Destacou que o advogado da requerente vem atuando regularmente no processo, sem qualquer obstáculo causado pela unidade.

Breve relato dos fatos.

DECIDO.

Verifica-se que a conduta da servidora alinhou-se às normas legais (art. 224 do Provimento 16/16 da COGER), limitando-se a fornecer a senha do processo e orientar a requerente a buscar seu advogado para questões jurídicas.

Com relação à rispidez em seu atendimento, salvo melhor juízo, não configura má conduta, uma vez que a servidora agiu com profissionalismo, sem ofensas ou negligência.

Frise-se que o andamento do processo não foi afetado, conforme demonstrado pela atuação regular do advogado da requerente.

Desse modo, ausente justa causa para instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar, determino o arquivamento da presente reclamação e remessa desta decisão à OUVIDORIA, bem como às partes, servindo a presente como ofício.

Rio Branco, 07 de maio de 2025.

Luana Cláudia de Albuquerque Campos
Diretora do Foro

Documento assinado eletronicamente por Luana Cláudia de Albuquerque Campos, Diretora, em 07/05/2025, às 13:11, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0010639-39.2024.8.01.0000

Processo Administrativo nº:0011087-12.2024.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:RBDFO
Relator:
Requerente:@interessados_virgula_espaco@
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:

DECISÃO

Trata-se de reclamação formulada pelo senhor Marcelo Waldo Semsom Landa Duran, junto à Ouvidoria, contra a servidora Erika Ribeiro Ximenes, Assessora Chefe de Gabinete do 3º Juizado Especial Cível de Rio Branco, alegando:

a) Que compareceu virtualmente à audiência do dia 30/10/2024, mas enfrentou problemas técnicos para acessar a sessão, o que não foi considerado, resultando em sentença extintiva por ausência (art. 51, I, da Lei 9.099/95).

b) Acusa a servidora de discriminação, por tratá-lo com desrespeito, especialmente por ser idoso e portador de epilepsia.

c) Alega que a servidora interferiu no processo, assumindo papel de “advogada defensora” da parte contrária (Maria Manoela Pastora do Nascimento).

d) Critica orientações supostamente desalinhas com suas demandas processuais.

Por derradeiro, solicita análise das provas de sua tentativa de comparecimento à audiência, reparação por suposto tratamento desrespeitoso e advertência à servidora sobre sua conduta.

Em resposta, a servidora Erika Ribeiro Ximenes esclareceu que: 1- a audiência foi realizada em 30/10/2024, com pregão presencial e online. Após tolerância de 10 minutos e reiterado chamamento, a ausência do requerente motivou a sentença extintiva. 2- o processo foi arquivado em 04/11/2024, conforme rito legal. 3- em 19/11/2024, o reclamante foi informado sobre a sentença e orientado a apresentar justificativa formal para análise do Juízo, caso desejasse prosseguir. Ressalta que não compete à servidora analisar méritos ou proferir decisões, restringindo-se a orientações processuais. Por derradeiro, abstém-se de comentar declarações pessoais do requerente (como a autodenominação de “doente mental”), focando nos fatos processuais.

Breve relato dos fatos.

DECIDO.

Inicialmente, verifico que a sentença extintiva seguiu o disposto no art. 51, I, da Lei 9.099/95, diante da ausência comprovada do requerente na audiência, mesmo após tolerância legal. Eventuais problemas técnicos devem ser comprovados e submetidos ao Juízo para exame, não configurando falha funcional.

Com relação à conduta da servidora reclamada, as orientações prestadas limitaram-se ao âmbito processual, sem indícios de discriminação ou interferência indevida.

A alegação de “tom ríspido” é subjetiva e não se confirma nos autos, visto que a servidora agiu com profissionalismo, conforme registrado no termo de atendimento.

O requerente foi devidamente orientado a apresentar justificativa para a reabertura do processo, preservando seu direito ao contraditório.

Desse modo, verifico ausente justa causa para instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar, determinando o arquivamento da presente reclamação e remessa desta decisão à OUVIDORIA, bem como às partes, servindo a presente como ofício.

Rio Branco, 07 de maio de 2025.

Luana Cláudia de Albuquerque Campos
Diretora do Foro

Documento assinado eletronicamente por Luana Cláudia de Albuquerque Campos, Diretora, em 07/05/2025, às 13:07, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0011087-12.2024.8.01.0000

V - EDITAIS E DEMAIS
PUBLICAÇÕES

Autos nº 0700401-92.2021.8.01.0009
Classe Procedimento Comum Cível
Requerente Angla Rayane Oliveira da Silva e outro
Requerido JS Construções Eireli

EDITAL DE CITAÇÃO
(Citação - Genérico - Prazo: 20 dias)

DESTINATÁRIO JS CONSTRUÇÕES EIRELI, Na Pessoa de seu Representante Legal, CNPJ 15.359.637/0001-46, Rua 10 de Junho, 0067, Tropical, CEP 69918-440, Rio Branco - AC
JACKSON SILVA DO NASCIMENTO, Brasileiro, Solteiro, empresário, RG 11106816-SSP/AC, CPF 008.566.602-56, mãe Maria Rita Silva do Nascimento, Nascido/Nascida 25/03/1991, natural de Rio Branco - AC, Rua do Comércio, 313, (Ap. 02), Manoel Julião, CEP 69918-440, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, ficam citados os destinatários acima, que se acham em lugar incerto e desconhecido, para ciência da presente ação e, responderem, querendo, no prazo abaixo, contado do transcurso do prazo deste edital, conforme petição inicial, documentos e respectivo despacho, disponíveis mediante consulta processual pela internet.

PRAZO 20 (vinte) dias.

ADVERTÊNCIA Não sendo contestada a ação, no prazo mencionado, o destinatário será considerado revel e as alegações de fato formuladas pela parte autora serão presumidas verdadeiras (art. 344 do CPC/2015).

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Av: Castelo Branco, 1460, Whatsapp- (68)99281-3680, Centro - CEP 69925-000, Fone: (68) 3212-8790, Senador Guimard-AC - E-mail: vaciv1sg@tjac.jus.br.

Senador Guimard-AC, 22 de abril de 2025.

Claudenice de Araújo Fernandes
Diretora de Secretaria

Romário Divino Faria
Juiz de Direito

Autos n.º 0700401-92.2021.8.01.0009
Classe Procedimento Comum Cível
Requerente Angla Rayane Oliveira da Silva e outro
Requerido JS Construções Eireli

EDITAL DE CITAÇÃO
(Citação - Genérico - Prazo: 20 dias)

DESTINATÁRIO JS CONSTRUÇÕES EIRELI, Na Pessoa de seu Representante Legal, CNPJ 15.359.637/0001-46, Rua 10 de Junho, 0067, Tropical, CEP 69918-440, Rio Branco - AC
JACKSON SILVA DO NASCIMENTO, Brasileiro, Solteiro, empresário, RG 11106816-SSP/AC, CPF 008.566.602-56, mãe Maria Rita Silva do Nascimento, Nascido/Nascida 25/03/1991, natural de Rio Branco - AC, Rua do Comércio, 313, (Ap. 02), Manoel Julião, CEP 69918-440, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, ficam citados os destinatários acima, que se acham em lugar incerto e desconhecido, para ciência da presente ação e, responderem, querendo, no prazo abaixo, contado do transcurso do prazo deste edital, conforme petição inicial, documentos e respectivo despacho, disponíveis mediante consulta processual pela internet.

PRAZO 20 (vinte) dias.

ADVERTÊNCIA Não sendo contestada a ação, no prazo mencionado, o destinatário será considerado revel e as alegações de fato formuladas pela parte autora serão presumidas verdadeiras (art. 344 do CPC/2015).

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Av: Castelo Branco, 1460, Whatsapp- (68)99281-3680, Centro - CEP 69925-000, Fone: (68) 3212-8790, Senador Guimard-AC - E-mail: vaciv1sg@tjac.jus.br.

Senador Guimard-AC, 22 de abril de 2025.

Claudenice de Araújo Fernandes
Diretora de Secretaria

Romário Divino Faria
Juiz de Direito

Autos n.º 0710325-83.2023.8.01.0001
Classe Usucapião
Autor Francisco Matias de Paula
Réu Oliveira e Santos Ltda, na pessoa de seu representante legal Sebastião Pantoja de Oliveira e outros

EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)

DESTINATÁRIO Todos os eventuais e possíveis interessados, ausentes, in-

certos e desconhecidos em impugnar a presente ação de usucapião do um lote de terra, localizado no Conjunto de Alah, nº. 05, da Quadra F, situado no prolongamento da Avenida Nações Unidas, em Rio Branco – Acre, registrado sob o nº R-2-7881 na 1º Serventia de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco-Acre.

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o destinatário acima, que se acha em lugar incerto e desconhecido, para ciência da presente ação e, querendo, oferecer contestação em 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, conforme petição inicial, documentos e respectivo despacho, disponível por meio de consulta processual na Internet.

ADVERTÊNCIA Não sendo contestada a ação, no prazo mencionado, o destinatário será considerado revel e as alegações de fato formuladas pela parte autora serão presumidas verdadeiras (art. 344 do CPC/2015).

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878 - Cidade da Justiça, WhatsApp (68) 9206-4151, Portal da Amazônia, - CEP 69915-777, Fone: (68) 3212-8450, Rio Branco-AC - E-mail: vaciv4rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 10 de abril de 2025.

Evany de Araújo Vieira
Diretora de Secretaria

Shirlei de Oliveira Hage de Menezes
Juíza de Direito

Autos n.º 0710325-83.2023.8.01.0001
Classe Usucapião
Autor Francisco Matias de Paula
Réu Oliveira e Santos Ltda, na pessoa de seu representante legal Sebastião Pantoja de Oliveira e outros

EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)

DESTINATÁRIO Todos os eventuais e possíveis interessados, ausentes, incertos e desconhecidos em impugnar a presente ação de usucapião do um lote de terra, localizado no Conjunto de Alah, nº. 05, da Quadra F, situado no prolongamento da Avenida Nações Unidas, em Rio Branco – Acre, registrado sob o nº R-2-7881 na 1º Serventia de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco-Acre.

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o destinatário acima, que se acha em lugar incerto e desconhecido, para ciência da presente ação e, querendo, oferecer contestação em 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, conforme petição inicial, documentos e respectivo despacho, disponível por meio de consulta processual na Internet.

ADVERTÊNCIA Não sendo contestada a ação, no prazo mencionado, o destinatário será considerado revel e as alegações de fato formuladas pela parte autora serão presumidas verdadeiras (art. 344 do CPC/2015).

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878 - Cidade da Justiça, WhatsApp (68) 9206-4151, Portal da Amazônia, - CEP 69915-777, Fone: (68) 3212-8450, Rio Branco-AC - E-mail: vaciv4rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 10 de abril de 2025.

Evany de Araújo Vieira
Diretora de Secretaria

Shirlei de Oliveira Hage de Menezes
Juíza de Direito

Autos n.º 0700228-29.2025.8.01.0009
Classe Interdição/Curatela
Autor Antonio de Jesus Freire Rodrigues
Réu José Adonias dos Santos Rodrigues

TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos 25 dias do mês de abril de 2025, às 09h, na Sala de Audiências da Vara

Cível da Comarca de Senador Guiomard, onde se encontrava o Juiz de Direito Dr. Romário Divino Faria, a Promotora de Justiça Dra. Eliane Misae Kinoshita, foi realizado o pregão, observadas as formalidades legais, comparecendo o requerente Antonio de Jesus Freire Rodrigues, assistido pela Defensora Pública Dra. Gabriella de Andrade Virgílio, bem como o interditando, Sr. José Adonias dos Santos Rodrigues.

Declarada aberta a audiência, diante de problemas na conexão da parte autora, o MM. Juiz determinou que o oficial de justiça plantonista viabilizasse a participação das partes na presente audiência.

Após a conexão das partes, o magistrado passou-se à entrevista do interditando, cujo teor encontra-se gravado no SAJ/PG5.

IMPRESSÃO PESSOAL: o interditando demonstrou não ter noção das coisas que acontecem ao seu redor. Não respondeu nenhuma pergunta formulada, vez que quase não escuta, em virtude de ter perdido boa parte da audição. Além disso não anda e não fala. É acamado em virtude de possuir sequelas de uma Acidente Vascular Cerebral.

A Defensora Pública reiterou o pedido inicial.

Dada a palavra ao MPE, assim manifestou-se: "MM. Juiz, diante da prova oral colhida nesta data, aliado ao relatório médico acostado aos autos à fl. 12, no sentido de que o interditando é acamado e tem graves sequelas de um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (CID I-69.3/I-10/E-11), doença que o impede de exercer, sozinho os atos da vida civil, opina o MPE pela procedência do pedido, para que o requerente Antonio de Jesus Freire Rodrigues seja nomeado curador definitivo do seu pai, Sr. José Adonias dos Santos Rodrigues."

SENTENÇA: Antonio de Jesus Freire Rodrigues, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação e requereu a sua nomeação como curador do interditando José Adonias dos Santos Rodrigues. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/15. Decisão inicial à fl. 16, momento em que foi deferida a curatela provisória. Neste ato, foi realizado a entrevista do interditando, tendo a defensora pública reiterado o pedido inicial e o MPE manifestado-se pela procedência. É o relato do necessário. Decido. Após o presente interrogatório e considerando o relatório médico de fl. 12, ficou evidenciado as limitações do interditando em administrar os atos da vida civil, inclusive negocial, isso em decorrência de ser acamado e ter graves sequelas de um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (CID I-69.3/I-10/E-11). Anoto, ainda, que o interditando tem quase 80 anos de idade, o que agrava as doenças que possui. Diante das provas produzidas, mostra-se imperiosa a interdição total do Sr. José Adonias dos Santos Rodrigues. Ante o exposto, e com fundamento nos arts. 1767, I, do Código Civil e 755, I do NCPC, bem como em face da manifestação favorável do MPE, julgo totalmente procedente o pedido e, por conseguinte, decreto a interdição de JOSÉ ADONIAS DOS SANTOS RODRIGUES, declarando-a totalmente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Nomeio-lhe como curador definitivo, o seu filho, a Sr. ANTONIO DE JESUS FREIRE RODRIGUES em obediência ao disposto no art. 747, II, do Novo Código de Processo Civil. Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, §3º, do Novo Código de Processo Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local, 01 (uma) vez, no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, bem como na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Expeça-se TERMO DE CURATELA DEFINITIVO. Dispensar o trânsito em julgado. Sem custas. Registre-se. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença publicada em audiência e intimados os presentes.

Nada mais havendo a audiência é encerrada, lavrando-se o presente termo que vai devidamente assinado. Eu, _____, Lucas da Silva Moreira, digitei e subscrevo.

Romário Divino Faria
Juiz de Direito

Autos n.º 0716535-19.2024.8.01.0001
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Requerente e Autor Justiça Pública e outro
Indiciado Jordisson da Silva Vieira

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo: 15 dias)

ACUSADO JORDISSON DA SILVA VIEIRA, Brasileiro, Solteiro, estudante, RG 1236234, CPF 064.175.542-28, pai Juvenil Nilson Vieira, mãe Vera Lúcia Oliveira da Silva, Nascido/Nascida 23/12/2003, com endereço à Rua Iguaçu da Glória, 44, ou (menor interno no centro AQUIRY), Vitória, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, documentos e respectiva decisão, disponíveis mediante consulta processual pela internet.

ADVERTÊNCIA Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 (CPP, art. 366).

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Rua Alfredo Gama, 120, bairro Livramento, Centro - CEP 69927-000, Fone: (68) 3212-8775, Porto Acre-AC - E-mail: vacri1pa@tjac.jus.br

Porto Acre-AC, 31 de março de 2025.

José Ícaro Terranova Freitas de Sousa
Diretor(a) Secretaria

Bruna Barreto Perazzo Costa
Juíza de Direito

Autos n.º 0705338-33.2025.8.01.0001
Classe Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) - Criminal
Requerente Justiça Pública e outro
Requerido Grace Kelly da Silva Souza

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo: 15 dias)

DESTINATÁRIO GRACE KELLY DA SILVA SOUZA, brasileira, Solteira, desempregada, RG 1021975-7, CPF 00924003294, pai Francisco das Chagas de Souza, mãe Jacqueline Cavalcante de Souza, Nascido/Nascida 06/02/1988, natural de Rio Branco - AC, com endereço à Em Situação de Rua (Vive Nas Proximidades da Ponte do Bairro da Paz), s/nº, Bairro da Paz, CEP 69900-000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica intimado o destinatário acima, que se acha em lugar incerto e desconhecido, quanto ao teor da sentença prolatada, conforme a parte conclusiva transcrita na parte inferior deste edital, bem como para interpor o respectivo recurso, querendo, no lapso de tempo abaixo mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital.

DECISÃO Isto posto, para proteção da requerente Jaqueline Cavalcante de Souza, com fundamento nos art. 282, I, § 2.º, c/c art. 319, ambos do CPP, e art. 19, § 1.º c/c art. 22., III, "a", "b" e "c", da Lei n.º 11.340/2006 e art. 13 da mesma lei c/c art. 282, II, do CPP ou art. 350, caput, parte final, do CPP, imponho as seguintes medidas em face do requerido Grace Kelly da Silva Souza: I – proibição da ofensora de: a) aproximar-se da ofendida, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor de 300 metros; b) manter contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, inclusive telefone e/ou whatsapp; c) frequentar o lar da ofendida e o seu local de trabalho, a fim de preservar sua integridade física e psicológica; II – encaminhamento da representada para a Equipe Multidisciplinar, a qual, após o atendimento, deverá adotar as providências cabíveis ao caso em questão. III Em razão da informada dependência química da ofensora, encaminhá-la para o CAPS AD III Manoel Julião, para tratamento da dependência química. Para tanto, devendo a requerida ser intimada para comparecimento em 05 dias. Oficie-se ao CAPS dando conhecimento da decisão

PRAZO RECURSAL 5

SEDE DO JUÍZO Cidade da Justiça - Av. Paulo Lemos, 878, Fórum Criminal Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-170, Fone: (68) 3212-8706, Rio Branco-AC - E-mail: vpm2rb@tjac.jus.br

Rio Branco-AC, 12 de maio de 2025.

Grazielle Outramário Wutzke
Diretora de Secretaria

Natalia Maia Guerreiro Souza
Juíza

Autos n.º 0703603-38.2020.8.01.0001
Classe Procedimento Comum Cível
Requerente Banco Bradesco S/A
Requerido Comal Ltda-me

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo: 30 dias)

DESTINATÁRIO COMAL LTDA-ME, CNPJ 11.144.945/0001-01, com endereço à Rua Estado do Acre, 126, Box 27, Centro, CEP 69908-000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica intimado o destinatário acima, que se acha em lugar incerto e desconhecido, para providenciar o pagamento das custas processuais relativas aos autos em epígrafe, no prazo de 30 (trinta)

dias, sob pena de inscrição como dívida ativa do Estado do Acre.

VALOR DAS CUSTAS R\$1.399,11 - (mil e trezentos e noventa e nove reais e onze centavos).

DATA DO CÁLCULO16/09/2024.

ADVERTÊNCIAA falta de pagamento das taxas devidas sujeitará o devedor à MULTA de valor igual ao das taxas não pagas, consideradas estas pelo seu valor atualizado (art. 32, Lei nº 1.422/2011), além do PROTESTO da dívida.

OBSERVAÇÃOO contribuinte deverá pagar o tributo através de guia DAE, em favor do Tesouro Estadual, e apresentar o comprovante de pagamento a este Juízo.

SEDE DO JUÍZO Rua Benjamim Constant, 1165, (68) 99245-1249 - WhatsApp, Centro - CEP 69000-064, Fone: (68) 3212-8444, Rio Branco-AC - E-mail: vaciv1rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 17 de setembro de 2024.

Darcleone dos Santos da Silva
Diretor(a) Secretaria

Zenice Mota Cardozo
Juíza de Direito

Autos n.º 0700208-38.2025.8.01.0009
ClasseInterdição/Curatela
Autor Vanilse Candida do Nascimento
Réu Vinícius Nascimento de Souza

TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos 25 dias do mês de abril de 2025, às 08h, na Sala de Audiências da Vara Cível da Comarca de Senador Guiomard, onde se encontrava o Juiz de Direito Dr. Romário Divino Faria, a Promotora de Justiça Dra. Eliane Misae Kinoshita, foi realizado o pregão, observadas as formalidades legais, comparecendo a requerente Vanilse Cândida do Nascimento, acompanhada pelo advogado Dr. Michael José da Silva Alves, bem como o interditando Vinícius Nascimento de Souza.

Declarada aberta a audiência, passou-se à entrevista do interditando, cujo teor encontra-se gravado no SAJ/PG5.

IMPRESSÃO PESSOAL: o interditando demonstrou ter pouca noção das coisas que acontecem ao seu redor. Não respondeu a nenhuma pergunta formulada já que não consegue se expressar através da fala em virtude de ser portador de transtorno.

O advogado reiterou o pedido inicial.

Dada a palavra ao MPE, assim manifestou-se: “MM. Juiz, diante da prova oral colhida nesta data, aliado ao atestado médico acostado aos autos à fl. 27, no sentido de que o interditando é portador de transtorno mental (CID F 72.1/F 84.1), doença que o impede de exercer, sozinho os atos da vida civil, opina o MPE pela procedência do pedido, para que a requerente Vanilse Candida do Nascimento seja nomeada curadora definitiva do seu filho, Vinícius nascimento de Souza.”

SENTENÇA: Vanilse Cândida do Nascimento, qualificada nos autos, ajuizou a presente ação e requereu a sua nomeação como curadora do interditando Vinícius Nascimento de Souza. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 20/28. Decisão inicial à fl. 29, momento em que foi deferida a curatela provisória. Neste ato, foi realizado a entrevista do interditando, tendo o advogado reiterado o pedido inicial e o MPE manifestado-se pela procedência. É o relato do necessário. Decido. Após a presente entrevista e considerando o atestado médico de fl. 27, ficou evidenciado as limitações do interditanda em administrar os atos da vida civil, inclusive negocial, isso em decorrência de portador de transtorno mental (CID F 72.1/F 84.1). Anoto, ainda, que atestado médico aponta que o interditando realiza tratamento no Hospital de Saúde Mental do Acre – HOSMAC desde 30/01/2012 e indica a necessidade do acompanhamento de terceiros para a prática de atos da vida cotidiana. Assim, diante das provas produzidas, mostra-se imperiosa a interdição total de Vinícius Nascimento de Souza. Ante o exposto, e com fundamento nos arts. 1767, I, do Código Civil e 755, I do NCPC, bem como em face da manifestação favorável do MPE, julgo totalmente procedente o pedido e, por conseguinte, decreto a interdição de VINÍCIUS NASCIMENTO DE SOUZA, declarando-o totalmente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Nomeio-lhe como curadora definitiva, a sua mãe, a Sra. VANILSE CÂNDIDA DO NASCIMENTO em obediência ao disposto no art. 747, II, do Novo Código de Processo Civil. Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, §3º, do Novo Código de Processo Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local, 01 (uma) vez, no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, bem como na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Expeça-se TERMO DE CURATELA DEFINITIVO. Dispensar o trânsito em julgado. Sem custas. Registre-se. Arqui-

vem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença publicada em audiência e intimados os presentes.

Nada mais havendo a audiência é encerrada, lavrando-se o presente termo que vai devidamente assinado. Eu, _____, Lucas da Silva Moreira, digitei e subscrevo.

Romário Divino Faria
Juiz de Direito

Autos n.º 0700096-60.2016.8.01.0017
ClasseCumprimento de sentença
Autor Jairo Benitz de Souza
Réu Francisco Alquimar dos Santos Costa e outro

EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)

DESTINATÁRIOFRANCISCO ALQUIMAR DOS SANTOS COSTA, Brasileiro, RG 1061520-2, Rua Djalma Dutra, 1.562, 25 de Agosto, CEP 69980-000, Cruzeiro do Sul - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o destinatário acima, que se acha em lugar incerto e desconhecido, para PAGAR A DÍVIDA, acrescida de custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante devido sofrer acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e, também, honorários de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC/2015.

VALOR DA DÍVIDAR\$ 16.066,21 - (DEZESSEIS MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).

ADVERTÊNCIANão efetuado o pagamento voluntário no prazo acima, fluirá o prazo para impugnação em 15 (quinze) dias, independentemente de penhora ou nova intimação, e será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação e (CPC/2015, arts. 523, § 3º, e 525).

SEDE DO JUÍZOAv. Presidente Vargas, 402, Centro - CEP 69985-000, Fone: (68) 3212-8828, Rodrigues Alves-AC - E-mail: vaciv1ra@tjac.jus.br.

Rodrigues Alves-AC, 13 de maio de 2025.

Jezadaque da Silva Magalhães
Diretor(a) Secretaria

Mirella Ribeiro Chaves Giansante
Juíza

Autos n.º 0710989-80.2024.8.01.0001
ClasseProcedimento Comum Cível
Requerente Jose Gomes dos Santos
Requerido Doryan Gleides de Souza Gomes dos Santos e outros

EDITAL DE CITAÇÃO
(Réus Incertos - Prazo: 20 dias)

DESTINATÁRIOHerdeiros incertos da de cujus Eucelita Geraldina de Souza, filha de Júlio Geraldino de Souza e Angelina Ferreira de Souza, falecida no dia 17/03/2024.

FINALIDADEPelo presente edital, ficam citados os herdeiros incertos acima, que se acham em lugar incerto e não sabido, para ciência da presente ação e, querendo, oferecer contestação em 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, conforme petição inicial, documentos e respectivo despacho, disponíveis mediante consulta processual pela internet.

ADVERTÊNCIANão sendo contestada a ação, no prazo supramencionado, presumir-se-ão aceitos pela parte ré, como verdadeiros, os fatos alegados na inicial, de acordo com os artigos 334 e 344, do CPC/2015.

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878 - Cidade da Justiça, Portal da Amazônia - CEP 69915-777, Fone: (68) 3212-8458, Rio Branco-AC - E-mail: vafam2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 23 de outubro de 2024.

Jeosafá Neri da Silva
Assessor Chefe de Gabinete

Fernando Nóbrega da Silva
Juiz de Direito

Autos n.º 0701265-95.2019.8.01.0011
ClasseCuratela
Requerente Gercileuda Vieira de Araújo
Requerido Alisson Vieira de Araújo

EDITAL DE INTERDIÇÃO
(Curatela - Art. 749 do CPC/2015 - Prazo: 20 dias)

INTERDITOALISSON VIEIRA DE ARAÚJO, Solteiro, RG 00001007378, CPF 883.511.302-49, pai Durval Batista de Araújo, mãe Diva Vieira de Araújo, Nascido/Nascida 09/07/1985, natural de Porto Velho - RO, com endereço à Unidade Penitenciária Francisco de Oliveira Conde, S/N, Distrito Industrial, CEP 69900-000, Rio Branco - AC

FINALIDADEPor intermédio do presente, os que virem ou dele conhecimento tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitaram regularmente os autos do processo epigrafado, até sentença final, sendo decretada a interdição da pessoa acima, conforme transcrito na parte inferior deste edital, e nomeada a curadora abaixo, a qual, aceitando a incumbência, prestou o devido compromisso e está no exercício do cargo.

CURADORAGERCILEUDA VIEIRA DE ARAÚJO – CPF

CAUSADeficiência Mental CID F.80

LIMITES Suprir incapacidade civil.

SEDE DO JUÍZO Rua Cunha Vasconcelos, 689, Centro - CEP 69940-000, Fone: (68) 3212-8782, Sena Madureira-AC - E-mail: vaciv1sm@tjac.jus.br.

Sena Madureira-AC, 03 de abril de 2025.

Clarice Ferreira de Souza
Chefe de Gabinete

Caique Cirano di Paula
Juiz de Direito

Autos n.º 0705434-82.2024.8.01.0001
ClasseProcedimento Comum Cível
Requerente Ivo de Souza Lima
Requerido Izaias Gomes de Lima e outros

EDITAL DE CITAÇÃO
(Réus Incertos - Prazo: 20 dias)

DESTINATÁRIOHerdeiros incertos da de cujus Maria Gomes Martins, falecida no dia 14/01/2024, brasileira, RG n. 101920-SEPC/AC, CPF n. 138.662.492-68.

FINALIDADEPelo presente edital, ficam citados os herdeiros incertos acima, que se acham em lugar incerto e não sabido, para ciência da presente ação e, querendo, oferecer contestação em 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, conforme petição inicial, documentos e respectivo despacho, disponíveis mediante consulta processual pela internet.

ADVERTÊNCIANão sendo contestada a ação, no prazo supramencionado, presumir-se-ão aceitos pela parte ré, como verdadeiros, os fatos alegados na inicial, de acordo com os artigos 334 e 344, do CPC/2015.

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878 - Cidade da Justiça, Portal da Amazônia - CEP 69915-777, Fone: (68) 3212-8458, Rio Branco-AC - E-mail: vafam2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 07 de janeiro de 2025.

Jeosafá Neri da Silva
Assessor Chefe de Gabinete

Maha Kouzi Manasfi e Manasfi
Juíza de Direito

Documento assinado eletronicamente,
nos termos do art. 1º, § 2º, III, da Lei n. 11.419/06.

Autos n.º 0722523-21.2024.8.01.0001
ClasseProcedimento Comum Cível
Requerente Elissandro Maciel
Requerido Ana Carolina Delise Maciel e outros

EDITAL DE CITAÇÃO
(Réus Incertos - Prazo: 20 dias)

DESTINATÁRIOHerdeiros incertos da de cujus Daiane Delise, falecida no dia 28/10/2024, brasileira, natural de Rio Branco-AC, RG n. 1011422-0-SS/AC, CPF n. 005.036.982-29.

FINALIDADEPelo presente edital, ficam citados os herdeiros incertos acima, que se acham em lugar incerto e não sabido, para ciência da presente ação e, querendo, oferecer contestação em 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, conforme petição inicial, documentos e respectivo despacho, disponíveis mediante consulta processual pela internet.

ADVERTÊNCIANão sendo contestada a ação, no prazo supramencionado, presumir-se-ão aceitos pela parte ré, como verdadeiros, os fatos alegados na inicial, de acordo com os artigos 334 e 344, do CPC/2015.

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878 - Cidade da Justiça, Portal da Amazônia - CEP 69915-777, Fone: (68) 3212-8458, Rio Branco-AC - E-mail: vafam2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 07 de janeiro de 2025.

Jeosafá Neri da Silva
Assessor Chefe de Gabinete

Fernando Nóbrega da Silva
Juiz de Direito
Autos n.º 0700938-26.2023.8.01.0007

ClasseInterdição/Curatela
Autor Maura Regina de Sales
Réu Maria Iasmim de Souza Mendes, pessoa com Pessoa com deficiência

EDITAL DE INTERDIÇÃO
(Curatela - Art. 749 do CPC/2015 - Prazo: 20 dias)

INTERDITOMARIA IASMIM DE SOUZA MENDES, CPF 000.344.342-67, pai RAIMUNDO BARBOSA MENDES, mãe JERRIVANE FERNANDES DE SOUZA, Nascido/Nascida 01/12/2005, com endereço à RA FLORIANO PEIXOTO, 131, CENTRO, CEP 69930-000, Xapuri - AC

FINALIDADEPor intermédio do presente, os que virem ou dele conhecimento tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitaram regularmente os autos do processo epigrafado, até sentença final, sendo decretada a interdição da pessoa acima, conforme transcrito na parte inferior deste edital, e nomeado(a) o(a) curador(a) abaixo, o(a) qual, aceitando a incumbência, prestou o devido compromisso e está no exercício do cargo.

CURADOR Maura Regina de Sales

CAUSAEncefalopatia Hipoxica (Microcefalia)

LIMITES
Suprir incapacidade de gerir a vida civil.

SEDE DO JUÍZO Rua Floriano Peixoto, 62, , Tel: 3542-2523 e 3542-3062,, Centro - CEP 69930-000, Fone: (68) 3212-8799, Xapuri-AC - E-mail: vaciv1xp@tjac.jus.br.

Xapuri-AC, 05 de maio de 2025.

Erivan Borge dos Santos
Diretor(a) Secretaria

Luis Gustavo Alcalde Pinto
Juiz de Direito

Autos n.º 0700296-82.2025.8.01.0007
ClasseUsucapião
Requerente Francisca Nonata Silva da Cunha e outro
Requerido Francisco Teles Neto

EDITAL DE CITAÇÃO
(Citação - Genérico - Prazo: 20 dias)

DESTINATÁRIOSINTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

FINALIDADEPelo presente edital, ficam citados os destinatários acima, que se acham em lugar incerto e desconhecido, para ciência da presente ação e, responder, querendo, no prazo abaixo, contado do transcurso do prazo deste edital, conforme petição inicial, documentos e respectivo despacho, disponíveis mediante consulta processual pela internet.

PRAZO15 (quinze) dias.

ADVERTÊNCIANão sendo contestada a ação, no prazo mencionado, o destinatário será considerado revel e as alegações de fato formuladas pela parte autora serão presumidas verdadeiras (art. 344 do CPC/2015).

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Rua Floriano Peixoto, 62, , Tel: 3542-2523 e 3542-3062,, Centro - CEP 69930-000, Fone: (68) 3212-8799, Xapuri-AC - E-mail: vaci-v1xp@tjac.jus.br.

Xapuri-AC, 07 de maio de 2025.

Erivan Borge dos Santos
Diretor de Secretaria

Luís Gustavo Alcalde Pinto
Juiz de Direito

Autos n.º 0701053-35.2023.8.01.0011
ClasseInterdição/Curatela
Autor Ademir Pereira da Silva
Requerido Ariça Souza da Silva

EDITAL DE INTERDIÇÃO
(Curatela - Art. 749 do CPC/2015 - Prazo: 20 dias)

INTERDITOARIÇA SOUZA DA SILVA, brasileira, Solteira, RG 10851615, CPF 015.437.772-44, pai Ademar Pereira da Silva, mãe Tereza Freitas de Souza, Nascido/Nascida 24/11/1987, de cor Pardo, natural de Feijó - AC, com endereço à Estrada Olho D'Água, 810, zona rural, CEP 69940-000, Sena Madureira - AC

FINALIDADEPor intermédio do presente, os que virem ou dele conhecimento tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitaram regularmente os autos do processo epigrafado, até sentença final, sendo decretada a interdição da pessoa acima, conforme transcrito na parte inferior deste edital, e nomeado o curadorabaixo, o qual, aceitando a incumbência, prestou o devido compromisso e está no exercício do cargo.

CURADORADEMIR PEREIRA DA SILVA – CPF 322.707.982-87.

CAUSACID 10-F 20.9 e CID 10-F 32.3

LIMITES Suprir incapacidade civil.

SEDE DO JUÍZO Rua Cunha Vasconcelos, 689, Centro - CEP 69940-000, Fone: (68) 3212-8782, Sena Madureira-AC - E-mail: vaciv1sm@tjac.jus.br.

Sena Madureira-AC, 27 de março de 2025.

Clarice Ferreira de Souza
Chefe de Gabinete

Caique Cirano di Paula
Juiz de Direito

Autos n.º 0701795-20.2024.8.01.0013
Classe Inventário
Inventariante Maria Francisca Sampaio das Neves
Inventariado Manuel Sampaio das Neves e outros

EDITAL DE CITAÇÃO
(Réus Incertos - Prazo: 20 dias)

DESTINATÁRIO Herdeiros incertos e desconhecidos(art. 256 do CPC/2015) do falecido JOSÉ CLEIDIMAR PEREIRA DE ALBUQUERQUE no dia 29/10/2022.

FINALIDADE Pelo presente edital, ficam citados os herdeiros incertos acima, que se acham em lugar incerto e não sabido, para ciência da presente ação e, para os termos do inventário e partilha, em epígrafe, ciente de que terá vista dos autos pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para se manifestar

sobre as primeiras declarações, em conformidade com o disposto no artigo 627 do CPC/2015, contados do transcurso do prazo deste edital, conforme petição inicial, documentos e respectivo despacho, disponíveis mediante consulta processual pela internet.

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Tv. Floriano Peixoto, 238, Centro - CEP 69960-000, Fone: (68) 3212-8806, Feijó-AC - E-mail: vaciv1fj@tjac.jus.br.

Feijó-AC, 20 de março de 2025.

Thicianne Santos da Silva
Diretor(a) Secretaria

Caroline Lagos de Castro
Juíza de Direito

SERVENTIA DE REGISTROS CIVIS DAS
PESSOAS NATURAIS DO ESTADO DO ACRE

Livro: 9
Folha: 240
Termo: 1970

EDITAL DE PROCLAMAS
Matrícula:1539080155 2025 6 00009 240 0001970 40

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 e seus incisos do Código Civil EMISON VALDIVINO DE OLIVEIRA e NOURANY MERCELLY TAVARES DE BARROS sendo o cônjuge 1: - nascido em BRASILÉIA/AC aos 7 de Maio de 1986 de profissão SERVIDOR PUBLICO, estado civil DIVORCIADO, domiciliado e residente à/no(a) RAMAL DO 14, nº 585, Bairro ZONA RURAL, EPITACIOLÂNDIA/AC , filho de JOSÉ MARIANO DE OLIVEIRA e de MARIA NADINA RIBEIRO VALDIVINO e cônjuge 2: - nascida em RIO BRANCO/AC aos 1 de Novembro de 1995 de profissão DO LAR, estado civil DIVORCIADA, domiciliada e residente à/no(a) RAMAL DO 14, nº 0, Bairro ZONA RURAL, EPITACIOLÂNDIA/AC filha de JOÃO NUNES DE BARROS e de NORDIVANIA TAVARES DA ROCHA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Certifico que este edital será publicado no Diário Oficial da Justiça deste Estado.

EPITACIOLÂNDIA/ACRE, 12 de Maio de 2025

ALCIANA GOMES DE LIMA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Livro: 9
Folha: 241
Termo: 1971

EDITAL DE PROCLAMAS
Matrícula:1539080155 2025 6 00009 241 0001971 49

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 e seus incisos do Código Civil RIBAMAR NUNES DA SILVA e JOVELINA MAXIMIANO DE SOUZA sendo o cônjuge 1: - nascido em EPITACIOLÂNDIA/AC aos 12 de Dezembro de 1973 de profissão AGRICULTOR, estado civil DIVORCIADO, domiciliado e residente à/no(a) BR 317, KM 28, RAMAL DA TORRE +12 DE RAMAL, nº 0, Bairro ZONA RURAL, EPITACIOLÂNDIA/AC , filho de SEBASTIÃO LOPES DA SILVA e de OSCARINA NUNES DA SILVA e cônjuge 2: - nascida em XAPURI/AC aos 25 de Janeiro de 1969 de profissão DO LAR, estado civil SOLTEIRA, domiciliada e residente à/no(a) BR 317, KM 28, RAMAL DA TORRE +12 DE RAMAL, nº 0, Bairro ZONA RURAL, EPITACIOLÂNDIA/AC filha de ELIAS DIAS DE SOUZA e de MARIA MAXIMIANO DA SILVA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Certifico que este edital será publicado no Diário Oficial da Justiça deste Estado.

EPITACIOLÂNDIA/ACRE, 13 de Maio de 2025

ALCIANA GOMES DE LIMA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Livro: 9
Folha: 242
Termo: 1972

EDITAL DE PROCLAMAS

Matrícula:1539080155 0 6 00009 242 0001972 90

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 e seus incisos do Código Civil MIGUEL ANGEL GARCIA MARIÑO e FRANCISCA DE MIRANDA CASTELO BRANCO sendo o cônjuge 1: - nascido em SANTA LOURDES/PROVINCIA NICOLAS SUAREZ/PANDO/ BOL aos 16 de Novembro de 1958 de profissão AGRICULTOR, estado civil SOLTEIRO, domiciliado e residente à/no(a) RUA AMAURI RIBEIRO, nº 74, Bairro JOSÉ HASSEM, EPITACIOLÂNDIA/AC , filho de HOMERO GARCIA RIBERA e de LILA MARINO VELASCO e cônjuge 2: - nascida em FEIJÓ/AC aos 18 de Setembro de 1960 de profissão AGRICULTORA, estado civil SOLTEIRA, domiciliada e residente à/no(a) RUA AMAURI RIBEIRO, nº 74, Bairro JOSÉ HASSEM, EPITACIOLÂNDIA/AC filha de RAULINO DA COSTA CASTELO BRANCO e de MARIA ELISA INACIO DE MIRANDA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Certifico que este edital será publicado no Diário Oficial da Justiça deste Estado.

EPITACIOLÂNDIA/ACRE, 13 de Maio de 2025

ALCIANA GOMES DE LIMA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Livro: 9
Folha: 243
Termo: 1973

EDITAL DE PROCLAMAS

Matrícula:1539080155 2025 6 00009 243 0001973 45

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 e seus incisos do Código Civil JOSÉ LUCAS ALMEIDA E SILVA e JEICE SILVA ALMEIDA sendo o cônjuge 1: - nascido em BRASILÉIA/AC aos 30 de Maio de 1999 de profissão ESTUDANTE, estado civil SOLTEIRO, domiciliado e residente à/no(a) RUA BAHIA, S/N, nº 0, Bairro CENTRO, EPITACIOLÂNDIA/AC , filho de JOSÉ MARIA MENDES DA SILVA e de AUCINETE ASSIS DE ALMEIDA E SILVA e cônjuge 2: - nascida em BELO HORIZONTE/MG aos 24 de Abril de 1997 de profissão AUTÔNOMA, estado civil SOLTEIRA, domiciliada e residente à/no(a) RUA BAHIA, S/N, nº 0, Bairro SATEL, EPITACIOLÂNDIA/AC filha de JÂNIO ALMEIDA e de LUCIANA DA SILVA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Certifico que este edital será publicado no Diário Oficial da Justiça deste Estado.

EPITACIOLÂNDIA/ACRE, 13 de Maio de 2025

ALCIANA GOMES DE LIMA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Livro: 9
Folha: 241
Termo: 1971

EDITAL DE PROCLAMAS

Matrícula:1539080155 2025 6 00009 241 0001971 49

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 e seus incisos do Código Civil RIBAMAR NUNES DA SILVA e JOVELINA MAXIMIANO DE SOUZA sendo o cônjuge 1: - nascido em EPITACIOLÂNDIA/AC aos 12 de Dezembro de 1973 de profissão AGRICULTOR, estado civil DIVORCIADO, domiciliado e residente à/no(a) BR 317, KM 28, RAMAL DA TORRE +12 DE RAMAL, nº 0, Bairro ZONA RURAL, EPITACIOLÂNDIA/AC , filho de SEBASTIÃO LOPES DA SILVA e de OSCARINA NUNES DA SILVA e cônjuge 2: - nascida em XAPURI/AC aos 25 de Janeiro de 1969 de profissão DO LAR, estado civil SOLTEIRA, domiciliada e residente à/no(a) BR 317, KM 28, RAMAL DA TORRE +12 DE RAMAL, nº 0, Bairro ZONA RURAL, EPITACIOLÂNDIA/AC filha de ELIAS DIAS DE SOUZA e de MARIA MAXIMIANO DA SILVA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Certifico que este edital será publicado no Diário Oficial da Justiça deste Estado.

EPITACIOLÂNDIA/ACRE, 13 de Maio de 2025

ALCIANA GOMES DE LIMA ESCREVENTE AUTORIZADA

Livro: 9
Folha: 242
Termo: 1972

EDITAL DE PROCLAMAS

Matrícula:1539080155 0 6 00009 242 0001972 90

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 e seus incisos do Código Civil MIGUEL ANGEL GARCIA MARIÑO e FRANCISCA DE MIRANDA CASTELO BRANCO sendo o cônjuge 1: - nascido em SANTA LOURDES/PROVINCIA NICOLAS SUAREZ/PANDO/ BOL aos 16 de Novembro de 1958 de profissão AGRICULTOR, estado civil SOLTEIRO, domiciliado e residente à/no(a) RUA AMAURI RIBEIRO, nº 74, Bairro JOSÉ HASSEM, EPITACIOLÂNDIA/AC , filho de HOMERO GARCIA RIBERA e de LILA MARINO VELASCO e cônjuge 2: - nascida em FEIJÓ/AC aos 18 de Setembro de 1960 de profissão AGRICULTORA, estado civil SOLTEIRA, domiciliada e residente à/no(a) RUA AMAURI RIBEIRO, nº 74, Bairro JOSÉ HASSEM, EPITACIOLÂNDIA/AC filha de RAULINO DA COSTA CASTELO BRANCO e de MARIA ELISA INACIO DE MIRANDA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Certifico que este edital será publicado no Diário Oficial da Justiça deste Estado.

EPITACIOLÂNDIA/ACRE, 13 de Maio de 2025

ALCIANA GOMES DE LIMA ESCREVENTE AUTORIZADA

EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo I, III e IV do Código Civil Brasileiro, os contraentes: Faz Público, para fins de direito, que estão se habilitando para se casarem nesta cidade, os casais abaixo qualificados.

1 - EMERSON EVANGELISTA TEIXEIRA, de nacionalidade brasileiro, lombador, divorciado, portador do RG nº 440212, SSP/AC e inscrito no CPF sob nº 001.742.682-03, nascido aos treze (13) de julho (7) de mil novecentos e oitenta e seis (1986), natural de Cruzeiro do Sul/AC, domiciliado e residente na Rua Hermes Alves Brasileiro, 1045, Naire Leite, Senador Guimard-AC, filho de MANOEL FELIX TEIXEIRA e FRANCISCA PEREIRA DE EVANGELISTA. ALZENIR BENEVENUTO LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, portadora do RG nº 1009965-4, SSP/AC e inscrita no CPF sob nº 881.815.372-20, nascida aos trinta (30) de agosto (8) de mil novecentos e oitenta e cinco (1985), natural de Senador Guimard/AC, domiciliada e residente na Rua Hermes Alves Brasileiro, 1045, Naire Leite, Senador Guimard-AC, filha de FRANCISCO FERREIRA LIMA e MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BENEVENUTO. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser publicado no Diário Eletrônico no Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Senador Guimard/AC, 13 de maio de 2025.

Antonia Costa de Araujo
Escrevente Autorizada.

EDITAL DE PROCLAMAS DE CASAMENTO

DANILO BEZERRA DE CASTRO, Tabelião e Registrador da Terceira Serventia de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Rio Branco, Capital do Estado do Acre.
F a z P ú b l i c o, para fins de direito, que estão se habilitando para casarem nesta cidade, os casais abaixo qualificados:

01-SEBASTIÃO RIBEIRO DOS SANTOS e CLEIDE TEIXEIRA DE SOUZA, sendo, ELE brasileira, aposentado, solteiro, natural de Xapuri/AC, residente e domiciliado a Rua Parintins, nº 104, Conjunto Universitário em Rio Branco - Acre, filho de JOSÉ RIBEIRO DA ROCHA e de NAZARÉ FERREIRA DA ROCHA. ELA brasileira, professora, solteira, natural de Senador Guimard/AC, residente e domiciliada a Rua Parintins, nº 104, Conjunto Universitário em Rio Branco - Acre, filha de ANTÔNIO BATISTA DE SOUZA e de MARIA ANTONIETA TEIXEIRA DE SOUZA. (000794 01 55 2025 6 00024 117 0005817 24) (Conversão de União Estável em Casamento Civil)
02- BRENO DE ALMEIDA MELO e ALANE MOREIRA VILÁCIO, sendo, ELE brasileiro, engenheiro civil, solteiro, natural de Rio Branco/AC, residente e domiciliado a Rua Major Ladislau Ferreira, nº 1042, 7º BEC em Rio Branco - Acre, filho de JOÃO IZIDRO DE MELO NETO e de SANDRA MARIA DE ALMEIDA MELO. ELA brasileira, Arquiteta, solteira, natural de Rio Branco/AC, residente e domiciliada a Rua Major Ladislau Ferreira, nº 1042, 7º BEC em Rio Branco - Acre, filha de ARMANDO DE OLIVEIRA VILÁCIO e de MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DA COSTA. (000794 01 55 2025 6 00024 108 0005808 42)

03- SAMUEL PESSOA DE ARAÚJO e MAURIANGELA MONTEIRO DE SOUZA, sendo, ELE brasileiro, social media, solteiro, natural de Rio Branco/AC, residente e domiciliado a Rua Coral, nº 130, Parque das Palmeiras em Rio Branco - Acre, filho de MANOEL DA COSTA ARAÚJO e de MARIA ELIANE DE SÁ PESSOA ARAÚJO. ELA brasileira, coordenadora de vendas, solteira, natural de Rio Branco/AC, residente e domiciliada a Rua Coral, nº 130, Parque das Palmeiras em Rio Branco - Acre, filha de MAURICIO NUNES DE SOUZA e de MARIA IRENE MONTEIRO DE SOUZA. (000794 01 55 2025 6 00024 109 0005809 40)

04-JOÃO JANDSON DE SOUZA FONTENELE e THIERLLÉN DA SILVA SOUZA, sendo, ELE brasileiro, autônomo, divorciado, natural de Rio Branco/AC, residente e domiciliado a Rua Frei Caneca, nº 1804, Doca Furtado em Rio Branco - Acre, filho de JOÃO BATISTA VIANA FONTENELE e de MARIA ZULENA SOUZA FONTENELE. ELA brasileira, fisioterapeuta, solteira, natural de Rio Branco/AC, residente e domiciliada a Rua Frei Caneca, nº 1804, Doca Furtado em Rio Branco - Acre, filha de. (000794 01 55 2025 6 00024 110 0005810 27)

05-GEORGE DE SIQUEIRA e VERÔNICA DÓSEA DE CARVALHO, sendo, ELE brasileiro, policial militar, divorciado, natural de Cumbe/SE, residente e domiciliado a Rua Gabriel Soares, nº 150, Residencial Araçá, Ap 304, Floresta Sul em Rio Branco - Acre, filho de GILENO ANTONIO DE SIQUEIRA e de MARIA ALDINETE DE SIQUEIRA. ELA brasileira, empresária, divorciada, natural de Aracaju/SE, residente e domiciliada a Rua Gabriel Soares, nº 150, Residencial Araçá, Ap 304, Floresta Sul em Rio Branco - Acre, filha de CLEIDE SELDA DÓSEA DE CARVALHO e de DOMINGOS TAVARES DE CARVALHO. (000794 01 55 2025 6 00024 111 0005811 25)

06-JOHN EVELYN SILVA E SILVA e GABRIELA CASSIMIRO SOARES, sendo, ELE brasileira, garantista, solteiro, natural de Rio Branco/AC, residente e domiciliado a Rua Fonte Nova, nº 295, Conquista em Rio Branco - Acre, filho de JAIRO FERREIRA DA SILVA e de MARIA DA LIBERDADE DE AMORIM SILVA. ELA brasileira, escriturária, solteira, natural de Rio Branco/AC, residente e domiciliada a Rua Fonte Nova, nº 295, Conquista em Rio Branco - Acre, filha de ANTONIO SOUSA SOARES e de MARIA MIRAMAR ARAÚJO CASSIMIRO. (000794 01 55 2022 6 00014 238 0003138 48)

07-ANTONIO SANTOS DE ALMEIDA e DANIELLE OLIVEIRA DE BRITO, sendo, ELE brasileiro, vendedor, solteiro, natural de Cruzeiro do Sul/AC, residente e domiciliado a Rua Raimundo Malaquias, nº 104, Floresta Sul em Rio Branco - Acre, filho de ANTÔNIO TAVEIRA DE ALMEIDA e de TEREZINHA DOS SANTOS FILHA. ELA brasileira, vendedora, solteira, natural de Rio Branco/AC, residente e domiciliada a Rua Raimundo Malaquias, nº 104, Floresta Sul em Rio Branco - Acre, filha de RIBAMAR FERREIRA DE BRITO e de ZILDA MARIA DE OLIVEIRA. (000794 01 55 2025 6 00024 113 0005813 21)

08-EDVANDRO CARLOS RECKZIEGEL e MARIA JUCILANDIA VANDERLEI CAVALCANTE, sendo, ELE brasileiro, analista de tecnologia, solteiro, natural de Rio Branco/AC, residente e domiciliado a Rua N2, nº 79, Conjunto Tucumã em Rio Branco - Acre, filho de ARSENIO RECKZIEGEL e de LOURDES MARIA RECKZIEGEL. ELA brasileira, professora ensino superior, divorciada, natural de Tarauacá/AC, residente e domiciliada a Rua N2, nº 79, Conjunto Tucumã em Rio Branco - Acre, filha de SILVANIR PEREIRA CAVALCANTE e de MARIA DA CONCEIÇÃO VANDERLEI CAVALCANTE. (000794 01 55 2025 6 00024 114 0005814 21)

09-CÉSAR FELIPE DE JESUS MATOS DE OLIVEIRA e PATRYCIA ORIANE BRASILEIRO, sendo, ELE brasileiro, assessor de comunicação, solteiro, natural de Rio Branco/AC, residente e domiciliado a Rua Jacy Rodrigues, nº 193, Ap 03, Floresta Sul em Rio Branco - Acre, filho de WILTON CÉZAR DE JESUS SALES DE OLIVEIRA e de PAOLA CHRISTINE DE MATOS ALENCAR. ELA brasileira, auxiliar administrativo, solteira, natural de Rio Branco/AC, residente e domiciliada a Rua Jacy Rodrigues, nº 193, Ap 03, Floresta Sul em Rio Branco - Acre, filha de HERMES FRANCISCO BRAGA BRASILEIRO e de SOLANGE DE SOUZA. (000794 01 55 2025 6 00024 115 0005815 28)

10-MARCELO DE OLIVEIRA BENTES e KARLEN DA SILVA MELO, sendo, ELE brasileiro, operador de supermercado, solteiro, natural de Rio Branco/AC, residente e domiciliado a Rua Valdomiro Lopes, nº 2102, Bairro da Paz em Rio Branco - Acre, filho de MARICEUDO DOCIMO BENTES e de PRISCILA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA. ELA brasileira, operadora de caixa, solteira, natural de Sena Madureira/AC, residente e domiciliada a Rua Valdomiro Lopes, nº 2102, Bairro da Paz em Rio Branco - Acre, filha de RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE MELO e de MARIA ELINES BEZERRA DA SILVA. (000794 01 55 2025 6 00024 116 0005816 26)

Se alguém tiver conhecimento de algum impedimento legal, que o denuncie na forma da Lei para fins de direito, no prazo de 15 dias, junto à 3ª Serventia do Registro Civil das Pessoas Naturais desta Comarca na Av. Ceará nº 3607, Bairro 7º BEC- CEP-69.918-108- TEL: (068) 2102-5445.

Este Edital de Proclamas está sendo publicado no Diário da Justiça Eletrônico (<https://diario.tjac.jus.br>), do Poder Judiciário do Estado do Acre, e também no quadro desta 3ª Serventia de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Rio Branco – Acre.

Rio Branco-AC, 15 de maio de 2025.

Amanda Karen Aguiar Cavalcante
Escrevente Autorizada

Termo: 02379 Livro D - 0010 Folha: 102

EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1.525, incisos I, III e IV do Código Civil Brasileiro, os contraentes:

ALICIO OLIVEIRA LEÃO NETO, brasileiro, porteiro, solteiro, natural de Rio Branco/AC, portador do RG nº 9098534 Série 0040 MTE/AC e inscrito no CPF sob nº 028.908.992-17, domiciliado e residente no Ramal Linha 01, nº 292, Bairro Vila do Incra, em Porto Acre/AC, filho de MARIA MIRIÃ FIGUEIREDO LEÃO.

ELAYNE LIMA DA SILVA, brasileira, Professora, solteira, natural de Rio Branco/AC, portadora da CNH nº 08916119342 DETRAN/AC e inscrita no CPF sob nº 054.485.252-45, domiciliada e residente no Ramal Linha 01, nº 292, Bairro Vila do Incra, em Porto Acre/AC, filha de MARIO CAMARGO DA SILVA e ELIZANGELA LIMA DA SILVA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume, dispensando-se a sua publicação na imprensa, nos moldes do disposto no art. 623 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Porto Acre, 14 de maio de 2025.

ÉRICA SILVA GOMES MARINHO
Escrevente